

발간등록번호

경남교육 2025-69



2025 교육활동 보호 매뉴얼





교육활동 침해행위 사안 처리 절차 4

I 교육활동 침해행위의 이해 5

1. 교육활동 침해행위의 개념 6

2. 교육활동 침해행위의 주체 7

3. 교육활동 침해행위의 대상 7

4. 교육활동 침해행위의 유형 10

II 교육활동 침해 사안 처리 절차 11

1. 교권보호위원회 12

가. 시·도교권보호위원회 12

나. 지역교권보호위원회 14

2. 교육활동 침해행위 단계별 대응 방안 18

가. 교육활동 침해행위 예방 교육 19

나. 교육활동 침해 사안처리 5단계 23

3. 교육활동 침해행위 사안 단계별 대응 방안 24

가. 교육활동 침해 사안 처리 시 유의사항 24

나. 교육활동 침해 사안 대응 24

4. 교육활동 침해 사안 관련 분쟁 조정 50

5. 관련 서식 54

III 더 알아보기 141

1. 경남행복교권드림센터 운영 142

2. 피해교원에 대한 지원 제도 147

1) 교육활동 침해 피해교원에 대한 보호조치 148

2) 그 밖의 사법적 조치 152

3) 그 밖에 교원에 대한 지원 제도 154

3. 사례로 알아보는 교육활동 침해행위 158

1) 「형법」 제8장(공무방해에 관한 죄) 또는 제314조(업무방해)에 해당하는 범죄 행위 158

2) 「형법」 제11장(무고의 죄)에 해당하는 범죄 행위 159

3) 「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄)에 해당하는 범죄 행위 160

4) 「형법」 제2편제30장(협박의 죄)에 해당하는 범죄 행위 160

5) 「형법」 제2편제33장(명예에 관한 죄)에 해당하는 범죄 행위 160

6) 「형법」 제2편제42장(손괴의 죄)에 해당하는 범죄 행위 163

7) 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위 164

8) 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항에 따른 불법정보 유통 행위 165

9) 그 밖의 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위 166

10) 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위 167

11) 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위 168

12) 교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위 169

13) 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위 170

14) 교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위 171

15) 교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위 172

16) 그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위 172

부 록 173

1. 지역교권보호위원회 사안심의 회의 시나리오(예시) 174

2. 지역교권보호위원회 분쟁조정 회의 시나리오(예시) 179

3. 지역교권보호위원회 운영 규정(안) 182

4. 교육활동 보호 관련 법규 185

5. 특별교육 및 심리치료기관 지정 현황 231

6. 피해교원 보호조치 및 외부기관 연계 비용 지원 비교 233

교육활동 침해 사안처리 5단계

구분	절차	업무 담당자 대응 요령	관련 서식
학교	초기대응 및 사안신고	• 인지 즉시 적극 개입 • 교육현장 안정화 - 가해자와 피해교원 즉시 분리조치(피해교원의 의사 확인) - 필요 시 업무대행자 지정 - 목격 학생 진정시키기 • 보호자에게 연락 • 사안신고서 접수(피해교원 → 학교) • 사안 신고(24시간 이내 학교 → 교육지원청) • 중대한 경우 경찰에 신고 • 언론 등 대응창구 단일화	• 분리 조치 계획 수립 ※ 공문서식 참고 • 사안 신고서【서식①】
	피해교원보호 및 사안발생보고	• 피해교원 보호조치 실시(학교장) - 특별휴가, 조퇴, 병가 허가 - 응급처치, 병원후송, 심리 상담 지원 - 심리 상담, 법률상담, 공무상병가 신청 안내 등 • 지역교권보호위원회 등 절차 안내 • 사안 발생보고 (5일 이내, 학교 → 교육지원청, 도교육청 교육활동보호담당관) - 피해교원 및 학생(보호자) 면담 및 의사확인 - 의견서 접수 및 목격자 진술, 증거 수집 등 - 관할 교육(지원)청에 사안 발생 보고서 작성 제출(공문)	• 사안 발생 보고서【서식③】 • 의견서【서식④】 • 참고인 의견서【서식④-1】
교육 지원청	사안 조사	• 사안 발생보고서 검토 • 중대사안 발생보고(교육지원청 → 시·도교육청 → 교육부) • 사안 조사 - 피해교원 및 학생(보호자)의 관련 자료 조사 - 쟁점사안 확인·점검 - 교육활동 침해행위 여부 확인·점검 - 조치 필요성에 관한 사실 확인·점검 • 조사보고서 작성	• 중대사안 보고서 ※ 공문서식 참고 • 사안 조사 보고서【서식⑧】
	지역교권 보호위원회 소집 운영	• 안건 설정 • 지역교권보호위원회 소집(21일 이내) - 교육장이 위원장에게 소집요구 - 위원장이 각 위원에게 소집통지 - 위원장이 피해교원, 관련자에게 출석통지 • 당사자에게 진술기회 부여 • 분쟁조정 • 침해학생, 침해 보호자 등 에 대한 조치 의결 • 피해교원 추가 보호조치 권고 • 회의록 작성	• 위원 소집통지 【서식⑨, 서식⑨-1】 • 출석 통지서【서식⑨-2】 • 서면 진술 의견서【서식⑨-3】 • 기피(회피) 신청서(학생, 보호자, 교원 통합)【서식⑩】 • 조치(심의) 의결서【서식⑪】 • 회의록【서식⑫, 서식⑫-1】 • 분쟁조정 신청서【분쟁조정①】 • 분쟁조정 합의서【분쟁조정②】
학교 & 교육 지원청	사안 종결	• 지역교권보호위원회 심의결과 통지(14일 이내) • 결과보고(교육지원청 → 도교육청) • 심의결과에 대한 이행 독려 • 피해교원 심리치료 등 지원 • 재발방지조치, 추수지도 • 불복절차 안내·지원	• 조치 결과통지서 【서식⑭-1, 2, 3】 • 심의 결과 보고서【서식⑮】 • 특별교육이수신청서제출 【특별교육①】

2025
교육활동 보호
매뉴얼

교육활동 침해행위의 이해



1 교육활동 침해행위의 개념



- 교육활동 침해행위란, “고등학교 이하 각급학교에 소속된 학생 또는 그 보호자 등이 교육활동 중인 교원에 대한 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(이하 ‘교원지위법’이라 한다.) 제19조 각 호에 규정된 행위”를 말한다.
- 「교원지위법」은 교원의 교육활동에 대한 보호를 강화함으로써 교원의 지위를 향상시키고 교육 발전을 도모하는데 그 목적을 두고, 기존에 사용하던 ‘교권 침해행위’라는 용어 대신 ‘교육활동 침해행위’라 명명하고, 교육활동 보호 관점에서 교원을 보호하고 있다.

관련 법률 및 시행령 등

「교원지위법」

제19조(교육활동 침해행위) 이 법에서 “교육활동 침해행위”란 고등학교 이하 각급학교¹⁾에 소속된 학생 또는 그 보호자(친권자, 후견인 및 그 밖에 법률에 따라 학생을 부양할 의무가 있는 자를 말한다. 이하 같다) 등이 교육활동 중인 교원에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 범죄 행위
 - 가. 「형법」 제2편제8장(공무방해에 관한 죄), 제11장(무고의 죄), 제25장(상해와 폭행의 죄), 제30장(협박의 죄), 제33장(명예에 관한 죄), 제314조(업무방해) 또는 제42장(손괴의 죄)에 해당하는 범죄 행위
 - 나. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위
 - 다. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항에 따른 불법정보 유통 행위
 - 라. 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위로서 교원의 교육활동을 침해하는 행위
2. 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위
 - 가. 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위
 - 나. 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위
 - 다. 그 밖에 교육부장관이 정하여 고시하는 행위

「교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시」

제2조(교원의 교육활동 침해행위) 교원의 교육활동(원격수업을 포함한다)을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 「형법」 제8장(공무방해에 관한 죄) 또는 제34장 제314조(업무방해)에 해당하는 범죄 행위로 교원의 정당한 교육 활동을 방해하는 행위
2. 교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위
3. 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위
4. 교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위
5. 교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위
6. 그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위

1) 「교원지위법」 제18조 제1항에 의하면 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」에 따른 학교를 말한다.

「교육공무원법」

제43조(교권의 존중과 신분보장) ① 교권(敎權)은 존중되어야 하며, 교원은 그 전문적 지위나 신분에 영향을 미치는 부당한 간섭을 받지 아니한다.

2 교육활동 침해행위의 주체



- 「교원지위법」은 교육활동 침해행위의 주체를 ‘고등학교 이하 각급학교에 소속된 학생 또는 그 보호자²⁾ 등’이라고 규정하고 있다.
- * ‘보호자 등’에는 교육활동 침해 학생의 학부모, 학생·학부모의 형제자매, 친인척, 지인 등이 해당될 수 있다.

3 교육활동 침해행위의 대상



- 교육활동 침해행위의 대상은 ‘교육활동 중인 교원’이어야 한다.

가 교원의 범위

- 「교원지위법」의 적용을 받는 ‘교원’은 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」에 따른 학교(국립, 공립, 사립 포함)에 근무하는 교원(기간제 교원 포함)을 말한다.

Q 교육활동 중인 강사가 소속 학교의 학생 또는 그 보호자로부터 침해행위를 당한 경우에는 교권보호위원회를 개최할 수 있나요?

A 현행 법령상 「초·중등교육법」 제22조의 강사 등은 「교원지위법」에 따른 지역교권보호위원회 개최와 보호조치 등을 받을 수 있는 근거가 없으나, 학생 조치와 피해지원은 교원에 준하여 할 수 있습니다.

- ▶ (학생 조치) 생활교육위원회 개최 등을 통해 엄중하게 대응
- ▶ (강사 지원) 시·도교육청 여건과 정책에 따라 지원 여부와 범위가 다르므로, 관련 부서(또는 기관)를 통한 구체적인 지원 가능

2) 「교원지위법」 제19조에 의하면 보호자란 “친권자, 후견인 및 그 밖에 법률에 따라 학생을 부양할 의무가 있는 자”를 말한다.

나 '교육활동 중'의 의미

- 「교원지위법」에서 '교육활동' 정의를 명시하고 있지 않으나, 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」(이하, '학교안전법') 제2조 제4호 및 같은법 시행령 제2조에서 정한 '교육활동' 정의 규정을 참고할 수 있다.
- 교육활동 중이 아닌 교원에 대한 권리 침해행위에 대하여는 「교원지위법」이 적용되지 않으며, 교육활동 중이었는지 여부는 해당 사안의 구체적인 사정을 종합하여 판단한다.

참고 관련 법률 등

「학교안전법」

제2조(정의)

4. "교육활동"이라 함은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 활동을 말한다.
- 학교의 교육과정 또는 학교의 장(이하 "학교장"이라 한다)이 정하는 교육계획 및 교육방침에 따라 학교의 안팎에서 학교장의 관리·감독 하에 행하여지는 수업·특별활동·재량활동·과외활동·수련활동·수학여행 등 현장체험활동 또는 체육대회 등의 활동
 - 등·하교 및 학교장이 인정하는 각종 행사 또는 대회 등에 참가하여 행하는 활동
 - 그 밖에 대통령령으로 정하는 시간 중의 활동으로서 가목 및 나목과 관련된 활동

「학교안전법 시행령」

제2조(교육활동과 관련된 시간) 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조 제4호 다목에서 "대통령령이 정하는 시간"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시간을 말한다.

- 통상적인 경로 및 방법에 의한 등·하교 시간
- 휴식시간 및 교육활동 전후의 통상적인 학교체류시간
- 학교의 장(이하 "학교장"이라 한다)의 지시에 의하여 학교에 있는 시간
- 학교장이 인정하는 직업체험, 직장견학 및 현장실습 등의 시간
- 기숙사에서 생활하는 시간
- 학교 외의 장소에서 교육활동이 실시될 경우 집합 및 해산 장소와 집 또는 기숙사 간의 합리적 경로와 방법에 의한 왕복 시간

참고 '교육활동 중'의 예시

- 학교의 교육과정 또는 학교의 장이 정하는 교육계획 및 교육방침에 따라 학교의 안팎에서 학교장의 관리·감독 하에 행하여지는 수업·특별활동·재량활동·과외활동·수련활동·수학여행 등 현장체험활동 또는 체육대회 등의 활동
- 학생의 등·하교 시간에 행하는 생활지도 및 일과 시간 이외의 교외생활지도
- 학교장이 인정하는 각종 행사 또는 대회 등에 참가하여 행하는 활동
- 휴식시간 및 교육활동 전후의 통상적인 근무시간에 행하는 생활지도나 상담
- 학교장의 지시에 의하여 학교에 있는 시간에 행하는 생활지도나 상담
- 학교장이 인정하는 직업체험, 직장견학 및 현장실습 등의 시간, 기숙사에서 생활하는 시간에 행하는 생활지도나 상담
- 학교 외의 장소에서 교육활동이 실시될 경우 집합 및 해산 장소와 집 또는 기숙사 간의 합리적 경로와 방법에 의한 왕복 시간 중 입장 시 행하는 활동
- 학교폭력, 교육활동 침해, 학생징계 등 관계 법령에 따른 사안 조사 및 상담 등
- 통상의 근무시간이 아닌 출근 시간 전 또는 퇴근 시간 후 학생 또는 보호자 등의 상황·요청에 의해 진행되는 학생에 관한 상담
- 그 밖에 법령에 의해 교원이 직무상 행하는 교육활동 및 생활지도

Q 퇴근시간 이후 학부모가 교원의 개인 휴대폰으로 연락하여 자녀에 대한 학업상담을 하던 중, 교원에게 폭언을 하고 반복적으로 부당한 요구를 하는 경우 이를 '교육활동 중인 교원'에 대한 행위로 볼 수 있나요?

A 네, '교육활동 중'으로 볼 수 있습니다. 퇴근 후 학생, 학부모와 학업 및 생활지도 등과 관련한 상담을 하였다면 '교육활동 중'으로 볼 수 있으므로, 반복적인 부당한 요구 등 교육활동 침해행위가 발생한 경우 지역교권보호위원회 개최가 가능합니다.

Q SNS에서의 모욕, 명예훼손 행위도 '교육활동 중인 교원'에 대한 행위로 볼 수 있나요?

A 네, '교육활동 중'으로 볼 수 있습니다. 교육활동 침해행위 중 정보통신망을 이용한 모욕, 명예훼손 등은 행위 당시 피해자를 대면하지 않거나 피해자가 인식하지 못한 상태에서 성립할 수 있고, 한번 글이나 게시물이 작성된 다음에는 그 피해가 교육활동 시까지 계속되는 특수성을 가지고 있습니다. 따라서 SNS를 통한 교육활동 침해행위 유형을 규정한 취지 및 해당 유형의 특수성을 고려할 때 SNS에서의 모욕, 명예훼손 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 행위로 해석될 수 있습니다.

Q 동료 교원과 업무 분장으로 갈등이 있는데, 교육활동을 침해당한 것으로 볼 수 있나요?

A 교원의 교육활동과 직접적인 관계가 없는 근무조건, 인사관리, 동료 갈등, 업무분장 갈등, 갑질 피해 등 고충이나 관리자의 복무관리 또는 행정사항에 대한 지시 등은 교육활동 침해행위에 해당된다고 보기 어렵습니다. 이 경우 고충심사청구, 소청심사청구, 국가인권위원회 진정 등의 제도를 통해 처리가 가능합니다.

4 교육활동 침해행위의 유형



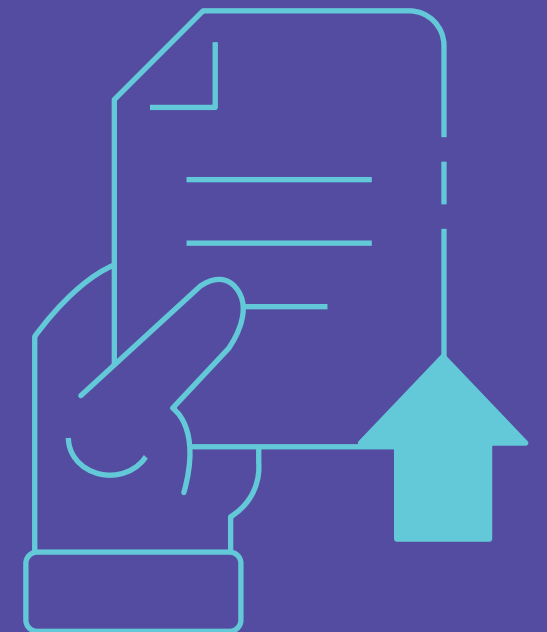
- 「교원지위법」 제19조 및 「교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시」(이하 '교육부 고시'라 한다) 제2조에서 규정하는 교육활동 침해행위 유형은 아래와 같다.

근거	침해행위 유형		비고
「교원지위법」 제19조 (교육활동 침해행위)	「형법」 제2편제8장(공무방해에 관한 죄), 제11장(무고의 죄), 제25장(상해와 폭행의 죄), 제30장(협박의 죄), 제33장(명예에 관한 죄), 제314조(업무방해) 또는 제42장(손괴의 죄)에 해당하는 범죄 행위		
	성폭력범죄 행위(「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제1항)		
	불법정보 유통 행위(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7 제1항)		
	그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위로서 교원의 교육활동을 침해하는 행위		
	교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서	목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위	
		교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위	
		그 밖에 교육부장관이 정하여 고시하는 행위	
교육부 고시 제2조 (교원의 교육활동 침해행위)	교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서	교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위	
		교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위	
		교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위	
		교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위	
		그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항 ³⁾ 에 위반한다고 판단하는 행위	

3) 「교육공무원법」 제43조(교권의 존중과 신분보장) ① 교권(敎權)은 존중되어야 하며, 교원은 그 전문적 지위나 신분에 영향을 미치는 부당한 간섭을 받지 아니한다.



교육활동 침해 사안 처리 절차



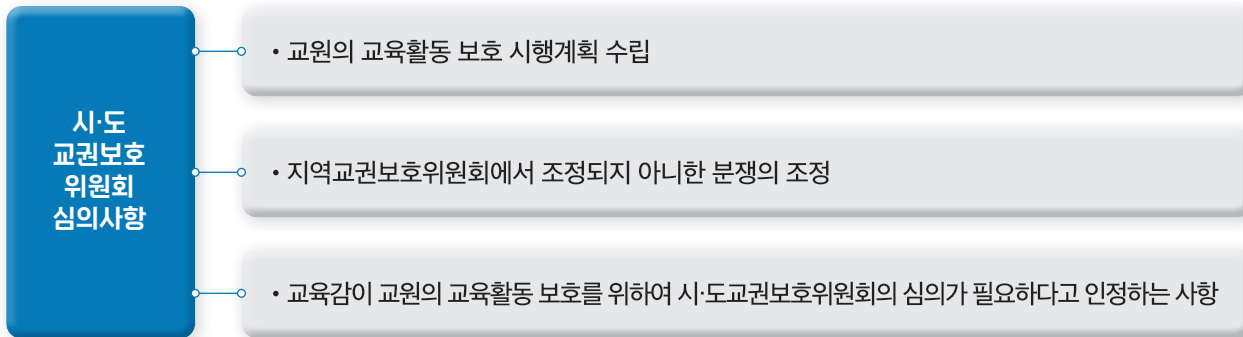


1 교권보호위원회

가 시·도교권보호위원회

- 시·도교육청은 관련 법령, 지침 및 지역의 여건을 고려하여 '시·도 교권보호위원회 운영 규정'을 제정하고, 이에 따라 시·도교권보호위원회를 설치·운영하여야 한다.('교원지위법' 제18조 및 '교원지위법 시행령' 제12조)

01 시·도교권보호위원회 심의사항



02 구성 및 운영('교원지위법 시행령' 제12조, 제14조)

위원 정수	위원장	위원의 자격 등	임기
10명 이상 20명 이하 (위원장 1명 포함)	위원 중 호선	시·도교권보호위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 교육감이 임명하거나 위촉하며, 위원장은 위원 중에서 호선(互選)한다. - 해당 시·도 의회 의원('제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법' 제64조제1항에 따른 교육위원을 포함한다) - 해당 시·도 교육청의 교원정책을 담당하는 국장급 공무원 - 학생 생활지도 경력이 15년 이상인 교원 - 대학이나 공인된 연구기관에서 조교수 이상 또는 이에 상당한 직에 재직하고 있거나 재직했던 사람으로서 교육활동 관련 전문지식이 있는 사람 '초·중등교육법' 제31조에 따른 학교운영위원회 또는 '학교폭력예방 및 대책 관한 법률' 제12조에 따른 학교폭력대책심의위원회의 위원으로 활동하고 있거나 활동한 경험이 있는 학부모 - 변호사 자격이 있는 사람 - 해당 시·도를 관할하는 '국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률' 제13조에 따른 시·도경찰청의 학교폭력 담당 부서 소속 경찰공무원('제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법' 제88조제1항에 따른 자치경찰단에 소속된 자치경찰공무원을 포함한다) - 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 교육활동 관련 지식과 경험이 있는 사람	3년의 범위에서 교육감이 정함 (1회 연임 가능)

위원 정수	위원장	위원 해촉	임기
10명 이상 20명 이하 (위원장 1명 포함)	위원 중 호선	- 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우 - 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우 - 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우 - 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우 - 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(해당 안건과 관련된 교원 및 학생의 보호자)이거나 해당 안건과 관련된 학생의 보호자였던 경우 - 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우 - 위원 스스로 직무를 수행하기 어렵다는 의사를 밝히는 경우	새로 위촉되는 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간

03 회의 소집 및 정족수('교원지위법 시행령' 제12조제4항, 제5항)

회의 소집 사유	정족수
- 교육감이 요청하는 경우 - 재적위원 4분의 1 이상이 요청하는 경우 - 그 밖에 시·도교권보호위원회의 위원장이 필요하다고 인정하는 경우	개의: 재적위원 과반수 출석 의결: 출석위원 과반수의 찬성

04 제척 등 사유('교원지위법 시행령' 제13조)

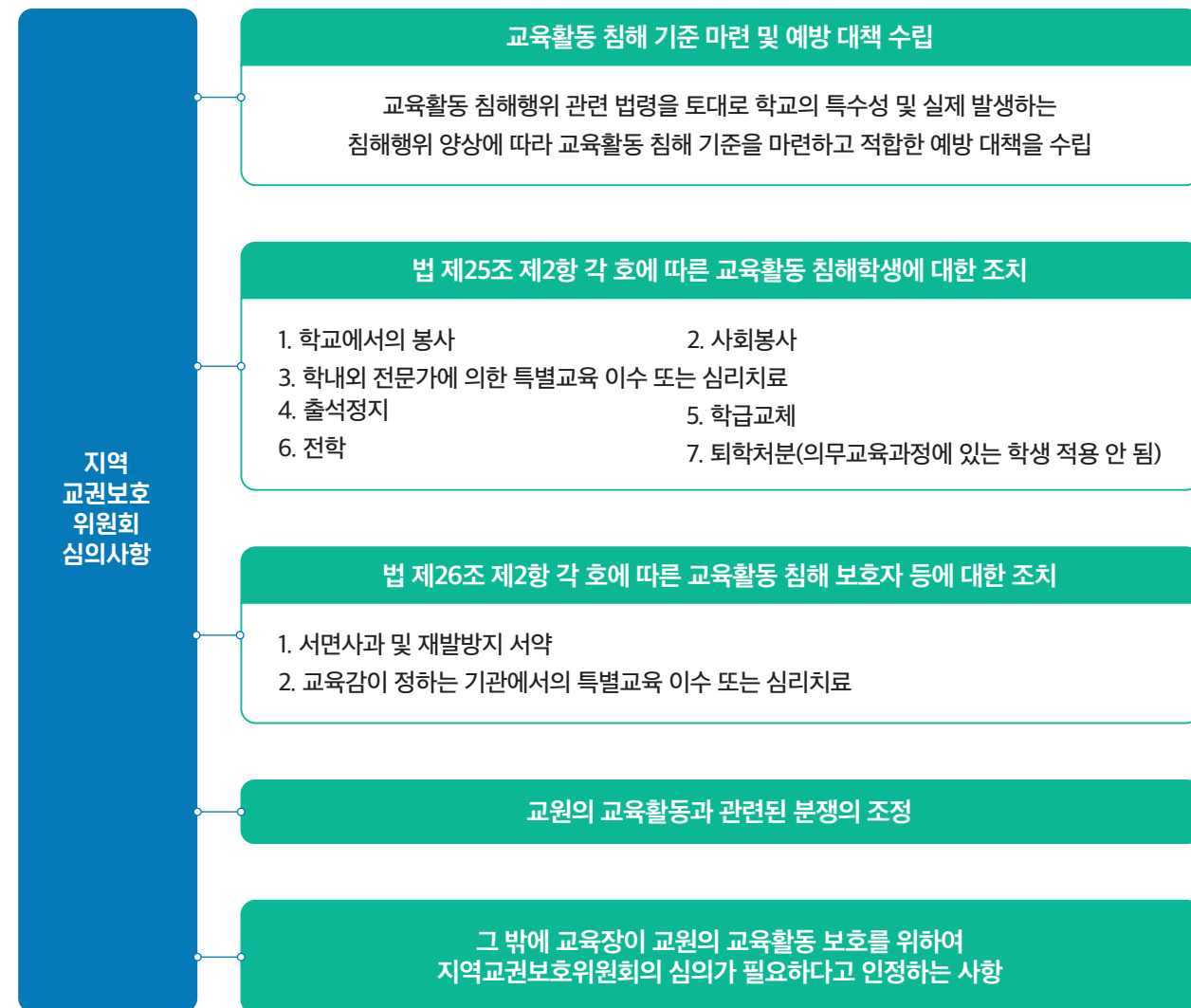
제척	기피	회피
- 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(해당 안건과 관련된 교원 및 학생의 보호자를 말한다.)이거나 해당 안건과 관련된 학생의 보호자였던 경우 - 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우	당사자는 제척 사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 시·도교권보호위원회에 기피 신청	시·도교권보호위원회 위원은 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피 의무

- 제척 등 사유가 있는 위원은 개의정족수에 포함되지 않으며, 의결정족수를 정하는 기준이 되는 출석인원은 의결 당시 참여한 위원만을 의미한다. 따라서 제척, 기피, 회피된 위원을 제외하고 회의 종료 시까지 재적위원 과반수의 참석을 유지하여야 한다.
- 기피 신청의 대상인 위원을 제외한 출석위원 과반수로 기피 여부를 결정하고, 이 경우 기피된 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

나 지역교권보호위원회

- 교육지원청은 관련 법령, 지침 및 지역의 여건을 고려하여 '지역교권보호위원회 운영 규정'을 제정하고, 이에 따라 지역교권보호위원회를 설치·운영하여야 한다.〔교원지위법 제18조 및 「교원지위법 시행령」 제15조〕

01 지역교권보호위원회 심의사항



02 지역교권보호위원회 구성〔교원지위법 시행령〕제15조, 제16조

위원 정수	위원장	위원의 자격 등	임기
위원장 1명을 포함한 10명 이상 50명 이하	위원 중 호선	지역교권보호위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 해당 교육장이 임명하거나 위촉하며, 위원장은 위원 중에서 호선한다. 이 경우 제1호에 해당하는 위원이 위원 정수의 2분의 1을 초과해서는 안 된다. 1. 학생 생활지도 경력이 있는 교육지원청 관할 학교의 교원 2. 대학이나 공인된 연구기관에서 조교수 이상 또는 이에 상당한 직에 재직하고 있거나 재직했던 사람으로서 교육활동 관련 전문지식이 있는 사람 3. 해당 교육지원청 관할 학교의 학생의 학부모 4. 변호사 자격이 있는 사람 5. 해당 교육지원청의 관할 구역을 관할하는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제13조에 따른 경찰서에 소속된 경찰공무원(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제88조제1항에 따른 자치경찰단에 소속된 자치경찰공무원을 포함한다) 6. 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 교육활동 관련 지식과 경험이 있는 사람	2년 (1회 연임 가능)
		위원 해촉 ① 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우 ② 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우 ③ 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우 ④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우 1. 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안전의 당사자(해당 안전과 관련된 교원 및 학생의 보호자)이거나 해당 안전과 관련된 학생의 보호자였던 경우 2. 위원이 해당 안전의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우 ⑤ 위원 스스로 직무를 수행하기 어렵다는 의사를 밝히는 경우	새로 위촉되는 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간

- 지역교권보호위원회 최초(재) 구성 시 심의·의결 사항
 - (의결안전) 소위원회에 위임하는 사항
 - (보고안전) 교육장이 정한 지역교권보호위원회, 소위원회 운영 규정 등



03 소위원회 구성 및 운영(「교원지위법 시행령」제15조의2)

위원 정수	위원(장)	소위원회 역할	결과 보고
위원장 1명을 포함한 5명 이상 10명 이하 (교육장이 정함)	- 위원장은 지역교권보호위원회 위원 중에서 교육장이 지명함 - 위원(장)은 다른 소위원회의 위원(장) 겸임 가능 - 교육장이 지명하는 경우에는 다수의 소위원회의 위원(장)이 될 수 있음	지역교권보호위원회의 심의 사항을 위임 받아 심의·처리	지역교권보호위원회에 결과보고

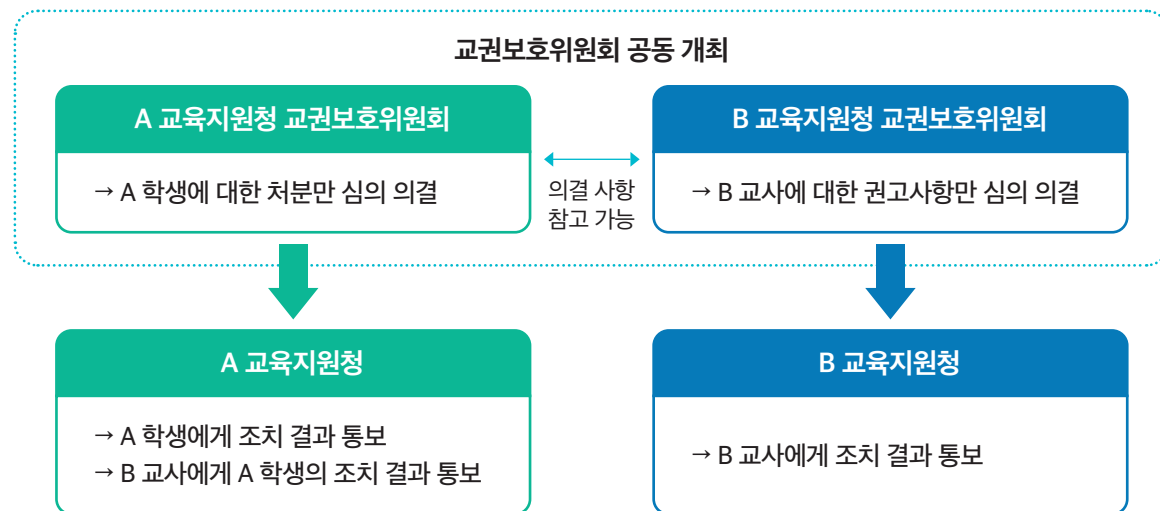
- 교육지원청에서는 소위원회 설치·운영 취지에 따라 학교급을 고려한 소위원회 등을 구성할 수 있으며, 교육활동 침해 접수 사안의 학교급을 고려하여 해당 소위원회를 운영하여 심의·의결할 수 있다.
- 교육장은 소위원회의 심의·처리를 의결로 간주할 수 있다.
- 기타 관련 내용은 '지역교권보호위원회 운영 규정 표준안' 참고하여 운영한다.

04 지역교권보호위원회(또는 소위원회) 공동 운영

- 피해교원의 전보나 침해 관련 학생의 전학이나 진학 등으로 소속이 변경되는 등 복수의 교육지원청에 걸쳐 있는 사안처리와 관련하여 양측 당사자에게 편의 제공을 위해 지역교권보호위원회(또는 소위원회)를 공동으로 운영할 수 있다.
※ '지역교권보호위원회 운영 규정'에 다른 교육지원청과의 지역교권보호위원회(또는 소위원회) 공동 운영을 위한 규정을 마련해야 함
※ 지역교권보호위원회(또는 소위원회)의 공동 운영은 의무는 아니나, 피해교원 및 침해 관련 학생의 의견 진술과 청취 등이 효율적으로 이루어질 수 있도록 공동으로 개최·운영하는 것이 권장됨
- 지역교권보호위원회(또는 소위원회) 공동 운영은 피해교원 및 침해 관련 학생 의견 진술과 청취의 과정은 공동으로 진행하되, 심의·의결 및 결과 통보는 각각 진행함을 의미한다.

운영 예시

<학생> A 교육지원청 소속 학교, <교사> B 교육지원청 소속 학교



- 피해교원이 현재 소속되어 있는 교육지원청이 주관하는 것을 원칙으로 하되, 구체적인 운영 방식은 교육지원청 간 협의에 따라 결정한다.

05 지역교권보호위원회 회의 소집 및 정족수(「교원지위법 시행령」제15조제4항, 제5항)

회의 소집 사유	정족수
① 교육장이 요청하는 경우 ② 재적위원 4분의 1 이상이 요청하는 경우 ③ 피해교원이 요청하는 경우 ④ 그 밖에 지역교권보호위원회의 위원장이 필요하다고 인정하는 경우	개의: 재적위원 과반수 출석 의결: 출석위원 과반수의 찬성

- 지역교권보호위원회는 사안발생보고서 접수 후 21일 이내 조속히 개최하되, 불가피한 경우* 연장 가능⁴⁾

* 사안이 복잡하거나 사안 조사 과정 중 새로운 증거의 발견, 학사일정, 피해교원, 침해 관련 학생 및 보호자 의견 진술 기회 부여의 필요성 등 뚜렷한 이유가 있는 경우에 한해 연기 가능.

06 제척 등 사유(「교원지위법 시행령」제16조)

제척	기피	회피
① 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(해당 안건과 관련된 교원 및 학생의 보호자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)이거나 해당 안건과 관련된 학생의 보호자였던 경우 ② 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우	당사자는 제척 사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 지역교권보호위원회에 기피 신청	지역교권보호위원회 위원은 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피 의무

- 제척 등 사유가 있는 위원은 개의정족수에 포함되지 않으며, 의결정족수를 정하는 기준이 되는 출석인원은 의결 당시 참여한 위원만을 의미한다. 따라서 제척, 기피, 회피된 위원을 제외하고 회의 종료 시까지 재적위원 과반수의 참석을 유지하여야 한다.
- 기피 신청의 대상인 위원을 제외한 출석위원 과반수로 기피 여부를 결정하고, 이 경우 기피된 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.

4) '지역교권보호위원회 운영 규정 표준안' 참고

2 교육활동 침해행위 단계별 대응 방안



관련 법률 및 시행령 등

「교원지위법」

- 제24조(교육활동 침해행위 예방교육)** ① 고등학교 이하 각급학교의 장은 교직원·학생·학생의 보호자를 대상으로 교육활동 침해행위 예방교육을 매년 1회 이상 실시하여야 한다.
- ② 고등학교 이하 각급학교의 장은 제1항에 따른 교육프로그램의 구성 및 운영 등을 전문단체 또는 전문가에게 위탁할 수 있다.
- ③ 고등학교 이하 각급학교의 장은 제1항에 따른 교육프로그램의 구성 및 운영 계획을 교직원·학생·학생의 보호자가 쉽게 확인할 수 있도록 학교 홈페이지에 게시하고, 그 밖에 다양한 방법으로 학부모에게 알릴 수 있도록 노력하여야 한다.
- ④ 그 밖에 교육활동 침해행위 예방교육의 실시 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

「교원지위법 시행령」

- 제21조(교육활동 침해행위 예방교육)** 법 제24조제1항에 따른 교육활동 침해행위 예방교육에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2024. 3. 26.>
- 교직원을 대상으로 하는 경우: 다음 각 목의 사항
 - 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용
 - 교육활동 침해행위 발생 시 대응 요령
 - 학생 대상 교육활동 침해행위 예방 프로그램의 운영 방법
 - 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 장이 교육활동 침해행위 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사항
 - 학생을 대상으로 하는 경우: 다음 각 목의 사항
 - 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용
 - 교육활동 침해행위의 유형 및 사례
 - 교육활동 보호에 관한 내용
 - 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 장이 교육활동 침해행위 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사항
 - 학생의 보호자를 대상으로 하는 경우: 다음 각 목의 사항
 - 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용
 - 교육활동 침해행위의 유형 및 사례
 - 교원과의 상호 존중과 배려 및 소통 방법
 - 가정에서의 교육활동 침해행위 예방교육에 관한 사항
 - 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 장이 교육활동 침해행위 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

가 교육활동 침해행위 예방교육

01 필요성

- 교원에 대한 교육활동 침해는 교원들의 심리적 소진 및 사기를 저하시켜 학교 교육력을 저해하고 학생들의 학습권까지 침해하는 결과를 초래한다.
- 따라서 교원과 학생이 상호 존중하는 안전한 교육환경에서 모든 학생들이 제대로 교육을 받고, 교원들이 교육 역량을 적극적으로 발휘할 수 있도록 교육활동은 반드시 보호되어야 한다.
- 이에 학교에서는 교육활동 보호의 주체인 학생, 학생의 보호자, 교직원 등 모든 교육공동체를 대상으로 교육활동 보호의 중요성에 대한 인식을 높이고, 교육활동 침해행위에 대한 학교와 교원의 선제적 조치를 통해 피해를 최소화하여야 한다.

02 교육활동 침해행위 예방교육

- 근거: 「교원지위법」 제24조(교육활동 침해행위 예방교육) 「교원지위법 시행령」 제21조(교육활동 침해행위 예방교육)
- 대상: 교직원, 학생, 학생의 보호자
- 횟수: 연 1회 이상
 - 학년 초 또는 학기 초 연수를 권장하며, 학사일정 및 학교 여건을 고려하여 실시
- 대상별 실시 방법
 - 교직원: 교직원 회의 등 직장 내 연수, 온라인 연수를 활용하여 실시
 - 학생: 교과 및 창의적 체험활동과 연계, 교육공동체 토론회 등 학생 활동 중심의 예방교육 활동 권장, 학생자치회를 활용한 교육활동 보호 문화 조성을 위한 캠페인, 홍보 활동 등을 활용하여 실시
 - 학생의 보호자: 학교교육과정 설명회, 학부모 연수, 가정통신문, SNS 등을 활용하여 실시
- 내용(「교원지위법 시행령」 제21조)

대상	내용
교직원	① 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용 ② 교육활동 침해행위 발생 시 대응 요령 ③ 학생 대상 교육활동 침해행위 예방 프로그램의 운영 방법 ④ 학교의 장이 교육활동 침해행위 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사항
학생	① 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용 ② 교육활동 침해행위의 유형 및 사례 ③ 교육활동 보호에 관한 내용 ④ 학교의 장이 교육활동 침해행위 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사항
학생의 보호자	① 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용 ② 교육활동 침해행위의 유형 및 사례 ③ 교원과의 상호 존중과 배려 및 소통 방법 ④ 가정에서의 교육활동 침해행위 예방교육에 관한 사항 ⑤ 학교의 장이 교육활동 침해행위 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

03 교육활동 침해행위 예방교육 자료

• 경남행복교권드림센터 홈페이지 자료

- 자료 탑재 주소: 경남행복교권드림센터 홈페이지 자료실(<http://www.gne.go.kr/forteacher>)
- 자료 내용: 개정 「교원지위법」에 따른 학생용 교육활동 침해 예방 교육자료 8종(유·초등학교 자료, 중·고등학교 교육자료)

자료명	내용 구성	규격	비고
교육자료 ppt 및 동영상	• 교육활동 침해 유형 • 교육활동 침해 사례 • 교육활동 침해 발생 시 사안 처리 절차 • 교육활동 침해에 대한 학생, 학부모, 피해교사에 대한 조치	• PPT파일 • 동영상	학교급별 (유초 및 중고) 8편 제작

- 경상남도교육청 개발 교육 자료



- 경상남도교육청 개발 자료 소개 및 유튜브 주소, QR코드(Ver.2023년)

순	구분	QR코드
1	#1 애니뮤직 - Respect https://youtu.be/LTn9XSKH-n0	
2	#2 유치원 1 - 선생님을 존중해요 https://youtu.be/MD9RdCMKw0c	
3	#2 유치원 2 - 친구들을 배려해요 https://youtu.be/rCVNLsOAgEs	
4	#3 초등저학년 1 - 교육활동을 보호해요 https://youtu.be/1pbYAUJpt7Y	
5	#3 초등저학년 2 - 존중과 배려의 교실 함께 만들어요 https://youtu.be/yOsNGvQf9K4	
6	#3 초등저학년 3 - 우리도 선생님을 도울 수 있어요 https://youtu.be/uAxpJ8rETcA	

순	구분	QR코드
7	#4 초등학교학년 1 - 교육활동 보호와 침해 행동 https://youtu.be/-2QUh6S7S7s	
8	#4 초등학교학년 2 - 교육활동 침해 유형 https://youtu.be/WJ5NL0Kcweo	
9	#4 초등학교학년 3 - 사례로 알아보는 교육활동 보호 https://youtu.be/VtDZwRmp6NE	
10	#4 초등학교학년 4 - 교육활동 보호를 위한 조치와 예방 https://youtu.be/6j8eW5eZu5l	
11	#5 중고등학생 1 - 교육활동 보호 할 말 있어요 https://youtu.be/fLtNq8ajTjw	
12	#5 중고등학생 2 - 사례로 알아보는 교육활동 보호 https://youtu.be/fVJyMWObx2w	
13	#5 중고등학생 3 - 사례로 알아보는 교육활동 보호 https://youtu.be/FK1LU-SVZmQ	
14	#5 중고등학생 4 - 교육활동 보호를 위한 조치와 예방 https://youtu.be/6j8eW5eZu5l	
15	#6 교직원 1 - 교육활동 침해 의미와 유형 https://youtu.be/NeuG8KtH-I8	
16	#6 교직원 2 - 교육활동 침해 대응 및 조치 https://youtu.be/27O55u7exWE	
17	#7 학부모 1 - 교육활동 침해 의미와 유형 https://youtu.be/bbTERHJUvDQ	
18	#7 학부모 2 - 교육활동 침해 대응 및 조치 https://youtu.be/59VjpDttSzk	

- 교육부 개발 교육활동 침해행위 예방교육 자료
- 교육활동 침해예방 동영상 교육자료 7편

자료명		QR코드
학생	교육활동 침해행위 예방 동영상 교육자료(유치원·초등 저학년용)* *영상의 내용은 동일하며 마지막 인사 멘트만 다름	 <유치원> <초등저학년>
	교육활동 침해행위 예방 동영상 교육자료(초등학교 고학년용)	
	교육활동 침해행위 예방 동영상 교육자료(중학생용)	
	교육활동 침해행위 예방 동영상 교육자료(고등학생용)	
학부모	교육활동 침해행위 예방 동영상 교육자료(유·초등학교 학부모용)	
	교육활동 침해행위 예방 동영상 교육자료(중·고등학교 학부모용)	
교원용	교육활동 침해행위 예방 동영상 교육자료(교원용)	

- 교육활동 침해예방 교육자료 4종

자료명	QR코드
한눈에 보는 교육활동 보호 카드뉴스	
교원 마음건강 안내서	
교육활동 보호를 위한 민원응대 안내서	
교육활동 보호 안내서	

※ 출처: 한국교육개발원 교육활동보호센터 홈페이지(<https://forteacher.kedi.re.kr>)-자료실

나 교육활동 침해 사안처리 5단계

구분	절차	업무 담당자 대응 요령	관련 서식
학교	초기대응 및 사안신고	• 인지 즉시 적극 개입 • 교육현장 안정화 - 가해자와 피해교원 즉시 분리조치(피해교원의 의사 확인) - 필요 시 업무대행자 지정 - 목격 학생 진정시키기 • 보호자에게 연락 • 사안신고서 접수(피해교원 → 학교) • 사안 신고(24시간 이내 학교 → 교육지원청) • 중대한 경우 경찰에 신고 • 언론 등 대응창구 단일화	• 분리 조치 계획 수립 ※ 공문서식 참고 • 사안 신고서【서식①】
	피해교원보호 및 사안발생보고	• 피해교원 보호조치 실시(학교장) - 특별휴가, 조퇴, 병가 허가 - 응급처치, 병원후송, 심리 상담 지원 - 심리 상담, 법률상담, 공무원병가 신청 안내 등 • 지역교권보호위원회 등 절차 안내 • 사안 발생보고 (5일 이내, 학교 → 교육지원청, 도교육청 교육활동보호담당관) - 피해교원 및 학생(보호자) 면담 및 의사확인 - 의견서 접수 및 목격자 진술, 증거 수집 등 - 관할 교육(지원)청에 사안 발생 보고서 작성 제출(공문)	• 사안 발생 보고서【서식③】 • 의견서【서식④】 • 참고인 의견서【서식④-1】
교육지원청	사안 조사	• 사안 발생보고서 검토 • 중대사안 발생보고(교육지원청 → 시·도교육청 → 교육부) • 사안 조사 - 피해교원 및 학생(보호자)의 관련 자료 조사 - 쟁점사안 확인·점검 - 교육활동 침해행위 여부 확인·점검 - 조치 필요성에 관한 사실 확인·점검 • 조사보고서 작성	• 중대사안 보고서 ※ 공문서식 참고 • 사안 조사 보고서【서식⑧】
	지역교권 보호위원회 소집 운영	• 안건 설정 • 지역교권보호위원회 소집(21일 이내) - 교육장이 위원장에게 소집요구 - 위원장이 각 위원에게 소집통지 - 위원장이 피해교원, 관련자에게 출석통지 • 당사자에게 진술기회 부여 • 분쟁조정 • 침해학생, 침해 보호자 등 에 대한 조치 의결 • 피해교원 추가 보호조치 권고 • 회의록 작성	• 위원 소집통지 【서식⑨, 서식⑨-1】 • 출석 통지서【서식⑨-2】 • 서면 진술 의견서【서식⑨-3】 • 기피(회피) 신청서(학생, 보호자, 교원 통합)【서식⑩】 • 조치(심의) 의결서【서식⑩】 • 회의록【서식⑩, 서식⑩-1】 • 분쟁조정 신청서【분쟁조정①】 • 분쟁조정 합의서【분쟁조정②】
학교 & 교육지원청	사안 종결	• 지역교권보호위원회 심의결과 통지(14일 이내) • 결과보고(교육지원청 → 도교육청) • 심의결과에 대한 이행 독려 • 피해교원 심리치료 등 지원 • 재발방지조치, 추수지도 • 불복절차 안내·지원	• 조치 결과통지서 【서식⑩-1, 2, 3】 • 심의 결과 보고서【서식⑩】 • 특별교육 이수 신청서 제출 【특별교육①】

3 교육활동 침해 사안 단계별 대응방안



가 교육활동 침해 사안 처리 시 유의사항

- 1) 교육활동 침해 사안이 발생한 경우, 공정하고 객관적인 자세를 끝까지 견지하고, 적극적인 자세로 사안 처리를 위해 노력한다.
- 2) 피해교원과 침해 관련 학생, 보호자 등의 상황과 심정에 대한 이해와 공감을 통해 신뢰를 형성하고, 불필요한 분쟁이 추가로 발생하지 않도록 한다.
- 3) 교육활동 침해 사안조사 시에는 피해교원과 침해 관련 학생, 보호자 등을 분리하여 조사하고, 축소·은폐하거나 성급하게 화해를 중용하지 않도록 한다.
- 4) 교육활동 침해 사안조사는 가능한 수업시간 이외의 시간을 활용하고, 부득이하게 수업시간에 할 경우에는 별도의 학습기회를 제공하도록 한다.
- 5) 교권보호위원회의 조치결과 결정 전까지는 교육활동 침해 학생, 침해 보호자 등의 용어를 사용하지 않고, 침해 관련 학생, 보호자 등의 용어를 사용한다.
- 6) 교육지원청 사안조사 및 교권보호위원회 조치 결정 시, 피해교원과 침해 관련 학생 및 보호자 등에게 의견 진술의 기회를 제공하여야 한다.
- 7) 동일한 사안에 대하여 재심 성격의 교권보호위원회는 개최하지 않는다.

나 교육활동 침해 사안 대응

1) 신고 및 접수

관련 법률 및 시행령 등

「교원지위법」

제20조(피해교원에 대한 보호조치 등) ③ 고등학교 이하 각급학교의 장은 제1항 또는 제2항에 따른 조치를 한 경우 지체 없이 관할청에 교육활동 침해행위의 내용과 조치 결과를 보고하여야 하며, 교육감은 대통령령으로 정하는 중대한 사항의 경우에 이를 교육부장관에게 즉시 보고하여야 한다.

제27조(교육활동 침해행위의 축소·은폐 금지 등) ① 고등학교 이하 각급학교의 장은 교육활동 침해행위를 축소하거나 은폐해서는 아니 된다.

② 관할청은 제20조제3항에 따라 보고받은 자료를 해당 학교 또는 해당 학교의 장에 대한 업무 평가 등에 부정적인 자료로 사용해서는 아니 된다.

③ 교육감은 관할 구역에서 교육활동 침해행위가 발생한 때에 해당 학교의 장 또는 소속 교원이 그 경과 및 결과를 보고 하면서 축소 또는 은폐를 시도한 경우에는 「교육공무원법」 제50조 및 「사립학교법」 제62조에 따른 징계위원회에 징계의결을 요구하여야 한다.

제28조(교육활동 침해행위에 대한 신고의무) ① 교육활동 침해행위를 보거나 그 사실을 알게 된 자는 학교 등 관계 기관에 이를 즉시 신고하여야 한다.

② 제1항에 따라 신고를 받은 기관은 이를 침해학생 및 그 보호자 등과 소속 학교의 장에게 통보하여야 한다.

③ 제2항에 따라 통보를 받은 소속 학교의 장은 이를 지역교권보호위원회에 지체 없이 알려야 한다.

④ 누구든지 제1항에 따라 교육활동 침해행위를 신고한 사람에게 그 신고행위를 이유로 불이익을 주어서는 아니 된다.

제30조(비밀누설 금지 등) ① 이 법에 따라 교육활동 침해행위 관련 업무, 시·도교권보호위원회 및 지역교권보호위원회 관련 업무를 수행하거나 수행하였던 사람은 그 직무상 알게 된 비밀, 교육활동 침해행위를 한 사람 및 피해교원과 관련된 자료를 누설하여서는 아니 된다.

② 제1항에 따른 비밀의 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다.

③ 시·도교권보호위원회 및 지역교권보호위원회의 회의는 공개하지 아니한다. 다만, 피해교원, 침해학생 또는 그 보호자가 회의록의 열람·복사 등 회의록 공개를 신청한 때에는 학생과 그 가족의 성명, 주민등록번호 및 주소, 위원의 성명 등 개인정보에 관한 사항을 제외하고 공개하여야 한다.

「교원지위법 시행령」

제18조(교육활동 침해행위 관련 보고 사항) 법 제20조제3항에서 “대통령령으로 정하는 중대한 사항의 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄)에 해당하는 범죄 행위로 해당 교원이 사망하거나 4주 이상의 치료가 필요하다는 의사의 진단을 받은 경우
2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위인 경우
3. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항제3호에 따른 불법정보 유통 행위로 해당 교원이 4주 이상의 정신건강의학과적 치료가 필요하다는 의사의 진단을 받은 경우
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 교육부장관이 요청하는 경우
 - 나. 사안이 중대하여 교육부장관에게 보고할 필요가 있다고 교육감이 인정하는 경우

제24조(비밀의 범위) 법 제30조제2항에 따른 비밀의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 침해학생과 그 가족, 피해교원과 그 가족의 성명·주민등록번호 및 주소 등 개인정보에 관한 사항
2. 다음 각 목의 사항에 대한 심의·의결과 관련된 개인별 발언 내용
 - 가. 법 제18조제1항제2호에 따른 시·도교권보호위원회의 분쟁 조정
 - 나. 법 제18조제2항제2호부터 제4호까지에 따른 지역교권보호위원회의 조치 및 분쟁 조정
3. 그 밖에 외부로 누설될 경우 분쟁당사자 간에 논란을 일으킬 우려가 있음이 명백한 사항

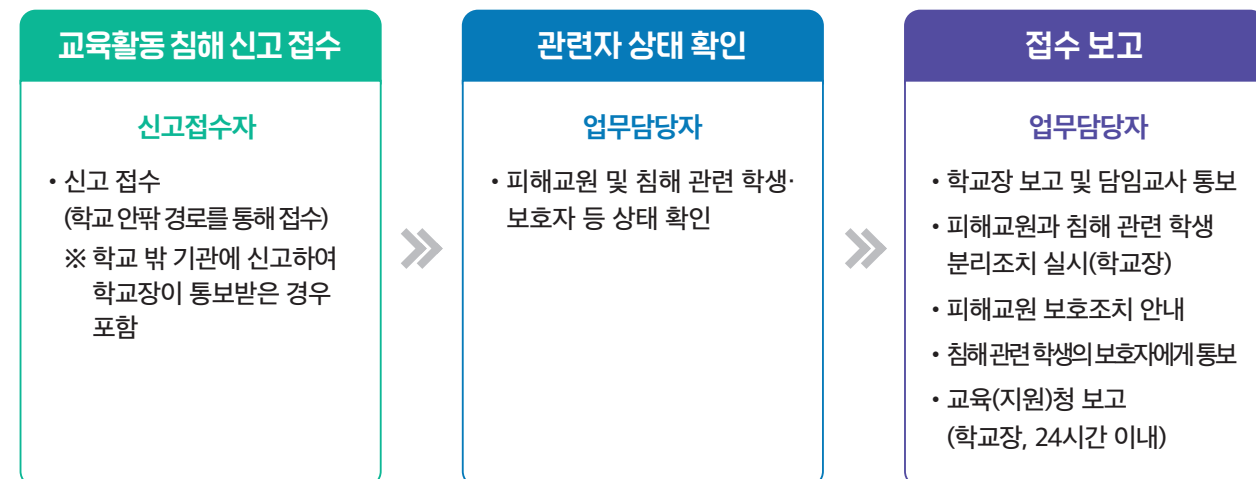
01 법률에 따른 신고의무, 보고의무, 비밀누설 금지 의무

- **신고의무**(「교원지위법」 제28조)
 - 「교원지위법」 제28조에 따라 교육활동 침해행위를 보거나 그 사실을 알게 된 사람은 학교 등 관계기관에 즉시 신고해야 한다.
- **보고의무**(「교원지위법」 제20조 및 제28조)
 - 학교의 장은 피해교원에 대한 보호조치를 하였거나, 피해 사실을 신고 또는 통보받은 경우, 교육지원청에 즉시 보고해야 한다.
 - 교육감은 학교 또는 교육지원청으로부터 보고받은 교육활동 침해사안이 상해·폭행, 성폭력 범죄 등 「교원지위법」 제18조 각 호에 해당하는 중대한 사항인 경우, 교육부장관에 보고해야 한다.
- **비밀누설 금지 의무**(「교원지위법」 제30조)
 - 업무담당자 등은 교육활동 침해 업무수행 시 알게된 자료(개인정보 등)를 누설하여서는 안된다.
 - 누구든지 교육활동 침해행위를 신고한 사람에게 그 신고행위를 이유로 불이익을 주어서는 아니되며, 침해 관련 학생, 보호자 등에게 관련 자료를 전달하여서는 안된다.

02 신고 방법

- **학교 안**
 - 업무 담당자, 교감·교장 등 관리자에 신고(구두, 메일, 전화 등)
- **학교 밖**
 - 1395 교권침해 직통전화(전화[평일 09:00~18:00], 카카오톡 채널)
 - 112 경찰청(긴급상황 발생 시 긴급범죄 신고)
 - 교육청 또는 교육지원청(메일, 전화 등)
 - ※ 교육활동 침해 사안신고서(서식①) 작성 및 접수(피해교원이 교권보호위원회 개최 희망 시)

03 신고 및 접수 절차



관련 법률 및 시행령 등

「교원지위법」

제20조(피해교원에 대한 보호조치 등) ① 고등학교 이하 각급학교의 지도·감독기관(국립의 고등학교 이하 각급학교의 경우에는 교육부장관, 공립·사립의 고등학교 이하 각급학교의 경우에는 교육감을 말한다. 이하 “관할청”이라 한다)과 그 학교의 장은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 즉시 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원(이하 “피해교원”이라 한다)의 치유와 교권 회복에 필요한 다음 각 호의 조치(이하 “보호조치”라 한다)를 하여야 한다.

1. 심리상담 및 조언
 2. 치료 및 치료를 위한 요양
 3. 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치
- ② 관할청과 고등학교 이하 각급학교의 장은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 교원의 반대이사 등 특별한 사유가 없으면 즉시 가해자와 피해교원을 분리(이하 “분리조치”라 한다)하여야 한다. 이 경우 분리조치된 가해자가 학생인 경우에는 별도의 교육방법을 마련·운영하여야 한다.
- ③ (생략)
- ④ 제3항에 따라 보고받은 관할청은 교육활동 침해행위가 관계 법률의 형사처벌규정에 해당한다고 판단하면 관할 수사 기관에 고발할 수 있다.
- ⑤ 피해교원의 보호조치에 필요한 비용은 교육활동 침해행위를 한 학생의 보호자 등이 부담하여야 한다. 다만, 피해 교원의 신속한 치료를 위하여 피해교원 또는 고등학교 이하 각급학교의 장이 원하는 경우에는 관할청이 부담하고 이에 대한 구상권을 행사할 수 있다
- ⑥ 제2항에 따른 특별한 사유 및 분리조치의 방법·기간·장소, 제5항에 따른 보호조치 비용부담 및 구상권의 범위·절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제23조(특별휴가) 피해교원은 교육부장관이 정하는 바에 따라 특별휴가를 사용할 수 있다.

제25조(교육활동 침해학생에 대한 조치 등) ① 고등학교 이하 각급학교의 장은 소속 학생이 교육활동 침해행위를 한 사실을 알게 된 경우에는 지역교권보호위원회에 알려야 한다.

② 지역교권보호위원회는 제1항 및 제28조에 따라 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우에는 교육활동 침해행위를 한 학생(이하 “침해학생”이라 한다)에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 것을 교육장에게 요청하여야 한다. 다만, 퇴학처분은 의무교육과정에 있는 학생에 대하여는 적용하지 아니한다.

1. 학교에서의 봉사
2. 사회봉사
3. 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료
4. 출석정지
5. 학급교체
6. 전학
7. 퇴학처분

③ 교육장은 제2항제4호부터 제6호까지의 조치를 받은 학생이 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제3항에 따라 교육감이 정한 기관에서 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받도록 하여야 한다. 다만, 제2항제6호에 따른 조치는 특별 교육 또는 심리치료 전에 우선적으로 시행한다.

④ 교육장은 제2항제1호 및 제2호의 조치를 받은 학생이 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제3항에 따라 교육감이 정한 기관에서 특별교육 또는 심리치료를 받게 할 수 있다.

⑤ 교육장은 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 특별교육 또는 심리치료에 해당 학생의 보호자도 참여하게 하여야 한다. 이 경우 보호자는 학생과 함께 특별교육을 받아야 한다.

⑥ 지역교권보호위원회는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 교육장에게 요청하기 전에 해당 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적절한 절차를 거쳐야 한다.

- ⑦ 교육장은 제2항에 따른 요청을 받은 날부터 14일 이내에 해당 조치를 하여야 한다. 이 경우 고등학교 이하 각급학교의 장은 조치의 이행에 협조하여야 한다.
- ⑧ 교육장은 제2항에 따른 조치를 한 때에는 침해학생과 그 보호자에게 이를 통지하여야 하며, 침해학생이 해당 조치를 거부하거나 회피하는 때에는 지역교권보호위원회는 제2항제4호부터 제7호까지의 조치를 가중하여 교육장에게 요청할 수 있다.
- ⑨ 침해학생이 제2항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 조치를 받은 경우 또는 제3항 및 제4항에 따른 특별교육 및 심리 치료를 받은 경우 이와 관련된 결석은 학교의 장이 인정하는 때에는 이를 출석일수에 산입할 수 있다.
- ⑩ 제2항에 따라 교육장이 한 조치에 대하여 이의가 있는 학생 또는 그 보호자는 「행정심판법」에서 정하는 바에 따라 행정 심판을 청구할 수 있다.
- ⑪ 그 밖에 조치별 적용 기준 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제26조(교육활동 침해 보호자 등에 대한 조치) ① 고등학교 이하 각급학교의 장은 소속 학생의 보호자 등이 교육활동 침해 행위를 한 사실을 알게 된 경우에는 지역교권보호위원회에 알려야 한다.

- ② 지역교권보호위원회는 제1항 및 제28조에 따라 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우에는 교육활동 침해행위를 한 보호자 등에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 것을 교육장에게 요청할 수 있다.
 - 1. 서면사과 및 재발방지 서약
 - 2. 교육감이 정하는 기관에서의 특별교육 이수 또는 심리치료
- ③ 지역교권보호위원회는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 교육장에게 요청하기 전에 해당 보호자 등에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적절한 절차를 거쳐야 한다.
- ④ 교육장은 제2항에 따른 요청을 받은 날부터 14일 이내에 해당 조치를 하여야 한다.

「교원지위법 시행령」

제17조(교육활동 침해행위에 대한 조치) ① 법 제20조제2항 전단에서 “교원의 반대의사 등 특별한 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

- 1. 교원의 반대의사가 있는 경우
- 2. 법 제20조제1항에 따른 피해교원의 치유와 교권 회복에 필요한 조치로 이미 가해자와 피해교원이 분리된 경우
- ② 법 제20조제2항 전단에서 “교원의 반대의사 등 특별한 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 - 1. 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 즉시 분리조치에 관한 피해교원의 의사를 확인할 것
 - 2. 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성 등을 종합적으로 고려하여 분리조치의 기간을 정할 것
 - 3. 분리조치에 필요한 별도의 공간을 학교 내에 마련하도록 노력할 것

제22조(교육활동 침해학생에 대한 조치) ① 법 제25조제2항에 따른 조치별 적용 기준은 다음 각 호의 사항을 고려하여 교육부장관이 정하여 고시한다.

- 1. 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성
- 2. 교육활동 침해행위를 한 학생의 반성 정도 및 선도 가능성
- 3. 교육활동 침해행위를 한 학생과 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원과의 관계가 회복된 정도
- 4. 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 임신 여부, 장애 여부 및 그 정도
- 5. 교육활동 침해행위를 한 학생의 장애 여부 및 그 정도
- ② 삭제
- ③ 교육장은 법 제25조제2항에 따라 침해학생에 대한 조치를 요청받은 경우에는 그 사실을 해당 학생이 소속된 학교의 장에게 통보해야 한다. 이 경우 법 제25조제2항제6호에 따른 전학 조치에 관한 통보를 받은 초등학교·중학교의 장은 교육장에게, 고등학교의 장은 교육감에게 각각 해당 학생이 전학할 학교의 배정을 지체 없이 요청해야 한다.

- ④ 제3항 후단에 따른 요청을 받은 교육감 또는 교육장은 교육활동 침해행위를 한 학생이 전학할 학교를 배정하되, 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 보호에 충분한 거리 등을 고려해야 하며, 관할구역 외의 학교를 배정할 필요가 있는 경우에는 해당 교육감 또는 교육장에게 이를 통보해야 한다.
- ⑤ 제4항에 따른 통보를 받은 교육감 또는 교육장은 해당 교육활동 침해행위를 한 학생이 전학할 학교를 배정해야 한다.
- ⑥ 교육감 또는 교육장은 제4항 및 제5항에 따라 전학 조치된 학생과 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원이 추후 해당 학생의 전학, 상급학교 입학 및 해당 교원의 전보로 인해 같은 학교에 배정되지 않도록 노력해야 한다.
- ⑦ 교육감은 법 제25조제2항제7호에 따라 퇴학처분을 받은 학생에 대하여 해당 학생의 반성 정도 및 선도 가능성 등을 종합적으로 고려하여 「초·중등교육법」 제60조의3에 따른 대안학교로의 입학 등 해당 학생의 건전한 성장에 적합한 대책을 마련해야 한다.

「교원휴가에 관한 예규」

제8조(특별휴가) ① 소속기관(학교 등)의 장은 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제19조에 따른 교육 활동 침해의 피해를 받은 교원에 대해서는 피해교원의 회복을 지원하기 위해 5일의 범위에서 특별휴가를 부여할 수 있다.



학교

01 초기 대응 및 피해교원 보호

1) 피해교원 대응요령

- 침해행위 중단 요청
- 동료교사 등 주변에 도움 요청 또는 현장에서 벗어나기
- 학교 관리자 또는 담당자에게 신고⁵⁾
- 침해 관련자와의 '즉시 분리 의사 확인서' 제출(서식②)
- 특별휴가, 조퇴, 병가 신청
- 부상 치료 및 심리상담 지원 요청

Q 교육활동 침해행위의 신고는 반드시 서면으로 해야 하나요?

- A 아닙니다. 교육활동 침해행위 신고는 구두로도 가능합니다. 다만 피해교원의 신고 의사나 사건 경위를 명확히 하는데 필요한 경우 신고서 등 서면을 활용할 수 있습니다.

2) 업무담당자 대응요령

- 학교장은 업무담당자를 사전에 지정
- 교육활동 침해행위 인지 즉시 개입
 - 응급 상황 시 응급처치, 병원 후송 연계 등
- 교육현장 안정화 조치 실시
 - 침해 관련자와 피해교원 분리조치(피해교원의 의사 확인 필요)
 - 필요 시 피해교원의 업무대행자 지정
 - 침해행위 목격 학생 안정시키기
- 필요시 교육활동 침해행위 관련 증거 자료, 목격자 등 확보
- 침해 관련 학생의 보호자에게 연락
 - 학생의 침해행위와 관련한 제반 상황 알리기
 - 사안 처리 절차 및 제출 서류 안내 및 필요시 면담 일정 협의

※ 여성가폭부 사건 발생 통보 및 재발방지대책 제출

- 근거: 「성폭력방지법」 제5조, 제5조의4 및 동법 시행령 제2조의3
- 대상: 성폭력 사안발생학교
- 방법: 학교에서 여성가폭부(성폭력방지과)로 공문 제출
- 내용: 학교는 성폭력 사건 발생 사실을 알게 된 경우 지체 없이 사건 발생 통보를 하여야 하고, 사건 발생 사실을 안 날로부터 3개월 이내 재발방지대책을 제출하여야 함.(미이행시 5백만원 이하의 과태료가 부과될 수 있음)

5) 「교원지위법」 제28조(교육활동 침해행위에 대한 신고의무) ① 교육활동 침해행위를 보거나 그 사실을 알게 된 자는 학교 등 관계 기관에 이를 즉시 신고하여야 한다.

② 제1항에 따라 신고를 받은 기관은 이를 침해학생 및 그 보호자 등과 소속 학교의 장에게 통보하여야 한다.

③ 제2항에 따라 통보를 받은 소속 학교의 장은 이를 지역교권보호위원회에 지체 없이 알려야 한다.

④ 누구든지 제1항에 따라 교육활동 침해행위를 신고한 사람에게 그 신고행위를 이유로 불이익을 주어서는 아니 된다.

보호자 연락 시 참고사항

- 보호자에게 신속히 연락하고, 간결하고 명확한 표현을 사용하여 전달한다.
- 피해교원과 기타 관련자의 개인정보(전화번호 등)를 보호한다.
- 발생 사안에 대한 주관적 평가를 배제하고 객관적으로 파악된 내용을 침착하게 전달한다.
- 보호자에게 사안 처리 절차 및 일정 등을 안내하여 향후 진행 상황을 파악하도록 한다.

- 교육활동 침해 사안신고서(서식①) 작성 및 접수(피해교원이 교권보호위원회 개최 희망 시)

* 피해교원이 교권보호위원회 개최 희망 시 필수 제출하되, 피해교원 보호조치 등으로 24시간 이내 제출이 어려울 경우, 유선·구두 보고 후 '교육활동 침해 사안 발생보고서(서식③)' 제출 시 함께 제출 가능

- 관할청에 사안 신고 보고

- 사안 접수 시부터 24시간 이내 관할 교육지원청 보고

* 유선·구두 보고 또는 '교육활동 침해 사안 신고서'(서식①) 제출(이메일, 공문 등)

- 범죄행위의 경우 수사기관에 신고 가능

- 언론 등 대응 창구 단일화

- 교육활동 침해행위 인지 즉시 피해교원의 치유와 교권 회복에 필요한 조치 필요⁶⁾

- 피해교원 보호조치 실시

- 조퇴, 병가, 특별휴가, 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치 안내(학교장)

- 응급처치, 병원후송 등 응급조치

- 안정을 위한 심리 상담 실시 및 연계 및 조언

- 심리 상담, 법률상담, 공무상 병가 신청 안내 등

- 피해교원 및 관련자에게 지역교권보호위원회 등 절차 안내

Q 지역교권보호위원회 개최 전이라도 학교장이 특별휴가를 허가할 수 있나요?

- A 네, 그렇습니다. 학교장은 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원에게 즉시 보호조치를 시행해야 하며, 지역교권보호위원회 개최 전이라도 학교장의 판단에 따라 특별휴가를 허가할 수 있습니다. 이 경우 교육활동 침해 사안 신고서, 사안 발생보고서, 진단서 등 증빙서류는 추후에 구비할 수 있습니다.

Q 지역교권보호위원회 개최 전에 피해교원에게 심리 상담 등 보호조치를 할 수 있나요?

- A 피해교원에 대한 신속한 치유와 회복을 위하여 학교장은 교육활동 침해행위를 알게 된 경우 즉시 피해교원에게 보호조치를 하여야 하며, 교육활동보호센터에서도 피해교원 보호를 위해 적극 노력하여야 합니다.

6) 「교원지위법」 제20조(피해교원에 대한 보호조치 등) ① 고등학교 이하 각급학교의 지도·감독기관(국립의 고등학교 이하 각급학교의 경우에는 교육부장관, 공립·사립의 고등학교 이하 각급학교의 경우에는 교육감을 말한다. 이하 “관할청”이라 한다)과 그 학교의 장은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 즉시 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원(이하 “피해교원”이라 한다)의 치유와 교권 회복에 필요한 다음 각 호의 조치(이하 “보호조치”라 한다)를 하여야 한다.

1. 심리상담 및 조언
2. 치료 및 치료를 위한 요양
3. 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치

피해교원과 침해 관련자 분리조치

- 고등학교 이하 각급학교의 장 등은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 교원의 반대 의사 등 특별한 사유*가 없으면 가해자와 피해교원을 즉시 분리하여야 한다.〔교원지위법〕 제20조제2항)

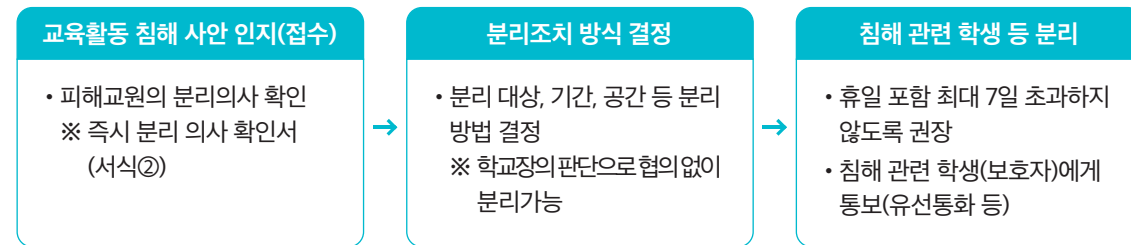
* 특별한 사유(〔교원지위법〕 제17조제1항)

- 교원의 반대 의사가 있는 경우
- 법 제20조제1항에 따른 피해교원의 치유와 교권회복에 필요한 조치로 이미 가해자와 피해교원이 분리된 경우 (예시) 피해교원이 치유를 위해 특별휴가(또는 병가)를 사용하여 출근하지 않는 경우

• 분리조치의 취지

- 피해교원과 침해관련자를 분리하는 조치를 통해 피해교원의 심리적 불안감을 해소, 2차 피해 방지 및 모든 학생들의 학습권 보장을 위하여 고조된 교육활동 침해 갈등 상황을 조속한 완화에 목적이 있습니다.

• 분리조치 절차



- ※ 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성 등을 종합적으로 고려하여 분리조치의 기간을 정할 것
- ※ 학교는 분리 시행 전 관련자들에게 제도의 취지, 기간, 출결, 이후 사안처리 절차 등에 대해 충분한 설명을 하여야 함

• 분리조치 기간

- 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성 등을 종합적으로 고려하되, 분리방법 결정 시점으로부터 최대 7일 범위 내에서 실시를 권장합니다.
- 분리조치 시행 당일은 분리조치 기간에 산입(초일 산입)되며, 토요일, 공휴일도 분리 기간에 포함하여 계산합니다.

• 유의 사항

- 학교는 쉬는 시간, 점심시간 등에 대한 동선 분리 계획을 수립하여 피해교원 보호를 위해 노력해야 합니다.
- 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 즉시 분리조치에 관한 피해교원의 의사를 확인합니다.
- 학교는 분리조치 시행을 위해 학교 내에 별도 공간을 마련하고 분리 기간 동안 관련학생의 학습권 보장을 위해 교육자료 제공, 원격 수업 등의 방안을 마련합니다.
- 학교 내 별도 공간 마련이 어려워 가정 또는 기타 학교 외의 장소를 이용하여 분리를 시행할 경우, 분리조치 기간은 「학교생활기록 작성 및 관리지침」의 '기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우'에 해당하는 출석인정 결석으로 처리 가능합니다.

02 사안 발생 보고

1) 업무담당자 대응요령

- 사안 파악
 - 피해교원 면담
 - 피해교원 상태 및 요청사항* 확인
* 필요한 보호조치, 지역교권보호위원회 개최 여부, 분쟁조정 신청 여부 등
 - 사안 발생 경위 확인(예: 사건 발생 일시, 장소, 전후 사정, 동기, 피해 정도 등)
 - 문답서, 진술서, 사실확인서 등 작성
 - 침해 관련 학생 및 보호자 등 면담
 - 관련자 상태 확인, 사안 처리 절차 안내
 - 피해교원과의 관계 회복·분쟁조정 의사 확인
 - 사안 발생 경위 확인
- 그 밖에 사안 파악
 - 목격자 진술, 현장사진 등 관련 증거 수집
 - 기타 조치 양정에 필요한 사항 파악
 - ※ 침해 관련 학생의 평소 품행, 과거 교육활동 침해와 관련된 징계를 받은 이력, 교우관계, 피해교원과 침해 관련자의 평소 관계, 피해교원의 피해 정도, 침해 관련 학생과 피해교원 간 사과나 합의 여부, 피해교원의 임신 및 장애 여부, 침해 관련 학생의 장애 여부 등
- 교육활동 침해 사안 관련 서류 작성
 - 교육활동 침해 사안 발생보고서(서식③) 작성
 - 침해관련자(학생, 보호자 등)의견서(서식④), 참고인 진술서(서식④-1) 작성
※ 참고인 진술서 작성 시 사안 관련 당사자의 개입 없이 공정하게 작성
- 교육활동 침해행위 사안발생 보고(→교육지원청)
 - ※ 관할청(교육지원청)에 사안보고 후 5일(주말, 공휴일 미포함) 이내 '교육활동 침해 사안 발생보고서'(서식③), '침해 관련자(학생, 보호자 등) 의견서'(서식④), '참고인 진술서'(서식④-1)를 관할 교육지원청으로 공문 제출

사안발생 보고를 위한 사안 파악 과정에서 주의사항

- 업무담당자는 사안처리에 있어서 객관적이고 공정한 입장을 유지한다.
- 교육활동 침해행위 성립 여부에 대한 자의적인 판단, 진술을 강요하는 행위, 일방적인 관용이나 이해를 구하는 발언, 일방적인 책임을 추궁하는 발언, 징계를 운운하는 발언 등 하지 않도록 주의한다.
- 침해 관련 학생 면담 시 학습권이 보호되는 범위에서 실시하고, 필요시 녹음 등을 통해 해당 조사가 무분별한 아동학대 신고로 연계되지 않도록 예방하고 문답시에는 질문을 통해 구체적인 진술을 하도록 한다.
- 진술의 차이가 있는 부분에 주의하고 가능한 의문사항이 없도록 충실히 파악한다.

피해교원, 침해 관련 학생 및 보호자 등 면담 시 주의사항

• 피해교원

- 초기 상담 시 피해교원의 이야기를 판단이나 충고 없이 적극적으로 경청하고, 적절한 위로와 지지를 한다.
- 피해교원이 신체적, 심리·정서적으로 어떤 어려움을 겪고 있으며, 필요한 도움은 무엇인지 상황과 욕구를 파악한다.
- 사안 처리 절차 및 내용, 진행 과정, 보호조치 등을 설명해 준다.

• 침해 관련 학생

- 초기 상담 과정에서 학생을 낙인찍지 않고, 침해 관련 학생의 이야기를 판단이나 충고 없이 경청한다.
- 사안처리 절차 및 내용, 진행과정 등을 설명해 주고, 사안을 인정하고 사과하려는 의사가 있는지 여부를 파악한다.
- 피해교원에게 사과할 의사가 있을 경우, 먼저, 피해교원이 사과를 받아들일 마음이 있고 준비된 상황에서 진심 어린 사과를 해야 함을 안내한다.

• 침해 관련 학생 보호자

- 침해 관련 학생 보호자가 느끼는 감정은 수용하되, 확인된 사실에 근거하여 침해 관련 학생의 교육활동 침해행위에 대해서는 정확히 알려주어 상황을 객관적으로 수용할 수 있도록 한다.
- 사안의 내용이나 정황에 대해 문의할 때는 명확하게 확인된 사실만을 전달하고, 조치수위에 대해 언급하거나 동조·반박하는 등 불필요한 분쟁을 야기할 수 있는 사항은 주의하여 반응한다.
- 침해 관련 학생 보호자가 자녀(학생)의 침해행위를 부정하는 경우, 논쟁하기보다는 접수하는 태도로 반응한다.
- 침해 관련 학생 보호자에게 피신청인 의견서 작성 방법과 지역교권보호위원회 참석을 통한 진술에 대해 안내한다.
- 침해 관련 학생 측이 피해교원에게 사과할 의사가 있을 경우, 먼저 피해교원 측에서 사과를 받아들일 마음이 있고 준비된 상황인지 알아보고, 진심 어린 사과를 해야 함을 안내한다. 일방적인 사과는 피해교원을 더 힘들게 할 수도 있음을 안내한다.
- 「교원지위법」 및 교육활동보호 매뉴얼에 따라 공정하게 사안을 처리할 것을 안내하고, 지역교권보호위원회 절차 등에 대해 알기 쉽게 안내한다.

• 공통

- 침해 관련 학생·보호자 등이 장애로 인해 의사소통이 어려운 경우, 특수교육 전문가 등의 참여를 통해 충분한 상담이 이루어질 수 있도록 한다.
- 다문화학생(중도입국 학생, 외국인 학생 등) 및 학생의 보호자가 한국어가 미숙하여 의사소통이 어려운 경우 통역을 통해 충분한 상담이 이루어질 수 있도록 한다.
- 당사자의 개인정보(주소, 전화번호 등)를 당사자의 동의 없이 상대방에게 알려주지 않는다.
- 각 당사자, 참고인(목격자) 등이 작성한 교육활동 침해 사안 신고서 및 관련 서류를 상대방에게 전달하지 않는다.

교육지원청

03 사안 조사

1) '교육활동 침해 사안 발생 보고서' 검토 및 확인

- 필요시 피해교원 및 침해 관련 학생(보호자 등) 추가 면담
 - ※ 장애학생에 대한 사안조사의 경우, 특수교육 전문가를 참여시켜 장애학생의 진술 기회 확보 및 조력 제공
 - ※ 중도입국·외국인학생과 제3국 출생 탈북학생의 경우, 가급적 대면 면담을 활용하고, 서면조사 활용 시 한국어로 충분한 내용을 기재하지 못할 수 있으므로 번역된 조사지의 활용 및 모국어 작성을 허용할 수 있다. 모국어로 작성된 서면조사지는 번역하여 활용
- 쟁점 사안 확인 및 점검
- 교육활동 침해행위 여부 점검
- 목격자 진술, 현장사진 등 관련 증거 추가 수집
- 기타 조치 양정에 필요한 사항 조사
 - ※ 중대사안이거나 사안 발생보고서만으로 명확한 사실관계 파악이 어려운 경우 등에는 현장 방문 사안 조사

사안 조사 단계에서 주의사항

- 단위학교에서 제출한 사안발생 보고서 등을 면밀히 검토한다.
- 사안발생 보고서에서 명확하지 않은 내용 등에 대해 피해교원 및 침해 관련 학생(보호자 등)을 추가 면담한다.
- 중대사안이나 사안 발생보고서만으로 명확한 사실관계 파악이 어려운 경우 등에는 현장에 방문하여 사안 조사를 실시한다.
 - 업무담당자는 객관적이고 공정한 입장 유지
 - 교육활동 침해행위 성립 여부에 대한 자의적인 판단, 진술을 강요하는 행위, 일방적인 관용이나 이해를 구하는 발언, 일방적인 책임을 추궁하는 발언, 징계를 운운하는 발언 등 하지 않도록 주의
 - 침해 관련 학생 면담 시 학습권이 보호되는 범위에서 실시
 - 문답 시 질문을 통해 구체적인 진술 유도
 - 진술의 차이가 있는 부분에 주의하고 가능한 의문사항이 없도록 충실히 조사
- 사안 파악 단계에서 이미 확인이 완료된 내용을 중복하여 조사할 필요는 없다.

2) 중대사안 발생 보고(관할 교육지원청 → 시·도교육청 → 교육부)

교육감이 교육부장관에게 보고해야 하는 중대한 교육활동 침해행위(「교원지위법 시행령」 제18조)

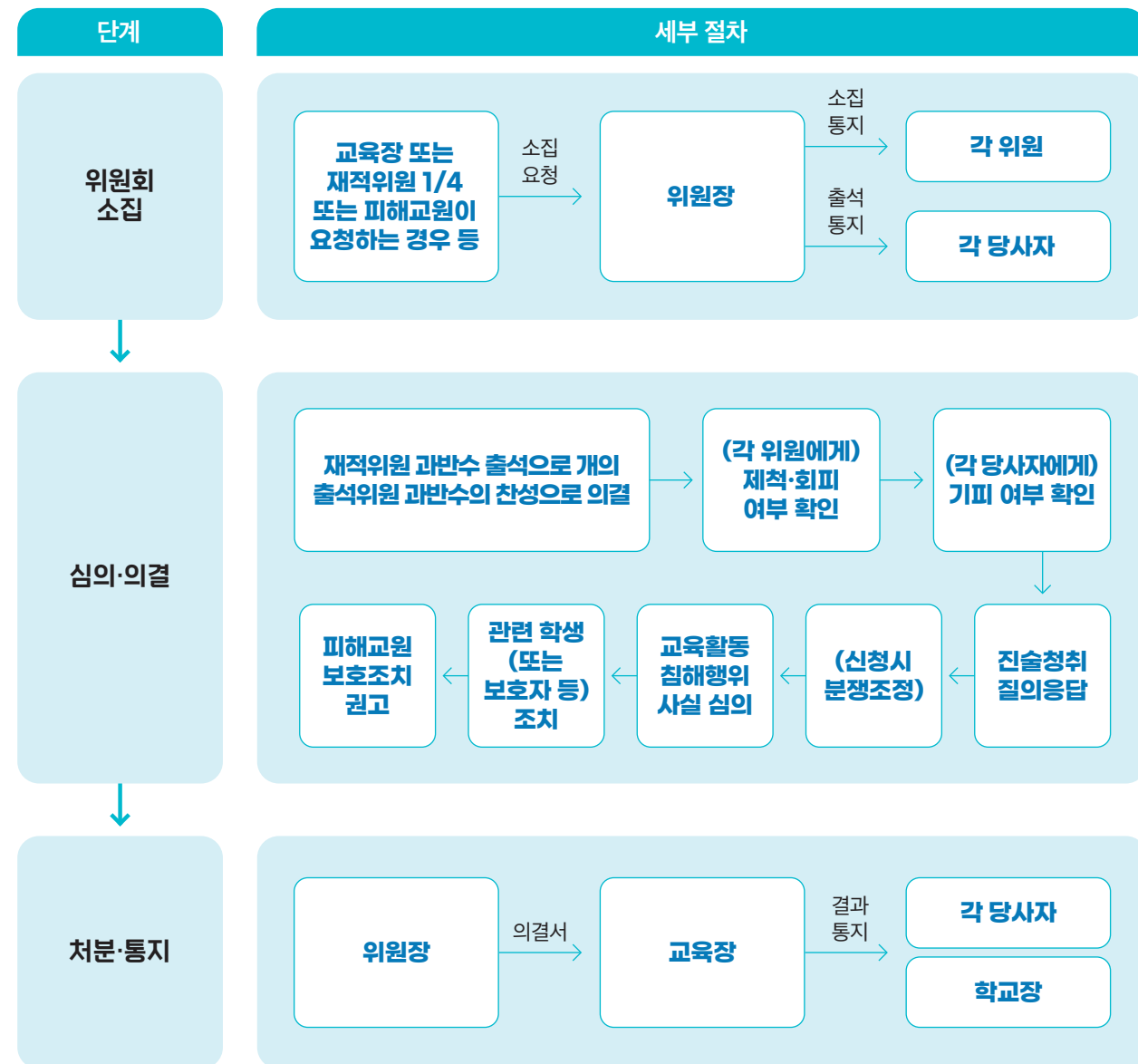
1. 「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄)에 해당하는 범죄 행위로 해당 교원이 사망하거나 4주 이상의 치료가 필요하다는 의사의 진단을 받은 경우
2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위인 경우
3. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항제3호에 따른 불법정보 유통 행위로 해당 교원이 4주 이상의 정신건강의학적 치료 필요하다는 의사의 진단을 받은 경우
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 교육부장관이 요청하는 경우
 - 나. 사안이 중대하여 교육부장관에게 보고할 필요가 있다고 교육감이 인정하는 경우

3) 교육활동 침해 사안 조사보고서 작성(서식⑧)

- '교육활동 침해 사안 발생보고서' 검토 및 추가적인 피해교원·학생 및 보호자 면담, 사안 조사 등을 통해 사안 조사보고서 작성
- 교육활동 침해행위 및 조치 필요성 등과 관련된 사실에 대한 조사와 확인

04 지역교권보호위원회 개최(침해사안 및 조치 심의 시)

※ '분쟁조정' 신청 시 절차는 '3장'(50쪽) 참조. 분쟁조정 결정 시 침해사안 및 조치 심의로 전환



※ 위원회 개의·심의·의결 시 'II. 교권보호위원회'의 정족수 참고

1) 위원회 소집 단계

- 안전 상정
- 교육장 또는 재적위원 1/4 이상, 피해교원 요청 시 위원장이 회의 소집
- 사안 발생 보고를 받은 경우, 교육지원청에서 정하는 기한* 내에 신속하게 위원회 소집
 - ※ 지역교권보호위원회는 사안발생보고서 접수 후 21일 이내 조속히 개최하되, 불가피한 경우* 연장 가능
 - * 사안이 복잡하거나 사안 조사 과정 중 새로운 증거의 발견, 학사일정, 피해교원, 침해 관련 학생 및 보호자 의견 진술 기회 부여의 필요성 등 뚜렷한 이유가 있는 경우에 한해 연기 가능.
- 회의 개최 10일 전까지 당사자에게 출석통지(「행정절차법」 제21조제3항)
 - ※ 출석이 어려울 경우 서면 진술 의견서(서식⑨-3 활용)를 제출할 수 있도록 안내

Q 지역교권보호위원회 회의 소집 사유가 발생하고 지역교권보호위원회로 사안이 접수된 후 소집기한을 경과하여 회의를 개최한 경우 문제가 되나요?

- A** 여기서 며칠 이내에 회의를 개최해야 한다는 의미는 교육활동 침해행위에 대하여 조속히 처리하도록 한 훈시규정이므로, 사안파악 및 조사 등에 필요하다는 정당한 사유가 있을 경우 소집기한 이후에 회의를 개최하였다고 하여 회의소집이 위법해 지는 것은 아닙니다.
- ※ 지역교권보호위원회는 사안 발생 보고서 접수 후 21일 이내에 조속히 개최하되, 불가피한 경우 연장* 가능 (주말·공휴일 포함)
- * 사안이 복잡하거나, 학사일정, 사안 조사 과정에서 새로운 증거 발견, 피해교원, 침해 관련 학생 및 보호자 의견 진술 기회 부여 등 뚜렷한 이유가 있는 경우에 한해 연기 가능

지역교권보호위원회 소집 단계에서 주의사항

- 교육장은 신고 받은 사안의 교육활동 침해행위 성립 여부를 자의적으로 판단해서는 안 되며, 지역교권보호위원회 심의를 위해 사전에 수립된 교육활동 침해행위 기준을 제공하여야 한다.
- 사건별·관련 학생별로 안건을 세분화하여 충실한 심의가 이루어지도록 한다.
- 출석통지는 서면통지를 원칙으로 하며 전화·문자 등을 병행하여 가급적 출석을 유도한다.
- 참석을 위한 경우 학생은 출석인정 처리하며 교원은 출장 처리한다.(출장비 지급 여부는 학교의 상황에 따라 처리)
- 출석통지서에는 어떤 사유로 회의가 개최되는지 알 수 있도록 사안요지를 구체적으로 기재한다.
- 당사자가 출석 거부 시 서면진술이 가능함을 안내하고 서면진술도 거부시 진술포기서를 받거나 진술을 거부하였음을 기록으로 남긴다.

2) 심의·의결 단계

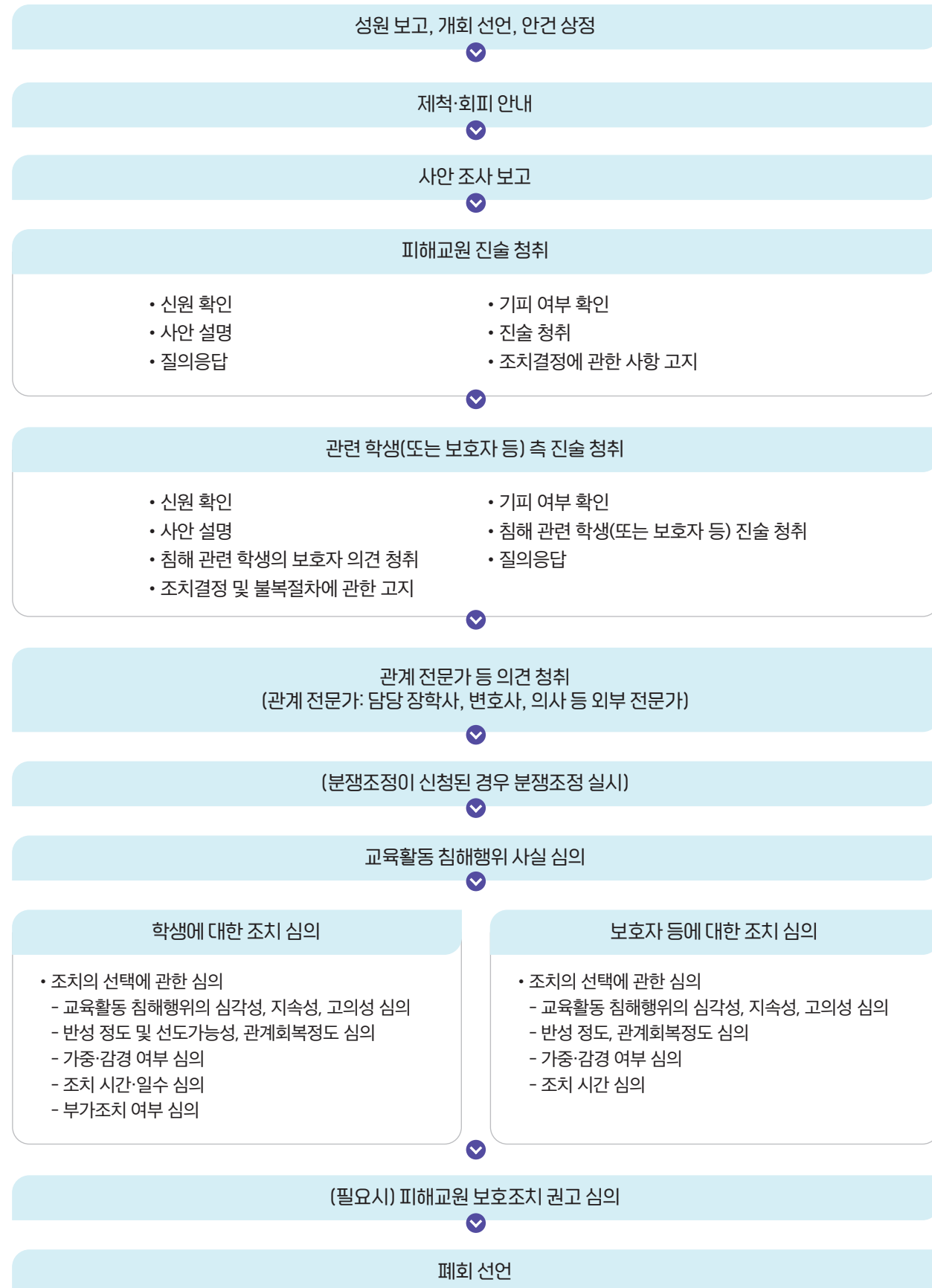
가) 심의 운영의 원칙

- 회의는 재적위원 과반수 출석으로 개의, 출석위원 과반수 찬성으로 의결
- 학생별로 사건을 나눠서 개별 심의함을 원칙으로 함
- 한 학생이 다수의 교육활동 침해행위를 한 경우 병합하여 하나의 절차에서 심의 가능
- 다수 학생이 한 교사에게 교육활동 침해행위를 한 경우 병합하여 하나의 절차에서 심의 가능. 피해교원 및 관련 학생 진술은 각 1회씩만 통합하여 진행하되 조치 심의는 개별 학생의 침해행위의 경중을 따져 개별적으로 심의·의결

- A학생이 B교사와 C교사에 대해 교육활동 침해행위를 한 경우 A학생의 'B교사에 대한 행위'와 'C교사에 대한 행위'는 병합하여 하나의 조치를 결정
- A학생과 B학생이 동시에 C교사에 대해 교육활동 침해행위를 한 경우 'A학생의 C교사에 대한 행위'와 'B학생의 C교사에 대한 행위'는 구분하여 각 학생에 대해 별개의 조치를 결정

나) 심의의 진행

- 지역교권보호위원회 회의 진행 개요



지역교권보호위원회 심의과정에서 주의사항

- 각 당사자 입장 시 기피신청 여부를 확인한다.
- 각 당사자의 자유로운 진술 기회를 보장한다.
- 답변을 강요하는 행위, 일방적으로 관용과 이해를 구하는 발언, 일방적으로 책임을 추궁하는 발언 등 적대적인 태도를 보이지 않도록 주의한다.
- 관련자에게 교육활동 침해행위의 문제점을 인식시켜 책임의 자각과 반성을 촉구하고 피해교원과 관계를 회복하려는 의지를 갖도록 유도하되, 일방적으로 나무라는 발언, 인신공격성 발언, 심의와 관련 없는 불필요한 질문을 하지 않도록 주의한다.
- 장애학생이 사안에 대해 설명, 의견 개진 등을 할 경우, 특수교육 관련 전문가의 조력을 받을 수 있도록 허용한다.

Q 지역교권보호위원회 회의에 참석할 수 있는 학생의 '보호자'란 누구인가요?

- A** '보호자'란 학생의 친권자, 후견인 또는 그 밖의 사람으로서 학생을 사실상 보호·양육하는 사람(예를 들어 학생과 동거하는 조부모)을 말합니다.

Q 침해 관련 학생이나 교사가 변호사를 선임하여 위원회의 회의에 참석을 요청할 수 있나요?

- A** 「행정절차법」 제12조제1항제3호, 제2항, 제11조제4항 본문에 따르면 당사자는 변호사를 대리인으로 선임할 수 있고, 선임된 변호사는 당사자를 위하여 행정절차에 관한 모든 행위를 할 수 있다고 규정되어 있습니다. 위와 같은 행정절차법령의 규정과 취지, 헌법상 법치국가원리와 적법절차원칙에 비추어 징계와 같은 불이익처분절차에서 당사자에게 변호사를 통한 방어권의 행사를 보장하는 것이 필요하고, 당사자가 선임한 변호사가 위원회에 출석하여 당사자를 위하여 필요한 의견을 진술하는 것은 방어권 행사의 본질적 내용에 해당하므로, 교육장은 특별한 사정이 없는 한 이를 거부해서는 안 됩니다. 이 경우 위원회는 변호사 신분증 사본 및 위임장을 제출받아 변호사임을 확인할 수 있습니다.

Q 친권자나 후견인 또는 학생을 사실상 보호하는 자가 아닌 지인이나 친인척이 지역교권보호위원회에 참석할 수 있나요?

- A** 원칙적으로 위원회에 참석할 수 있는 보호자는 친권자, 후견인 또는 그 밖의 사람으로서 학생을 사실상 보호·양육하는 사람으로 한정됩니다. 친권자나 후견인 또는 학생을 사실상 보호하는 자가 아닌 지인이나 친인척 등은 행정절차에서 학생의 대리인으로서 자격이 없으므로 회의에 참석할 수 없습니다. 다만 심의에 필요하다는 등 특별한 사정이 있어 위원회의 허가를 받은 경우에는 회의에 참석할 수 있습니다.

다) 학생에 대한 조치 결정

(1) 교육활동 침해행위 사실의 심의

- 각 당사자의 진술, 문답서 및 진술서, 목격자 진술 또는 진술서, 조사보고서 등 증거에 의하여 침해행위가 있었는지 여부 및 그 행위가 교육활동 침해행위에 해당하는지 여부를 결정한다.
- 각 당사자의 진술이 엇갈리는 경우 진술 내용 자체의 합리성·논리성·모순 또는 경험칙 부합 여부나 물증 또는 제3자의 진술과의 부합 여부, 위원회에서 진술에 임하고 있는 당사자의 모습이나 태도, 진술의 뉘앙스 등 여러 사정을 직접 관찰함으로써 얻게 된 심증까지 모두 고려하여 진술의 신빙성을 판단하여야 한다.
- 사실관계의 다툼이 있을 경우 교육활동 침해행위 사실이 있었는지 여부는 통상인이라면 의심을 품지 않을 정도로 고도의 개연성이 인정되는 정도에 이르러야 한다.
- 증거가 부족하다는 등의 이유로 교육활동 침해행위 사실이 인정되는 않을 경우 ‘교육활동 침해사안 아님’으로 종결 가능하다.

참고 학생의 인격 존중과 교육적 배려

- 학생에게 조치할 때는 학생의 인격이 존중되는 교육적인 방법으로 하여야 하며, 그 사유의 경중에 따라 조치의 종류를 단계별로 적용하여 학생에게 개전의 기회를 주어야 함
- 학생에 대한 조치는 단순히 잘못에 대한 응보가 아니라 학생의 개전과 교육으로의 복귀를 목적으로 함을 유념해야 함
- 운영절차 전 과정은 학생의 인격을 존중하고 교육적 목적에 부합해야 한다.

(2) 조치의 결정

(가) 조치결정의 기준

- 교육활동 침해 학생에 대한 조치결정의 기준은 「교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시」 별표의 ‘교육활동 침해 학생 조치별 적용 기준’에 따른다.
- ① 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성
- ② 학생의 반성 정도 및 선도 가능성
- ③ 학생과 피해교원과의 관계가 회복된 정도
- ④ 피해교원의 임신 여부, 장애 여부 및 그 정도
- ⑤ 학생의 장애 여부 및 그 정도

별표 교육활동 침해학생 조치별 적용 기준

- 학생의 교육활동 침해행위 심의 기준

① 기본 판단 요소

구분	침해행위 심각성	침해행위 지속성	침해행위 고의성
매우높음	5	5	5
높음	4	4	4
보통	3	3	3
낮음	2	2	2
매우낮음	1	1	1
없음	0	0	0

구분	침해학생 반성 정도 및 선도가능성	학생과 교원 관계회복정도
높음	0	0
보통	1	1
낮음	2	2
없음	3	3

② 추가 판단 요소: 출석위원 과반수 찬성으로 적용 여부 의결

구분	추가 판단 기준	조치 내용
감경	교육활동 침해학생이 장애가 있는 경우	1단계 감경
가중	피해교원이 임신하거나 장애가 있는 경우	1단계 가중
특별교육 또는 심리치료	학생 선도·교육에 필요하다고 인정되는 경우	- 단독조치 - 4호·5호·6호 부가 조치 의무 (「교원지위법」 제25조제3항) - 1호·2호 부가조치 가능 (「교원지위법」 제25조제4항)

※ 감경 및 가중 여부는 교권보호위원회에서 필요성을 판단하여 결정하며, 교육활동 보호 및 해당 조치의 실현가능성 등을 고려하여 교원지위법 시행령 제15조제5항에 따라 지역교권보호위원회 출석위원 과반수의 찬성으로 침해 학생에 대한 조치를 감경 또는 가중할 수 있음

※ 1단계 감경(→) 또는 가중(←) 처분: 7호 ⇄ 6호 ⇄ 5호 ⇄ 4호 ⇄ 2호 ⇄ 1호

※ ‘학교에서의 봉사’에서 감경될 경우 ‘조치없음’ 결정

• 교육활동 침해학생에 대한 조치결정 기준

구분	점수	침해행위
조치없음	0 ~ 4	-
교내선도	1호	5 ~ 7
외부기관 연계선도	2호	8 ~ 10
	3호	-
교육 환경 변화	4호	11 ~ 13
	5호	14 ~ 16
	6호	17 ~ 21
	7호	17 ~ 21

전학·퇴학 조치 결정 시 준수사항

1. 최초 발생한 교육활동 침해행위에 대하여 전학 또는 퇴학 조치를 결정할 수 없음
2. 전학 또는 퇴학 조치는 동일교 재학기간 중 교육활동 침해행위로 출석정지 또는 학급교체 처분을 받았던 학생이 교육활동을 침해한 경우에 한하여 결정할 수 있음
3. 위의 1, 2항에도 불구하고 「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄) 및 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항제3호에 따른 불법정보 유통 행위에 해당하는 행위는 최초 발생한 사안에도 전학 또는 퇴학 조치 가능

(나) 조치결정의 방법

- 기본 판단 요소 중 침해행위의 심각성·지속성·고의성은 0~5점 척도로, 학생의 반성 정도 및 선도 가능성, 학생과 교원의 관계회복 정도는 0~3점 척도로 평가
- 각 항목별 점수는 출석위원 과반수 찬성으로 결정하고, 총점에 해당하는 조치 선택
- 추가 판단 요소로 가중·감경사유가 있을 경우 출석위원 과반수 의결로 가중·감경 여부 결정 후 최종 조치 선택
- 학교에서의 봉사 또는 사회봉사로 의결하는 경우 총 시간을, 출석정지로 의결하는 경우 총 일수를 함께 결정
- 특별교육 또는 심리치료' 조치를 의결 또는 부가하는 경우, 총 시간도 함께 정하고, 보호자 특별교육 이수시간도 함께 결정
- ※ (특별교육) 조치 결과 통지서에 보호자 이수시간 명시(학생과 다르게 부여 가능)
(심리치료) 학생에게만 시수 부여(보호자 별도 시간 부여x, 보호자 동반·동행)
- 선도가능성

- 교육장은 출석정지, 학급교체, 전학 조치를 받은 학생은 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제3항에 따라 교육감이 정한 기관에서 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받도록 하여야 한다.
※ 전학 조치는 특별교육 또는 심리치료 전에 우선적으로 시행하며, 「교원지위법」 제25조제3항) 전학조치를 우선 시행한 학교는 특별교육 또는 심리치료이행에 관한 내용을 전입교에 안내해야 함.
- 출석정지 조치는 「초·중등교육법 시행령」 제31조의 「출석정지」 및 「학교폭력예방법」 제17조에 따른 「출석정지」와 다른 별도의 조치에 해당하며, 교육적 조치라는 점을 고려하여 학습권을 보호하는 방향으로 운영하되, 세부 운영 방법 등은 학교 및 학생의 상황 등을 고려하여 학교에서 결정한다.
※ 학생의 연령, 가정 상황, 피해교원과 분리 정도, 학교 여건 등을 종합적으로 고려하여 결정하되, 원소속 교실에 잔류하여 수업에 참여하는 것은 불가함.
- 학년 진급 혹은 졸업예정자의 교권보호위원회 심의 시, 조치의 이행가능성을 고려하여 심의하여야 한다.
- 조치사항 이행 전 개인 사유로 전학가는 경우, 전출교는 전입교에 미이행 사실을 안내해야 한다.
- 교육장은 교내봉사, 사회봉사 조치를 받은 학생이 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제3항에 따라 교육감이 정한 기관에서 특별교육 또는 심리치료를 받게 할 수 있다.
- 교육장은 학생의 특별교육 또는 심리치료에 해당 학생의 보호자도 참여하게 하여야 하며 이 경우 보호자는 학생과 함께 특별교육을 받아야 한다.

라) 보호자 등에 대한 조치 결정

(1) 교육활동 침해행위 사실의 심의

- 각 당사자의 진술, 문답서 및 진술서, 목격자 진술 또는 진술서, 조사보고서 등 증거에 의하여 침해행위가 있었는지 여부 및 그 행위가 교육활동 침해행위에 해당하는지 여부를 결정한다.
- 보호자 등이 장애로 인해 의사소통이 어려운 경우, 진술을 지원할 수 있는 인원의 참여를 통해 진술 기회를 확보하고 조력을 제공해야 한다.
- 각 당사자의 진술이 엇갈리는 경우 진술 내용 자체의 합리성·논리성·모순 또는 경험칙 부합 여부나 물증 또는 제3자의 진술과의 부합 여부, 위원회에서 진술에 임하고 있는 당사자의 모습이나 태도, 진술의 뉘앙스 등 여러 사정을 직접 관찰함으로써 얻게 된 심증까지 모두 고려하여 진술의 신빙성을 판단하여야 한다.
- 사실관계의 다툼이 있을 경우 교육활동 침해행위 사실이 있었는지 여부는 통상인 이라면 의심을 품지 않을 정도로 고도의 개연성이 인정되는 정도에 이르러야 한다.
- 증거가 부족하다는 등의 이유로 교육활동 침해행위 사실이 인정되지 않을 경우 '교육활동 침해사안 아님'으로 종결 가능하다.

(2) 조치의 결정

(가) 조치결정의 기준

- 「교원지위법」 제26조에 따른 교육활동 침해 보호자 등에 대한 조치 결정의 기준은 아래의 기준에 따른다.

- ① 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성
- ② 보호자 등의 반성 정도
- ③ 보호자 등과 피해교원과의 관계가 회복된 정도
- ④ 피해교원의 임신 여부, 장애 여부 및 그 정도
- ⑤ 보호자 등의 장애 여부 및 그 정도

(나) 조치결정의 방법

- 기본 판단 요소 중 침해행위의 심각성·지속성·고의성은 0~5점 척도로, 보호자 등의 반성 정도 및 보호자 등과 교원의 관계회복 정도는 0~3점 척도로 평가
- 각 항목별 점수는 출석위원 과반수 찬성으로 결정하고, 총점에 해당하는 조치 선택
- 추가 판단 요소로 가중·감경사유가 있을 경우 출석위원 과반수 의결로 가중·감경 여부 결정 후 최종 조치 선택
- 특별교육 또는 심리치료로 의결하는 경우 총 시간도 함께 정함

- 보호자 등의 교육활동 침해행위 심의 기준

① 기본 판단 요소

구분	침해행위 심각성	침해행위 지속성	침해행위 고의성	구분	보호자 등의 반성 정도	보호자 등과 교원 관계회복정도
매우높음	5	5	5	높음	0	0
높음	4	4	4	보통	1	1
보통	3	3	3	낮음	2	2
낮음	2	2	2	없음	3	3
매우낮음	1	1	1			
없음	0	0	0			

② 추가 판단 요소: 출석위원 과반수 찬성으로 적용 여부 의결

구분	추가 판단 기준	조치 내용
감경	교육활동 침해 보호자 등이 장애가 있는 경우	1단계 감경
가중	피해교원이 임신하거나 장애가 있는 경우	1단계 가중

※ 1단계 감경(→) 또는 가중(←) 처분: 2호 ⇄ 1호

※ 제1호에서 감경될 경우 '조치없음' 결정

- 교육활동 침해학생에 대한 조치결정 기준

구분	점수	조치 내용
-	0~4	조치 없음
1호	5~11	서면사과 및 재발방지 서약
2호	12~21	교육감이 정하는 기관에서의 특별교육 이수 또는 심리치료

Q 교육활동 침해 신고가 된 모든 사안을 지역교육지원청에서 심의해야 하나요? 학교폭력과 같이 학교에서 ‘학교장 자체해결제’를 적용할 수는 없나요?

A 교육활동 침해 사안의 경우, 「학교폭력예방법」에 규정된 바와 같이 학교장이 자체해결할 수 있는 권한이 법률에 명시되어 있지는 않습니다. 다만, ▲오인(誤認) 신고 ▲피해교원이 지역교권보호위원회 개최를 희망하지 않는 경우 등에 한해 교육활동 침해 사안조사·심의의 절차를 거치지 않고 종결 처리가 가능합니다. 사안을 종결 처리할 때에는 피해교원의 의사를 우선적으로 고려해야 하며, 피해교원과 침해 관련 학생(보호자) 등 양측의 의사를 서면(서식⑤)으로 확인해야 합니다.

Q 교육활동 침해 직통번호 1395로 사안이 접수된 경우의 이후 절차는 어떻게 되나요?

A 상담원이 상담내용을 피해교원의 소속학교와 관할 교육지원청으로 알리고, 소속 학교장은 이후 사안처리 단계에 준하여 처리합니다.

Q 교육활동 침해 관련 학생에 대한 조치결정과정에서 각 항목별 점수는 어떻게 결정하나요?

A 교육활동 침해 관련 학생에 대한 조치결정과정에서 각 항목별 점수는 각 항목별로 출석위원 과반수의 찬성으로 결정해야 하고, 평균을 내는 방법으로 결정해서는 안 됩니다. 의견이 나뉘어 출석위원 과반수의 찬성을 얻지 못한 경우에는 숙의를 통해 의견을 모아야 합니다.

Q 지역교권보호위원회의 심의과정에서 교육활동 침해행위가 인정되는 경우에도 학생에 대하여 조치를 내리지 않을 수 있나요?

A 기본 판단 요소의 총점이 4점 이하이거나 기본 판단 요소 총점상 학교에서의 봉사(5~7점)에 해당하나 학생에게 장애가 있어 감경사유가 있는 등 사안이 경미하고 학생에 대한 선도·교육 목적상 별도의 조치를 할 필요가 없다고 인정되는 경우에는 위원회에서 ‘조치없음’으로 결정할 수 있습니다.

Q 교육활동 침해 학생(보호자 등)에 대한 조치와 관련하여 감경사유인 “장애”란 무엇인가요? 그리고 학생에게 장애가 있을 경우 반드시 감경을 하여야 하나요?

A 학생의 “장애”란 “신체적 기능의 결함이나 발달장애 또는 정신 질환 등으로 오랫동안 일상생활이나 사회생활에서 상당한 제약을 받는 것”이라는 뜻에서 넓은 의미의 장애를 의미하며, 반드시 장애인으로 등록되거나 특수교육대상자로 지정되어야 하는 것은 아닙니다. 다만 교육활동 침해 학생에게 장애가 있는 등 가중·감경 사유가 있더라도 이를 이유로 가중·감경할지 여부는 지역교권보호위원회에서 출석위원 과반수의 찬성으로 결정하게 됩니다. 즉 가중·감경 사유가 있더라도 가중·감경하는 것이 부적절하다고 위원회에서 판단하는 경우에는 가중·감경하지 않을 수 있습니다. 보호자 등의 “장애”란 장애인으로 등록된 경우를 의미합니다.

Q 교육활동 침해 학생에 대하여 “서면사과”, “권고전학” 등 법률에 규정되지 않은 조치를 할 수 있나요?

A 「교원지위법」 제25조제2항은 학교장이 교육활동 침해 학생에 대하여 할 수 있는 조치의 종류를 한정적으로 열거하고 있는 취지이므로 임의로 여기서 규정한 것 외에 학생의 의사에 반하는 조치를 강제해서는 안 됩니다.

Q 교육활동 침해 학생에 대해 출석정지 조치가 내려진 경우 학생생활기록부에 출결상황은 어떻게 처리해야 하나요?

A 교육활동 침해 학생에 대한 출석정지 조치에 따른 학생생활기록부 기재는 「초·중등교육법 시행령」 제31조(학생의 징계 등)에 따른 출석정지와 마찬가지로 미인정 결석으로 처리하고, 출결 특기사항 기재 등은 ‘학교생활기록부 작성 및 관리지침’과 ‘학교생활기록부 기재요령’ 내 교권보호위원회 등 관련 기준을 적용합니다.

Q 지역교권보호위원회 출석 및 조치 관련 출결처리 기준은 어떻게 되나요?

A ① 학생의 교육활동 침해행위 관련 ‘교권보호위원회 출석’, 침해학생에 대한 ‘조치·부가조치·분리조치’에 대한 출결처리는 다음과 같습니다.

구분	근거법령	출결처리
교권보호위원회 참석	「교원지위법」 제25조 제6항	출석 인정
침해학생에 대한 조치	「교원지위법」 제25조 제2항 제1~3호	
	「교원지위법」 제25조 제2항 제4호	미인정 결석
침해학생에 대한 부가조치	「교원지위법」 제25조 제3항, 제4항	출석 인정
침해학생에 대한 분리조치	「교원지위법」 제20조 제2항	

② 지역교권보호위원회 출석하는 교원에 대한 출장 승인은 가능하며, 출장비 지급은 학교 상황에 따라 결정할 수 있습니다.

Q 교육활동 침해 보호자 등에 대한 심의 및 제재 조치는 어떻게 처리하면 되나요?

A 「교원지위법」 개정에 따라 교육활동을 침해하는 보호자 등에 적용할 수 있는 교육활동 침해유형을 신설하였으며, 그간 법률에 명시되어 있지 않았던 보호자 등에 대한 제재 조치도 규정하고 있습니다. 다른 교육활동 침해 사안과 동일하게 법령에 따라 조사·심의 절차를 거치며, '교육활동 침해 보호자 등 조치별 적용 기준' 참고하도록 합니다.

마) 회의록 작성

- 회의록에는 회의개최 일시, 장소, 참석자 명단, 상정안건, 발언요지, 결정사항, 표결내용 등 포함한다.
- 각 위원들의 발언요지를 확인할 수 있도록 자세하고 구체적으로 작성한다.

Q 피해교원, 침해학생 또는 그 보호자가 지역교권보호위원회 회의록 공개를 요청한 경우 공개여부를 어떻게 결정해야 할까요?

A 「교원지위법」 제30조제3항에 따라 지역교권보호위원회의 회의는 공개하지 않습니다. 다만, 피해교원, 침해학생 또는 그 보호자가 회의록의 열람·복사 등 회의록 공개를 신청한 때에는 침해학생과 그 가족, 피해교원과 그 가족의 성명·주민등록번호 및 주소 등 개인정보에 관한 사항을 제외하고 공개해야 합니다.

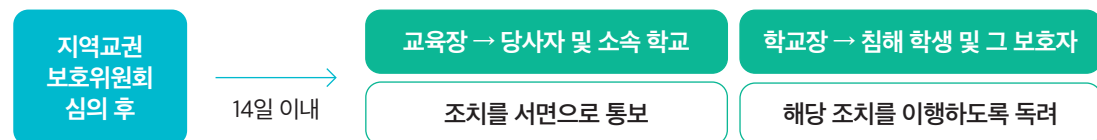
05 사안 종결 단계

1) 조치의 통지

- 위원장은 지체 없이 조치의결서(서식⑩)를 작성하여 해당 조치를 할 것을 교육장에게 요청한다.
 - 조치의결서에는 조치의 원인이 된 사실 및 관계 법령을 구체적으로 적시
- 교육장은 위원회 조치 요청 후 14일 이내(「교원지위법」 제25조제7항)에 위원회의 의결 결과에 따라 결과 통지공문에 결과 통지서(서식⑭-1, ⑭-2, ⑭-3)를 첨부하여 각 당사자 및 피해교원의 소속학교에 서면으로 결과 통지한다.
- 학교장은 침해학생(또는 그 보호자) 및 보호자 등이 해당 조치를 이행할 수 있도록 협조하여야 한다.
- 조치미이행 현황을 관할 교육지원청으로 공문 제출
 - 처분 통지 90일 후 '미이행자' 명단만 공문 보고

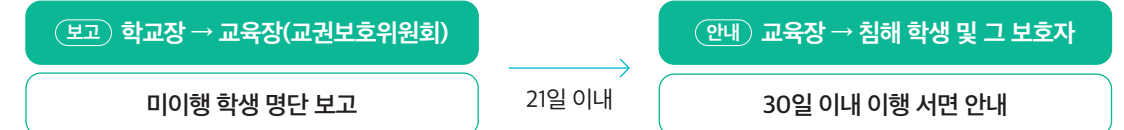
참고 조치 이행 관련 사항

- 침해 학생의 조치별 이행 내용



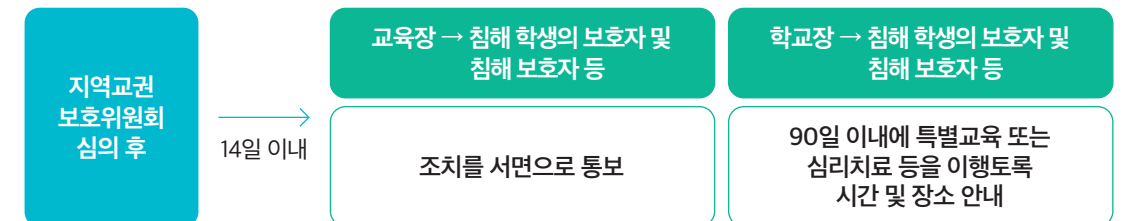
- (전학) 「교원지위법」 시행령 제22조에 따라 지체없이 이행
- (학교에서의 봉사, 출석정지, 학급교체) 피해교원 보호 및 학생 선도 효과 등을 고려하여 지체없이 이행
- (사회봉사, 특별교육 또는 심리치료) 교육적 효과 제고를 위해 학교장은 학생이 빠른 시일 내에 이행할 수 있도록 협조

• 침해 학생이 조치를 미이행할 경우



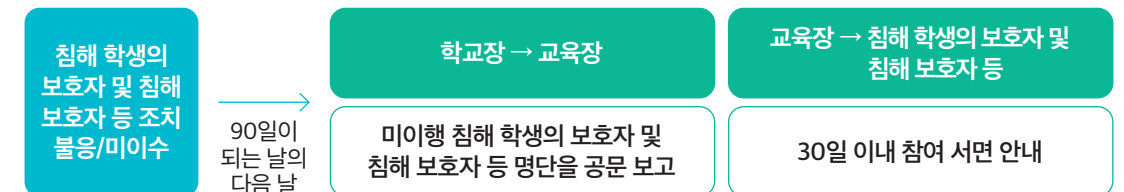
- (학교장: 미이행 보고) 침해 학생이 조치를 통보받은 날로부터 90일 내 미이행 시, 학교장은 미이행 학생 명단을 교육장(교권보호위원회)에 공문 보고
- (교육장: 이행 독려) 학교장의 보고를 받은 후 21일 이내에 해당 학생 및 그 보호자에게 조치를 30일 이내 이행할 것과 미이행 시 거부·기피에 따른 추가 조치가 있을 수 있음을 안내
- (지역교권보호위원회: 조치 가중) 교육장 독려 후에도 미이행 시, 「교원지위법」 제25조제8항에 의거 지역교권보호위원회에서 같은법 제25조제2항제4호부터 제7호까지의 조치를 가중하여 교육장에게 조치 요청
 - ※ 지역교권보호위원회 가중 조치 심의 시, 학생과 보호자의 의견 진술의 기회 제공

• 침해 학생의 보호자 및 침해 보호자 등의 조치이행



- (침해 학생의 보호자) 학생의 보호자가 「교원지위법」 제25조제5항에 의거하여 특별교육 참여 시 90일 이내 이행할 수 있도록 시간 및 장소 안내
 - ※ (특별교육) 조치 결과 통지서에 보호자 이수시간 명시(학생과 다르게 부여 가능)
- (침해 보호자 등) 「교원지위법」 제26조제2항제2호에 따른 조치사항 이행 방법 및 기한(90일 이내) 안내, 특별교육 및 심리치료 참여 시 90일 이내 이행할 수 있도록 시간 및 장소 안내

• 침해 학생의 보호자 및 침해 보호자 등이 특별교육 또는 심리치료 조치를 미이행할 경우



- (학교: 미이행 보고) 침해 학생의 보호자 및 침해 보호자 등이 통보받은 날로부터 90일이 되는 날까지 특별교육 또는 심리치료에 불응할 경우, 학교장은 90일의 다음날 침해 학생의 보호자 및 침해 보호자 등의 명단을 교육장(교권보호위원회)에 공문 보고
- (교육장: 이행 독려) 학교장의 보고를 받은 21일 이내에 해당 학생의 보호자 및 보호자 등에게 특별교육 또는 심리 치료를 30일 내에 이수할 것과 미이수 시 과태료가 부과될 수 있음을 안내
- (교육장: 시도교육청 통보) 보호자가 정당한 사유없이 특별교육 또는 심리치료에 참여하지 않은 경우 교육장은 미이행자 명단 등을 시·도교육청에 통보
- (교육감: 과태료 부과) 교육감은 정당한 사유없이 특별교육 또는 심리치료에 참여하지 않은 보호자 등을 대상으로 과태료 부과 가능
 - ※ 1년간 (1회 위반) 100만원, (2회 위반) 150만원, (3회 위반) 300만원

2) 지역교권보호위원회 심의결과 보고(교육지원청 → 시·도교육청)

- 관할 교육지원청의 심의결과 보고 시기는 시·도교육청의 지침, 여건에 따라 정하되, 지체 없이 보고하도록 노력하여야 한다.

3) 후속조치

- 당사자가 성실히 조치를 이행하도록 독려한다.
- 피해교원에게 심리치료 지원 등 피해 회복과 치유에 필요한 조치를 한다.
- 재발방지조치 및 추수지도를 한다.
- 당사자들의 정상적인 교육활동 복귀 지원을 한다.
- 조치결과에 이의제기 시 불복절차를 안내한다.
- 교육감 또는 교육장은 교육활동 침해행위를 한 학생이 전학할 학교를 배정할 때 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 보호에 충분한 거리 등을 고려한다.

4) 보호자 등에 대한 과태료 부과

- 정당한 사유 없이 특별교육 또는 심리치료에 참여하지 아니한 보호자 등에게는 최대 300만원 이하 과태료를 부과한다.
- 보호자 등이 정당한 사유 없이 특별교육 또는 심리치료에 참여하지 않은 경우 교육장은 이를 시·도교육청에 통보하고 시·도교육감이 과태료를 부과한다.

06 조치에 대한 구제 절차

1) 행정심판

가) 개념

- 행정심판이란 행정청의 위법·부당한 처분이나 부작위로 권리 또는 이익을 침해받은 국민이 이를 회복하기 위하여 행정기관(해당교육청 행정심판위원회)에 제기하는 권리구제제도이다.

나) 대상

- 침해학생(또는 그 보호자), 침해 보호자는 교육장의 조치(「교원지위법」제25조제2항 각호)에 대하여 행정심판을 청구할 수 있다.
- 교원은 지역교권보호위원회의 심의 결과, ‘교육활동 침해사안 아님’에 수긍하지 못하는 경우 행정심판을 청구하여 이의 제기할 수 있다.
- 행정청인 교육장의 처분에 대한 불복절차이므로 학교의 설립형태(국·공립 및 사립)에 관계없이 행정심판을 청구할 수 있다.

다) 청구기간

- 교육장의 조치에 대하여는 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 행정심판을 청구할 수 있다. 이 두 기간 중 어느 하나라도 경과하면 행정심판을 청구할 수 없다.
- ‘처분이 있음을 알게 된 날’이란 교육장의 조치가 있음을 ‘현실적으로 안 날’을 의미한다.
 - ※ 교육장 명의의 조치결정 통보서가 송달되기 전에는 당사자가 그 내용을 어떠한 경로를 통하여 미리 알게 되어도 청구기간이 진행되지 않음
 - ※ 당사자가 합리적인 이유 없이 조치결정 통보서의 수령을 거절하거나 일단 수령하였다가 반환한 경우에는 그때부터 청구기간이 진행됨
- ‘처분이 있었던 날’이란 교육장 명의의 조치결정 통보서가 ‘당사자에게 도달한 날’을 의미한다.

라) 집행정지 결정

- 행정심판의 청구는 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니하므로, 처분의 효력, 처분의 집행 또는 절차의 속행을 정지하려면 행정심판위원회의 집행정지 결정이 있어야 한다.

2) 행정소송

가) 개념

- 행정소송이란 행정청의 위법한 처분 그 밖에 공권력의 행사·불행사 등으로 인한 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고, 공법상의 권리관계 또는 법적용에 관한 다툼을 적정하게 해결하기 위하여 법원이 행하는 재판절차이다.

나) 대상(「행정소송법」 제18조제1항)

- 교육장의 조치에 대하여 이의가 있는 당사자는 행정심판을 거치지 않고 바로 행정소송을 제기할 수 있다.
 - ※ 처분의 취소 또는 무효를 구하는 학생 또는 보호자 등이 원고가 되고(미성년자인 경우에는 법정대리인이 대리하여야 함) 교육장이 피고가 된다.

다) 제소기간(「행정소송법」 제20조)

- 취소소송은 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하며, 처분이 있는 날로부터 1년을 경과하면 제기할 수 없다.
- 행정심판을 거쳐 행정소송을 제기한 경우에는 ‘행정심판 재결서의 정본을 송달받은 날’부터 기간을 계산한다.

라) 집행정지 결정(「행정소송법」 제23조)

- 취소소송의 제기는 처분 등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행에 영향을 주지 아니하므로 처분의 절차 또는 효력을 정지하기 위해서는 집행정지 결정이 있어야 한다.

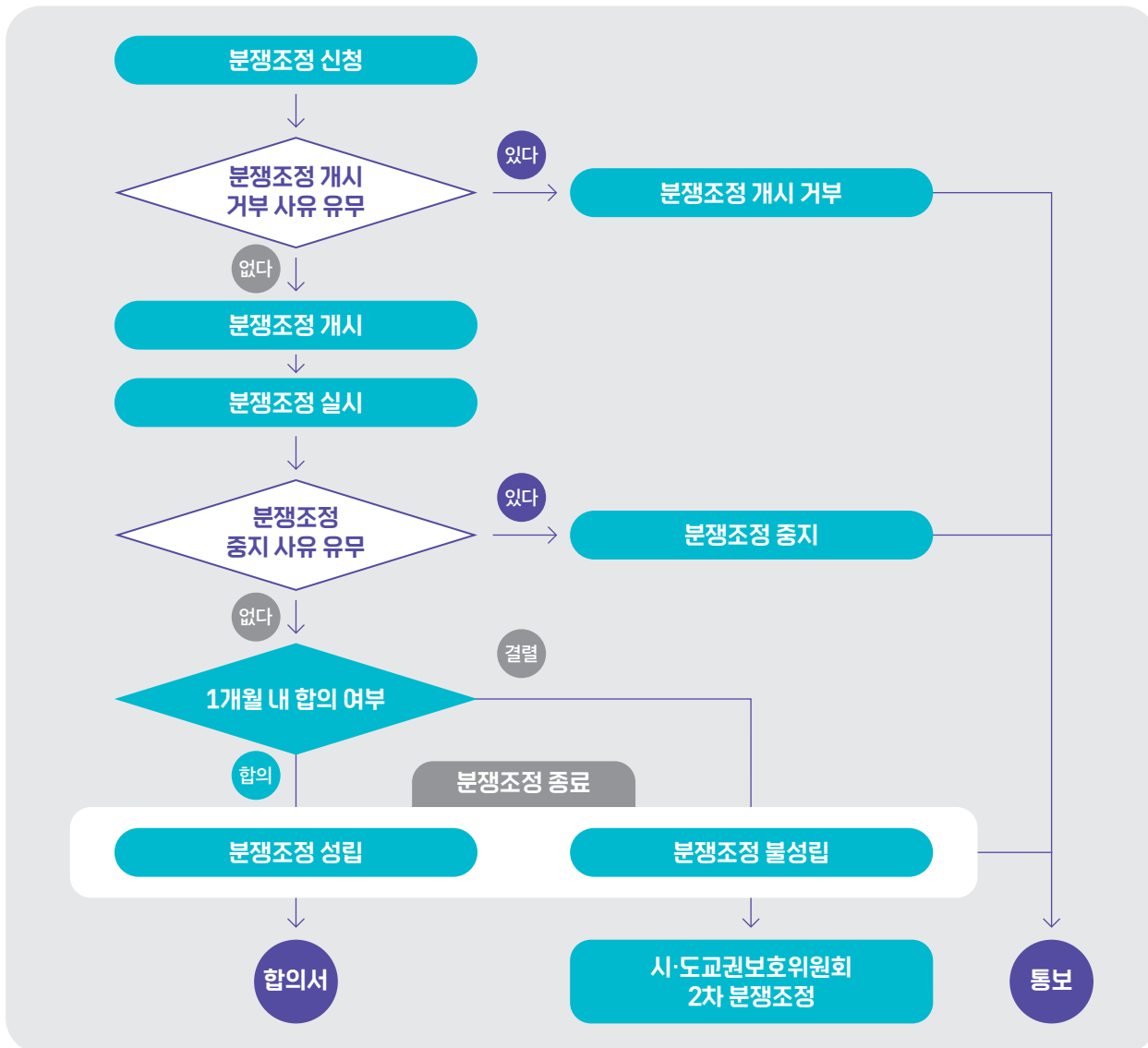


4 교육활동 침해 사안 관련 분쟁 조정

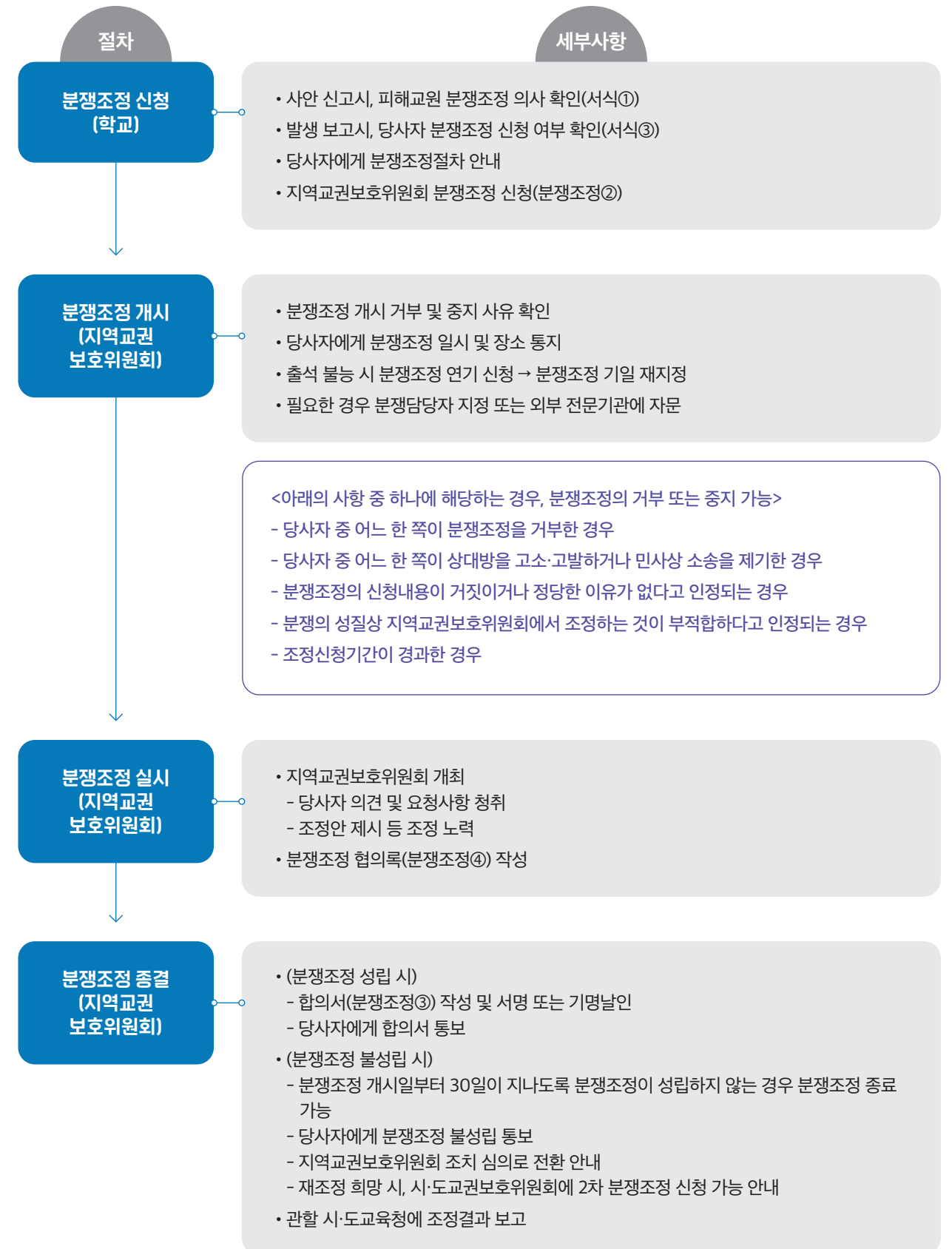


- (의의) 위원회가 조정자가 되어 분쟁관계인 사이에 개입하여 대화와 타협의 장을 마련해 화해로 이끄는 절차
 - 교육활동 침해행위 등 분쟁이 법적 분쟁으로 비화하는 것을 방지하고 가급적 교육지원청 안에서 자율적으로 해결하도록 유도하려는 취지
 - 특히 보호자 등 학생이 아닌 사람에 의한 교육활동 침해행위에 적용 가능
- (목적) 지역교권보호위원회가 조정자가 되어 분쟁관계인 사이에 개입하여 대화와 타협의 장을 마련해 상호 화해 및 합의로 이끄는 절차이다.
- (유의) 분쟁조정은 양당사자의 분쟁조정 의사가 있는 경우 조정 절차를 진행할 수 있다.

01 분쟁조정 흐름도



02 분쟁조정 절차 개요



03 분쟁조정 절차

1) 분쟁조정의 신청

- 분쟁조정을 원하는 당사자는 지역교권보호위원회에 분쟁조정 신청

2) 분쟁조정의 개시

- 당사자에게 분쟁조정 일시 및 장소 통보
- 한 쪽이 불가피한 사유로 불출석할 경우 위원회는 분쟁조정 기일 재지정

3) 분쟁조정의 개시 거부 및 분쟁조정의 중지

분쟁조정 개시 거부 및 중지 사유

1. 당사자 중 어느 한 쪽이 분쟁조정을 거부한 경우
2. 당사자 중 어느 한 쪽이 상대방을 고소·고발하거나 민사상 소송을 제기한 경우
3. 분쟁조정의 신청내용이 거짓임이 명백하거나 정당한 사유가 없다고 인정되는 경우
4. 분쟁의 성질상 지역교권보호위원회에서 조정하는 것이 부적합하다고 인정하는 경우
5. 분쟁조정 신청기간이 경과한 경우

- 위 사유가 있는 경우 분쟁조정의 개시를 거부하거나 중지 가능
- 분쟁조정의 개시를 거부하거나 중지한 경우 그 사유를 당사자에게 통보

4) 분쟁조정의 실시

- 위원 중에서 분쟁조정 담당자를 지정하거나 외부 전문가의 자문 가능
- 진술 청취 후 양보·화해·합의하도록 유도하거나 조정안을 제시하는 등 조정 시도

5) 분쟁조정의 종료

① 분쟁조정이 성립한 경우

- 당사자 간에 합의가 이루어지거나 위원회가 제시한 조정안을 당사자가 수락하는 등 분쟁조정이 성립한 경우
- 합의를 작성하여 양당사자에게 통보
- 합의는 민사상 화해계약으로서 효력이 있으며, 당사자는 합의의 내용에 따라 의무를 부담하고 권리를 승인하는 것이 되며 종전의 법률관계를 주장하지 못함
- 합의사항을 이행하지 않을 경우 지역교권보호위원회 조치 심의로 전환됨을 안내

합의서의 기재사항

1. 당사자의 성명과 소속
2. 조정대상 사안
3. 조정의 결과
 - 가. 합의 내용
 - 나. 미이행의 기준
 - 다. 미이행의 경우(지역교권보호위원회 전환 등)

② 분쟁조정이 성립하지 않은 경우

- 분쟁조정 개시일로부터 30일이 지나도록 분쟁조정이 성립하지 아니한 경우 분쟁조정 종료 가능
- 지역교권보호위원회 조치 심의로 전환 안내
- 재조정 희망 시, 시·도교권보호위원회에 분쟁조정을 신청할 수 있음을 통보
- 분쟁 해결을 위해 필요한 경우 당사자에게 일정한 행위 또는 행위의 중지를 내용으로 하는 조정안 권고 가능
- 분쟁조정이 결렬되면 지역교권보호위원회를 개최하여 교육활동 침해 여부 및 조치사항을 심의하여 결정

지역교권보호위원회 분쟁조정 시 주의사항

- 사안조사 단계에서 당사자의 분쟁조정 의사 확인
- 당사자 모두 분쟁조정에 동의한 경우 분쟁조정 개시
- 학생의 경우에도 분쟁조정 가능
- 분쟁조정 개시 거부 및 중지 사유가 있는지 확인
- 합의사항에는 사과나 화해, 손해배상, 재발방지 약속 등이 가능
- 합의사항은 당사자에게 처분권이 있는 것이어야 하고 강행법규를 위반해서는 안 됨



5 관련 서식



학교	공문서식	교육활동 침해 사안 신고서(학교 → 교육지원청)	56
	<서식①>	교육활동 침해 사안 신고서(피해교원 → 학교 → 교육지원청)	57
	공문서식	피해교원과 침해관련자 분리조치 계획서(내부결재용)	58
	<서식②>	즉시 분리 의사 확인서(피해교원 → 학교장)	59
	공문서식	교육활동 침해 사안 발생 보고서(학교 → 교육지원청, 교육활동보호담당관)	60
	<서식③>	교육활동 침해 사안 발생 보고서(학교 → 교육지원청, 교육활동보호담당관)	61
	<서식④>	침해관련자(학생, 보호자 등) 의견서(침해관련자 → 학교 → 교육지원청, 교육활동보호담당관)	63
	<서식④-1>	참고인 진술서(참고인 → 학교 → 교육지원청, 교육활동보호담당관)	64
	공문서식	사안 종결 확인서 제출(학교 → 교육지원청, 교육활동보호담당관)	65
	<서식⑤>	사안 종결 확인서(양측 당사자 → 학교 → 교육지원청, 교육활동보호담당관)	66
	공문서식	교육활동 침해 사안 조치 미이행 안내(학교 → 조치 미이행 대상자)	67
	<서식⑥>	조치 미이행 안내(학교 → 조치 미이행 대상자)	68
	<서식⑥-1>	조치 미이행 안내(학교 → 조치 미이행 대상자)	69
	공문서식	교육활동 침해 사안 조치 미이행 명단 보고(학교 → 교육지원청)	70
	<서식⑦>	조치 미이행 보고서(학교 → 교육지원청)	71
	<서식⑦-1>	조치 미이행 보고서(학교 → 교육지원청)	72
교육 지원청	공문서식	교육활동 침해행위 중대사안 보고 공문(교육지원청 → 교육활동보호담당관)	73
	*[참고]	교육활동 침해행위 중대사안 보고서(교육지원청 → 교육활동보호담당관)	74
	공문서식	지역교권보호위원회 개최 공문(내부결재용)	75
	공문서식	지역교권보호위원회 개최 알림 공문(교육지원청 → 학교, 위원, 피해교원, 침해관련자)	76
	<서식⑧>	사안 조사보고서(교육지원청용)	80
	<서식⑨>	지역교권보호(소)위원회참석요청서(교권보호위원회용)	82
	<서식⑨-1>	지역교권보호(소)위원회 위원 명부	83
	<서식⑨-2>	지역교권보호(소)위원회 출석통지서(교육지원청 → 피해교원, 침해관련자)	84
	<서식⑨-3>	서면 진술 의견서	86
	<서식⑩>	기피(회피) 신청서	87
	<서식⑪>	지역교권보호(소)위원회 등록부	88
	<서식⑫>	지역교권보호(소)위원회 회의록(예시)	89
	<서식⑫-1>	지역교권보호(소)위원회 공동 운영 회의록(예시)	91
	공문서식	지역교권보호위원회 조치결과 보고 공문(내부결재용)	93
	<서식⑬>	지역교권보호위원회 조치 의결서	94
	공문서식	지역교권보호위원회 조치결과 통보 공문(교육지원청 → 신고인·침해관련자)	96
공문서식	지역교권보호위원회 조치이행 요청 공문(교육지원청 → 학교)	97	

교육 지원청	<서식⑭-1>	조치결과 통지서(교육지원청 → 피해교원)	98	
	<서식⑭-2>	조치결과 통지서(교육지원청 → 침해관련자(학생용))	99	
	<서식⑭-3>	조치결과 통지서(교육지원청 → 침해관련자(보호자 등))	100	
	공문서식	지역교권보호위원회 조치결과 도교육청 보고 공문(교육지원청 → 교육활동보호담당관)	101	
	<서식⑮>	지역교권보호위원회 심의 결과 보고서(교육지원청 → 도교육청 교육활동보호담당관)	102	
	<서식⑯>	지역교권보호위원회 사안 처리 대장	103	
	공문서식	지역교권보호위원회 분쟁조정 결과 보고(내부결재용)	104	
	공문서식	지역교권보호위원회 분쟁조정 결과 알림(교육지원청 → 학교, 신청인)	105	
	<분쟁조정①>	지역교권보호(소)위원회 분쟁조정 참석 요청서(교권보호위원회용)	106	
	<분쟁조정②>	지역교권보호위원회 분쟁조정 신청서(양측 당사자)	107	
	<분쟁조정②-1>	도교육청 분쟁조정 신청서(교육지원청 → 교육활동보호담당관)	108	
	<분쟁조정③>	분쟁조정 합의서	109	
	<분쟁조정④>	지역교권보호위원회 분쟁조정 협의록	110	
	<기타서식①>	지역교권보호위원 위원(위촉) 동의서 및 비밀서약서	111	
	<기타서식②>	지역교권보호위원회 위원 위촉장	112	
	학교	공문서식	특별교육 이수 신청서 제출(학교 → 교육지원청, Wee센터, 도교육청, 특별교육 이수 예정기관)	113
<특별교육①>		특별교육·심리치료 이수 신청서	114	
<특별교육①-1>		교육활동 침해 학생 보호자 특별교육(심리치료) 이수 조치 통보	115	
<특별교육①-2>		보호자 특별교육·심리치료 미이수자 현황	116	
학교	<보호조치①>	교원치유 지원 개인상담 신청서(개인 → 도교육청 교육활동보호담당관 전문상담사)	117	
	<보호조치①-1>	교원치유 지원 개인상담 개인정보수집이용 동의서	118	
	<보호조치②>	교원치유 지원 심리상담(치료)비 청구서	119	
	<보호조치②-1>	상담(치료) 만족도 조사	120	
	<보호조치③>	보호조치 비용부담 신청서(학교 → 교육활동보호담당관)	121	
	<보호조치③-1>	보호조치 비용부담 청구서(학교 → 교육활동보호담당관)	122	
	<보호조치④>	교육활동 침해 사안 관련 법률상담(자문) 신청(학교 → 교육활동보호담당관)	123	
	<보호조치④-1>	법률상담 비용부담 청구서(학교 → 교육활동보호담당관)	124	
	*[참고]	법률 자문 및 상담 결과보고서	125	
	<보호조치⑤>	교원배상책임보험 접수현황 보고	126	
	<보호조치⑤-1>	교원보호공제 공제금 청구서	127	
	<보호조치⑤-2>	위험 대처 보호 및 분쟁조정 서비스 신청서	129	
	<보호조치⑤-3>	개인정보 제공·활용 동의서	131	
	<보호조치⑤-4>	반환 각서	132	
	학교	<특별연수지원서①>	특별연수 지원서	133
		<특별연수추천서②>	학교·유치원장 / 기관장 추천서	134
<특별연수동의서③>		임용권자 동의서(사립학교만 제출)	135	
<특별연수사건경위서④>		사건 경위서(원본대조필)	136	
<장기치유연수지원서①>		장기치유연수 지원서	137	
<장기치유연수추천서②>		학교(유치원)장 추천서	138	
<장기치유연수동의서③>		임용권자 동의서(사립학교만 제출)	139	

교육활동 침해 사안 신고

○○○○학교

수신 경상남도○○교육지원청
(경유)
제목 교육활동 침해 사안 신고서 제출

1. 관련
가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)
나. 2025. 경남교육활동 보호 매뉴얼
2. 교육활동 침해행위 사안이 발생하여 붙임과 같이 신고서를 제출합니다.

붙임 교육활동 침해 사안 신고서(서식①) 1부. 끝.

※ 사안 접수 후 24시간 이내
※ 교육활동 침해 사안 신고방법: 유선, 메일, 공문 등
※ 신고인의 사안 신고서를 그대로 스캔하여 첨부
※ 공문 외 방법으로 사안 신고시 '사안 신고서'는 발생보고서 제출시 함께 제출

교육활동 침해 사안 신고서(피해교원용)

접수번호			접수일자	2025년 월 일	
피해교원	소속		☐ 공립 ☐ 사립 ☐ 기타		
	성명		☐ 남 ☐ 여		
	주소				
	연락처		교육경력		
	기본정보	☐ 정규교원 ☐ 기간제교원 ☐ 담임교사 ☐ 특수교사			
침해관련자 (학생, 보호자 등)	소속		학번		
	성명				
	피해교원과의 관계	☐ 학생 ☐ 보호자 ☐ 기타 []			
	연락처				
	주소				
보호자	성명	※ 침해관련자가 학생인 경우 기재		연락처	
	일시	년 월 일	시 분	경	
사안 내용	장소	(예) ○○학교 1학년 1반 교실 안			
	사안 개요	※ 육하원칙에 의거하여 작성, 별지 사용 가능			
피해교원 요청사항					
목격자(참고인) (다수인 경우 모두 기재)	☐ 유 ☐ 무	성명	관계		
입증자료 (첨부)	• 필요시 신고 내용을 뒷받침하는 증거서류나 증거물: 예시 녹음 파일, 진단서 등				
피해교원과 관련자의 분리	☐ 분리		☐ 미분리		
분쟁조정 신청	☐ 신청함		☐ 신청하지 않음		
위와 같이 교육활동 침해 사안을 신고합니다.					
○○학교장 귀중, ○○교육지원청교육장 귀중			피해교원 년 월 일 (서명 또는 인)		

첨부서류	필요시 신고 내용을 뒷받침하는 증거서류나 증거물
※ 사안 신고서 접수 후 24시간 이내 관할 교육지원청에 보고(유선, 메일, 공문 등) ※ 사안 신고 접수 이후: 피해교원이 요구할 경우 피해교원과 침해관련자 즉시 분리, 보호자 연락	

피해교원과 침해관련자 분리조치 계획 수립

○○○○학교

수신 내부결재
(경유)

제목 피해교원과 침해관련자 분리 조치 계획

1. 관련

가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)

나. 2025. 경남교육활동 보호 매뉴얼

다. ○○학교-○○(2025. 00. 00.)호 ※ 교육활동 침해 사안 신고 공문

2. 피해교원과 침해관련자 분리 조치를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 분리기간: 2025. 00. 00. ~ 00. 00.

※ 침해행위의 심각성·지속성·고의성 등을 고려하여 분리 방법 결정 시점으로부터 최대 7일(분리 시행 당일 및 주말, 공휴일 포함) 이내 실시 권장

나. 분리방법: 피해교원에 대한 특별휴가 5일, 가정 또는 학교 이외의 장소에서의 분리

※ 기타부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우에는 출석인정 결석으로 처리 가능
학교 내 별도 공간에서의 분리

※ 학생의 학습권 보장을 위해 교육자료 제공, 원격수업 등 방안 마련

붙임 1. 즉시분리의사 확인서(서식②)

2. 침해관련자의 학교내 별도 공간에서의 분리에 따른 지도 계획 1부. 끝.

※ 시간표에 따라 별도 공간에서 학습할 수 있도록 지도교사, 지도 계획을 수립(쉬는 시간, 점심시간 등에 대한 동선 분리 계획 포함)

※ 지도교사에 대한 보결 수당 지급할 수 있음

※ 학교는 분리 시행 전 관련자들에게 제도의 취지, 기간, 출결, 이후 사안처리 절차 대한 충분한 설명을 하여야 함.

즉시 분리 의사 확인서

아래 내용을 확인하여 해당 칸에 표시하여 주시기 바랍니다.
「교원지위법」 제20조제2항에 따른 ‘침해관련자와 피해교원 분리’를

☐ 희망합니다. ☐ 희망하지 않습니다.

○ 제도 도입 취지: 피해교원의 심리적 불안감 해소, 2차 피해 방지 및 모든 학생들의 학습권 보장을 위하여 고조된 교육활동 침해 갈등 상황을 조속히 완화하고자 함. 학교장은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 교원의 반대 의사 등 특별한 사유가 없으면 즉시 가해자와 피해교원을 분리함(「교원지위법」 제20조제2항)

※ 사안조사 전 단계이므로 가해자는 가해 추정자의 의미임

○ 분리기간은 분리방법 결정 시점으로부터 7일 범위 내에서 실시하는 것을 권장하며 교원의 반대 의사가 있거나 법 제20조제1항에 따른 조치로 이미 가해자와 피해교원이 분리된 경우에는 적용하지 않음

※ 분리 시행 당일은 분리기간에 산입(초일 산입)되며, 공휴일이나 토요일도 분리기간에 포함하여 계산

○ 학교는 분리조치 시행을 위해 학교 내에 별도 공간을 마련하고 분리 기간 동안 관련학생의 학습권 보장을 위해 교육자료 제공, 원격 수업 등의 방안을 마련

○ 학교 내 별도 공간 마련이 어려워 가정 또는 기타 학교 외의 장소를 이용하여 분리를 시행할 경우 분리 기간은 「학교생활기록 작성 및 관리지침」의 ‘기타 부득이한 사유로 학교장의 허가를 받아 결석하는 경우’에 해당하는 출석인정 결석으로 처리 가능

20 년 월 일

피해교원 (서명 또는 인)

○○학교장 귀중

입증자료 (별도첨부)	※ 필요시 신고 내용을 뒷받침하는 증거서류나 증거물 기재 및 제출		
교육 활동 침해 유형	☐ 공무·업무방해 ☐ 무고 ☐ 상해·폭행 ☐ 협박 ☐ 명예훼손·모욕 ☐ 손괴 ☐ 성폭력범죄 ☐ 불법정보 유통행위	☐ 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위 ☐ 목적이 정당하지 아니한 민원 반복 제기 ☐ 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속 강요 ☐ 성적 언동 등 성적 굴욕감·혐오감을 느끼게 하는 행위 ☐ 정당한 교육활동에 대해 반복적 부당 간섭 행위 ☐ 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동 방해 ☐ 영상·화상·음성 등 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단배포 ☐ 기타()	
피해교원 보호조치	<u>(피해교원에게 실시한 보호조치 내용 기재)</u> <u>(예) 특별휴가 0일, 공무상병가 0일, 심리 상담 지원</u>		
침해관련자와 피해교원의 분리	☐ 분리 ☐ 미분리		
	미분리 사유	☐ 교원의 반대의사가 있는 경우 ☐ 이미 가해자와 피해교원이 분리된 경우	
	분리방법	(기간) <u>(예) 2025. 00. 00. ~ 00. 00.(0일)</u> (장소) (분리공간) (지도담당자)	
피해교원의 임신 여부, 장애 여부 및 그 정도			
침해관련자의 장애 여부 및 그 정도			
분쟁조정 신청 여부	피해교원	침해관련자	
	☐ 신청 ☐ 미신청	☐ 신청 ☐ 미신청	
기타사항	☐ 형사고소(피해교원이 학생 고소 또는 보호자가 피해교원 아동학대 신고 등) ☐ 민사소송(피해교원이 보호자 상대 손해배상 청구 소 제기 등) ☐ 기 타		
작성자:	직(교사)	성명 :	(서명)
검토자:	직(교감)	성명 :	(서명)
확인 및 보고자:	직(교장)	성명 :	[직인]

참해관련자(학생, 보호자 등) 의견서(참해관련자→학교→교육지원청, 경상남도교육청 교육활동보조담당관)

침해관련자(학생, 보호자 등) 의견서

침해 관련자	성명		소속 / 학번	
	연락처		피해교원과의 관계	
	주소			
사안에 대한 의견				
목격자(참고인) 유무		☐ 무 ☐ 유 (성명: 관계:) ※ 목격자가 다수인 경우 모두 기록 등		
입증자료(첨부)		※ 필요시 신고 내용을 뒷받침하는 증거서류나 증거물 기재 및 제출		
분쟁조정 신청		☐ 신청함	☐ 신청하지 않음	
보호자 성명		※ 침해 관련자가 학생인 경우 기재	연락처	
작성일			작성자	(서명)

※ 침해관련자가 학생인 경우, 그 보호자 의견서도 함께 제출

서식④-1 참고인 진술서(참고인 → 학교 → 교육지원청, 경상남도교육청 교육활동보호담당관)

참고인 진술서

참고인	성명		소속 / 학번	
	연락처		피해교원 또는 침해관련자와의 관계	
	주소			
사안 또는 절차에 대해 목격한 사실				
입증자료(첨부)		※ 필요시 신고 내용을 뒷받침하는 증거서류나 증거물 기재 및 제출		
작성일			작성자	(서명)

공문서식(학교) 사안 종결 확인서 제출(학교 → 교육지원청, 경상남도교육청 교육활동보호담당관)

교육활동 침해 사안 종결 확인서 제출

○○○○학교

수신 경상남도○○교육지원청, 경상남도교육청 교육활동보호담당관
(경유)
제목 교육활동 침해 사안 종결확인서 제출

1. 관련
- 가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)
 - 나. 2025. 경남교육활동 보호 매뉴얼
 - 다. ○○학교-○○(2025. 00. 00.)호 ※ 교육활동 침해 사안 신고 공문
2. 피해교원의 교육활동 침해 사안 종결확인서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 사안 종결 확인서(서식⑤) 1부. 끝.

1 교육활동 침해행위의 이해

2 교육활동 침해 사안 처리 절차

3 더 알아보기

4 부록

서식⑤ 사안 종결 확인서(양측 당사자 → 학교 → 교육지원청, 경상남도교육청 교육활동보호담당관)

사안 종결 확인서(피해교원, 침해관련자)

성명	
소속 학교 /직급 *학생의 경우 학번	
연락처	
주소	
사안 종결 희망 사유	
기타 의견	
20〇〇년 〇〇월 〇〇일 작성자 (서명 또는 날인) 〇〇학교장 귀하	

※ 피해교원, 침해관련자 양측 모두 작성

공문서식(학교) 교육활동 침해 사안 조치 미이행 안내(학교 → 조치 미이행 대상자)

교육활동 침해 사안 조치 미이행 안내

〇〇〇〇학교

수신 조치 미이행 대상자
(경유)
제목 지역교권보호위원회 조치 미이행 안내

1. 관련
- 가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)
 - 나. 2025. 경남교육활동 보호 매뉴얼
 - 다. 〇〇학교-〇〇(2025. 00. 00.)호 ※ 교육활동 침해 사안 신고 공문
 - 라. 〇〇〇〇과-〇〇(2025. 00. 00.)호 ※ 교육지원청 조치이행 요청 공문
2. 경상남도〇〇교육지원청 지역교권보호위원회 심의 결과 통지 후 90일이 경과하였으나 조치를 미이행하여 불임과 같이 통지서를 발송하고자 합니다.

구분	소속, 학번	이름	조치 결정사항	비고
학생	〇〇〇〇학교 〇학년 〇반	〇〇〇	특별교육 4시간 등	통지받은 날로부터 30일 이내 미이행시 교육지원청 보고 예정
보호자	〇〇〇〇학교	〇〇〇	특별교육 4시간 등	통지받은 날로부터 30일 이내 미이행시 교육지원청 보고 예정

불임 교육활동 침해 사안 조치 미이행 통지서(서식⑥, ⑥-1) 1부. 끝.

I 교육활동 침해행위의 이해
II 교육활동 침해 사안 처리 절차
III 더 알아보기
부록

서식⑥ 조치 미이행 안내(학교 → 조치 미이행 대상자)

경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회 조치 미이행 통지서(학생용)

지역교권보호위원회 조치 미이행을 통지하오니 다음 사항을 참고하시어 조치이행 완료일
까지 해당 조치를 이행하여 주시기 바랍니다.

1. 대상 학생: ○○학교 ○학년 ○반 성명 ○○○
2. 심의 개최일: 20○○년 ○○월 ○○일
3. 조치 결정 통지일: 20○○년 ○○월 ○○일
4. 지역교권보호위원회 조치사항

학생	학교에서의 봉사 8시간(「교원지위법」 제25조제2항제1호) 학내외 전문가에 의한 특별교육 4시간(「교원지위법」 제25조제4항)
학생의 보호자	특별교육 4시간(「교원지위법」 제25조제5항)

5. 미이행 조치사항

학생	학교에서의 봉사 8시간(「교원지위법」 제25조제2항제1호) 학내외 전문가에 의한 특별교육 4시간(「교원지위법」 제25조제4항)
학생의 보호자	특별교육 4시간(「교원지위법」 제25조제5항)

6. 조치이행 완료일: **통지받은 날로부터 30일 이내**

년 월 일

○○○○학교장

직인

유의사항

조치이행 완료일까지 미이행시 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제25조제8항,
제35조제1항에 의거하여 경상남도○○교육지원청으로 보고 예정입니다.

서식⑥-1 조치 미이행 안내(학교 → 조치 미이행 대상자)

경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회 조치 미이행 통지서(보호자 등용)

지역교권보호위원회 조치 미이행에 따라 조치결정을 재통지하오니 다음 사항을 참고하시어
조치이행 완료일까지 해당 조치를 이행하여 주시기 바랍니다.

1. 대상자 성명: ○○○
2. 심의 개최일: 20○○년 ○○월 ○○일
3. 조치 결정 통지일: 20○○년 ○○월 ○○일
4. 지역교권보호위원회 조치사항

보호자 등	특별교육 4시간(「교원지위법」 제26조제2항제2호)
-------	------------------------------

5. 미이행 조치사항

보호자 등	특별교육 4시간(「교원지위법」 제26조제2항제2호)
-------	------------------------------

6. 조치이행 완료일: **통지받은 날로부터 30일 이내**

년 월 일

○○○○학교장

직인

유의사항

조치이행 완료일까지 미이행시 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제25조제8항,
제35조제1항에 의거하여 경상남도○○교육지원청으로 보고 예정입니다.

교육활동 침해 사안 조치 미이행 명단 보고

○○○○학교

수신 경상남도○○교육지원청
(경유)

제목 지역교권보호위원회 조치 미이행 명단 보고

1. 관련

가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제25조, 제26조, 제35조

나. 2025. 경남교육활동 보호 매뉴얼

다. ○○학교-○○(2025. 00. 00.)호 ※ 교육활동 침해 사안 신고 공문

라. ○○○○과-○○(2025. 00. 00.)호 ※ 교육지원청 조치이행 요청 공문

2. 경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회 조치 미이행 명단을 다음과 같이 보고합니다.

구분	소속, 학번	이름	조치 결정사항	비고
학생	○○○○학교 ○학년 ○반	○○○	특별교육 등	단순거부, 연락두절 등
보호자	○○○○학교	○○○	특별교육 등	단순거부, 연락두절 등

붙임 지역교권보호위원회 조치 미이행 보고서(서식⑧) 1부. 끝.

지역교권보호위원회 조치 미이행 보고서
(학생용)

- 대상 학생: ○○학교 ○학년 ○반 성명 ○○○
- 심의 개최일: 20○○년 ○○월 ○○일
- 조치 결정 통지일: 20○○년 ○○월 ○○일
- 지역교권보호위원회 조치사항

학생	학교에서의 봉사 8시간(「교원지위법」 제25조제2항제1호) 학내외 전문가에 의한 특별교육 4시간(「교원지위법」 제25조제4항)
학생의 보호자	특별교육 4시간(「교원지위법」 제25조제5항)

5. 미이행 조치사항

학생	학교에서의 봉사 8시간(「교원지위법」 제25조제2항제1호) 학내외 전문가에 의한 특별교육 4시간(「교원지위법」 제25조제4항)
학생의 보호자	특별교육 4시간(「교원지위법」 제25조제5항)

상기 학생 및 학생의 보호자가 지역교권보호위원회 조치를 미이행하였음을 보고합니다.
「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제25조제8항에 따른 조치 가중 및 제35조에 따른 과태료 부과를 요청합니다.

년 월 일

○○○○학교장

지역교권보호위원회 조치 미이행 보고서
(보호자 등)

- 1. 대상자 성명: ○○○
- 2. 심의 개최일: 20○○년 ○○월 ○○일
- 3. 조치 결정 통지일: 20○○년 ○○월 ○○일
- 4. 지역교권보호위원회 조치사항

보호자 등	특별교육 4시간(「교원지위법」 제26조제2항제2호)
-------	------------------------------

- 5. 미이행 조치사항

보호자 등	특별교육 4시간(「교원지위법」 제26조제2항제2호)
-------	------------------------------

상기 보호자 등이 지역교권보호위원회 조치를 미이행하였음을 보고합니다.
「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제35조에 따른 과태료 부과를 요청합니다.

년 월 일

○○○○학교장

교육활동 침해행위 중대사안 보고 공문

경상남도○○교육지원청

수신 교육활동보호담당관
(경유)
제목 교육활동 침해행위 중대사안 보고

- 1. 관련
 - 가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)
 - 나. 2025. 경남교육활동 보호 매뉴얼
 - 다. ○○학교-○○(2025. 00. 00.) ※ 사안발생보고 공문
- 2. 위와 관련하여 2025학년도 교육활동 침해행위 중대사안이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

구분	중대한 교육활동 침해행위 사항
✓	1. 「형법」 제2편제25장에 해당하는 범죄 행위로 해당 교원이 사망하거나 4주 이상의 치료가 필요하다는 의사의 진단을 받은 경우
	2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위 *음향매개, 음화반포, 음화제조, 공연음란, 추행, 간음, 강간, 업무상 위력 등에 의한 추행, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영 등
	3. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항제3호에 따른 불법정보 유통 행위로 해당 교원이 4주 이상 의사의 진단을 받은 경우
	4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 사안이 중대하여 교육부장관에게 보고할 필요가 있다고 교육감이 인정하는 경우

- 3. 세부 사안 내용: 붙임파일 참고

붙임 교육활동 침해행위 중대사안 보고서 1부. 끝.

참고

교육활동 침해행위 중대사안 보고서(교육지원청 → 경상남도교육청 교육활동보호담당관)

교육활동 침해행위 중대사안 보고서

□ 보고 개요

주요내용(요약)

❖ 6하원칙에 따라 간략하게 작성

○ 교원지위법 시행령 제18조 [교육활동 침해행위 관련 중대사안 보고 사항]

구분	중대한 교육활동 침해행위 사항
	1. 「형법」 제2편제25장에 해당하는 범죄 행위로 해당 교원이 사망하거나 4주 이상의 치료가 필요하다는 의사의 진단을 받은 경우
✓	2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위* * 음행매개, 음화반포, 음화제조, 공연음란, 추행, 간음, 강간, 업무상 위력 등에 의한 추행, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영 등
	3. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항제3호에 따른 불법정보 유통 행위로 해당 교원이 4주 이상 의사의 진단을 받은 경우
	4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 사안이 중대하여 교육부장관에게 보고할 필요가 있다고 교육감이 인정하는 경우

※ 교육지원청은 학교에서 사안 신고시에 중대사안이라고 판단되면 도교육청(교육활동보호담당관)으로 유선 보고(055-268-1343~1344) 후에 공문으로 제출

□ 사안 내용 ※ 보고 교육청: 경상남도○○교육지원청

- ▶ (발생 일시/장소) '25.○○.○○.(수) ○○:○○ / ○○학교 4층 복도
- ▶ (내용) 학생(○학년 남, 여)이 ○○에서 피해교원에게 ○○하는 등 교육활동을 침해하였고, ○○○ 학생은 ○○ 진술하여 ○○ 함(육하원칙에 의거하여 내용 정리)
- ▶ (진행 상황) 사안 조사 실시, 학생 면담, 경찰 신고 등
- ▶ (피해교원 조치) ① ○○○○, ② ○○○○, ③ ○○○○
※ 학교장은 침해행위 사실을 알게 된 즉시 피해교원의 치유와 교권 회복에 필요한 조치를 하여야 함
- ▶ (관련 학생 조치) ① 분리 조치 여부(○, X), ② 분리 일시: 일, ③ 분리 방법: ○○○○
- ▶ (지역교권보호위원회 신청여부) 신청, 미신청('25.○○.○○.(수) 16시 개최 예정)
- ▶ (기타 특이사항) (예) 언론보도

□ 향후 조치 계획

-
-

공문서식(교육지원청)

지역교권보호위원회 개최 공문(내부결재용)

지역교권보호위원회 개최 공문

경상남도○○교육지원청

수신 내부결재

(경유)

제목 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회 개최

1. 관련

가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)

나. ○○학교-○○(2025. 00. 00.) ※ 학교 사안발생보고 공문

2. 교육활동 침해행위 사안이 발생하여 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회를 다음과 같이 개최하고자 합니다.

가. 일시: 2025년 00월 00일 00시

나. 장소: 경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회실

다. 참석자: 제○소위원회 위원

라. 안건: ○○학교-○○호

마. 세부 내용: 붙임파일 참고

- 붙임 1. 교육활동 침해 사안 신고서(서식①) 1부.
2. 교육활동 침해 사안 발생보고서(서식③) 1부.
3. 의견서 등 심의·의결에 필요한 서류 ○부.(서식④, ④-1) 1부.
4. 교육활동 침해 사안 조사보고서(서식⑧) 1부.
5. 지역교권보호위원회 참석요청서 및 위원 명부(서식⑨, 서식⑨-1) 끝.

※ 지역교권보호위원회 분쟁조정 개최 시 지역교권보호위원회 개최 공문 및 알림(학교, 피해교원, 침해관련자, 위원)과 동일하게 처리하되 (서식⑨) 대신 (분쟁조정①) 첨부함.

공문서식(교육지원청) 지역교권보호위원회 개최 알림 공문(교육지원청 → 학교)

지역교권보호위원회 개최 알림 공문

경상남도○○교육지원청

수신 ○○학교장

(경유)

제목 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회 개최 알림

1. 관련

가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)

나. ○○학교-○○(2025. 00. 00.) ※ 학교 사안발생보고 공문

다. ○○○○과-○○○○(2025. 00. 00.) ※ 교보위 개최 내부결재 공문

2. 위와 관련하여 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회가 아래와 같이 개최됨을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 일시: 2025년 00월 00일 00시

나. 장소: 경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회실

다. 안건: ○○학교-○○호

3. 행정사항: 학교에서는 해당 교원과 학생이 회의 참석으로 인해 불이익이 발생되지 않도록 조치. 끝.

※ 해당 교원 복무는 출장 처리, 학생 출석 인정 처리

공문서식(교육지원청) 지역교권보호위원회 개최 알림 공문(교육지원청 → 위원)

지역교권보호위원회 개최 알림 공문

경상남도○○교육지원청

수신 경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회위원(수기 입력)

(경유)

제목 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회 개최 알림

1. 관련

가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)

나. ○○학교-○○(2025. 00. 00.) ※ 학교 사안발생보고 공문

다. ○○○○과-○○○○(2025. 00. 00.) ※ 교보위 개최 내부결재 공문

2. 위와 관련하여 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회가 아래와 같이 개최되니, 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 일시: 2025년 00월 00일 00시

나. 장소: 경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회실

다. 안건: ○○학교-○○호

붙임 1. ○○교육지원청 지역교권보호위원회 위원 참석 요청서 ○부.(서식⑨)

2. ○○교육지원청 지역교권보호위원회 위원 명부 1부.(서식⑨-1) 끝.

공문서식(교육지원청) 지역교권보호위원회 개최 알림 공문(교육지원청 → 피해교원측)

지역교권보호위원회 개최 알림 공문(피해교원측)**경상남도○○교육지원청**

수신 ○○학교장

(경유)

제목 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회 개최 알림

1. 관련

가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)

나. ○○학교-○○(2025. 00. 00.) ※ 학교 사안발생보고 공문

다. ○○○○과-○○○○(2025. 00. 00.) ※ 교보위 개최 내부결재 공문

2. 위와 관련하여 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회가 아래와 같이 개최되니, 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 일시: 2025년 00월 00일 00시

※ 참석 시간은 출석 통지서에 기재

나. 장소: 경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회실

다. 안건: ○○학교-○○호

붙임 1. ○○교육지원청 지역교권보호위원회 출석 통지서(서식⑨-2) 1부.

2. 서면 진술 의견서(서식⑨-3) 1부. 끝.

※ 당사자(피해교원)가 진술을 위한 출석을 하지 않고, 서면 진술 의견서로 대체하고자 할 때 지역교권보호위원회에 제출

공문서식(교육지원청) 지역교권보호위원회 개최 알림 공문(침해관련자측 발송용)

지역교권보호위원회 개최 알림 공문(침해관련자측 발송)**경상남도○○교육지원청**

수신 침해관련자 성명(주소)

(경유)

제목 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회 개최 알림

1. 관련

가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)

나. ○○학교-○○(2025. 00. 00.) ※ 학교 사안발생보고 공문

다. ○○○○과-○○○○(2025. 00. 00.) ※ 교보위 개최 내부결재 공문

2. 위와 관련하여 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회가 아래와 같이 개최되니, 참석하여 주시기 바랍니다.

가. 일시: 2025년 00월 00일 00시

나. 장소: 경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회실

다. 안건: ○○학교-○○호

붙임 1. ○○교육지원청 지역교권보호위원회 출석 통지서(서식⑨-2) 1부.

2. 서면 진술 의견서(서식⑨-3) 1부. 끝.

※ 당사자(침해관련자)가 진술을 위한 출석을 하지 않고, 서면 진술 의견서로 대체하고자 할 때 지역교권보호위원회에 제출

서식⑧

사안 조사보고서(교육지원청용)

교육활동 침해 사안 조사보고서

작성일자	2025년 월 일		작성자	소속 / 직위 / 성명		
피해교원	소속		☐ 공립 ☐ 사립 ☐ 기타			
	성명		☐ 남 ☐ 여			
	연락처		교육경력			
	기본정보	☐ 정규교원 ☐ 기간제교원 ☐ 담임 여부 ☐ 특수교사				
침해관련자 (학생, 보호자 등)	소속		학번			
	성명		☐ 학생 ☐ 보호자 ☐ 기타			
	연락처		☐ 남 ☐ 여			
	주소					
	기본정보	☐ 남 ☐ 여 ☐ 특수교육 대상자				
보호자	성명	※ 침해관련자가 학생인 경우 기재	연락처			
사안 내용	일시	년 월 일 시 분 경				
	장소	(예) ○○학교 1학년 1반 교실 안				
	사안 개요	(별지 사용 가능)				
	최초 발생 여부	☐ 최초 발생 사안 ☐ 교육활동 침해 이력 有* * 동일교 재학기간 중 교육활동 침해행위로 교보위 처분을 받은 경우 • (일시) / (조치사항) ※ 동일교 재학기간 중 교육활동 침해행위로 출석정지 또는 학급교체 처분을 받은 경우, 전학 또는 퇴학 조치 가능				
	피해교원 주장 및 근거	• 2025. 3. 1. 10:00 경 1학년 1반 교실에서 국어수업 중 A학생이 책상 밑으로 휴대전화를 사용하고 있어 수업 중 휴대전화를 쓰면 안 된다고 지적하였으나 이에 불응하고 계속 휴대전화를 사용하여 이를 제지하려 하자 학생이 “아 XX”이라고 소리를 지르며 양손으로 교사의 어깨를 밀쳤음. • 피해교원 문답서, 진단서 제출됨.				
쟁점 사안	침해관련자 (학생, 보호자) 주장·근거 확인 결과	• 당시 휴대전화를 사용하지 않았음. 휴대전화를 사용하지 않았음에도 B교사가 휴대전화를 사용했다고 야단을 치자 억울한 마음에 우발적으로 교사를 밀친 것이고 욕설은 하지 않았음. • 관련 학생 문답서 제출됨.				
	보호자 주장·근거 확인 결과	• 피해교사에게 미안한 마음임. 휴대전화 사용을 자제하도록 가정에서도 지도 하겠음. • 학부모 문답서 제출됨. ※ 관련자가 보호자인 경우 미기재함				
	목격자 (참고인) 주장·근거 확인 결과	• 목격자 ☐ 무 ☐ 유 (성명 : 관계 :) ※ 목격자가 다수인 경우 모두 기록 등 • 목격자 진술 내용 -				
	기타 입증자료 (별도첨부)					

교육 활동 침해 유형 (추정)	☐ 공무·업무방해 ☐ 무고 ☐ 상해·폭행 ☐ 협박 ☐ 명예훼손·모욕 ☐ 손괴 ☐ 성폭력범죄 ☐ 불법정보 유통행위	☐ 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위 ☐ 목적이 정당하지 아니한 민원 반복 제기 ☐ 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속 강요 ☐ 성적 언동 등 성적 굴욕감·혐오감을 느끼게 하는 행위 ☐ 정당한 교육활동에 대해 반복적 부당 간섭 행위 ☐ 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동 방해 ☐ 영상·화상·음성 등 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단배포 ☐ 기타()
확인된 구체적 행위 내용	※ 관련 증거에 따라 조사내용을 육하원칙에 근거 구체적으로 기재 • 학생은 당시 휴대전화 사용사실 및 욕설 사실을 부인하고 있음. • 당시 옆자리에 있던 ◇◇ 학생이 당시 A학생이 휴대전화로 동영상 보고 있었다고 진술하였음. • ◇◇, □□, △△ 학생이 당시 A학생이 B교사에게 “씨오”이라고 욕을 하였고 양손으로 교사의 어깨를 밀쳤다고 진술하였음. • A학생은 당시 휴대전화 사용사실 및 욕설 사실을 부인하고 있으나 B교사의 어깨를 밀친 사실은 인정하고 있으며, 피해교원의 진술과 목격 학생의 진술이 대체로 일치함. • 따라서 2025. 3. 11. 10:00 경 1학년 1반 교실에서 A학생이 B교사의 어깨를 밀치고 “씨오”이라고 욕설을 한 사실이 있었다고 보임.	
조치의 필요성에 관한 사실	침해행위의 심각성·지속성·고의성	• 피해교원의 부상 정도는 가벼운 타박상(전치 2주)으로 경미함. • 해당 학생의 경우 이전에도 수업 중 휴대전화 사용으로 주의를 준 경우가 여러 차례 있었음. • 해당 학생의 경우 과거 교사에게 신체적 유행력을 행사한 적이 없었음.
	침해관련자의 반성 정도 및 선도 가능성	• 휴대전화 사용사실을 부인하고 있음. • 피해교원에게 반감을 갖고 있으며 교사에게 사과할 의사가 없음.
	침해관련자와 피해교원과의 관계회복정도	• 학부모가 피해교원에게 사과의 의사를 표현하였음. • 학생이 반성을 하지 않고 사과할 의사가 없어 피해교원은 학생에 대한 엄벌이 필요하다는 의견임.
	피해교원의 임신 여부, 장애 여부 및 그 정도	
	침해관련자의 장애 여부 및 그 정도	
피해교원 보호조치	(피해교원에게 실시한 보호조치 내용 기재) (예) 특별휴가 0일, 공무상병가 0일, 심리 상담 지원	
침해관련자와 피해교원의 분리조치	분리시행 여부	침해관련자와 피해교원의 분리 예외 사유
	시행	*피해교원의 반대 의사 표명 () *법제20조제1항에 따른 피해교원의 보호조치로 이미 분리됨 () *분리 기간이 방학중인 경우 () *보호자이거나 학생이 타 학교에 재학중임 등 ()
	미시행	
	*분리기간: 2일(예시)	
분쟁조정 신청 여부	피해교원	
	☐ 신청 ☐ 미신청	
기타사항	침해관련자	
	☐ 신청 ☐ 미신청	
	☐ 형사고소(피해교원이 학생 고소 또는 보호자가 피해교원 아동학대 신고 등) ☐ 민사소송(피해교원이 보호자 상대 손해배상 청구 소 제기 등) ☐ 기 타(시·도교육보호위원회 재조정 신청 등)	

※ 학교에서 제출된 사안 발생보고서 검토 및 추가적인 피해교원·학생 및 보호자 면담, 사안 조사 등을 통해 사안 조사보고서 작성

※ 지역교육보호위원회 개최 전에 추정되는 교육활동 침해행위 및 조치 필요성 등에 관한 사실 판단

서식⑨

지역교권보호(소)위원회참석요청서(교권보호위원용)

지역교권보호(소)위원회 참석 안내

본 위원회는 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」제18조에 의거하여 제25-0차 지역교권보호위원회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 참석자 : 제○소위원회 교권보호위원

2. 일 시 : 년 월 일 시

3. 장 소 : 경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회실
(경상남도○○시 ○○동 ○○번지, ○○교육지원청 ○○층)

4. 안 건 : ○○학교 25-00호

2025년 월 일

경상남도○○교육지원청지역교권보호위원회 위원장(직인생략)

※ 참고사항

- 문의 사항이 있을 시 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 담당 부서(전화:000-0000)로 연락하시기 바랍니다.
- 위원님들께서는 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」에 의거 비밀유지에 특히 유의해 주시기 바랍니다.

서식⑨-1

지역교권보호(소)위원회 위원 명부

지역교권보호(소)위원회 위원 명부

연번	성명	소속	자격
1	○ ○ ○	○○○학교	위원장
2	○ ○ ○	○○○학교	위원(교원)
3	○ ○ ○	○○○학교	위원(교원)
4	○ ○ ○	○○○학교 ○학년	위원(학부모)
5	○ ○ ○	○○경찰서	위원
6	○ ○ ○	○○상담소	위원
7	○ ○ ○	○○상담소	위원
8	○ ○ ○	○○	위원
9	○ ○ ○	○○	위원
10	○ ○ ○	○○상담소	위원

경상남도○○교육지원청

서식㉠-2 지역교권보호(소)위원회 출석통지서(교육지원청 → 피해교원)

지역교권보호(소)위원회 출석 통지서(피해교원용)

피해교원	성명		소속	○○학교
	연락처		직위	
지역교권보호위원회 개최 안내				
출석 일시	년 월 일(요일) 시 분			
출석 장소				
안전	교육활동 침해 사안 조정 절차 또는 교육활동 침해 사안 심의			
사안의 요지	※ 사안의 핵심 내용이 드러나도록 작성(교육활동 침해 사안 발생 일시, 장소, 내용 등) [예시] ○○○학생은 20○○년 ○월 ○일 오전 10:30경 교실에서 ○○○ 교사 (피해교원)가 수업 중 핸드폰을 하고 있던 ○○○학생을 지적하자 ○○○ 교사에 대하여 '미친년아 눈깔이 삐었냐, 왜 자꾸 시비 걸고 지랄이야. 하는 짓도 썩따 같은 게'라고 욕설을 하였음			
참고 사항	1. 문의사항이 있으면 ○○교육지원청(전화:000-0000)로 연락하시기 바랍니다. 2. 출석하실 때 이 안내서, 신분증 및 기타 참고자료를 지참하시기 바랍니다. 3. 회의 당일 출석이 어려운 경우 첨부한 '서면 진술 의견서'를 작성하여 ○○ 교육지원청 20○○.○○.○○. 18:00 전까지 회신하여 주시기 바랍니다. (서면 진술 의견서는 우편, 등기, 또는 FAX로 제출바랍니다. FAX번호 000-0000) ※ 회의에 출석하지 않고 서면 진술 의견서도 제출하지 않은 경우 진술할 의사가 없는 것으로 간주하여 처리합니다.			
위와 같이 귀하의 출석을 통지합니다.				
2025년 월 일				
경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회위원장				

※ 출석통지서 발송은 침해관련자는 등기발송, 피해교원은 학교 공문 발송
 ※ 필요한 경우 출석 통지서의 수신을 유선이나 문자로 확인

서식㉠-2 지역교권보호(소)위원회 출석통지서(교육지원청 → 침해관련자)

지역교권보호(소)위원회 출석 통지서(침해관련자용)

침해관련자	성명		소속	○○학교 ○학년 ○반 ○번
	연락처			
구분	☐ 학생 ☐ 보호자 ☐ 기타			
지역교권보호위원회 개최 안내				
출석 일시	년 월 일(요일) 시 분			
출석 장소				
안전	교육활동 침해 사안 조정 절차 또는 교육활동 침해 사안 심의			
사안의 요지	※ 사안의 핵심 내용이 드러나도록 작성(교육활동 침해 사안 발생 일시, 장소, 내용 등) [예시] ○○○학생은 20○○년 ○월 ○일 오전 10:30경 교실에서 ○○○ 교사 (피해교원)가 수업 중 핸드폰을 하고 있던 ○○○학생을 지적하자 ○○○ 교사에 대하여 '미친년아 눈깔이 삐었냐, 왜 자꾸 시비 걸고 지랄이야. 하는 짓도 썩따 같은 게'라고 욕설을 하였음			
참고 사항	1. 문의사항이 있으면 ○○교육지원청(전화:000-0000)로 연락하시기 바랍니다. 2. 출석하실 때 이 안내서, 신분증 및 기타 참고자료를 지참하시기 바랍니다. 3. 회의 당일 출석이 어려운 경우 첨부한 '서면 진술 의견서'를 작성하여 ○○ 교육지원청 20○○.○○.○○. 18:00 전까지 회신하여 주시기 바랍니다. (서면 진술 의견서는 우편, 등기, 또는 FAX로 제출바랍니다. FAX번호 000-0000) ※ 회의에 출석하지 않고 서면 진술 의견서도 제출하지 않은 경우 진술할 의사가 없는 것으로 간주하여 처리합니다.			
위와 같이 귀하의 출석을 통지합니다.				
2025년 월 일				
경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회위원장				

※ 출석통지서 발송은 침해관련자는 등기발송, 피해교원은 학교 공문 발송
 ※ 필요한 경우 출석 통지서의 수신을 유선이나 문자로 확인

서식⑨-3 서면 진술 의견서

* 접수번호: ○○학교 25-○호

서면 진술 의견서

성명		소속	
주소			
상기 본인은 부득이한 사정으로 지역교권보호(소)위원회 회의에 참석할 수 없어 아래와 같이 서면으로 의견을 대신하고자 진술(의견)서를 제출합니다.			
교육활동 침해 사실에 대한 의견	※ 6하 원칙에 따라 요지를 작성		
요구사항			
기타 의견			
기타입증자료 (필요시 첨부)	필요한 증거 자료가 있으면 첨부		
분쟁조정절차 신청 여부	신청함 ☐	신청하지 않음 ☐	

지역교권보호위원회 심의 안건에 대하여 아래와 같이 진술합니다.

2025년 월 일 작성자 (서명 또는 인)

경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회위원장 귀중

※ 지역교권보호위원회에 당사자(피해교원, 침해관련자)가 진술을 위한 출석을 하지 않고, 서면 진술 의견서로 대체하고자 할 때 지역교권보호위원회에 제출

서식⑩ 기피(회피) 신청서

* 접수번호: ○○학교 25-○호

기피(회피) 신청서

신청인	소속 학교	학번	성명
	주소		
신청 내용	기피(회피)대상자		
	신청 이유	※ 공정한 심의를 기대하기 어려운 사정이 있다고 인정할 만한 상당한 사유에 대해 구체적으로 설명	

「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」 제13조, 제16조에 따라 위와 같이 신청합니다.

2025. . . 신청자 (서명 또는 인)

경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회위원장 귀중

※ 회피신청서를 작성할 시, 위원은 성명만 기입

서식⑪ 지역교권보호(소)위원회 등록부

2025학년도 제〇〇차 지역교권보호(소)위원회 등록부

20〇〇. 〇〇. 〇〇.(요일)

순	위원명	서명	비고
1			위원장
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
재적 위원수		명	
출석 위원수		명	
불출석 위원수		명	

경상남도〇〇교육지원청

서식⑫ 지역교권보호(소)위원회 회의록(예시)

20〇〇학년도 제〇차 〇〇교육지원청 지역교권보호위원회 회의록

* 사안번호: 경상남도〇〇교육지원청 제25-〇차

일시	20 년 월 일 (요일) 시 분	
장소		
참석자	위 원 장 〇 〇 〇 위 원 〇 〇 〇 위 원 〇 〇 〇 위 원 〇 〇 〇 위 원 〇 〇 〇 위 원 〇 〇 〇 위 원 〇 〇 〇 위 원 〇 〇 〇 위 원 〇 〇 〇 피해교원 〇 〇 〇 관련자(학생, 보호자 등) 〇 〇 〇 학생의 보호자 〇 〇 〇	
위원정수 :	명	참석위원 : 명
		불참위원 : 명
관련 당사자 참석 유무	피해교원(피해교원)	참석 ☐ 불참 ☐
	침해관련자(학생, 보호자 등)	참석 ☐ 불참 ☐
	침해관련자의 보호자 (학생과의 관계)	참석 ☐ 불참 ☐
• 회 순 1) 개회 2) 당사자 참석 여부 확인 및 성원 보고 3) 위원 제척 등 사유 확인 4) 교권보호위원회 개요 안내-목적, 진행절차, 주의사항 전달 5) 사안보고 6) 관련 당사자 진술(피해교원 확인 및 질의응답 → 관련학생 또는 관련 학부모 확인 및 질의응답) 7) 사안 협의 및 조치 결정 8) 폐회		
• 상정 안건 - 〇〇〇 학생의 교육활동 침해 사안 - 사안개요 〇〇〇 학생이 〇월 〇일 〇 수업 중 〇〇〇 교사에게 〇〇〇라고 말한 사건입니다.		
• 회의 내용(발언자의 내용을 발언 순서대로 기재) [참석위원 명단] [개회 및 인사] 간사: [위원 제척 등 사유 확인] [진행 절차 및 주의사항 전달] 위원장: [간사의 사안 요지 설명] [당사자(피해 교원) 의견 청취 및 문답] 위원장: (신분 확인) / 기피 신청 여부 확인		

[당사자(관련 학생) 및 그 보호자 의견 / 또는 관련학생 보호자 청취 및 문답]

위원장: (신분 확인) / 기피 신청 여부 확인

[관계 전문가 등 의견 청취]

- 각 당사자가 불출석한 경우
간사는 위원들에게 각 당사자에게 사안의 요지 및 위원의 회의 일정을 사전에 충분히 고지한 사실과 당사자가 불출석의 의사를 명확하게 표시한 사실을 설명하고 서면 진술서를 검토할 수 있는 충분한 시간을 위원들에게 제공하여야 함.

[사안 협의] 교육활동 침해행위 해당 여부 심의

위원장: 제출된 자료와 분쟁 당사자 및 참고인들의 진술 등을 참고하여 본 사안에 대한 위원님들의 의견을 듣고 사안을 협의하도록 하겠습니다. 위원님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

[침해 학생 또는 침해보호자 조치 사항 심의]

1. 기본 판단 요소 - 심의 각 판단 요소에 대한 합의 점수 도출/ 합의가 안될 경우 출석위원 과반수 찬성으로 의결함.
※ 각 위원 점수의 합산 후 평균 점수 내지 않음.
2. 추가 판단 요소 심의 - 출석위원 과반수 찬성으로 조치 내용의 가중, 감경 의결

[피해 교원 보호조치 권고 사항 논의]

[관련 학생 조치 또는 관련학생보호자에 대한 불복 절차 안내]

[폐회]

위원장: 네 더 이상 의견이 없으시면 이상으로 ○○년 제○○회 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 회의를 모두 마치겠습니다. (의사봉 3타) 수고하셨습니다.

[교육활동 침해 사실 심의 결과]

교육활동 침해	교육활동 침해 아님

[조치 결정 및 의결 내용]

- 침해학생 또는 침해보호자 조치

연번	성명(학번)	교육활동 침해유형	조치결정 (관계법령)	표결내용
1	○○○(00000)			만장일치
2				찬성(7), 반대(2)

[피해교원 보호조치 권고 내용]

피해교원	권고 사항	표결내용
○○○		

20○○학년도 제○차 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 공동 운영 회의록

* 사안번호: 경상남도○○교육지원청 제25-○차

일시	20 년 월 일(요일) 시 분		
장소			
참석자	위 원 장 ○ ○ ○ 위 원 ○ ○ ○ 위 원 ○ ○ ○ 위 원 ○ ○ ○ 위 원 ○ ○ ○ 위 원 ○ ○ ○ 위 원 ○ ○ ○ 위 원 ○ ○ ○ 위 원 ○ ○ ○ 피해교원 ○ ○ ○ 관련자(학생, 보호자 등) ○ ○ ○ 학생의 보호자 ○ ○ ○		
위원정수 : 명	참석위원 : 명	불참위원 : 명	
관련 당사자 참석 유무	피해교원(피해교원)	참석 ☐ 불참 ☐	
	침해관련자(학생, 보호자 등)	참석 ☐ 불참 ☐	
	침해관련자의 보호자 (학생과의 관계)	참석 ☐ 불참 ☐	
• 회 순 1) 개회 2) 당사자 참석 여부 확인 및 성원 보고 3) 위원 제척 등 사유 확인 4) 교권보호위원회 개요 안내-목적, 진행절차, 주의사항 전달 5) 사안보고 6) 관련 당사자 진술(피해교원 확인 및 질의응답 → 관련학생 또는 관련 학부모 확인 및 질의응답) 7) 사안 협의 및 조치 결정 8) 폐회			
• 상정 안건 - ○○○ 학생의 교육활동 침해 사안 - 사안개요 ○○○ 학생이 ○월 ○일 ○ 수업 중 ○○○ 교사에게 ○○○라고 말한 사건입니다.			
• 회의 내용(발언자의 내용을 발언 순서대로 기재) [참석위원 명단] [개회 및 인사] 간사: 본 교권보호위원회는 ○○교육지원청과 △△교육지원청이 공동 운영합니다. 피해교원이 ○○교육지원청 소속이므로 ○○교육지원청 위원장께서 진행해 주시겠습니다. 피해교원 및 관련 학생 및 보호자 등의 의견 진술과 관계 전문가 등의 의견 청취까지 함께 하고 이후 교육활동 침해 사실 심의부터는 각 교육지원청별 따로 진행함을 안내드립니다.			

[위원 제척 등 사유 확인]**[진행 절차 및 주의사항 전달]**

위원장:

[간사의 사안 요지 설명]**[당사자(피해 교원) 의견 청취 및 문답]**

위원장: (신분 확인) / 기피 신청 여부 확인

[당사자(관련 학생) 및 그 보호자 의견 / 또는 관련학생 보호자 청취 및 문답]

위원장: (신분 확인) / 기피 신청 여부 확인

[관계 전문가 등 의견 청취]

- 각 당사자가 불출석한 경우
간사는 위원들에게 각 당사자에게 사안의 요지 및 위원의 회의 일정을 사전에 충분히 고지한 사실과 당사자가 불출석의 의사를 명확하게 표시한 사실을 설명하고 서면 진술서를 검토할 수 있는 충분한 시간을 위원들에게 제공하여야 함.

[공동 운영 종료]

간사: 이것으로 ○○교육지원청과 △△교육지원청의 공동 운영을 마칩니다. 이후부터는 각 지원청별로 별도의 장소에서 심의를 이어가겠습니다. 심의위원회에서는 장소를 이동하여 주시기 바랍니다.

지역교권보호위원회 조치결과 보고 공문**경상남도○○교육지원청**

수신 내부결재

(경유)

제목 경상남도○○교육지원청 제25-○○호 지역교권보호위원회 조치 결과 보고

1. 관련

가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)

나. ○○학교-○○(2025. 00. 00.) ※ 학교 사안발생보고 공문

다. ○○○○과-○○○○(2025. 00. 00.) ※ 교보위 개최 내부결재 공문

2. 위와 관련하여 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회 조치 결과를 불임과 같이 보고합니다.

- 불임 1. 지역교권보호위원회 조치 의결서(서식⑬) 1부.
2. 조치결과 통지서(교원·학생·보호자 등)(서식⑭-1, 2, 3) ○부.
3. 지역교권보호위원회 등록부(서식⑪) 1부.
4. 회의록 (서식⑫) 1부. 끝.
※ 회의록은 회의록 작성 및 검토 이후 별도 결재 가능

서식⑬ 지역교권보호위원회 조치 의결서

경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회 조치 의결서

* 사안번호: 경상남도○○교육지원청 제25-○○차

피해교원	소속	성명	직위		
침해관련자	소속	성명	구분 ☐ 학생 ☐ 보호자 ☐ 기타		
교육활동 침해 사실 심의 결과		☐ 교육활동 침해 ☐ 교육활동 침해 아님			
조치사항	학생	「교원지위법」 제25조제2항	제1호 학교에서의 봉사 00시간 제2호 사회 봉사 00시간 제3호 특별교육 00시간(제3호 심리치료 00시간) 제4호 출석정지 00일 제5호 학급교체 제6호 전학 제7호 퇴학		
	학생의 보호자	「교원지위법」 제25조제5항	특별교육 00시간		
	보호자 등	「교원지위법」 제26조제2항	제1호 서면사과 및 재발방지 약속 제2호 특별교육 0시간 또는 심리치료 0시간		
	피해교원 (권고)	「교원지위법」 제20조제1항	제1호 심리상담 및 조언 제2호 치료 및 치료를 위한 요양 제3호 그 밖에 치유와 교권회복에 필요한 조치		
조치결정이유	별지 기재와 같음				
「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조, 제19조, 제25조, 제26조 등에 따라 위와 같이 의결합니다.					
년 월 일 ※ 지역교권보호위원회 개최일 기재					
경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회위원장 (교육장직인)					
직	성명	서명	직	성명	서명
소위원장			위원		
위원			위원		
위원			위원		
위원			위원		

지역교권보호위원회 조치결정 이유

* 사안번호: 경상남도○○교육지원청 제25-○○차

* 조치의 원인이 된 사실 및 관계 법령을 구체적으로 기재

[예시]

1. 피해교사는 ○○학교 ○○학년 ○○반 담임교사이고, 학생은 ○○학교 ○○학년 ○○반에 재학 중인 학생이다. 피해교사의 진술서, 목격학생 진술서 교육활동 침해행위 사건보고서 및 학생·피해교사가 이 위원회에 출석하여 진술한 내용을 종합적으로 심의한 결과, 2025. 3. 11. 2교시 수업 시간에 0학년 0반 교실에서 수업 중이던 피해교사가 학생에게 휴대전화 제출을 요구하자, 학생은 이에 불응하며 다른 학생들이 지켜보는 앞에서 “미0년”, “씨0년”이라고 욕설을 하고, 양손 바닥으로 피해교사의 가슴을 2회 친 사실이 인정된다.

2. 학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 폭행 및 모욕으로서 「교원의지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(이하, ‘특별법’이라 함) 제19조 제1호 가목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다.

3. 위원회는 「교원의 지위향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」 제22조 각 호의 사항을 고려하여 심의한 결과, 특별법 제25조 제2항에 따라 학생에게 ‘학급교체(5호) 및 특별교육 이수(3호) 5시간’을 부과하고, 같은 조 5항에 따라 학생의 보호자에게 ‘특별교육 2시간 참여’를 부과하기로 의결한다.

공문서식(교육지원청) 지역교권보호위원회 조치결과 통보 공문(교육지원청 → 신고인·침해관련자)

지역교권보호위원회 조치결과 통지 공문 (신고인·침해관련자)

경상남도○○교육지원청

수신 신고인·침해관련자
(경유)

제목 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회 조치 결과 통지

1. 관련

- 가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)
 나. ○○학교-○○(2025. 00. 00.) ※ 학교 사안발생보고 공문
 다. ○○○○과-○○○○(2025. 00. 00.) ※ 교보위 개최 내부결재 공문

2. 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회 조치 결과를 다음과 같이 통보합니다.

구분	소속	이름	조치결과
피해교원	○○중학교	○○○	[붙임] 참조
침해관련자(학생)	○○중학교	○○○	[붙임] 참조
침해관련자(보호자)	○○중학교	○○○	[붙임] 참조

- 붙임 1. 조치결과 통지서(교원용)(서식⑭-1) 1부.
 2. 조치결과 통지서(학생용)(서식⑭-2) 1부.
 3. 조치결과 통지서(보호자용)(서식⑭-3) 1부. 끝.

※ 교육장의 조치결정을 피해교원, 침해관련자에게 통보하는 방법: 지역교권보호위원회 조치결과 통보서 내부결재 후 조치결과통지서를 피해교원은 공문발송, 침해관련자는 우편발송

공문서식(교육지원청) 지역교권보호위원회 조치이행 요청 공문(교육지원청 → 학교)

지역교권보호위원회 조치이행 요청 공문

경상남도○○교육지원청

수신 ○○학교장
(경유)

제목 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회 조치이행 요청

1. 관련

- 가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)
 나. ○○학교-○○(2025. 00. 00.) ※ 학교 사안발생보고 공문
 다. ○○○○과-○○○○(2025. 00. 00.) ※ 교보위 개최 내부결재 공문

2. 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회 조치 결과를 다음과 같이 통보하니, 해당 교원과 학생에 대한 조치가 이행될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

구분	소속	이름	조치결과
피해교원	○○중학교	○○○	[붙임] 참조
침해관련자(학생)	○○중학교	○○○	[붙임] 참조

3. 교육장 조치결정일: 2025년 00월 00일

4. 행정(협조)사항

- 가. 해당교원과 학생에 대한 조치가 조속히(3개월이내) 이행될 수 있도록 협조해 주시고, 조치이행결과를 제출 협조 바람.
 나. 침해학생과 그 보호자가 조치 통보를 받은 날로부터 3개월 내에 조치 미이행시 통보 바람.

- 붙임 1. 조치결과 통지서(교원용)(서식⑭-1) 1부.
 2. 조치결과 통지서(학생용)(서식⑭-2) 1부. 끝.

※ 침해관련자 대상별로 조치이행 주관이 다름. (학생-학교, 학부모-교육지원청, 단, 학생의 조치이행 중 학부모 특별교육은 학교에서 이행함.)

서식⑭-1

조치결과 통지서(교육지원청 → 피해교원)

지역교권보호위원회 조치결과 통지서(피해교원용)

* 사안번호: 경상남도○○교육지원청 제25-○○차

피해교원	성명	소속	직위
침해관련자 (학생, 보호자)	성명	소속 / 학번	
조치사항	피해교원 보호 권고 조치	※ 학생은 학교, 학번 기재	
		「교원지위법」 제20조제1항	제1호 심리 상담 및 조언 제2호 치료 및 치료를 위한 요양 제3호 그 밖에 치유와 교원회복에 필요한 조치
	관련자 (학생)	「교원지위법」 제25조제2항	제1호 학교에서의 봉사 00시간 제2호 사회 봉사 00시간 제3호 특별교육 00시간(제3호 심리치료 00시간) 제4호 출석정지 00일 제5호 학급교체 제6호 전학 제7호 퇴학
		「교원지위법」 제25조제3항	특별교육 0시간 또는 심리치료 0시간 * 제4호 출석정지부터 제6호 전학조치를 받은 경우 부가조치 의무
		「교원지위법」 제25조제4항	특별교육 0시간 또는 심리치료 0시간 * 제1호 학교에서 봉사, 제2호 사회봉사를 받은 경우 부가조치 가능
	학생의 보호자	「교원지위법」 제25조제5항	특별교육 00시간
관련자 (보호자 등)	「교원지위법」 제26조제2항	제1호 서면사과 및 재발방지 약속 제2호 특별교육 0시간 또는 심리치료 0시간	
조치결정의 이유	학생 ○○이 2025. 3. 11. ○시 ○분 경 ○학년 ○반 교실에서 국어수업 중이던 피해교사 ○○○이 과제 제출을 요구하자 이에 불응하며 다른 학생들이 보는 앞에서 “○○○○”, “○○ ○○○” 이라고 큰 소리로 욕설을 하고, 양손 바닥으로 피해자의 가슴을 2회 친 사실이 인정되며, 학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 폭행 및 모욕으로서 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제19조제1호가목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다고 판단함. ※ 날짜, 장소, 행위 등을 특정하여 구체적으로 기재하고 내용이 긴 경우 별지 첨부 가능		
불복절차 안내	교육장의 조치에 대하여 이의가 있는 경우에는 「교원지위법」 제25조제10항에 따라 「행정심판법」 제27조에 따라 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 행정심판을 청구할 수 있으며, 「행정소송법」 제20조에 따라 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있는 날부터 1년 이내에 행정소송을 청구할 수 있습니다.		
「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조, 제19조, 제25조, 제26조 등에 따라 위와 같이 조치하였음을 통지합니다. 2025. . . (주관교육지원청 내부결재일 기입) 경상남도○○교육지원청교육장 (직인)			

※ 지역교권보호위원회 결과를 피해교원에게 지역교권보호위원회 개최일로부터 14일 이내에 통보

서식⑭-2

조치결과 통지서(교육지원청 → 침해관련자(학생용))

지역교권보호위원회 조치결과 통지서(학생용)

* 사안번호: 경상남도○○교육지원청 제25-○○차

구분	소속 학교	학년 반	성명
침해관련자 (침해학생)			
조치사항	학생	「교원지위법」 제25조제2항	제1호 학교에서의 봉사 00시간 제2호 사회 봉사 00시간 제3호 특별교육 00시간(제3호 심리치료 00시간) 제4호 출석정지 00일 제5호 학급교체 제6호 전학 제7호 퇴학
		「교원지위법」 제25조제3항	특별교육 0시간 또는 심리치료 0시간 * 제4호 출석정지부터 제6호 전학조치를 받은 경우 부가조치 의무
		「교원지위법」 제25조제4항	특별교육 0시간 또는 심리치료 0시간 * 제1호 학교에서 봉사, 제2호 사회봉사를 받은 경우 부가조치 가능
	보호자	「교원지위법」 제25조제5항	특별교육 00시간
조치결정의 이유	학생 ○○이 2025. 3. 11. ○시 ○분 경 ○학년 ○반 교실에서 국어수업 중이던 피해교사 ○○○이 과제 제출을 요구하자 이에 불응하며 다른 학생들이 보는 앞에서 “○○○○”, “○○ ○○○” 이라고 큰 소리로 욕설을 하고, 양손 바닥으로 피해자의 가슴을 2회 친 사실이 인정되며, 학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 폭행 및 모욕으로서 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제19조제1호가목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다고 판단함. ※ 날짜, 장소, 행위 등을 특정하여 구체적으로 기재하고 내용이 긴 경우 별지 첨부 가능		
불복절차 안내	교육장의 조치에 대하여 이의가 있는 경우에는 「교원지위법」 제25조제10항에 따라 「행정심판법」 제27조에 따라 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 행정심판을 청구할 수 있으며, 「행정소송법」 제20조에 따라 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있는 날부터 1년 이내에 행정소송을 청구할 수 있습니다.		
「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조, 제19조, 제25조, 제26조 등에 따라 위와 같이 조치하였음을 통지합니다. 년 월 일 (주관교육지원청 내부결재일 기입) 경상남도○○교육지원청교육장 (직인)			

※ 지역교권보호위원회 결과를 침해관련자(학생 및 그 학생의 보호자)에게 지역교권보호위원회 개최일로부터 14일 이내에 통보

지역교권보호위원회 조치결과 통지서(보호자 등용)

* 사안번호: 경상남도○○교육지원청 제25-○○차

구분	소속 학교	성명	비고(자녀 소속, 학번, 성명 등)
피신고인 (보호자)			
조치사항	「교원지위법」 제26조제2항	제1호 서면사과 및 재발방지 약속	
		제2호 특별교육 0시간 또는 심리치료 0시간	
조치결정의 이유	학생○○이 2025. 3. 11. 0시 0분 경 0학년 0반 교실에서 국어수업 중이던 피해교사 0000이 과제 제출을 요구하자 이에 불응하며 다른 학생들이 보는 앞에서 “0000”, “00 000”이라고 큰 소리로 욕설을 하고, 양손 바닥으로 피해자의 가슴을 2회 친 사실이 인정되며, 학생의 위와 같은 행위는 교육활동 중인 교원에 대한 폭행 및 모욕으로서 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제19조제1호가목에 따른 교육활동 침해행위에 해당한다고 판단함. (날짜, 장소, 행위 등을 특정하여 구체적으로 기재하고 내용이 긴 경우 별지 첨부 가능)		
불복절차 안내	교육장의 조치에 대하여 이의가 있는 경우에는 「교원지위법」 제25조제10항에 따라 「행정심판법」 제27조에 따라 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 행정심판을 청구할 수 있으며, 「행정소송법」 제20조에 따라 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있는 날부터 1년 이내에 행정소송을 청구할 수 있습니다.		

「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조, 제19조, 제25조, 제26조 등에 따라 위와 같이 조치하였음을 통지합니다.

2025. . . (주관교육지원청 내부결재일 기입)

경상남도○○교육지원청교육장 (직인)

※ 지역교권보호위원회 결과를 침해관련자(보호자 등)에게 지역교권보호위원회 개최일로부터 14일 이내에 통보

지역교권보호위원회 조치결과 보고 공문(도교육청발송용)

경상남도○○교육지원청

수신 경상남도교육청 교육활동보호담당관

(경유)

제목 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회 조치 결과 보고

1. 관련

- 가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)
나. ○○학교-○○(2025. 00. 00.) ※ 학교 사안발생보고 공문
다. ○○○○과-○○-○○(2025. 00. 00.) ※ 교보위 조치결정 내부결재 공문

2. 위와 관련하여 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회 조치 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 심의 결과 보고서(서식⑮) 1부. 끝.

서식⑮ 지역교권보호위원회 심의 결과 보고서(교육지원청 → 도교육청 교육활동보호담당관)

경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회 심의 결과 보고서

피해교원	소속	공립 [] 사립 [] 기타 []		
	성명	남 [] 여 []		
	연락처			
	기본정보	정규교원 [] 기간제 교원 [] 담임교사 [] 특수교사 []		
침해관련자 (학생, 보호자 등)	성명	학생 [] 보호자 [] 기타 []		
	소속/학번	학교 학년 반 번호 성명(관련자가 보호자일 경우 자녀 정보 입력)		
사안 내용	일시	년 월 일 시 분 경		
	장소	(예) 학교 학년 반 교실 안		
	구체적 행위 내용	[예시] ○○○학생이 ○○○ 교사(피해교원)가 수업 중 핸드폰을 하고 있던 ○○○학생을 지적하자 ○○○ 교사에 대하여 '미친년아 눈깔이 빼었냐, 왜 자꾸 시비걸고 지랄이야. 하는 짓도 찌따 같은 게'라고 욕설을 하였음 *별지 사용 가능		
교육 활동 침해 유형	[] 공무·업무방해 [] 무고 [] 상해·폭행 [] 협박 [] 명예훼손·모욕 [] 손괴 [] 성폭력범죄 [] 불법정보 유통행위 [] 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위 [] 목적이 정당하지 아니한 민원 반복 제기 [] 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속 강요 [] 성적 언동 등 성적 굴욕감·혐오감을 느끼게 하는 행위 [] 정당한 교육활동에 대해 반복적 부당 간섭 행위 [] 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동 방해 [] 영상·화상·음성 등 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단배포 [] 기타 () [] 교육활동 침해아님			
	지역교권보호위원회 개최일시 년 월 일 위원수 재적 명 // 출석 명			
분쟁조정결과	[] 개시거부/중지 □ 분쟁조정 거부 □ 고소, 소송제기 등 □ 기타			
	[] 조정 성립 조정 합의 요지: 서면사과, 재발방지 약속 등			
	[] 조정불성립 불성립 사유의 요지: 조정안 수용 거부, 소송제기 의사표시 등			
조치 사항	구분	성명	직위	조치 결정 사항
	피해교원	김피해	교사	심리상담, 특별휴가5일, 공무상병가6일
	관련학생	박관련	학생 (학년 반)	학생 : 특별교육 5시간, 보호자 참여 : 3시간 (교원지위법 제18조제1항제3호, 제4항)
		왕관련	학생 (학년 반)	사회봉사 5일 (교원지위법 제18조제1항제2호)
기타 관련자 (심의대상자가 있을시)		학부모	재발방지, 사과 권고	
조치사항 통보 일자 및 방법		20 년 월 일() 서면으로 등기우편 발송 등 기록		
기타사항		□ 형사고소 (고소인: 피해교원이 학생 고소 또는 보호자가 피해교원 아동학대 신고) □ 민사소송 (원고: 피해교원이 보호자 상대 손해배상 청구 소 제기) □ 기타 (경상남도교육청교권보호위원회 재조정 신청 등)		
작성자:		직(장학사)	성명 : (서명)	
보고자:		직(교육장)	성명 : (직인)	

서식⑯ 지역교권보호위원회 사안 처리 대장

○○교육지원청 지역교권보호위원회 사안 처리 대장

순	피해교원 인적사항			침해관련자 인적사항			내용	요구서 접수일	사 실 조 사 기 간	위원회 개최일	의 결 내 용	조 치 결 과	결과 통보일
	소속	직급	성명	구분	성명	교 원 과 의 관 계							
							◦ ◦						
							◦ ◦						
							◦ ◦						

※ 내용 란에는 사안 발생일이 반드시 포함되도록 하며 육하원칙에 의거 작성
※ 구분 란에는 학생, 학부모 등 기입
※ 결과통보일은 피해교원 및 가해자에게 통보한 날짜
※ 의결 내용에 분쟁조정 결과도 포함하여 작성

지역교권보호위원회 분쟁조정 결과 보고 공문(내부결재)

경상남도○○교육지원청

수신 내부결재
(경유)

제목 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회 조치 결과 보고

1. 관련

- 가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)
 나. ○○학교-○○(2025. 00. 00.) ※ 분쟁조정 신청 공문
 다. ○○○○과-○○-○○(2025. 00. 00.) ※ 분쟁조정 개최 내부결재 공문

2. 위와 관련하여 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회 분쟁조정 협의 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

- 붙임 1. 지역교권보호위원회 분쟁조정 합의서(분쟁조정③) 1부.
 2. 지역교권보호위원회 분쟁조정 협의록(분쟁조정④) 1부. 끝.

지역교권보호위원회 분쟁조정 결과 알림 공문
(학교, 신청인 발송용)

경상남도○○교육지원청

수신 학교, 신청인1, 신청인2
(경유)

제목 경상남도○○교육지원청(제25-○○호) 지역교권보호위원회 분쟁조정 결과 통지

1. 관련

- 가. 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조 2항(2024. 3. 28.)
 나. ○○학교-○○(2025. 00. 00.) ※ 학교 사안발생보고 공문
 다. ○○○○과-○○-○○(2025. 00. 00.) ※ 분쟁조정 개최 내부결재 공문
 라. ○○○○과-○○-○○(2025. 00. 00.) ※ 교보위 분쟁조정 결과 보고 내부결재 공문

2. 위와 관련하여 경상남도○○교육지원청 제25-○○차 지역교권보호위원회 분쟁조정 협의 결과를 붙임과 같이 알립니다.

붙임 지역교권보호위원회 분쟁조정 합의서(분쟁조정③) 1부. 끝.

분쟁조정①

지역교권보호(소)위원회 분쟁조정 참석 요청서(교권보호위원용)

지역교권보호(소)위원회 분쟁조정 참석 안내

본 위원회는 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조에 의거하여 제25-0차 지역교권보호위원회 분쟁조정을 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 참석자 : 제○소위원회 교권보호위원

2. 일 시 : 년 월 일 시

3. 장 소 : 경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회실
(경상남도 ○○시 ○○동 ○○번지, ○○교육지원청 ○○층)

4. 안 건 : ○○학교 25-00호

2025년 월 일

경상남도○○교육지원청지역교권보호위원회 위원장(직인생략)

※ 참고사항

- 문의 사항이 있을 시 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 담당 부서(전화: 000-0000)로 연락하시기 바랍니다.
- 위원님들께서는 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」에 의거 비밀유지에 특히 유의해 주시기 바랍니다.

분쟁조정②

지역교권보호위원회 분쟁조정 신청서(양측 당사자)

경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회 분쟁조정 신청서

분쟁조정은 지역교권보호위원회가 양측 당사자 사이에 개입하여 화해와 합의를 이끄는 과정을 이해하고 대화와 타협을 통한 분쟁조정을 신청합니다.

소속/학번	※ 신청인이 학생이나 보호자인 경우 학교, 학년, 반, 번호 기재
성명	
연락처	
구분	☐ 교원 ☐ 학생 ☐ 보호자 ☐ 기타
분쟁조정 신청취지 (요청사항)	
분쟁조정 신청이유 (구체적 사안)	(별지 사용 가능)

「교원지위법」 제18조제2항제4호에 따라 위와 같이 분쟁조정을 신청합니다.

2025년 월 일

신청인 : (서명 또는 날인)

경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회 위원장 귀중

분쟁조정②-1

도교육청 분쟁조정 신청서(교육지원청 → 교육활동보호담당관)

도교육청 분쟁조정 신청서

신청인1		신청인2	
성명		성명	
구분	※ (교원, 학생, 보호자, 기타)	구분	※ (교원, 학생, 보호자, 기타)
소속학교		소속	
연락처		연락처	
주소		주소	
신청취지 (요청사항)			
신청원인	(필요시 별지 사용 가능)		
증빙자료			
「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조제1항제2조에 근거하여 지역교권보호위원회에서 조정되지 아니한 분쟁의 조정을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다. 2025년 월 일 신청인: 경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회 위원장 경상남도교권보호위원회 위원장 귀하			

※ 양측 당사자 모두 분쟁조정을 신청한 경우 작성

분쟁조정③

분쟁조정 합의서

분쟁조정 합의서

신청인1		신청인2	
성명		성명	
구분	※ (교원, 학생, 보호자, 기타)	구분	※ (교원, 학생, 보호자, 기타)
소속학교		신청인1과 관계	
연락처		연락처	
주소		주소	
분쟁경위			
당사자의 의견	1. [신청인1]의 의견 요지 2. [신청인2]의 의견 요지		
조정결과	[예시] 1. 신청인2는 신청인1에게 구두 또는 서면 사과함. 2. 신청인1은 신청인2가 오해한 점에 대하여 이해하고 신청인2의 사과를 받아들임. 3. 신청인1과 신청인2는 서로 원만하게 관계를 회복하도록 노력함. 4. 이 분쟁 사건과 관련하여 관할청 및 학교에 조치 요청하지 않음. 5. 다만, 신청인2가 조정 합의안을 미이행하는 경우 신청인1은 법적 조치를 취할 수 있음. 또는 분쟁조정 불성립		
20○○년 ○○월 ○○일			
신청인1		(서명 또는 날인)	
신청인2		(서명 또는 날인)	
경상남도○○교육지원청 지역교권보호위원회 위원장			

분쟁조정④

지역교권보호위원회 분쟁조정 협의록

제25-0차 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 분쟁조정 협의록

일시	20 년 월 일(요일) 시 분		
장소			
위원정수: 명	참석위원: 명	불참위원: 명	
관련 당사자 참석 유무	신청인1(피해교원)	참석 ☐ 불참 ☐	
	신청인2(학생, 학부모 등)	참석 ☐ 불참 ☐	
	신청인2 보호자	참석 ☐ 불참 ☐	
◎ 회 순 1. 개회 2. 당사자 참석여부 확인 3. 조정위원 제척 등 사유 확인 4. 분쟁조정절차의 목적, 진행 순서, 주의사항 전달 5. 관련 당사자 진술(피해교원, 관련자(학생, 학부모 등)) 6. 조정합의서 작성 7. 폐회			
◎ 발언자의 내용을 발언 순서대로 구체적으로 기재 [참석위원 명단] [위원 제척 등 사유 확인] [분쟁조정의 목적, 진행절차, 주의사항 전달] [당사자 의견 청취] [질의응답] [조정안의 권고] [조정 성립시 분쟁조정합의서(서식⑤) 작성] [조정불성립된 경우 심의절차로 진행] [심의이후 절차 안내] [폐회]			

기타서식①

지역교권보호위원회 위원(위촉) 동의서 및 비밀서약서

지역교권보호위원회 위원(위촉) 동의서 및 비밀서약서

성명			생년월일	
소속			직급	
주소				
연락처	연락처			연락처
	E-mail			
위촉기간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일			

상기 본인은 ○○교육지원청의 지역교권보호위원회 위원 위촉에 동의하며, 위원으로서의 직무를 성실히 수행하겠습니다.

본인은 지역교권보호위원회 업무를 수행하는 과정에서 알게 된 비밀 또는 침해자·신고자와 관련된 자료를 누설하지 않을 것이며 만약 위와 같은 비밀을 공개하거나 누설할 경우에는 법률상 책임을 감수할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

성명 (서명)

경상남도○○교육지원청교육장 귀하

제 호

위 촉 장

소속: ○○○

성명: ○○○

귀하를 「교원의 지위향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조제2항에 의거하여 경상남도○○ 교육지원청 지역교권보호위원회 위원으로 위촉합니다.

(위촉기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일)

2025년 월 일

경상남도○○교육지원청교육장(직인)

특별교육 이수 신청서 제출

○○○○학교

수신 경상남도○○교육지원청(또는 WEE센터), 도교육청교육활동보호담당관,
특별교육이수예정기관

(경유)

제목 특별교육 이수 신청서 제출

1. 관련

가. 「2025. 교육활동 보호 기본계획」

나. ○○○과-○○(2025.00.00.)지역교권보호위원회 조치이행 요청

2. 지역교권보호위원회의 조치결정에 따른 특별교육 이수를 위해 붙임과 같이 특별교육 이수 신청서를 제출합니다.

붙임 특별교육 이수 신청서(○○○○학교 김○○) 1부. 끝.

특별교육·심리치료 이수 신청서

학교명 : ○○초 / 중 / 고 담당자 : 연락처 :
※ 이 서류는 학교에서 이수예정기관과 도교육청으로 동시에 보내야 할 서류입니다.

순	구분 (학교폭력) (학생징계) (교육활동 침해)	내용	소속 학교	이수 신청 현황						보호자			
				학생			보호자			연락처	교육기관	교육기간 (시간)	연락처
				성명	학년	성별	연락처	위원회 개최일	조치 사항				
1	교육활동 침해	특별 교육	○○초/ 중/고	최○○	3	남	010- 0000- 0000	2025. 00.00.	2	○○ 센터	2025.00.00. ~ 00.00. (0일, 00시간)	010- 0000- 0000	010- 0000- 0000

- ※ 신청방법 : 단위 학교에서는 특별교육·심리치료 이수 기관에 유선으로 이수 일정을 협의한 후 위의 서식에 의거하여 신청서를 이수예정기관과 도교육청(학교폭력 및 학생징계: 민주시민교육과, 교육활동 침해: 교육활동보호담당관)에 공문으로 제출(이수 결과 현황은 학기당 1회 제출)
- ※ 보호자의 경우 미이수 시 최고300만원의 과태료 부과. 보호자(학부모, 친척, 가족, 법정대리인 중 어느 한 사람이 이수하면 됨)의 특별교육 심리치료 이수는 반드시 완료되어야 함.
- ※ 특별교육 이수 명령을 받은 학생이 전학, 유예, 자퇴를 희망할 경우에는 반드시 특별교육 이수 종료 후 처리가 원칙
- ※ 구분란에는 학교폭력대책심의위원회 조치는 '학교폭력', 선도(징계)위원회 조치는 '학생징계', 교권보호위원회의 조치는 '교육활동 침해' 선택
- ※ 내용란에는 특별교육, 심리치료 중 선택

교육활동 침해 학생 보호자 특별교육(심리치료) 이수 조치 통보

귀하의 자녀인 홍△△의 교육활동 침해 사건에 관하여 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 법률 제25조 제2항에 따른 학생에 대한 조치로서 사회봉사 ○일과 특별교육(심리치료) 이수 조치 ○○시간이 내려졌습니다.

따라서 홍△△의 보호자인 귀하도 같은 법 제25조 제5항에 따라 홍△△과 함께 ○○○교육원(Wee센터, ○○센터 등 지정장소 명기)에서 향후 자녀의 올바른 성장을 위하여 특별교육(심리치료)을 ○○시간 이수하여야 합니다.

만약 정당한 사유 없이 제25조제5항 또는 제26조제2항제2호에 따른 특별교육(심리치료)을 받지 아니한 보호자 등에게는 300만원 이하의 과태료가 부과됩니다.

교육이수 완료기간	교육이수 통보일 ~ 3개월 이내	교육 이수 관련 문의	○○○○학교 인성부장 ○○○ 연락처: 000-0000
과태료 부과일	교육이수 통보일 ~ 4개월 후	과태료	300만원 이하 (교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제21조 1항)

2025년 월 일

○○○○학교장 (인)

특별교육①-2

보호자 특별교육·심리치료 미이수자 현황

<보호자 미이수자 현황>

- 3개월 내 미이수 시 다음날 즉시 학교장이 도교육청으로 보고

보호자 특별교육·심리치료 미이수자 현황

학교명	○○○○학교	담당자	○○○(연락처:010-0000-0000)
-----	--------	-----	------------------------

연번	구분	내용	학생		보호자			연락처	위원회 개최일	학부모교육 통보기간 (3개월)
			학반	이름	관계	이름	교육 시간			
1	학교폭력	특별교육	2-3	○○○	모	○○○	5	010-0000-0000	2025.00.00.	2025.00.00. ~2025.00.00
2	교육활동 침해	심리치료								

※ 이수 계획(교육지원청, 도교육청 업무담당자와 협의하여 작성 제출)

- 기관명:
- 예정 일자:
- 참고 사항:

2025년 1월 일

확인자 : ○○○○ 학 교 장 (인)

경상남도교육감 귀하

보호조치①

교원치유 지원 개인상담 신청서(개인 → 도교육청 교육활동보호담당관 전문상담사)

교원치유 지원 개인상담 신청서

[외부 위촉 전문기관 연계 신청서]

※ 1년 이내 경남행복교권드림센터와 연계된 외부 위촉 전문기관 이용 신청 및 상담비 지원을 신청하였나요? ☐ 예 ☐ 아니오

성명 (필수)		성별 (선택)	남 ☐ 여 ☐	생년월일 (필수)	
소속 (필수)			국립 ☐ 공립 ☐ 사립 ☐ 기타 ☐	교직 경력 (필수)	
연락처 (필수)			E-mail (필수)		
지원 요청 영역 선택	☐ 교권침해 피해교원 ☐ 직무 스트레스 호소 교원 (업무과중, 학생지도, 학부모 상담, 동료교원 갈등 등)		상담 방법 선택	☐ 경남행복교권드림센터 (창원, 진주) ☐ 외부 위촉 전문기관 연계 (연계 심리상담(치료) 기관 목록 참고)	
외부연계	☐ 있다 ☐ 없다 ※ 언제 / 어디에서 / 상담주제 / 종결 이유				
◎ 상담을 통해 도움받고 싶은 부분을 간략히 적어주세요. (필수)					
◎ 상담 희망일 (9시-18시, 가능한 날짜와 시간을 적어주세요.)					

위와 같이 신청합니다.

202 년 월 일

신청인

(서명 또는 인)



보호조치①-1

교원치유 지원 개인상담 개인정보수집이용 동의서

개인정보 수집·활용 동의서

경남행복교권드림센터는 경상남도교육청에서 설치 운영하는 기관으로서, 본 센터에서 제공되는 모든 심리상담, 심리검사 및 집단 프로그램은 경상남도교육청의 운영 지침에 따라 운영됩니다. 대상자의 원활한 상담 서비스를 위해 아래와 같이 정보 제공 동의를 받고자 합니다.

[개인정보의 수집·이용 동의]

- 개인정보의 수집·이용 목적
 - 경남행복교권드림센터의 심리상담 및 집단 프로그램 연계·운영, 심리검사 온라인 발송 및 결과 전달
- 수집 항목
 - 필수항목: 성명, 생년월일, 소속, 연락처, 이메일 주소, 교직 경력
 - 선택항목: 성별
 - ※ 개인정보 및 상담 내용의 비밀은 엄격히 보장됩니다.(대상자의 동의 없이 타인이나 센터 외부로 정보나 기록이 공개되지 않습니다)
- 개인정보의 보유 및 이용 기간
 - 취득한 정보는 심리상담 및 프로그램 신청일로부터 5년간 보유 및 이용하며, 이용 기간 경과 시 즉시 폐기
- 개인정보 수집·이용 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부할 경우 심리상담, 집단 프로그램 참여 및 심리검사 진행에 어려움이 있을 수 있습니다.

상기 내용에 대한 설명을 충분히 숙지하였으며, 위 내용에 동의합니다.

☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

[민감정보의 수집·이용 동의]

- 민감정보의 수집·이용 목적
 - 경남행복교권드림센터의 심리상담 및 집단 프로그램 연계·운영, 심리검사 온라인 발송 및 결과 전달
- 수집 항목
 - 필수항목: 이전 상담 경험, 상담을 통해 도움받고 싶은 부분, 현재 상태(힘들어하는 정도, 심리적 어려움으로 지장을 받는 정도)
- 보유 및 이용 기간
 - 취득한 정보는 심리상담 및 프로그램 신청일로부터 5년간 보유 및 이용하며, 이용 기간 경과 시 즉시 폐기
- 민감정보 수집·이용 동의를 거부할 권리가 있으며, 거부할 경우 심리상담, 집단 프로그램 참여 및 심리검사 진행에 어려움이 있을 수 있습니다.

상기 내용에 대한 설명을 충분히 숙지하였으며, 위 내용에 동의합니다.

☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

202 년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

보호조치②

교원치유 지원 심리상담(치료)비 청구서

심리상담비(치료비) 청구서

경남행복교권드림센터 운영 계획에 의거 교원치유 지원을 위한 심리상담비(치료비)를 다음과 같이 청구합니다.

년 월 일

※ 심리상담, 치료 및 치료를 위한 요양 비용이 발생하는 경우 **공무상(직무상) 요양 승인**을 먼저 신청하였나요? ☐ 예 ☐ 아니오

※ 본인은 **공무상(직무상) 요양승인, 사립학교교직원연금법, 산업재해, 맞춤형복지 단체보험** 등 제3자에게 동일한 사유로 보호조치 비용을 (신청하지 않았으며), 이를 신청한 경우에 교육청에 보호조치 비용 부담을 신청할 수 없음을 이해하였습니다.

신청자 : 서명 또는 (인)

경상남도교육감 귀하

신청인(피해 교원)		소속(학교)		성명	
		생년월일		연락처	
신청사유		※ 교육활동 침해 피해 또는 직무스트레스 내용 및 현재의 건강 상태 등을 간략히 요약 기술(필수)			
신청액		심리상담비			
		(심리)치료비			
		합계			
치료비용 송금방법	계좌이체	은행명:			

신청인 : (서명 또는 인)

보호조치②-1

상담(치료) 만족도 조사

외부 기관 연계 상담(치료) 만족도 조사



◎ 이용기관명:

◎ 이용기간: 20 . . . ~ 20 . . . (회기)

◎ 이용기관의 운영에 관한 의견

번호	질문	매우 그렇다	대체로 그렇다	보통 이다	그렇지 않다	전혀 그렇지 않다
1	내가 가진 궁금증에 대해 알기 쉽게 설명하였다.					
2	상담(치료)의 전문적인 역량과 기술을 가지고 있다.					
3	내담자의 입장을 잘 듣고 이해하며 공감하였다.					
4	상담(치료)받기에 좋은 환경이라 생각한다.					
5	지인들에게 방문 및 이용을 추천하고 싶다.					

◎ 종합 의견

질문	매우 만족	만족	보통	미흡	매우 미흡
상담(치료)의 종합적인 효과는?					

◎ 상담받은 기관에 대한 건의 사항

수고하셨습니다.

※ 외부 기관: 상담 또는 치료받은 의료 기관별 제출

보호조치③

보호조치 비용부담 신청서(학교 → 경상남도교육청 교육활동보호담당관)

교육활동 침해행위에 대한 보호조치 비용부담 신청서

「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제20조제5항 단서 및 「경상남도교육청 교육활동 침해행위 보호조치 비용부담 및 구상권 행사에 관한 고시」 제4조제1항에 따라 다음과 같이 보호조치 비용을 부담해 줄 것을 신청합니다.

년 월 일
경상남도교육감 귀하

※ 심리상담, 치료 및 치료를 위한 요양 비용이 발생하는 경우 공무상(직무상) 요양 승인을 먼저 신청하였나요? ☐예 ☐아니오

※ 본인은 공무상(직무상) 요양승인, 사립학교교직원연금법, 산업재해, 맞춤형복지 단체보험 등 제3자에게 동일한 사유로 보호조치 비용을 (신청하지 않았으며), 이를 신청한 경우에 교육청에 보호조치 비용 부담을 신청할 수 없음을 이해하였습니다.

신청인	성명	(인)	생년월일	
	주소			
	전화번호			
	소속(학교)			
치료를 요하는 부분(병명)				
(예상)치료기간 20 . . . ~ 20 . . . (일)				
신청액 *별지 작성 가능	보호조치의 종류	진료내용(병명)	예상(지출)금액	
	심리상담 및 조언			
	치료 및 치료를 위한 요양			
	합계			
신청서 제출 시 참고사항				
※ 아래 서류 외에도 피해의 내용을 증명할 수 있는 별지, 서류, 사진 등 첨부 가능[제출양식 PDF]				
구분	신청인 제출서류(각 1부)		비 고	
공통사항	1. 심리상담(치료) 신청서 2. 교육활동 침해 사안 발생보고서 또는 교권보호위원회 조치 결과 통지서		※ 신청시 제출서류를 도교육청 교육활동보호담당관으로 제출	
심리상담 및 조언	진단서(상병명, 치료기간 포함) 또는			
치료 및 치료를 위한 요양	진료확인서 등			

신청인 : (서명 또는 인)

보호조치③-1

보호조치 비용부담 청구서(학교 → 경상남도교육청 교육활동보호담당관)

교육활동 침해행위에 대한 보호조치 비용부담 청구서

「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제15조제5항 단서 및 「경상남도교육청 교육활동 침해행위 보호조치 비용부담 및 구상권 행사에 관한 고시」 제4조제1항에 따라 다음과 같이 보호조치 비용부담을 청구합니다.

년 월 일

경상남도교육감 귀하

- ※ 심리상담, 치료 및 치료를 위한 요양 비용이 발생하는 경우 공무상(직무상) 요양 승인을 먼저 신청하였나요? ☐예 ☐아니오
- ※ 본인은 **공무상(직무상) 요양승인, 사립학교교직원연급법, 산업재해, 맞춤형복지 단체보험** 등 제3자에게 동일한 사유로 보호조치 비용을 (신청하지 않았으며), 이를 신청한 경우에 교육청에 보호조치 비용 부담을 신청할 수 없음을 이해하였습니다.

청구인	성명	(인)	생년월일	
	소속		전화번호	
	주소			
치료를 요하는 부분(병명)				
치료기간		20 . . . ~ 20 . . . (일)		
신청액 *별지 작성 가능	보호조치의 종류	진료내용(병명)	지출 금액	
	심리상담 및 조언			
	치료 및 치료를 위한 요양			
합계				
치료비용 송금방법	계좌이체	은행명:	예금주(성명):	
		계좌번호:		
청구서 제출 시 참고사항				
※ 아래 서류 외에도 피해의 내용을 증명할 수 있는 별지, 서류, 사진 등 첨부 가능[제출양식 PDF]				
보호조치의 종류	청구인 제출서류(각 1부)		비 고	
심리상담 및 조언	1. 교권보호위원회 조치결과 통지서 2. 진단서 또는 진료확인서 또는 의사소견서 중 택 1일 3. 진료비납입영수증 및 진료비세부내역서 4. 수술확인서, 입퇴원확인서, 질환별 추가서류 등 (※ 해당사항이 있을 경우 제출)		※ 신청시 도교육청 교육활동보호 담당관으로 제출	
치료 및 치료를 위한 요양	5. 상담기관의 상담확인서			

청구인 : (서명 또는 인)

보호조치④

교육활동 침해 사안 관련 법률자문(상담) 신청(학교 → 경상남도교육청 교육활동보호담당관)



경남교육이 대한민국 미래교육입니다.



수신
(경유)

제목 교육활동 침해 사안 관련 법률상담(자문) 신청

- 관련: 2025.교육활동보호 기본계획
- 교육활동 침해 사안과 관련하여 법률상담(자문)을 신청하고자 합니다.
 - 질의요지: 교육활동 침해 사안에 대한 자문 및 상담(예시)
- 신청교사 정보
 - 소속학교:
 - 교 사 명:
 - 연 락 처:
- 법률상담 진행 변호사
 - 소속:
 - 성명:
 - 상담 횟수(예정): 끝.

※ 신청 단위: 개인 신청(교육활동 침해 사안으로 인한 법률 상담 진행시)

★ 개인법률상담은 신청자가 변호사와 상담진행시 상담료를 먼저 지불함
자문료 지급요청(보호조치④-1) 도교육청에서 개인에게 법률상담료를 지급함

보호조치④-1

보호조치 비용부담 청구서(학교 → 경상남도교육청 교육활동보호담당관)



경남교육이 대한민국 미래교육입니다.

수신
(경유)

제목 교육활동 침해 사안 관련 법률상담(자문) 결과 제출 및 법률상담(자문)료 지급 요청

1. 관련: ○○학교-○○(2025.○○.○○) ※ 교육활동 침해 사안 관련 법률상담 신청
2. 교육활동 침해 사안과 관련하여 법률자문 및 상담결과를 제출하며 법률자문료를 다음과 같이 지급 요청합니다.
 - 가. 질의요지: 교육활동 침해 사안에 대한 자문 및 상담
 - 나. 답변요지: 붙임 참조
 - 다. 신청교사 정보
 - 1) 소속학교:
 - 2) 교 사 명:
 - 3) 연 락 처:
 - 라. 지급금액:
 - 마. 지급계좌(신청교사 명의)
 - 1) 은행명:
 - 2) 계좌번호:

- 붙임 1. 법률 자문 및 상담 결과보고서(참고) 1부.
2. 영수증 사본 1부. 끝.

참고

법률 자문 및 상담 결과보고서

교육활동 침해 관련 법률상담

2025. .

발신 : ○○○학교, 교육활동 보호 담당자 교사 ○○○
(학교 담당자 전화 : / 개인 연락처:)

[사건개요]

<교육활동 침해 사건 내용 기재>

(예시) 예시 : ○○○학생(침해학생)이 ○ ○○ 교사(피해교원)가 수업 중 핸드폰을 하고 있던 ○○○학생을 지적하자 ○○○ 교사에 대하여 '미친년아 눈깔이 삐었냐, 왜 자꾸 시비 걸고 지랄이야. 하는 짓도 찌따 같은 게'라고 욕설을 하였음 그리고 혼잣말이라고 하며, 왜 저만 가지고 매번 그러시는데요. 다른 아이도 했는데요"라고 변명했고, ○○○학생의 보호자도 애가 혼자 중얼거린 것 가지고 교사가 너무 예민하게 군다며 되려 항의하며 왜 자기 아이만 그러냐며 아동학대로 신고하겠다고 함.

[질의요지]

1. (예시) 해당 학생은 선생님에게 한 말이 아니라고 하였으나 위의 사안에서 학생의 욕설은 교육활동 침해행위라 할 수 있는지요?
2. (예시) 위의 사안에서 학부모가 교사를 아동학대로 신고하겠다고 하였을 때, 교사의 행위가 아동학대에 포함되는지요?
3. (예시) 만일 위의 교사의 행위가 아동학대에 포함되지 않는다면, 학부모의 항의에 대한 법적 조치를 할 수 있는 방법은 있는지요?

[관련법규] ⇐ 질의 요지 관련 법규 기재

1. (예시) 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법
2. (예시) 교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시
3. (예시) 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법

교원보호공제 제출서류 목록

구분	제출서류	참고
배상 책임 담보	1. 교원보호공제 공제금 청구서	⑤-1
	2. 피해자 손해 입증자료 진료비 영수증, 진단서, 판결문(소송 판결 시) 등	
	3. 개인정보 제공·활용 동의서	⑤-3
	4. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류	
	5. 반환 각서	⑤-4
	6. 피공제자 통장 사본	
소송 비용 지원	1. 교원보호공제 공제금 청구서	⑤-1
	2. 개인정보 제공·활용 동의서	⑤-3
	3. 변호사 선임계약서 등	
	4. 지출증빙서류	
	5. 소장 등 소송자료 일체	
	6. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류	
	7. 반환 각서	⑤-4
	8. 피공제자 통장 사본	
재산상 피해 비용 지원	1. 교원보호공제 공제금 청구서	⑤-1
	2. 재산 피해 입증자료 구매 영수증, 수리비 견적서 등 공제회가 요청하는 자료	
	3. 교권보호위원회 심의(조정)결과 통보서(교권보호위원회가 개최된 경우)	
	4. 학교장(관할청 포함)의 보호조치통보서 또는 학교장 의견서	
	5. 개인정보 제공·활용 동의서	⑤-3
	6. 반환 각서	⑤-4
	7. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류	
	8. 피공제자 통장사본	
위험 대처 보호 서비스	1. 교원보호공제 위험 대처 보호 서비스 신청서	⑤-2
	2. 학교장 의견서	
	3. 중대사안 여부 판단에 필요한 증빙자료	
	4. 개인정보 제공·활용 동의서	⑤-3
	5. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류	
분쟁 조정 서비스	1. 교원보호공제 분쟁조정 서비스 신청서	⑤-2
	2. 손해액 산정 및 조정안 협의에 필요한 증빙자료	
	3. 개인정보 제공·활용 동의서	⑤-3
	4. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류	

※ 심리상담비·치료비 지원 및 피해 교원 보호조치 비용의 경우 경상남도교육청 교육활동보호담당관으로 공문 제출

교원보호공제 공제금 청구서

(배상책임 담보, 소송비용 지원, 재산상 피해)

접수번호		접수일자		처리기간	
청구인	소속(학교명)		성명 (서명 또는 인)		
	생년월일		전화번호		
	주소				
	피공제자와의 관계		※ 청구인이 피공제자 본인이 아닌 경우 별도 위임장 제출		
피해자 *배상책임 청구만 해당	소속(학교명)		성명		
	생년월일		전화번호		
	주소				
피공제자 *대리인이 청구하는 경우만 작성	소속(학교명)		성명		
	생년월일		전화번호		
	주소				
사고 개요	발생 일시				
	발생 장소				
	사고 관련자 소속		성명		
	사고 경위 및 내용(6하 원칙에 따라 상세히 기재, ※ 별지 첨부 가능)				
청구액	배상책임 담보		☐	원	
	소송비용 지원		☐	원	
	재산상 피해		☐	원	
은행명		예금주		계좌번호	
본 사고와 동일한 사유로 민법 또는 기타 법령에 따라 보상 또는 배상 받은 내역		수령 일자	수령 금액	보상 또는 배상 내역(수령 근거)	
		첨부서류	1. 합의서 2. 판결문(또는 결정문) 3. 영수증 4. 기타		
다음과 같이 교원보호공제 공제금을 청구합니다.					
년 월 일					
신청인 : (서명 또는 인)					
경상남도학교안전공제회 이사장 귀하					

(뒤쪽)

첨부서류	아래참조	수수료 없음
------	------	--------

청구서 제출 시 참고사항

1. 청구서는 학교안전공제회에 제출하여야 합니다.
2. 청구인이 피공제자가 아닐 때는 청구할 권리가 있음을 증명하는 서류(위임장, 가족관계증명서 등)를 첨부하여야 합니다.
3. 대리인에 의하여 청구할 때는 대리인에게 청구 행위를 위임하여야 합니다.
4. 청구 시 기재란의 지면이 부족하면 별지를 사용할 수 있습니다.
5. 위의 서류 외에도 사고 피해의 내용을 증명할 수 있는 서류·도면·사진 등을 첨부할 수 있습니다.
6. 공제회는 심사가 필요한 경우 아래 각 호의 서류 외에 별도의 서류를 요청할 수 있습니다.

구분	청구인 제출 서류(각 1부)	비고
배상책임 담보	1. 교원보호공제 공제금 청구서 2. 피해자 손해 입증자료: 진료비 영수증, 진단서, 판결문(소송 판결 시) 등 3. 개인정보 제공·활용 동의서 4. 반환 각서 5. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류 6. 피공제자 통장 사본	
소송비용 지원	1. 교원보호공제 공제금 청구서 2. 교권보호위원회 심의(조정)결과 통보서(교권보호위원회가 개최된 경우) 3. 변호사 선임계약서 등 4. 지출증빙서류 5. 소장 등 소송자료 일체 6. 개인정보 제공·활용 동의서 7. 반환 각서 8. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류 9. 피공제자 통장사본	
재산상 피해	1. 교원보호공제 공제금 청구서 2. 재산 피해 입증자료: 구매 영수증, 수리비 견적서 등 3. 교권보호위원회 심의(조정)결과 통보서(교권보호위원회가 개최된 경우) 4. 학교장 의견서 5. 개인정보 제공·활용 동의서 6. 반환 각서 7. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류 8. 피공제자 통장사본	

위협 대처 보호 및 분쟁조정 서비스 신청서

접수번호	접수일자	처리기간
------	------	------

신청인	학교명(소속)		성명 (서명 또는 인)	
	생년월일		전화번호	
	주소			
	피공제자와의 관계		※ 청구인이 피공제자 본인이 아닌 경우 별도 위임장 제출	
피공제자 *대리인이 청구하는 경우만 작성	학교명(소속)		성명	
	생년월일		전화번호	
	주소			
사고 개요	발생 일시			
	발생 장소			
	사고 관련자 소속		성명	
	사고 경위 및 내용(6하 원칙에 따라 상세히 기재, ※ 별지 첨부 가능)			
신청 내용	위험 대처 보호 서비스		○	서비스 지원 희망 기간 (~)
	분쟁조정 서비스		○	서비스 지원 희망일 ()

위와 같이 교원보호공제 서비스를 신청합니다.

년 월 일

신청인 : _____ (서명 또는 인)

경상남도학교안전공제회 이사장 귀하

(뒤쪽)

첨부서류	아래참조	수수료 없음
------	------	--------

신청서 제출 시 참고 사항		
1. 신청서는 학교안전공제회에 제출하여야 합니다. 2. 신청인이 피공제자가 아닐 때는 신청할 권리가 있음을 증명하는 서류(위임장, 가족관계증명서 등)를 첨부하여야 합니다. 3. 대리인에 의하여 신청할 때는 대리인에게 청구 행위를 위임하여야 합니다. 4. 신청 시 기재란의 지면이 부족하면 별지를 사용할 수 있습니다. 5. 위의 서류 외에도 사고 피해의 내용을 증명할 수 있는 서류·도면·사진 등을 첨부할 수 있습니다. 6. 공제회는 심사가 필요한 경우 아래 각 호의 서류 외에 별도의 서류를 요청할 수 있습니다.		
구분	신청인 제출 서류(각 1부)	비고
위험 대처 보호	1. 교원보호공제 위험 대처 보호 서비스 신청서 2. 학교장 의견서 3. 중대사안 여부 판단에 필요한 증빙자료 4. 개인정보 제공·활용 동의서 5. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류	
분쟁조정	1. 교원보호공제 위험 대처 보호 서비스 신청서 2. 손해액 산정 및 조정안 협의에 필요한 증빙자료 3. 개인정보 제공·활용 동의서 4. 공제회가 공제금의 지급심사를 위해 요구하는 그 밖의 서류	

개인정보 제공·활용 동의서

◎ 대상자 정보

소속(학교명)	직위(급)	성 명	생년월일(6자리)

◎ 개인정보 처리 사항

「개인정보 보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용), 제17조(개인정보의 제공), 제23조(민감정보의 처리 제한), 제24조(고유식별정보의 처리 제한)에 따라 개인정보 수집 및 이용 등에 따른 동의를 거부할 수 있습니다. 다만, 동의를 거부할 경우에는 공제금의 심사 및 지급(서비스 포함)에 필요한 지원이 제한될 수 있습니다.

1. (개인정보의 수집·이용 목적) 교원보호공제 공제금 심사 및 지급(서비스 제공 포함)
2. (수집하려는 개인정보의 항목) 신청서 및 제출 서류에 포함된 모든 개인정보항목(성명, 성별, 주민등록번호(생년월일), 주소, 연락처, 계좌 정보, 사고 경위 및 내용 등)
3. (개인정보의 보유 및 이용 기간) 「교원지위법」제15조(교육활동 침해행위에 대한 조치)가 이루어진 학년도 포함 10년이 경과한 이후 파기하며, 목적 이외의 용도로는 활용하거나 보유하지 않음
4. (타 기관 정보 공유) 피해 교원의 보호조치를 위하여 타 기관과 개인정보를 공유하거나 보유 및 이용할 수 있음

○ 개인정보 제공에 동의합니다. / ○ 개인정보 제공에 동의하지 않습니다.

상기 본인은 개인정보 제공 내용을 확인하였습니다.

년 월 일

성 명 (서명)

보호조치⑤-4

반환 각서

반 환 각 서

피 공 제 자:

생 년 월 일:

주 소:

연 락 처:

상기 본인은 교원보호공제와 관련하여 약관에서 정한 ‘보상하지 아니하는 손해(고의 또는 중대한 과실 포함)’에 해당함에도 경상남도학교안전공제회로부터 지원금을 받은 경우 지원받은 금액 전부를 경상남도학교안전공제회가 최고하는 날까지 지정계좌로 반환할 것이며, 기한 내에 반환하지 않을 경우 이에 따른 법적인 절차를 감수하겠습니다.

20 . . .

피공제자

(서명)

경상남도학교안전공제회 이사장 귀하

특별연수지원서①

특별연수 지원서

특별연수 지원서

※ NEIS 인사기록카드와 동일하게 기재

구분	유치원, 초등, 중등, 특수						
인적사항	성명	한글		한자		사진 파일 삽입 (3cm×4cm)	
	생년월일	0000. 00. 00.	교육경력 / 연령(만) (신청일 기준)		○년 ○월 / ()세		
	소속교	학교명			직급(위)		
		주소					
		전화번호	055) 0000-0000 휴대폰)				
E-mail							
교육경력	직급	총 재직기간	현 재직 학교명	직급	담임·보직교사 경력 (최근경력순)	학교명	
	교사	1999. 03. 01. ~ 2024. 02. 28. (00년 00월)	0000 학교	교사	2011. 03. 01. ~ 2014. 02. 28.	0000 학교	
					~		
				~			
지원의견	특별연수 종료 후 학교 복귀에 대한 생각을 자유롭게 기술						

본인은 경상남도교육청 특별연수 대상자에 지원합니다.

특별연수 대상자로 선발될 경우 경상남도교육청에서 대상자 선정 안내 시 예고한 복무관리 및 인사조치 등에 동의합니다. (동의 ☒, 동의하지 않음 ☐)

2025년 월 일

지원자

(인)

경상남도교육청 특별연수심의위원회위원장 귀하

특별연수추천서②

학교·유치원장 / 기관장 추천서

○○학교(유치원)장 추천서

□ 지원자 인적사항

성명		소속	○○학교(유치원) (○○교육장, 기관장)
생년월일	0000. 00. 00.		

□ 교권보호위원회 개최 관련(개최시)

지역교권보호위원회 결과		
지역교권보호위원회 개최 일자		교육활동침해 유형
피해교원 조치	가해자 조치	

□ 추천 의견

- 2025. 4. 11. 교원 ○○○은 수업 중에 교실에서 고함을 지르면서 돌아다니는 학생 ○○에게 제자리에 앉으라고 지시함
이에 학부모는 교사의 '제자리에 앉으라'는 말에 학생 00이 집에 돌아와서 계속 울면서 '학교에 가기 싫다' '선생님이 나만 미워한다' 라 말했다면서
- 2025. 00. 00. ○○학생 보호자는 담임교사를 상대로 정서학대 혐의로 아동학대 신고를 지자체와 관련 수사 기관에 신고함
- 2025. 00. 00 유관 기관에서 학교에 사안 조사를 실시함
- 2025. 00. 00. 교육지원청에서 학교를 대상으로 교육활동 확인서 작성을 위해 방문함
- 수사개시 여부에 대해 관할기관의 통보 전 실질적인 분리 이행을 위해 현재 교원 ○○○은 2025. 00. 00.부터 병가(연가)를 사용 중이며~

불면증, 우울증, 가슴 두근거림 등으로 적응에 어려움을 겪는 등 피해가 지속되고 있어 특별 연수를 통해 지속적인 치료 및 부고성 아동학대 신고에 따른 복무 보장을 위한 기간을 확보할 필요가 있어 추천함.

- 아동학대 신고 전·후 정황 및 현재의 필요성에 대해 구체적으로 기술할 것

▶ A4 1매 이내 분량

○○○○ 학교(유치원)장 (직인)

경상남도교육청 특별연수심의위원회위원장 귀하

특별연수동의서③

임용권자 동의서(사립학교만 제출)

특별연수 추천 동의서

특별연수 추천 대상자에 대하여 교육활동침해에 따른 치유가 필요하며, 4대 비위 등 특별연수 추천제한 여부에 대한 조사 결과 결격사유가 없으며 본인이 특별연수에 동의하였음을 확인합니다.

2025년 월 일

확인자 소속: (○○○재단) 직급 이사장 성명: (인)

특별연수사건경위서④ 사건 경위서(원본대조필)

교육활동 침해 사건 경위서

성명		소속	○○○○학교
연락처(휴대폰)		연락처(직장)	
사건 일시	년 월 일 시	사건 장소	
사건 경위 (서술식으로 자세히 작성) ※ 당시의 상황, 언어, 행동 등을 구체적으로 기술			

2025. . .

경상남도교육청 특별연수심의위원회위원장 귀하

※ 필요 시 페이지 추가 가능

장기치유연수지원서① 장기치유연수 지원서

장기치유연수 지원서

※ NEIS 인사기록카드와 동일하게 기재

구분	유치원, 초등, 중등, 특수, 비교과					
인적사항	성명	한글		한자		사진 파일 삽입 (3cm×4cm)
	생년월일	0000. 00. 00.	교육경력 / 연령(만) (신청일 기준)		○년 ○월 / ()세	
	학교명			직급(위)		
	주소					
	전화번호	055) ○○○-○○○○ 휴대폰)	팩스번호			
	E-mail					
교육경력	직급	총 재직기간	현 재직 학교명	직급	담임·보직교사 경력 (최근경력순)	학교명
	교사	1999. 03. 01.~2024. 02. 28. (21년 00월)	○○○○ 학교	교사	2011. 03. 01.~2014. 02. 28.	○○○○ 학교
					~	
					~	
복귀의지	장기치유연수 종료 후 학교 복귀에 대한 생각을 자유롭게 기술					

본인은 경상남도교육청 장기치유연수 대상자에 지원합니다.
장기치유연수 대상자로 선발될 경우 경상남도교육청에서 대상자 선정 안내 시 예고한
복무관리 및 인사조치 등에 동의합니다. (동의 ☒, 동의하지 않음 ☐)

2025년 월 일
지원자 (인)

경상남도교육청 장기치유연수심의위원회위원장 귀하

장기치유연수추천서② 학교(유치원)장 추천서

〇〇학교(유치원)장 추천서

□ 지원자 인적사항

성명		소속	〇〇학교(유치원) (〇〇교육장, 기관장)
생년월일	0000. 00. 00.		

□ 교권보호위원회 개최 관련

지역교권보호위원회 결과		
지역교권보호위원회 개최 일자	2000. 00. 00.	
피해교원 조치	가해자 조치	공무상 병가(병가) 실시 여부 및 기간

□ 교권침해 관련

교 권 침 해 관 련	교권침해 유형	모욕 / 명예훼손	상해 폭행	교육활동 방해· 부당한 간섭	성적굴욕감 혐오감	정보통신망 불법정보 유통	그 밖에 학교장이 판단하는 행위
	교권침해 가해자	학생		학부모	동료 교(직)원	기타	

□ 추천 의견

- 2025. 4. 11. 중학교 2학년 여학생 〇〇이 수업 시간에 교사를 향해 욕설을 하고 정당한 수업을 거부하여, 심한 모욕감을 느끼고 병가 조치를 받았으나 공무상병가를 인정받지 못해 학교로 복귀하였음. 학교 복귀 후 불면증, 우울증, 가슴 두근거림 등으로 적응에 어려움을 겪는 등 피해가 지속되고 있어 장기치유연수를 통해 지속적인 치료를 할 수 있는 기간을 확보할 필요가 있어 추천함.

- 교권침해로 인한 현재의 상황을 자세히 기술할 것
▶ A4 1매 이내 분량

〇〇〇〇 학교(유치원)장 (직인)

경상남도교육청 장기치유연수심의위원회위원장 귀하

장기치유연수동의서③ 임용권자 동의서(사립학교만 제출)

장기치유연수 추천 동의서

장기치유연수 추천 대상자에 대하여 교권침해에 따른 치유가 필요하며, 4대 비위 등 장기치유연수 추천제한 여부에 대한 조사 결과 결격사유가 없으며 본인이 장기치유연수에 동의하였음을 확인합니다.

2025년 월 일

확인자 소속: (〇〇〇재단) 직급 이사장 성명: (인)

2025
교육활동 보호
매뉴얼

2025
교육활동 보호
매뉴얼



더 알아보기



1 경남행복교권드림센터 운영



경남행복교권드림센터란? 교원이 행복한 교육활동을 할 수 있도록 최선을 다해 도와드림(SERVE)으로써 학생과 함께 하는 행복한 학교 분위기를 조성하여 경남교육청의 꿈(DREAM)을 실현하고자 하는 **경남형 교육활동보호센터**

01 운영 목적

- 가. 교육활동 침해 피해 교원 지원 및 직무 스트레스 해소 지원
- 나. 교육활동 침해 예방 활동 지원으로 적극적인 교육활동 보장
- 다. 교육활동 침해 피해교원에 대한 심리상담, 심리치료, 법률상담 지원
- 라. 교육활동 침해 사안 발생 시 적절한 대응을 할 수 있도록 다양한 정보 제공

02 현황 및 주요 업무

가. 구성 및 센터 위치

- 구성: 장학관(1명), 장학사(3명), 교육활동전담번호사(1명), 교육활동보호전문상담사(3명), 주무관(2명)
- 센터위치
 - 경남행복교권드림센터: 경남 창원시 의창구 용지로 264(제2청사) 2층
 - 진주상담실: 경남 진주시 진주성로 24번길 7 진주초등학교 내

나. 주요업무

구분	세부내용
법률상담	• 전담번호사의 교육활동 침해관련 법률 상담
행정 자문 및 컨설팅	• 교육활동 침해 사안 처리 절차 안내 • 교권보호위원회 절차 안내 • 피해교원 보호 조치 안내
심리상담	• 전문상담사의 피해교사 상담 • 전문상담교사의 침해 학생 상담

03 세부 운영 내용

1. 행정 자문 및 컨설팅 지원

- 목적: 교육활동 침해에 대한 체계적인 대응·지원 체계 구축
- 운영: 교육활동 침해 대응을 위한 신속지원팀 구성으로 원 스톱 지원
 - 교육활동 침해 사안 처리 절차 및 교권보호위원회 절차 안내
 - 피해 교원 보호 조치 안내
- 이용 방법: 희망 교원 전화 상담

2. 교원 법률 상담 및 상담비 지원

■ 법률 상담 지원

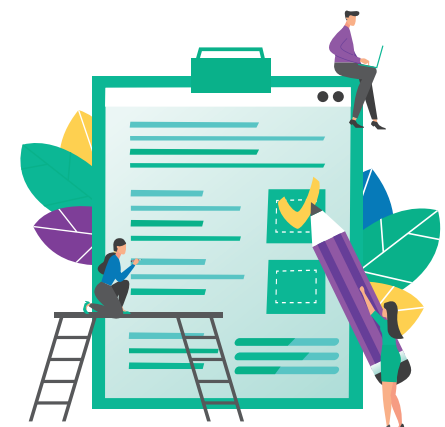
- 목적: 교육활동 침해 사안 관련 법률 상담 지원으로 피해 교원의 심리적 안정감과 문제해결력 강화
- 상담내용
 - 교육활동 보호 및 침해와 관련된 법률 자문에 관한 사항
 - 교육활동 침해와 관련된 민사·형사 사건에 관한 사항
- 이용 방법: 희망 교원 전화 상담 또는 예약 후 대면 상담
- 이용 가능 시간: 평일 09:00 ~ 18:00
- 상담자: 경남교육청 교권전담 변호사(☎ 268-1345)

■ 학교로 찾아가는 법률 상담비 지원

- 대상: 교육활동 침해 사안 관련 법률상담 희망 교원
- 내용: 교원의 교육활동과 관련한 형사 및 행정 소송 비용 등 일부 지원
 - 법률상담비 지원 1인, 100만원 이내 지원(※ 단, 예산 범위 내에서 변동 가능)

■ 교원보호공제(「교원지위법」 제22조)

- 목적: 교원의 안정적인 교육활동 수행 여건 조성
- 대상: 경상남도교육청 관내 국·공·사립학교 및 학력인정 평생교육시설 교원
- 보험기간: 2025. 3. 1.(00:00) ~ 2026. 2. 28.(24:00)
- 보장내용: 별도 계획 공문 발송 예정
 - ※ 교원보호공제사업 표준약관



담보명	보장내용	보장한도	주요 면책사유
배상 책임	- 교육활동으로 인한 사고에 대한 손해배상책임 (법적분쟁을 사전에 예방할 필요성이 인정되는 경우 포함)	1사고당 2억원 한도 (소 제기 전 합의 시 1사고당 1억원 한도)	타법, 제도에 따른 공제금 지원이 가능한 경우
민형사 소송 비용	- 교육활동과 관련한 법적분쟁 발생 시 - 피공제자를 상대로 제기된 민사, 형사 사건의 소송비용 및 사건처리비용 (가압류가처분신청·소제기·형사고소/ 고발은 반복적, 계속적 교육활동 침해행위 배제를 목적으로 인정가능)	변호사보수 한도액 별첨	- 형사소송: 유죄 확정 시 - 민사소송: 고의중과실로 인한 책임이 객관적으로 명백히 밝혀진 경우
상해치료 심리 상담	- 교육활동 침해행위와 관련한 치료 및 치료를 위한 요양, 심리상담 및 조연 비용 - 소진교원 등 대상 심리상담 및 조연 비용	- 치료 및 치료를 위한 요양과 심리상담 및 조연 비용: 총 200만원 한도 내 - 소진교원 심리 상담 및 조연비: 5회 범위 내	동일한 내용의 보호조치 비용에 상당한 비용을 받은 경우
재산상 피해비용	제3자의 교육활동 침해행위로 인해 피공제자의 소지품이 훼손된 경우 비용	피해물품 당 100만원 한도 내	소지품 등의 보관·관리를 현저히 해태한 경우
위협대처 서비스	교육활동과 관련하여 폭행, 상해 등 중대사안 시 긴급 경호	1사고당 20일	
분쟁조정	교육활동과 관련하여 분쟁사안 발생 시, 변호사 또는 공제회 담당자 등의 분쟁조정 서비스	한도 없음	소송이 진행 중인 분쟁

3. 교원 심리 상담 지원

■ 개인 심리상담 지원

- 목적: 교직과 관련한 직무스트레스 완화 및 교권침해 피해교원 치유
- 이용 가능 시간: 경남행복교권드림센터(창원, 진주센터): 월 ~ 금, 09:00 ~ 18:00
※ 야간 및 토요 상담 사전 조율 필요
- 이용 방법: 희망 교원 전화 상담 또는 예약 후 대면 및 전화상담
- 상담사: 전문상담사 3명(창원 ☎ 210-5124~5125 / 진주 ☎ 795-5120)

■ 무료 심리검사 및 해석상담 지원

- 목적: 교원의 직무스트레스 진단 및 심리건강 점검을 통해 자기관리 능력 향상
- 방법: 공문 발송(5월 예정)
- 심리검사 종류
 - 온라인검사: K-BDI-II(우울), K-BAI(불안), K-BHS(절망), MBTI, MCMI4(말론다축임상성격검사)
 - 지필검사: 문장완성검사(비구조화된 심리검사(Rorschach, BGT, SCT) 등, 구조화된 심리검사(MMPI-2, NEO, TCI) 등)
- 결과 활용: 개인 확인 후 대면 상담 필수(부득이한 경우 전화 상담 가능)

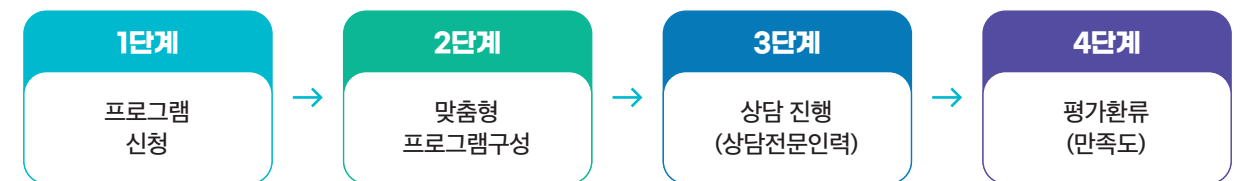
■ 교원 마음건강 회복력 강화

- 운영주체: 교육활동보호센터(경남행복교권드림센터) 창원·진주 상담실
- 대상: 모든 교원 / 위기 교원
- 내용
 - [개인] 직무스트레스 검사 운영 및 사후 지원
 - 직무별 맞춤 스트레스 검사 시행 및 소진 예방 프로그램 운영
 - (진행 절차) 심리검사 실시 → 심리 소진 예방 개인별 상담 → 소진 예방 프로그램 운영
 - [집단] 집단상담 지원

순	프로그램 종류	비고
1	치유성장 집단상담 또는 갈등극복 집단상담	※ 전문 인력과 재료비는 교육청에서 전액 지원
2	관계회복 집중상담: 동료교사 / 학생과의 의사소통 증진 프로그램	
3	사이코드라마에 기반한 공감능력 향상 프로그램	
4	타인과의 관계에서 상처 다루기	
5	T-Group	

■ 학생 위기 사안 발생 학교 상담 지원

- 목적
 - 학교 위기 사안 발생 후 교원의 상실에 대처하는 과정에서 심리적 도움 지원
 - 갑작스런 외상 후 스트레스 발현과 만성화 극복을 위한 회복 지원
- 대상: 경남도내 전 학교(유치원 포함)
- 신청 방법: 공문으로 희망하는 프로그램 신청 후 센터와 협의
- 상담 종류: 학교 희망에 따라 개별상담 또는 집단상담
- 진행 절차



- 운영프로그램 ※ 전문 인력 도교육청에서 지원

순	프로그램 종류	비고
1	심리적 외상 치유를 위한 집단 상담	집단상담
2	학교로 찾아가는 개별심층 상담 지원	개별상담
3	경남행복교권드림센터 상담사와 개별 심층 상담	
4	외부연계기관 상담 지원	

■ 외부연계 심리치료(상담)비 지원

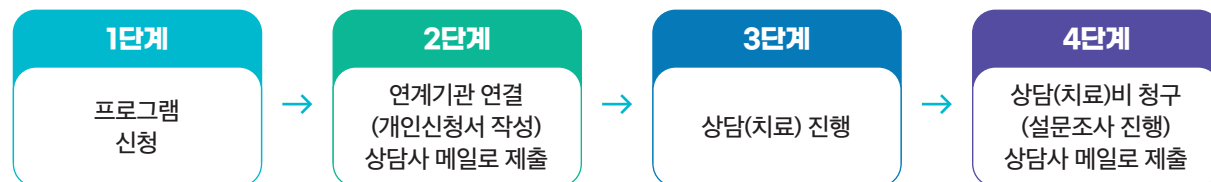
• 대상: 교육활동 침해 피해교원 및 직무 스트레스 호소 교원

※ 교직 스트레스 호소 교원이란: 교육활동 침해로 인해 교권보호위원회를 개최하지는 않았지만, 직무수행 중 발생하는 민원 등으로 스트레스가 누적되어 육체적·심리적으로 회복이 필요한 교원

• 내용

- 경남행복교권드림센터와 외부 전문기관 연계 체계 구축(전문 심리상담 기관 38기관, 심리 치료 병원)
- 전문상담기관 및 병원 연계 지원으로 심층서비스 제공
- 상담사 신청 안내 및 외부 전문기관 현황: 붙임 참고

• 진행 절차



• 유의사항

- 진료(상담) 종료 후 청구서, 진료(상담)확인서 및 영수증, 만족도조사(각각PDF파일) 제출
- 100만원 이내 지원(피해정도 및 예산 사정에 따라 조정 가능, 예산 범위 내 변동 가능)
- 교육활동보호센터와 연계된 전문상담기관에서 심리상담을 받은 경우만 상담비 지원
- 정신건강의학과에서 치료 및 치료를 위한 요양에 대한 비용(의약품 포함) 지원
- 1년 기한(신청일기준) 내 외부연계 심리상담 재신청 불가
- 비용 청구 시기: 심리상담이나 심리치료가 종료된 시점이나 비용이 100만원이하 시점(단, 신청일로부터 1년 이내에 비용 신청해야 함)
- 공무원 연금관리공단 보상, 맞춤형복지비 내 보험료 지급, 경상남도 학예·쟁송에 관한 사무규칙에 의한 보상 등과 중복 지원 불가
- 신청 전 상담(치료) 비용에 대한 소급 적용 불가



2 피해교원에 대한 지원 제도



관련 법률 및 시행령 등

「교원지위법」

제20조(피해교원에 대한 보호조치 등) ① 고등학교 이하 각급학교의 지도·감독기관(국립의 고등학교 이하 각급학교의 경우에는 교육부장관, 공립·사립의 고등학교 이하 각급학교의 경우에는 교육감을 말한다. 이하 “관할청”이라 한다)과 그 학교의 장은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 즉시 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원(이하 “피해교원”이라 한다)의 치유와 교권 회복에 필요한 다음 각 호의 조치(이하 “보호조치”라 한다)를 하여야 한다.

1. 심리 상담 및 조언
2. 치료 및 치료를 위한 요양
3. 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치

제23조(특별휴가) 피해교원은 교육부장관이 정하는 바에 따라 특별휴가를 사용할 수 있다.

제29조(교육활동보호센터의 지정 등) ① 관할청은 교육활동 침해행위를 예방하고, 피해교원의 정신적 피해에 대한 치유 지원 등 심리적 회복이 필요한 교원을 지원하기 위하여 전문인력 및 시설 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관 또는 단체를 교육활동보호센터로 지정할 수 있다.

② 관할청은 제1항에 따른 교육활동보호센터의 운영에 드는 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

「교원지위법 시행령」

제19조(피해교원 보호조치에 대한 비용부담 등) ① 법 제20조제5항에 따른 보호조치에 필요한 비용의 부담 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 관할청이 정하는 전문심리상담기관에서 심리상담 및 조언을 받는 데 드는 비용
 2. 「국민건강보험법」 제42조제1항에 따른 요양기관에서 치료 및 치료를 위한 요양을 받거나 의약품을 공급받는 데 드는 비용
- ② 법 제20조제5항 단서에 따른 구상권의 범위는 제1항 각 호의 비용으로서 관할청이 부담하는 모든 비용으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 구상권의 전부 또는 일부를 행사하지 않을 수 있다. <개정 2024. 3. 26.>
1. 법 제20조제5항 본문에 따른 교육활동 침해행위를 한 학생의 보호자(친권자, 후견인 및 그 밖의 법률에 따라 학생을 부양할 의무가 있는 자를 말한다. 이하 같다) 등(이하 이 조에서 “보호자등”이라 한다)이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자
 - 나. 「장애인복지법」 제32조제1항에 따라 등록된 장애인
 2. 그 밖에 구상금액이 소액인 경우 등 구상권을 행사하는 것이 적합하지 않다고 관할청이 인정하여 고시하는 경우
- ③ 관할청은 법 제20조제5항 단서에 따라 구상권을 행사하려는 경우에는 구상금액의 산출 근거 등을 분명히 밝혀 이를 납부할 것을 서면으로 보호자등에게 통지해야 한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 보호조치 비용부담 및 구상권 행사에 필요한 사항은 관할청이 정하여 고시한다.

01 교육활동 침해 피해교원에 대한 보호조치

가. 보호조치의 유형(「교원지위법」 제20조)

- 관할청과 학교장은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 치유와 교권 회복에 필요한 다음과 같은 보호조치를 하여야 한다.

1) 심리 상담 및 조언

- 교육활동 침해행위로 인하여 피해를 입은 교원은 각 시·도교육청 교육활동보호센터 교권전담상담사를 통하여 전화 및 대면 등으로 심리 상담
- 필요한 경우 전문상담기관이나 정신건강의학과로 연계하여 심리 상담 및 정신과 치료 지원

2) 치료 및 치료를 위한 요양

- 교육활동 침해행위로 신체적·정신적 치료를 필요로 하는 피해를 입은 경우 의료기관 등에서 치료 및 치료를 위한 요양을 받거나 의약품을 공급받은 후 관할청에 치료비 청구 가능
- 공무상 병가
 - 연 6일 이내의 단순안정만을 요하는 경미한 질병·부상의 경우 학교장이 공무상 질병·부상 여부를 판단하여 공무상 병가 승인 가능(학교장 판단)

참고 국가공무원 복무·징계 관련 예규 [인사혁신처 예규 제166호(2024. 12. 20.)]

- (나) 아래의 경우에는 승인권자가 공무상 질병·부상여부를 판단하여 공무상 병가를 승인할 수 있음
- 「공무원연금법」의 적용을 받지 않는 공무원(선거직 등)의 경우
 - 6일 이내의 단순안정만을 요하는 경미한 질병·부상의 경우

공무상병가 승인

- 구비서류: 공무상요양 승인신청서, 진단서 원본, 최초로 내원한 병원의 의무기록지 사본, 경위조사서 등
- 신청절차
 - 구비서류와 공무상요양 승인신청서를 피해교원이 작성하여 연금취급기관장(유·초·중학교의 경우 관할 교육장, 고등·특수학교의 경우 도교육감) 또는 공무원연금공단(인터넷)에 제출
 - 학교에서 연금담당자 경위조사서 작성 후 공단으로 제출
 - 사실관계 확인, 현장·전문조사 및 의학자문, 조사서 작성, 인사혁신처
- 공무상 요양 승인
 - 국·공립학교 교원이 공무상 질병 또는 부상으로 요양이 필요한 경우에는 공무원연금공단에 공무상 요양을 신청할 수 있고, 학교장은 공무원연금공단의 요양 승인에 따라 연 180일의 범위에서 공무상 병가 승인 가능
 - 공무원 재해보상심의회 심사를 통해 승인 시 요양급여 지급 가능

참고 기간제 교원 및 사립학교 교원의 경우

- 공무원이 아닌 기간제 교원 및 사립학교 교원이 교육활동 침해행위로 인하여 부상을 당하거나 질병에 걸린 경우
- (기간제 교원) 업무상 재해에 해당하여 산업재해보상보험법에 따라 요양급여를 지급 받을 수 있음(「산업재해보상보험법」 제40조제1항)
 - (사립학교 교원) 교육활동 침해행위로 인하여 부상을 당하거나 질병에 걸린 경우에는 사립학교 교직원 연금법에 따라 요양급여를 받을 수 있음(「사립학교교직원 연금법」 제33조)

3) 특별휴가(「교원지위법」 제23조)

- 교육활동 침해 피해교원은 교육부장관이 정하는 바에 따라 5일 이내 특별휴가 사용 가능

교원휴가에 관한 예규[교육부 예규 제83호, (2023.12.11.)]

제8조(특별휴가) ① 소속기관(학교 등)의 장은 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제15조에 따른 교육활동 침해의 피해를 받은 교원에 대해서는 피해교원의 회복을 지원하기 위해 5일의 범위에서 특별휴가를 부여할 수 있다.

- 특별휴가는 피해교원을 분리 보호하기 위함이므로 특별한 사유가 없다면 사안인지(발생) 즉시 사용이 적절
 - ※ 예) 5월 1일 사안 발생 → 6월 1일에 특별휴가 사용은 부적절
- 피해교원 회복 지원이라는 본래 목적을 고려하여 연속 사용을 원칙으로 함
 - ※ 시간 단위, 일 단위 등으로 쪼개어 사용은 부적절
- 특별휴가는 5일의 범위 내에서 부여가능(의무적으로 5일을 부여하는 것을 의미하지 않음)
- 특별휴가 기간 동안 특별한 사유가 없이 국외 출국 등 목적 외로 사용 금지
- 학교장이 상황을 고려하여 불가피할 경우(단, 객관성, 타당성 확보) 교권보호위원회 개최 전(사안 신고 후 21일)까지의 범위에서 사용 시기 및 방법을 달리하여 승인 가능

Q 교육활동 침해행위 피해교원 보호조치인 특별휴가의 경우 유의사항은 무엇인가요?

- A** 학교장의 판단으로 교원에게 교육활동 침해행위로 인한 특별휴가를 승인하였는데 교권보호위원회의 심의 또는 행정심판 및 행정소송 등을 통해 교육활동 침해행위가 아니라고 판단한 경우 기존 결재한 특별휴가를 취소하고 병가나 연가로 정정합니다.

Q 피해교원의 요청에 따라 교권보호위원회 개최하지 않기로 한 경우에도 교육활동 침해로 인한 특별휴가를 사용할 수 있나요?

- A** 교육활동 침해가 발생하는 경우 원칙적으로 교권보호위원회를 개최해야 합니다. 하지만, 피해교원의 의사에 따라 교권보호위원회를 개최하지 않는 경우, 「교원지위법」 제23조 및 「교원휴가에 관한 예규」 제8조(특별휴가)에 따라 학교장 등 소속기관의 장이 교육활동 침해 피해교원이라고 판단한다면 예외적으로 특별휴가를 허가할 수 있습니다.(분쟁조정 신청 시에도 동일) 다만, 이 경우 교육활동 침해 사실을 지원청에 접수하여야 하며, 교육활동 침해 사안 신고서, 사안 발생보고서, 사안 종결 확인서 등을 공문으로 교육지원청에 제출해야 합니다.
- ※ 교권보호위원회를 개최하지 않고 특별 휴가를 사용한 교원은 동일 학생 및 유사 사안 재발 시, 교권보호위원회에서 교육활동 침해를 인정할 경우에만 특별휴가 인정

Q 피해교원이 특별휴가 5일 사용 후에도, 요양이 더 필요한 경우는 어떻게 해야 하나요?

A 특별휴가 5일 사용 후에도 추가적인 요양이 필요한 경우 학교장 판단에 따라 공무상병가를 승인할 수 있습니다. 이 경우 학교장이 공무상 질병·부상 여부를 판단하여 공무상 병가 6일 이내로 승인할 수 있습니다.⁷⁾

Q 교육활동 침해행위에 대하여 지역교권보호위원회의 분쟁조정 절차를 진행하는 경우에도 특별휴가 또는 공무상 병가를 사용할 수 있을까요?

A 분쟁조정 신청 시에도 관련법령에 따라 학교장 등 소속기관의 장이 교육활동 침해 피해교원이라고 판단한다면 예외적으로 ‘특별휴가’를 승인할 수 있으며, 공무상 질병·부상 여부를 판단하여 ‘공무상 병가’를 승인할 수 있습니다. 다만, 공무상 병가의 경우, 보다 엄격히 관리될 필요가 있고, 공무상 병가를 사용해야 할 정도로 교육활동 침해행위가 중대한 경우에는 교권보호위원회의 조치 심의절차로 전환하여, 해당 사안에 엄정히 대응하는 것이 적절합니다.

4) 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치

「교원지위법 시행령」

- 제2조의3(교원의 교육활동 보호를 위한 시행계획 등)
② 시행계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
3. 교육활동 침해를 당한 교원의 치료, 전보(轉補) 등 보호 조치

• 비정기 전보

- 대상: 교권보호위원회에서 교육활동 침해 피해교원으로 심의·의결 교원
- 내용: 교권보호를 위해 필요한 경우 피해 교원 본인의 희망과 전보권자의 승인에 따라 동일 직위 최저 근무연한 이내 일지라도 전보 조치 가능

제4조(비정기 전보) ① 다음 각 호에 해당하는 자는 동일 직위 최저 근무 연한 이내 일지라도 전보할 수 있다.

10. 교권 보호를 위해 필요한 경우(본인의 희망과 전보권자의 승인에 의한다.)
※ 2024. 초·중·고등교육공무원 인사관리기준 제4조(비정기 전보) ①의 10호

제32조(비정기 전보) ① 다음 각 호에 해당하는 자는 동일 직위 근무기간이 1년 미만이라도 전보할 수 있다.

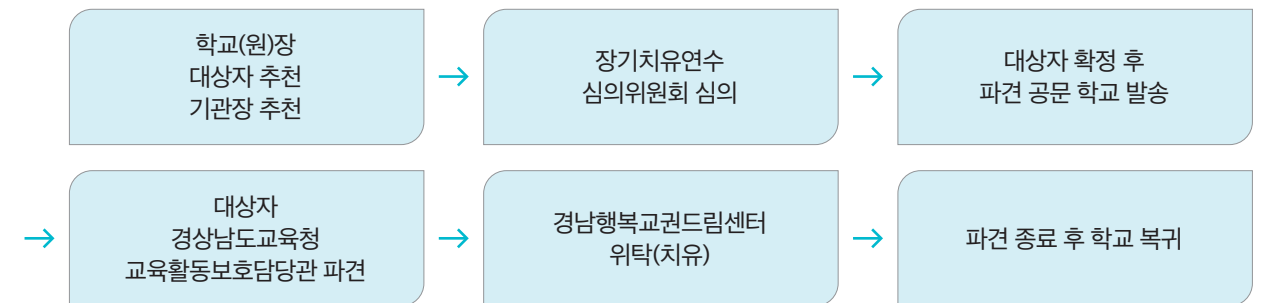
6. 교권 보호를 위해 필요한 경우
※ 「2025. 중·고등교육공무원 인사 관리 기준」 제32조(비정기 전보)
「2025. 유·초·중·고등교육공무원 인사 관리 기준」 제4조(비정기 전보)

7) 국가공무원 복무·징계 관련 예규[인사혁신처예규 제187호, 2024. 11. 8., 일부개정]

• 교원장기치유연수

- 대상: 교권보호위원회에서 교육활동 침해 피해교원으로 판단하여 특별휴가, 병가(공무상병가)를 실시하고도 학교 복귀가 불가능하다고 판단하여, 학교장이 추천한 교원(기간제교원 포함, 유치원은 공립에 한해 운영)

- 선정 절차

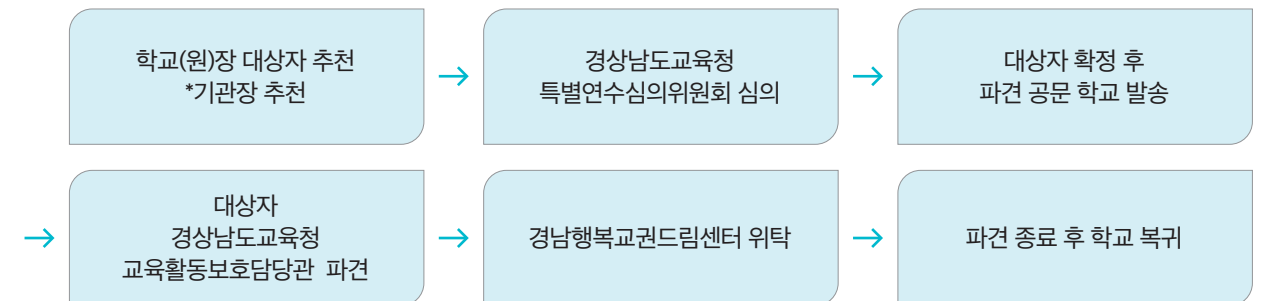


• 교원특별연수

- 대상: 아동학대 신고로 인한 당사자간 실질적인 분리조치 방안으로 연수를 희망하는 교원 중에서 아래 사항 중 해당하는 자

- ※ 아동학대 신고 당한 교원 중,
- 무고성 아동학대 신고 의심자
- 정당한 생활지도 여부 증명 가능
- 지역교권보호위원회에서 추천한 교원

- 선정 절차



나. 보호조치 비용(「교원지위법 시행령」 제19조)

1) 보호조치 비용 범위

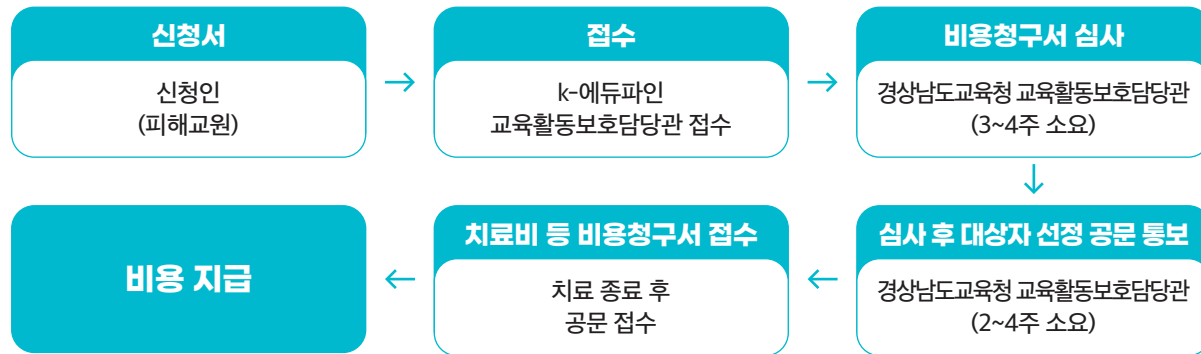
- 심리 상담 및 조언, 치료 및 치료를 위한 요양, 의약품 공급 등의 비용

2) 보호조치 비용의 가해자 부담 원칙

- 교육활동 침해 피해교원의 보호조치에 필요한 비용은 교육활동 침해행위를 한 학생의 보호자 등이 부담
- 다만, 피해교원의 신속한 치료를 위하여 교육활동 침해 피해교원 또는 고등학교 이하 각급학교의 장이 원하는 경우에는 관할청이 부담하고 이에 대한 구상권 행사
- 구상권 행사의 예외: 보호자 등이 국민기초생활 수급자, 장애인, 그 밖에 구상금액이 소액인 경우 등 구상권을 행사하는 것이 적합하지 않다고 관할청이 인정하여 고시하는 경우

3) 보호조치 신청 절차

- 교육활동 침해행위 보호조치 비용부담 및 구상권 행사에 관한 고시 따름



- 유의사항

- 지역교권보호위원회 결과 통지서를 받은 날로부터 10일 이내에 신청서 및 지역교권보호위원회 조치결과 통지서를 교육활동보호담당관으로 공문 제출
- 공무원 재해보상법 및 산업재해보상보험법에 따라 지급되는 비용이 있거나 기타 보험으로 보상받은 경우 중복 청구 불가
- 심리 및 상해 치료 비용은 1인당 200만원 한도에서는 도교육청에서 지급하고, 1인당 200만원 초과 시도교육청이 우선 지급하고 학부모에게 구상권 청구(학부모의 소송으로 청구 금액 전액이 지급되지 않을 수도 있음)
- 비용지급 대상자 선정 여부 결과 통보(공문)는 접수일로부터 3~4주 정도 소요

Q 지역교권보호위원회에서 분쟁 조정으로 사안을 해결하려고 하는 경우에도 치료 및 요양에 사용된 교원의 보호조치 비용을 청구할 수 있을까요?

A 치료비 등 보호조치에 필요한 비용은 보호자가 부담하는 것이 원칙이므로, 비용 부담에 대한 내용을 분쟁조정 합의서에 포함해야 합니다. 그러나 보호조치 비용을 청구해야 할 정도의 중대한 교육활동 침해사안이라면 지역교권보호위원회 심의를 통한 더욱 철저한 교원의 보호, 교육활동 침해자에 대한 엄정한 대응이 필요합니다.

02 그 밖에 사법적 조치

가. 형사소송(고소와 고발)〔교원지위법〕제20조

- 교육활동 침해행위가 형법 등 각종 형사처벌 요건에 해당되는 경우 피해자가 직접 수사기관에 이를 고소하거나, 이를 알고 있는 제3자가 수사기관에 이를 신고 또는 고발하여 가해자의 처벌을 요구할 수 있다.
- (교육감의 형사고발) 교육활동 침해행위의 내용과 보호조치 결과를 보고받은 관할청은 교육활동 침해행위가 관계 법률의 형사처벌규정에 해당한다고 판단하면 관할 수사기관에 고발할 수 있다.

「교원지위법」

제20조(피해교원에 대한 보호조치 등) ④ 제3항에 따라 보고받은 관할청은 교육활동 침해행위가 관계 법률의 형사처벌 규정에 해당한다고 판단하면 관할 수사기관에 고발할 수 있다.

- 교육활동 침해행위의 내용이 모욕죄 등 친고죄에 해당되는 경우는 고소권자인 피해자 본인이 고소하여야 가해자에 대한 형사처벌이 가능하다.
 - 친고죄는 범인을 알게 된 날로부터 6개월 이내에 고소하여야 유효함(「형사소송법」 제230조제1항)
- 14세가 되지 아니한 형사미성년자의 행위는 벌하지 않으므로 고소 및 고발의 대상이 아니다.(「형법」 제9조)
- 형사고발인은 경찰의 불송치 결정(사건을 검사에게 송치하지 아니하는 취지와 그 이유)에 대한 이의신청을 할 수 없고 고소인만 가능하다.(「형사소송법」 제245조의7)

나. 민사소송

- 교육활동 침해행위로 인하여 피해교원이 신체적·정신적·재산적 피해를 입은 경우 손해를 발생시킨 상대방을 대상으로 금전적인 손해배상(치료비, 위자료 등)을 청구할 수 있다.

다. 학교장 통고제

- 교육활동 중인 교원에 대한 모욕, 명예훼손, 폭행, 손괴 등 각종 교육활동 침해행위는 「소년법」 제4조에서 규정하는 행위(형벌법령에 저촉되는 행위)에도 해당된다. 이러한 경우 교권을 회복하고 해당학생을 선도하기 위한 절충적인 방법으로 만 10세 이상 만 19세 미만의 학생에게 「소년법」상의 학교장 통고제를 활용할 수 있다.

참고 「소년법」

제4조(보호의 대상과 송치 및 통고) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 소년은 소년부의 보호사건으로 심리한다.

1. 죄를 범한 소년
2. 형벌 법령에 저촉되는 행위를 한 10세 이상 14세 미만인 소년
3. 다음 각 목에 해당하는 사유가 있고 그의 성격이나 환경에 비추어 앞으로 형벌 법령에 저촉되는 행위를 할 우려가 있는 10세 이상인 소년
 - 가. 집단적으로 몰려다니며 주위 사람들에게 불안감을 조성하는 성벽(性癖)이 있는 것
 - 나. 정당한 이유 없이 가출하는 것
 - 다. 술을 마시고 소란을 피우거나 유해환경에 접하는 성벽이 있는 것

② 제1항제2호 및 제3호에 해당하는 소년이 있을 때에는 경찰서장은 직접 관할 소년부에 송치(送致)하여야 한다.

③ 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 소년을 발견한 보호자 또는 학교·사회복지시설·보호관찰소(보호관찰지소를 포함한다. 이하 같다)의 장은 이를 관할 소년부에 통고할 수 있다.

- 방법

- 학교장이 관할 법원에 학생과 보호자의 성명, 주거, 통고자의 성명, 통고하게 된 사유 등의 내용을 서면(통고서)으로 제출하거나 법원에 출석하여 법원 사무관 등에게 구술로도 가능함
- 원칙적으로는 학생 보호자의 동의가 필요 없이 학교장이 결정할 수 있는 재량행위임

- 장점

- 소년보호 처분을 받는 경우라도(이는 형사처벌이 아니기 때문에) 전과기록이 남지 않아 학생의 장래에 전과로 인한 영향을 미치지 않음

- 특징

- 학생의 비행행위에 대한 처벌보다 교육, 치료 및 재범 예방을 목적으로 함
- 학생이 경찰, 검찰 등의 수사기관을 거치지 않아 신속한 문제해결을 통해 비행 초기에 선도 효과를 높일 수 있음

03 그 밖에 교원에 대한 지원 제도

관련 법령 등

「교원지위법」

제17조(아동학대 사안에 대한 교육감의 의견 제출) ① 교육감은 「유아교육법」 제21조의3제1항에 따른 교원의 정당한 유아생활지도 및 「초·중등교육법」 제20조의2제1항에 따른 교원의 정당한 학생생활지도 행위가 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제4호에 따른 아동학대범죄로 신고되어 소속 교원에 대한 조사 또는 수사가 진행되는 경우에는 해당 시·도, 시·군·구(자치구를 말한다) 또는 수사기관에 해당 사안에 대한 의견을 신속히 제출하여야 한다.

제21조(법률지원단의 구성 및 운영) ① 교육감은 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 학교폭력이 발생한 경우 또는 교육활동과 관련하여 분쟁이 발생한 경우에 해당 교에게 법률 상담을 제공하기 위하여 변호사 등 법률전문가가 포함된 법률지원단을 구성·운영하여야 한다.

② 제1항에 따른 법률지원단의 구성 및 운영에 필요한 사항은 교육부령 또는 시·도의 교육규칙으로 정한다.

제22조(교원보호공제사업) ① 교육감은 교육활동과 관련된 각종 분쟁이나 소송 등으로부터 교원을 보호하기 위하여 공제사업(이하 “교원보호공제사업”이라 한다)을 운영·관리할 수 있다.

② 교원보호공제사업의 범위에는 다음 각 호의 사항이 포함된다.

1. 교원의 교육활동으로 발생한 손해배상금의 지원 및 구상권 행사 지원(교원의 고의 또는 중과실이 있는 경우는 제외한다)
2. 교육활동 침해행위로 발생한 상해·상담·심리치료 비용 지원 및 교원이 위협을 받는 경우 보호 서비스 지원

2. 교육활동 침해행위로 발생한 상해·상담·심리치료 비용 지원(상당·심리치료 비용 지원의 경우 교육활동 침해행위로 인하여 병가 또는 휴직을 사용한 이후 직무에 복귀하는 경우를 포함한다) 및 교원이 위협을 받는 경우 보호 서비스 지원 [시행일: 2025. 8. 1.]

3. 교원의 정당한 교육활동과 관련하여 발생한 법률적 분쟁에 대한 민사상 또는 형사상 소송비용의 지원

③ 교육감은 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제15조에 따른 학교안전공제회 등에 교원보호공제사업의 운영을 위탁하여 수행할 수 있다. 이 경우 교육감은 소속 교원의 의견을 충분히 수렴하여야 한다.

④ 그 밖에 교원보호공제사업의 관리 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

가. 아동학대 신고 대응 교육감 의견 제출(「교원지위법」 제17조)

- 교원 대상의 무분별한 아동학대 신고로 정당한 교육활동이 위축되는 것을 막기 위하여 아동학대 관련법에 따른 조사·수사 과정에서 학교 현장의 특수성을 고려할 수 있도록 ‘정당한 교육활동 또는 생활지도’ 판단 여부를 담은 교육감 의견서 제출 절차 마련

「유아교육법」

제21조의3(원장 등 교원의 유아생활지도) ① 원장 등 교원은 유아의 인권을 보호하고 교원의 교육활동과 돌봄활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 유치원규칙으로 정하는 바에 따라 유아를 지도할 수 있다.

② 제1항에 따른 교원의 정당한 유아생활지도에 대해서는 「아동복지법」 제17조제3호, 제5호 및 제6호의 금지행위 위반으로 보지 아니한다.

「초·중등교육법」

제20조의2(학교의 장 및 교원의 학생생활지도) ② 제1항에 따른 교원의 정당한 학생생활지도에 대해서는 「아동복지법」 제17조제3호, 제5호 및 제6호의 금지행위 위반으로 보지 아니한다.

「교원지위법」

제17조(아동학대 사안에 대한 교육감의 의견 제출) ① 교육감은 「유아교육법」 제21조의3제1항에 따른 교원의 정당한 유아생활지도 및 「초·중등교육법」 제20조의2제1항에 따른 교원의 정당한 학생생활지도 행위가 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제4호에 따른 아동학대범죄로 신고되어 소속 교원에 대한 조사 또는 수사가 진행되는 경우에는 해당 시·도, 시·군·구(자치구를 말한다) 또는 수사기관에 해당 사안에 대한 의견을 신속히 제출하여야 한다.

「아동복지법」

제17조(금지행위) 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

3. 아동의 신체에 손상을 주거나 신체의 건강 및 발달을 해치는 신체적 학대행위
5. 아동의 정신건강 및 발달에 해를 끼치는 정서적 학대행위(가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1호에 따른 가정폭력에 아동을 노출시키는 행위로 인한 경우를 포함한다)
6. 자신의 보호·감독을 받는 아동을 유기하거나 인식주를 포함한 기본적 보호·양육·치료 및 교육을 소홀히 하는 방임행위

「아동학대처벌법」

제2조(정의)

3. “아동학대”란 「아동복지법」 제3조제7호에 따른 아동학대를 말한다. 다만, 「유아교육법」과 「초·중등교육법」에 따른 교원의 정당한 교육활동과 학생생활지도는 아동학대로 보지 아니한다.

제11조의2(조사)

② 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 「유아교육법」 및 「초·중등교육법」에 따른 교원의 교육활동 중 행위가 아동학대범죄로 신고되어 조사 중인 사건과 관련하여 관할 교육감이 의견을 제출하는 경우 이를 「아동복지법」 제22조 제3항제3호에 따른 아동학대 사례의 판단에 참고하여야 한다.

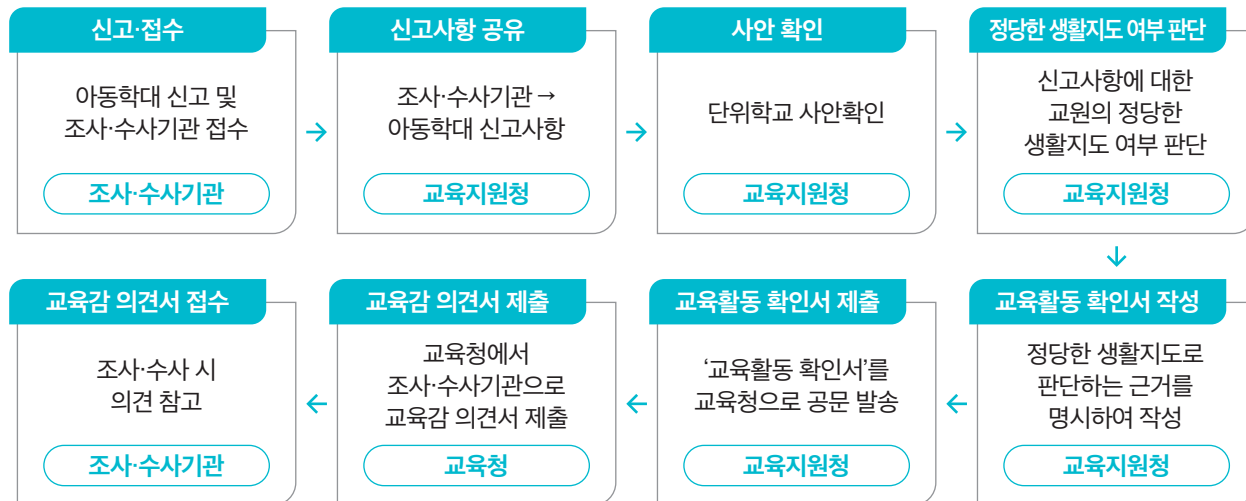
제17조의3(교원에 대한 아동학대범죄사건 처리에서의 특례)

- ① 사법경찰관은 「유아교육법」 및 「초·중등교육법」에 따른 교원의 교육활동 중 행위가 아동학대범죄로 신고되어 수사 중인 사건과 관련하여 관할 교육감이 의견을 제출하는 경우 이를 사건기록에 편철하고 아동학대범죄사건 수사 및 제24조 후단에 따른 의견을 제시할 때 참고하여야 한다.
- ② 검사는 제1항과 같은 아동학대범죄사건을 수사하거나 결정할 때 사건기록에 편철된 관할 교육감의 의견을 참고하여야 한다.

1) 교육감 의견 제출 방법 및 일정

- ① 조사·수사기관으로부터 교원 대상 아동학대 신고 사안 정보 공유
- ② 교육지원청은 신고사항을 공유받은 날부터 3일 이내 사안 확인
- ③ 신고사항을 공유받은 날부터 5일 이내 교육청으로 '교육활동 확인서' 상신
- ④ 교육감은 교육지원청이 신고사항을 공유받은 날부터 7일 이내⁸⁾(토요일·공휴일 포함) 조사·수사기관으로 '교육감 의견'을 서면 제출

[의견 제출 흐름도]



2) 정당한 생활지도 판단 참고 기준

- ① 법령과 학칙
 - 「초·중등교육법」 제20조의2(학교의 장 및 교원의 학생생활지도)
 - 「초·중등교육법 시행령」 제40조의3(학생생활지도)
 - 「교원의 학생생활지도에 관한 고시」
 - 「유아교육법」 제21조의3(원장 등 교원의 유아생활지도)
 - 「유치원 교원의 교육활동 보호를 위한 고시」
 - 「아동학대처벌법」 제2조(정의)제3호
 - 학칙(유치원규칙) 및 그 외 관련 법령
- ② 「교원의 학생생활지도에 관한 고시」 해설서, 「유치원 교원의 교육활동 보호를 위한 고시」 해설서
- ③ 학급 규칙 및 교육주체 간 협약
- ④ 교원-학부모와의 사전 협의 사항 등

8) 「교원지위법 시행령」 제11조(아동학대 사안에 대한 교육감의 의견 제출) 교육감은 법 제17조제1항에 따른 소속 교원에 대한 조사 또는 수사가 진행 되는 경우에는 그 사실을 안 날부터 7일 이내에 해당 시·도, 시·군·구(자치구를 말한다) 또는 수사기관에 해당 사안에 대한 의견을 서면으로 제출해야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간을 7일의 범위에서 1회 연장할 수 있다.

나. 법률지원단 구성 및 운영(「교원지위법」 제21조)

- 교육활동과 관련(학교폭력 업무 포함)하여 분쟁이 발생한 교원 대상으로 법률지원단의 변호사 등 법률전문가를 통한 법률 상담 및 지원 실시
 - 정당한 교육활동 및 직무수행 과정에서 법적 분쟁 발생(고발, 소송 등)시 기관 차원의 법률 자문 및 법무 지원 제공
 - 위법한 교육활동 침해행위, 특이 민원 등에 대해 기관 차원에서의 법적 대응(고소·고발 등) 추진
 - 관련 부서(기관) 등과 유기적 협업을 통해 전문적인 법률지원

다. 그 외 사안에 관한 대응 방안

- 교육활동 침해가 아닌 징계 처분과 같은 불이익 처분 및 부당한 처우, 근무조건, 인사관리, 기타 신상 문제에 관한 문제, 직장 괴롭힘, 갑질 피해 등에 대해서는 다음의 제도를 통해 처리 가능
(각 제도의 세부 사항은 소속 교육(지원)청 소관 부서 및 국가인권위원회로 문의)

구분	종류	고충심사청구	소청심사청구	국가인권위원회 진정
청구대상		국·공립교원	국·공립, 사립교원	국·공립, 사립교원
청구내용		인사·조직·처우 등 각종 근무조건, 기타 신상문제 등 여러 고충에 대한 심사	교원의 징계처분과 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대한 권익 구제	인권침해, 차별행위
결정의 효력		권고	공·사립 모두 기속력 있음	행정기관에 대한 권고
불복할 경우	청구 인정	법적인 기속력은 없어 결정 자체를 대상으로 하는 불복 절차(행정소송 등) 없음	공립은 불복 불가 사립은 소청심사위원회 상대 행정소송 가능	-
	청구 기각		공립은 행정소송 사립은 소청심사위 상대 행정소송과 법원 상대 민사소송 가능	
기한		없음	30일 이내	없음
단계		보통고충심사위원회 (시·도교육청) → 중앙고충심사위원회(교육부)	-	-
근거		교육공무원법 공무원고충처리규정	교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법	국가인권위원회법

3 사례⁹⁾로 알아보는 교육활동 침해행위



01 「형법」제8장(공무방해에 관한 죄) 또는 제314조(업무방해)에 해당하는 범죄 행위

가. 개념

- 국·공립학교 교원의 공무를 폭행 또는 협박, 위계로 방해하는 경우 공무집행방해죄에 해당하고, 사립학교 교원의 업무를 허위사실 유포나 위계 또는 위력으로 방해하는 경우 업무방해죄에 해당한다. 위계란 행위 목적을 이루기 위하여 상대방에 오인, 착각, 부지를 일으키게 하여 이를 이용하는 것을 의미한다. 위력이란 사람의 자유의사를 제압·혼란하게 할 만한 유·무형적일체의 세력을 말하며, 폭행·협박은 물론 사회적, 경제적, 정치적 지위와 권세에 의한 압박 등도 이에 포함된다.¹⁰⁾

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

- 공립학교 학생의 아버지가 자신의 자녀를 괴롭힌 학생을 혼내준다면, 수업 중인 교실로 들어와 관련 학생들을 교실 밖으로 불러내 무릎을 꿇게 하고, 이를 만류하는 교사를 협박하여 수업 진행을 방해한 경우
- 보호자가 사립학교 교무실에 체격이 크고 몸에 문신한 사람들을 대동하고 들어와 교사들에게 위력을 보여 겁에 질리게 한 뒤 수업 중인 교사를 불러오라고 하는 경우

다. 공무/ 업무방해 사례

등굣길 학교 정문에서 교통 정리와 교문 지도를 하던 교사가 학생 안전을 위해 차량 하차가 금지된 구역에서 하차한 학생을 지도하자, 이를 본 학생의 보호자가 교사에게 거세게 항의하며, 교사에게 “칼로 배를 찔러 버린다”라는 등의 교사의 생명과 신체에 위해를 가할 듯한 협박을 하여 교사의 교육활동을 방해하였다.

- 위 사안에서 학생의 보호자는 교사에게 공포심을 유발할 수 있는 구체적인 해악을 고지하는 등 협박성 발언을 하여 교사의 교육활동을 방해하였으므로, 이는 본 유형의 교육활동 침해행위에 해당할 수 있다.

9) 이 장의 모든 사례는 이해를 돕기 위해 구성한 가상의 상황임

10) 대법원 2021. 10. 28. 선고 2019도18970 판결 참조

02 「형법」제11장(무고의 죄)에 해당하는 범죄 행위

가. 개념

- 무고의 죄는 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 허위의 사실을 고소, 고발, 진정 또는 그 밖의 방법으로 수사기관, 지방자치단체 또는 그 소속 공무원에게 신고함으로써 성립하는 범죄이다.(「형법」 제156조)
- 신고된 내용이 허위인지 여부는 신고 내용의 핵심 또는 중요 내용이 객관적 진실에 부합하느냐에 따라 판단하며, 신고된 내용이 객관적 사실에 기초하고 있으나 그 정황을 과장한 정도라면 무고에 해당하지 않는다.¹¹⁾
- 또한, 신고된 내용이 객관적 사실에 반하는 허위 사실이라는 것에 대한 적극적인 증거가 있어야 한다. 신고된 내용의 진실성을 인정할 수 없다는 소극적 증명만으로 곧 그 신고 내용이 객관적 진실에 반하는 허위의 사실이라고 인정하여 무고죄의 성립을 인정할 수는 없다.¹²⁾
- 그러나 신고자가 알고 있는 객관적 사실에 비추어, 신고 내용이 허위이거나 허위일 가능성을 인식하면서도 이를 무시한 채 신고를 강행했다면, 무고죄가 성립할 수 있다.¹³⁾

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

- 교사의 생활지도 방법에 불만을 품은 보호자가 자녀가 신체적 학대를 받은 적이 없음을 교내 CCTV로 확인 했음에도 수사기관에 허위 사실을 고소한 경우
- 보호자가 ‘교사가 촌지를 요구한다’는 허위의 사실을 만들어 국민신문고에 거짓으로 민원을 제기한 경우

다. 사례

한 보호자가 “교사가 수업 중 학생을 때렸다”며 교사를 아동학대로 신고하였으나, 교육감 의견서 제출 과정에서 당시 수업에 참여한 같은 반 학생들의 진술을 통해 교사가 학생을 때린 적이 없다는 사실이 확인되었고, 수사기관에서도 무혐의 처분을 내렸다. 그럼에도 보호자는 이 사실을 받아들이지 않고, 교사의 징계를 요구하며 동일한 내용의 민원을 학교와 교육청에 반복적으로 제기하였다.

- 위 사례에서 보호자는 다른 학생들의 진술과 수사기관의 무혐의 처분을 통해 신고 내용이 허위임을 충분히 인지할 수 있었음에도 이를 무시하고, 교사가 징계처분을 받게 할 목적으로 교육청에 허위 사실의 민원을 제기하였으므로 이는 본 유형의 교육활동 침해행위에 해당할 수 있다.

11) 비록 신고내용에 일부 객관적 진실에 반하는 내용이 포함되었다 하더라도 그것이 독립하여 형사처분 등의 대상이 되지 아니하고 단지 신고 사실의 정황을 과장하는데 불과하거나 허위의 일부사실의 존부가 전체적으로 보아 범죄사실의 성부에 직접 영향을 줄 정도에 이르지 아니하는 내용에 관계되는 것이면 무고죄가 성립하지 아니한다.(대법원 2006.9.28. 선고 2006도2963 판결 참조)

12) 대법원 2004. 1. 27. 선고 2003도5114 판결 참조

13) 대법원 2022. 6. 30. 선고 2022도3413 판결 참조

03 「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄)에 해당하는 범죄 행위

가. 상해·폭행의 개념

- 상해란, 타인의 신체적 건강을 훼손하거나 신체의 생리적 기능에 장애를 일으키는 것을 말하며, 그 수단은 유·무형 / 직·간접 행위를 불문한다.
- 폭행이란 타인의 신체에 대해 위법한 유형력¹⁴⁾을 행사하는 것을 의미하며, 반드시 피해자의 신체에 접촉해야만 성립하는 것은 아니다. 따라서 피해자에게 근접하여 때릴 듯이 손발이나 물건을 휘두르거나 던지는 행위도 실제 접촉이 없더라도 폭행에 해당한다.¹⁵⁾

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

- 손으로 교원의 뺨을 때려 고막이 찢어진 경우(상해)
- 책상 또는 의자를 밀쳐 교원에게 타박상이나 골절상을 입게 한 경우(상해)
- 지속적인 폭언과 고성으로 인해 교원이 수면장애나 우울증 등 정신적 질환을 겪게 된 경우(상해)
- 교원의 신체를 직접 때리거나 밀치거나 잡아당기는 경우(폭행)
- 교원의 먹살을 잡거나 뺨을 때리는 경우(폭행)
- 교원과 직접 접촉하지 않더라도 팔이나 다리를 휘둘러 때리려고 하는 경우(폭행)
- 교원의 신체를 향해 물건을 던지는 경우(폭행)

다. 사례(폭행)

수업 중 휴대전화 사용이 학칙으로 금지된 학교에서, 교사가 수업 중 휴대전화를 사용한 학생을 지도하며 해당 휴대 전화를 분리 보관하자, 이에 격분한 학생은 교실에 있던 의자를 들어 교사를 향해 던진 뒤 교실을 나갔다. 다행히 의자는 교사를 살짝 비켜 큰 사고로 이어지지는 않았다.

- 피해교원과 공간적으로 근접한 상태에서 교원을 향해 물건을 던지는 행위는 직접 피해교원의 신체에 맞지 않았다고 하여도 폭행에 해당한다. 따라서 위 사안은 폭행 유형의 침해행위에 해당할 수 있다.

04 「형법」 제2편제30장(협박의 죄)에 해당하는 범죄 행위

가. 개념

- 협박이란, 일반적으로 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 해악을 고지하는 것을 말한다. 이때 해악의 고지는 실제로 그 내용이 발생 가능하다고 생각될 정도로 구체적이어야 한다. 언어는 물론 위협을 느낄 수 있는 행동을 통한 협박도 가능하다.

14) 신체의 고통을 주는 물리력의 작용

15) 대법원 2008. 7. 24. 선고 2008도4126 판결

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

- 교원에게 집 주소를 알고 있으니 밤길에 쫓아가 죽여 버리겠다고 소리치는 경우
- 교원의 가족 등 제3자를 해코지하겠다는 문자를 휴대전화로 전송하는 경우
- 보호자가 자신의 요구사항을 들어주지 않으면 교문 앞에서 자해하겠다고 소동을 피우는 경우

참고 정당한 권리행사와 협박의 구분

Q 정당한 권리행사와 협박은 어떻게 구별할 수 있는가?

- A** 정당한 권리행사를 위한 상당한 수단으로서 법적으로 보장된 행위는 위법하지 않다. 따라서 단순히 아동학대 고소와 민원(진정)을 예고한 것만으로는 협박에 해당하지 않는다. 다만, 외관상 권리행사로 보이는 경우에도 실질적으로는 권리를 남용하여 사회상규에 반하는 때¹⁶⁾에는 협박에 해당할 수 있다. 폭언을 수반하여 고지하거나 확인되지 않은 사실에 대하여 고소하겠다고 위협하는 등 상당한 수단이 아닌 경우 권리의 남용으로 협박에 해당할 수 있다.

05 「형법」 제2편제33장(명예에 관한 죄)에 해당하는 범죄 행위

「형법」 제2편제33장 명예에 관한 죄에는 명예훼손죄와 모욕죄 등이 있다.

가. 명예훼손 및 모욕의 개념

- 명예훼손이란, 공연히 사람의 사회적 가치나 평가를 침해할 수 있는 사실을 적시하여 그 사람의 명예를 훼손하는 행위를 말한다. 명예훼손죄가 성립하기 위해서는 사실의 적시가 불특정 또는 다수인이 인식할 수 있는 상태, 즉 ‘공연히’ 이뤄져야 하는데, 특정 소수에게만 사실을 적시하였더라도 그 사실이 불특정 또는 다수인에게 전파될 가능성이 있다면 공연성이 인정될 수 있다.¹⁷⁾
- 명예훼손죄는 진실한 사실을 적시한 경우에도 성립할 수 있으나, 이 경우 적시된 사실이 오로지 공공의 이익에 관한 것인 때에는 처벌하지 않는다.(「형법」 제310조)
- 대화 당사자 간 1:1로 이루어진 전화 통화나 문자메시지처럼 공연성이 없는 경우에는 명예훼손죄가 성립하지 않는다. 이 경우에는 그 발언의 정도에 따라 ‘그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위’ 등 다른 유형의 침해행위로 다뤄질 수 있다.
- 모욕죄는 사람의 가치에 대한 사회적 평가(외부적 명예)를 보호법익으로 하는 범죄로서, 사실을 적시하지 않고 추상적 판단이나 경멸적 감정을 표현함으로써 상대방의 사회적 평가를 저하시킬 수 있다면 모욕죄가 성립한다.¹⁸⁾
- 모욕죄는 명예훼손죄와 마찬가지로 공연히 이뤄져야 하므로 불특정 또는 다수인이 인식할 수 있는 상태이거나 전파 가능성이 있는 상태에서의 모욕이어야 성립한다. 대화 당사자 간 1:1로 이루어진 전화 통화나 문자메시지처럼 공연성이 없는 경우에는 모욕죄가 성립하지 않으나, 그 발언의 정도에 따라 ‘그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위’ 등의 다른 유형의 침해행위로 다뤄질 수 있다.

16) 대법원 2007. 9. 28. 선고 2007도606 전원합의체 판결 참조

17) 대법원 2018. 5. 30. 선고 2016도20890 판결

18) 「정보통신망법」에는 모욕죄에 대한 규정이 없기 때문에, 인터넷 게시판 등 정보통신망을 이용하여 상대방을 모욕한 경우 「형법」의 모욕죄 규정이 적용된다.

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

- 학생이 다른 학생·보호자들에게 “담임교사가 특정 학생의 몸을 만졌다”고 허위 사실을 퍼뜨린 경우(명예훼손)
- 담임교사에게 불만을 품은 보호자가 교사의 명예를 훼손하기 위하여 담임교사의 가정사를 유포한 경우(명예훼손)
- 수업 중 학생이 교사에게 ‘○○놈’, ‘○○년’, ‘○랄한다, ○새끼’ 등 경멸적 표현을 하는 경우(모욕)
- 교사의 외모나 신체적 특징을 비하하거나, 비하하는 별명을 만들어 부르고 다니는 경우(모욕)
- 특정 교사에 대하여 ‘멍청하다, 함량 미달이다’ 등의 비하 발언을 다수인이 있는 장소에서 유포하는 경우(모욕)
- 다수학생이 볼 수 있는 SNS 게시판에 교원을 비하하는 말과 욕설을 올려 유포하는 경우(모욕)¹⁹⁾

참고 명예훼손의 인정 범위

Q 교원에 대한 허위 내용의 형사 고소, 민원 제기 행위를 교원에 대한 명예훼손 행위로 볼 수 있는가?

- A** 명예훼손죄는 적시된 사실이 불특정 또는 다수인에게 전파될 가능성(공연성)이 있어야 성립하므로 그 가능성이 없다면 명예훼손죄가 되지 않는다. 수사절차나 민원 처리 절차에서 그 정보가 담당자 외에 불특정 또는 다수인에게 전파될 가능성이 있다고 보기 어려우므로 허위로 형사고소나 민원을 제기한 경우라 하더라도 명예훼손죄는 성립하지 않고, 무고죄로 다뤄질 수 있다.

다. 명예훼손 사례

중학교 2학년 수학 지필평가에서 학생 A가 고득점을 받자 같은 반 학생 B는 “학교 수학 교사가 학생 A의 사촌이라서, 시험 전에 문제를 미리 빼돌려 주어 학생 A가 고득점을 받았다”라는 허위 사실을 반 학생들에게 이야기하고 다녔다.

- 다수의 사람들에게 허위 사실을 유포하여 교사의 사회적 평판을 훼손하는 경우 교사에 대한 명예훼손이 성립될 수 있다. 위 사안에서 B 학생은 확인되지 않은 허위의 사실을 퍼뜨려 교사의 사회적인 평판을 훼손하였으므로, 명예훼손죄 유형의 교육활동 침해행위에 해당 할 수 있다.
- 다만, 명예훼손 행위가 성립하더라도 진실한 사실로 공공의 이익을 위한 경우 위법성이 배제될 수 있는데, 위 사안에서 B 학생의 발언은 허위의 사실이므로 이에 해당되지 않는다.

19) 「정보통신망법」에는 모욕죄에 대한 규정이 없기 때문에, 인터넷 게시판 등 정보통신망을 이용하여 상대방을 모욕한 경우 「형법」의 모욕죄 규정이 적용된다.

라. 모욕 사례

수업 중 학생이 엉뚱한 말을 반복해 수업이 방해되자 교사가 학생에게 “이상한 말을 멈추라”고 주의를 주었다. 그러나 이에 화가 난 학생이 교사 앞에서 “○랄하네, 씨○년, ○갈네” 등 욕설을 했고, 이를 교사와 다른 학생들이 들었다. 이후 학생은 “선생님한테 한 말이 아니라 혼잣말이었다”고 변명했으며, 학생의 보호자 또한 별것 아닌 일에 교사가 지나치게 예민하게 반응한다며 오히려 불만을 제기했다.

- 형법상 모욕은 타인의 외부적 명예를 저하시킬 만한 추상적 판단이나 경멸적 감정을 공연히 표시함으로써 성립한다. 혼잣말로 한 발언이라도 타인의 외부적 명예를 저하시킬 만한 추상적 판단이나 경멸적 감정을 다른 사람들 앞에서 표현하였다면 형법상 모욕에 해당한다.
- 위 사안에서 학생이 발언한 부분은 교원의 인격적 가치에 대한 사회적 평가를 떨어뜨리는 경멸적 감정의 표현으로 볼 수 있고, 그 발언 대상이 교원이라는 것을 다른 학생들이 듣고 충분히 알 수 있었으므로 본 유형의 교육활동 침해행위에 해당 할 수 있다.
- 다만, 이에 이르지 않고, 상대방에게 단순히 분노의 감정을 표현한 것뿐이라면 형법상 모욕죄에 해당하지 않으므로 모욕으로서 교육활동 침해행위로는 볼 수 없다.

06 「형법」 제2편 제42장(손괴의 죄)에 해당하는 범죄 행위

가. 개념

- 타인의 재물, 문서 또는 전자기록 등 특수매체기록에 유형력을 행사하거나 이를 숨기거나 기타의 방법으로 그 효용을 해하는 것을 말한다.

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

- 교사의 지도에 반항하며 책상, 창문, TV 등 학교의 기물을 망가뜨리는 경우
- 교사의 출석부나 교무수첩의 일부나 전부를 찢어 버리는 등의 방법으로 사용하지 못하게 한 경우
- 교사가 작성한 컴퓨터 파일을 일부러 삭제하여 사용하지 못하게 하는 경우

07 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위

가. 개념

- 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」(이하 ‘성폭력처벌법’이라 한다.) 제2조제1항에는 성폭력범죄 행위로서 강간, 강제추행, 공연음란, 음화제조·배포, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영, 허위영상물 등의 배포 등을 규정하고 있다.

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

- 폭행 또는 협박으로 교원의 의사에 반하여 신체를 만지는 경우²⁰⁾(강제추행)
- 계단을 올라가고 있는 교원의 치마 속을 휴대전화 카메라로 촬영한 경우(카메라 등을 이용한 촬영)
- 학생이 수업 중 교실에서 자위행위를 하는 경우(공연음란)
- 학생이 교원의 사진에 타인의 나체를 합성한 사진을 만들어 SNS 등으로 게시한 경우(허위영상물 등의 반포 등)
- 학생이 수업 중 휴대폰을 이용하여 음란한 동영상, 사진, 음란한 내용의 글 등을 교원의 휴대전화로 전송한 행위(통신매체를 이용한 음란행위)

다. 사례

수사기관으로부터 학생들의 휴대전화에서 100여 건이 넘는 불법 사진과 영상이 발견되었다는 연락이 왔다. 조사 결과, 학생들이 4개월 이상 조직적으로 역할을 분담하여 교사들의 신체를 촬영한 사실이 밝혀졌으며, 확인된 피해 교사만 10명 이상이었다. 이 사건으로 지역 교권보호위원회가 소집되자, 일부 보호자는 자녀가 촬영에 직접 가담하지 않고 촬영물을 보기만 하거나 소지했을 뿐이라며 억울하다는 입장을 보였다.

- 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」(이하, ‘성폭력처벌법’)에 따른 성폭력범죄 행위에는 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 타인의 신체를 카메라 등으로 몰래 촬영하는 행위와 그 불법촬영물을 유포하는 행위가 모두 포함된다. 나아가 불법촬영물임을 알면서 시청하거나 이를 저장·소지하는 행위 역시 성폭력처벌법상 성폭력범죄 행위에 해당하므로 이에 대한 각별한 주의와 예방이 요구된다.
- 2024년 10월 16일부터 시행된 개정 성폭력처벌법에 따라, ‘사람의 얼굴, 신체 또는 음성을 대상으로 한 촬영물, 영상물, 음성물을 대상자의 의사에 반해 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 형태로 편집, 합성, 가공하는 행위’는 반포 등의 목적이 없더라도 성폭력 범죄로 처벌된다. 또한, 이를 소지·구입·저장하거나 시청하는 행위에 대해서도 형사 처벌 규정이 신설되었다. 이에 따라 편집, 합성, 가공된 음란물임을 알고 시청하거나 소지·저장하는 행위도 성폭력처벌법상 성폭력범죄 행위에 해당할 수 있으므로 이에 대한 각별한 주의와 예방이 요구된다.

20) 추행에서 말하는 폭행은 반드시 상대방의 의사를 억압할 정도의 것임을 요하지 않고 상대방의 의사에 반하는 힘의 행사가 있는 이상 그 힘의 대소강약을 불문한다. 또한 폭행행위 자체가 추행행위가 되는 것도 포함된다(대법원 1992. 2. 28 선고 91도 3182 판결 참조).

08 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항에 따른 불법 정보 유통 행위

가. 개념

- 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」(이하 ‘정보통신망법’이라 한다.)의 불법정보 유통 행위란 전기통신설비와 컴퓨터 및 컴퓨터 이용기술(전화, 컴퓨터를 이용한 인터넷 접속 등)을 통하여 ① 음란한 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 배포·판매·임대하거나 공공연하게 전시하는 내용의 정보, ② 사람을 비방할 목적으로 공공연하게 사실이나 거짓의 사실을 드러내어 타인의 명예를 훼손하는 내용의 정보, ③ 공포심이나 불안감을 유발하는 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 반복적으로 상대방에게 도달하도록 하는 내용의 정보 등의 불법정보를 유통하여 교육활동을 침해하는 행위를 말한다.

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

- 교원을 비방하기 위하여 인터넷 게시판에 교원이 학생들을 차별하고, 학생의 인격을 모독하는 말을 자주한다는 허위 사실을 작성하는 경우
- 원격수업 중 음란한 음향을 틀어 교원과 수업 참여 중인 학생들이 듣게 하는 경우
- 교원에게 공포심이나 불안감을 유발하는 내용의 전화나 문자메시지를 반복적으로 보내는 경우

다. 사례 1

원아의 보호자는 “아이의 피부질환이 유치원의 지저분한 놀이환경 때문”이라며 유치원과 담임교사를 상대로 거액의 치료비와 위자료를 요구했다. 이에 유치원은 주기적으로 전문업체를 통해 청소와 방역을 실시하고 있음을 설명하며, “유치원 생활로 인해 피부질환이 발생한 것이라면 학교안전공제회를 통해 처리할 수 있으니 진단서를 제출해 달라”고 요청했다. 그러나 보호자는 이에 응하지 않고, 인터넷 카페에 유치원과 담임교사를 특정할 수 있는 내용을 게시하며 “질병을 유발한 유치원과 담임교사가 사안을 방치하고 아무런 조치도 취하지 않고 있다”는 허위 사실을 유포했다.

- 정보통신망을 이용하여 ‘사람을 비방할 목적으로 공공연하게 사실이나 거짓의 사실을 드러내어 타인의 명예를 훼손하는 내용의 정보’를 유통하는 경우 「정보통신망법」상 불법정보유통행위에 해당한다.
- 위 사안에서 원아의 보호자는 지역의 인터넷 카페에 공공연하게 거짓의 사실을 드러내어 담임교사의 명예를 훼손하고 있으므로 본 유형의 교육활동 침해행위에 해당할 수 있다.
- 다만, 인터넷 카페에 글을 올린 이유가 공공의 이익을 위한 것이라면 비방할 목적이 부정되는데 그 사실이 공공의 이익에 관한 것인지는 피해자가 공무원 등 공인인지 여부, 그 표현이 공적 관심 사안에 관한 것으로 사회의 여론형성이나 공개토론에 기여하는 것인지 등 여러 사정을 고려하여 판단하여야 한다. 사안에서 원아의 보호자는 진단서 제출 요구를 거부하고 거액의 치료비와 위자료만을 요구하고 있으므로 글을 올린 주요한 목적이 공공의 이익을 위한 것이라 보기 어렵다.

라. 사례 2

학생의 보호자가 학교폭력 처리 과정에서 교사에게 불만을 품고, 교사에게 “당신 때문에 괴로워 매일 죽고 싶다”는 내용을 포함한 문자를 한 달여간 수십 차례 반복적으로 보냈다. 교사가 해당 문자에 답을 하지 않자, 보호자는 “죽어서도 당신을 잊지 않겠다”라는 메시지를 지속적으로 보내며 교사에게 심리적 압박과 불안감을 유발하였다.

- 위 사안에서 교사가 공포심이나 불안감을 느낄 수 있는 문자 메시지를 반복적으로 보낸 보호자의 행위는 정보통신망법상 불법정보유통행위에 해당할 수 있으므로, 본 유형의 교육활동 침해행위에 해당할 수 있다.

09 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위

가. 개념

- 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위로서 교원의 교육활동을 침해하는 행위는 「교원지위법」에 침해유형으로 규정된 「형법」, 「성폭력처벌법」, 「정보통신망법」 등의 범죄 행위 외에 다른 법률에 의해 형사처벌의 대상이 되는 행위 중에서, 교원의 정당한 교육활동을 수행하는 데 직접적인 방해가 되는 모든 행위를 의미한다. 이는 교육 현장에서 다양하게 발생할 수 있는 침해 상황과 형사적 문제에 대응하기 위해 신설된 조항으로, 범죄행위로부터 교원의 교육활동 보호를 목적으로 한다.
- 예를 들어, 교육활동 중인 교원에 대한 형법상 강요, 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률상 스토킹 범죄, 통신비밀보호법 위반 녹음 행위, 퇴거불응죄 등과 같이 위반 행위 시 형사처벌 규정을 두고 있는 행위 등이 이에 해당할 수 있다.

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

- 학생이 담임교사의 거주 주소를 알아낸 뒤, 불안감을 느끼도록 쫓아다니는 경우
- 보호자가 학생의 가방에 몰래 녹음기를 넣어 교사의 교육활동과 학생들과의 대화를 녹음하는 경우

다. 사례

한 초등학교 보호자가 자녀의 가방에 녹음기를 숨겨, 수업 중 교사의 발언을 몰래 녹음했다. 이후 보호자는 교사에게 연락해 “이게 무슨 상황이나”, “아이에게 왜 이런 말을 했나”라며 강하게 항의했다. 이에 교사는 보호자에게 “동의 없이 수업 중 음성을 녹음해서는 안 된다”고 설명했지만, 보호자는 “녹음하면 안 되는 근거가 뭐냐”며 녹음을 멈추지 않았다. 이러한 보호자의 계속된 녹음과 반복적인 문제 제기로 인해 교사는 학생을 지도하기 어려운 상황에 처하게 되었다.

- 정상적인 교육활동 상황에서 교원의 음성을 교원의 동의 없이 녹음하는 행위는 교원의 음성권에 대한 부당한 침해²¹⁾이자 교원의 수업권을 침해하는 행위이다.
- 「통신비밀보호법」 제14조 제1항은 누구든지 공개되지 아니한 타인 간의 대화를 무단으로 녹음하는 것을 금지하고 있으며, 제16조 제1항은 이를 위반한 자에 대한 형사처벌 규정을 명시하고 있다. 학교 현장에서 교사의 교육활동 중 발언은 ‘공개되지 아니한 대화’에 해당하며, 보호자는 발언의 상대방이 아니므로 이는 ‘타인간의 대화’에 해당한다. 따라서 보호자가 이를 무단으로 녹음하는 것은 「통신비밀보호법」 위반으로 형사처벌 대상이 될 수 있으며, 이에 따라 본 유형의 교육활동 침해행위에 해당할 수 있다.

21) 음성권은 헌법적으로 보장되고 있는 인격권에 속하는 권리이다(「헌법」 제10조 제1문).

참고 2024. 1. 11. 2020도1538 대법원 판결

통신비밀보호법 제14조 제1항은 “누구든지 공개되지 아니한 타인 간의 대화를 녹음하거나 전자장치 또는 기계적 수단을 이용하여 청취할 수 없다.”라고 규정하고, 제14조 제2항 및 제4조는 “제14조 제1항을 위반한 녹음에 의하여 취득한 대화의 내용은 재판 또는 징계절차에서 증거로 사용할 수 없다.”라는 취지로 규정하고 있다.

교사가 교실에서 수업시간 중 한 발언은 통상적으로 교실 내 학생들만을 대상으로 하는 것으로서 교실 내 학생들에게만 공개된 것일 뿐, 일반 공중이나 불특정 다수에게 공개된 것이 아니므로 피해아동의 부모가 몰래 녹음한 교사의 수업시간 중 발언은 ‘공개되지 않은 대화’에 해당한다.

또한 피해아동의 부모가 몰래 녹음한 교사의 수업시간 중 발언은 ‘타인 간의 대화’에 해당한다. 피해아동의 부모는 교사의 수업시간 중 발언의 상대방, 즉 대화에 원래부터 참여한 당사자에 해당하지 않기 때문이다.

결국, 이 사건 녹음파일 등은 통신비밀보호법 제14조 제1항을 위반하여 공개되지 아니한 타인 간의 대화를 녹음한 것이므로 통신비밀보호법 제14조 제2항 및 제4조에 따라 증거로 사용할 수 없다.

10 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위

가. 개념

- 학교 운영에 대한 단순한 정보 요구나 교육과정, 수업, 평가 등에 대한 보호자의 정당한 교육활동 참여를 넘어서, 교원을 괴롭히기 위함이나 특혜 요구 등 부당한 목적을 위해 교사나 학교에 반복적으로 민원을 제기하는 행위를 의미한다.

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

- 보호자가 담임교사에 불만을 품고, 국민신문고 등을 통해 해당 교사의 수업 내용, 교원단체 가입 여부, 출장 및 의무 연수 이수 내역 등을 요구하는 민원을 반복적으로 제기하는 경우
- 보호자가 자녀에 대한 교사의 모든 지도·훈육 행위를 금하는 민원을 반복적으로 제기하는 경우

다. 사례

초등학교에서 한 학생이 수업 중 교실 밖으로 뛰쳐나갔다. 이를 본 교사가 학생의 안전을 염려해 뒤따라 나갔으나, 교사를 피해 도망가던 학생이 발을 헛디뎈다 넘어지면서 부상을 입는 사고가 발생했다. 이에 불만을 품은 학생의 보호자는 “지금껏 아이를 자유롭게 키워왔다. 우리 아이는 지도하면 더 벗어나기 앞으로는 선생님이 어떠한 지도도 하지 말라”고 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기했다.

- 학교에서 학생을 교육하고 지도해야 할 법적 의무가 있는 교원에게 학생 지도 및 교육 행위를 금지하라는 보호자의 민원은 그 목적이 정당하다고 보기 어렵다. 따라서 사례와 같이 이러한 민원을 반복적으로 제기하는 행위는 교육활동 침해행위에 해당할 수 있다.

11

교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위

가. 개념

- 교사의 직무 범위나 교육과정에 명시되어 있지 않은 일 등 법적 의무가 아닌 일을 수행하도록 지속적으로 강요하는 행위를 의미한다.

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

- 보호자가 아이의 취향에 맞는 급식메뉴를 별도로 만들어 줄 것을 지속적으로 요구하고, 그렇게 하지 않으면 항의한 경우
- 보호자가 매일 학교에서 있었던 학생의 모든 일을 교사가 확인하고, 보호자에게 보고하도록 요구하는 경우
- 학교에서의 사고에 대해 교사에게 배상책임이 없음에도 교원 개인에게 지속적으로 손해배상을 요구하는 경우

다. 사례

초등학교에서 한 학생이 복도에서 장난을 치다가 넘어져 팔에 가벼운 찰과상을 입는 사고가 발생했다. 담임교사는 즉시 학생을 보건실로 데려가 보건교사의 치료를 받게 하고, 학생의 보호자에게 연락하였다. 그런데 이후 보호자는 학교 안전공제회를 통한 공제급여가 지급되었음에도 불구하고, 담임교사에게 별도의 배상비를 요구하며, 향후 발생할 수 있는 추가 치료비, 사고로 인한 정신적 위자료, 그리고 학생을 돌보느라 일을 하지 못한 부분에 대한 손해배상을 지속적으로 요구하고 있다.

- 교원의 과실이 없거나 설령 교원의 과실이 있다고 하더라도 고의·중과실이 아닌 경우에는 국가배상법 또는 민법상 사용자 책임에 따라 국가나 지방자치단체, 또는 학교법인이 배상책임을 진다. 따라서 교원의 고의·중과실이 없는 사안에서 교사 개인에게 손해배상을 지속적으로 요구하는 것은 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위에 해당할 수 있으므로 본 유형의 교육활동 침해행위에 해당할 수 있다.

12

교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위

가. 개념

- ‘성적 언동’이란 남녀 간의 육체적 관계나 남성 또는 여성의 신체적 특징과 관련된 육체적, 언어적, 시각적 행위로서 사회공동체의 건전한 상식과 관행에 비추어 볼 때, 객관적으로 상대방과 같은 처지에 있는 일반적이고도 평균적인 사람으로 하여금 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 할 수 있는 행위를 의미한다.²²⁾

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

- 신체적 유형: 동의 없이 교원의 신체에 접촉²³⁾하여 성적 굴욕감이나 혐오감을 주는 경우(교원의 몸에 스치거나 밀착 시키는 등의 행위로 성적 수치심을 느끼게 하는 경우)
- 언어적 유형: 음란한 농담, 신체 특징을 성적으로 평가하거나 비유, 신체 접촉 강요 등 성적 수치심을 일으키는 말을 하는 경우(교원에게 자기야, 누나 / 오빠 사귀자, 색시한테,성적인 신체부위가) 커요 / 작아요 등의 말을 통하여 성적 수치심을 느끼게 하는 경우)
- 시각적 유형: 시각적으로 성적 수치심을 일으킬 수 있는 그림이나 문자를 형상화하거나 보이는 경우(교원이 볼 수 있도록 교원의 동선에 음란한 사진을 두는 행위)

다. 사례

중학교 학생들이 수업 중 교실에서 “선생님, 야한 거 보여드릴게요.”라고 말한 후 입고 있던 셔츠의 단추를 가슴까지 풀어 교사에게 보였다.

- 피해교원과 동일한 처지에 있는 일반적인 교원을 기준으로 객관적으로 판단했을 때, 학생의 행위가 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위라면 이는 성적 언동에 해당하므로 본 유형의 침해행위에 해당할 수 있다.

22) 대법원 2018. 4. 12. 선고 2017두74702 판결 참고

23) (비교) 폭행행위 자체가 추행으로 인정되는 이른바 ‘기습추행’ 행위는 성폭력처벌법상 성폭력범죄행위(강제추행)이므로(각주 14. 참조) 「교원지위법」 제15조제1항 제2호의 교육활동 침해행위(성폭력범죄행위)에 해당한다.

13 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위

가. 개념

- ‘교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위’란, 적법한 자격과 전문성을 갖춘 교원이 수행하는 교육적 판단과 활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위를 의미한다. 이는 교원의 교육적 재량권과 전문적 판단을 침해하거나, 교육활동의 정상적 운영을 방해하는 모든 형태의 부당한 간섭을 포함한다.
- 학부모 등 보호자는 자녀의 교육에 관하여 학교에 의견을 제시할 권리가 있으나, 이러한 의견 제시는 교원의 전문성과 교권을 존중하는 방식으로 이루어져야 한다. 교사의 교육적 판단과 활동에 대한 부당한 간섭은 교육활동의 본질적 자율성을 저해하고 학생의 학습권을 침해할 가능성이 있으므로 제한된다.

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

- 담임교사를 교체해야 할 만한 사정이 아님에도 지속적으로 담임교체를 요구하는 경우
- 보호자가 “지각 처리하지 말라”, “학생생활기록부 작성을 이렇게 해달라”며 교사의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 간섭하는 경우

다. 사례

수업 중 다른 학생을 괴롭히며 교육활동을 방해한 초등학생에 대해 담임교사는 다른 학생들의 학습권 보호를 위해 교실 뒤쪽 자리로 이동하여 수업에 참여하도록 했다. 그러나 해당 학생의 보호자는 교사의 이러한 지도에 불만을 품고 이를 아동학대라고 주장하며 담임교사의 교체를 요구하는 민원을 반복적으로 제기했다.

- 대법원은 본 유형의 침해행위와 관련된 사안에서 “학기 중에 담임교사에서 배제되는 것은 해당 교사의 명예를 크게 실추 시키고 인사상으로도 불이익한 처분이며, 학교장에게는 학기 중에 담임 보직인사를 다시 하는 부담이 발생하고, 해당 학급의 학생들에게는 담임교사의 변경으로 인한 혼란이 발생할 수 있으므로, 설령 해당 담임교사의 교육방법에 문제가 있다 하더라도 교육방법의 변경 등으로 문제가 해결될 수 있다면 먼저 그 방안을 시도하는 것이 바람직하고, 따라서 보호자가 정당한 사유 및 절차에 따르지 아니한 채 반복적으로 담임교체를 요구하는 것은, 위와 같은 해결 방안이 불가능 하거나 이를 시도하였음에도 문제가 해결되지 않았고, 그러한 문제로 인해 담임교사로서 온전한 직무수행을 기대할 수 없는 비정상적인 상황에 한하여 보충적으로만 허용된다고 보는 것이 타당하다”고 판결하였다(대법원 2023. 9. 14. 선고 2023두37858 판결).
- 담임교사는 정당한 인사발령에 따라 담임교사의 직무를 수행하는 것이므로 위와 같은 비정상적인 상황이 아닌 상황에서 보호자의 지속적인 담임교체 요구는 ‘담임교사로서의 직무수행 전체’를 부당하게 간섭하는 행위로서 본 유형의 침해행위에 해당할 수 있다.

14 교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위

가. 개념

- 학교 현장에서 학생들의 수업방해 행위가 다변화·복잡화되어 교원의 정당한 교육활동이 심각하게 저해되는 것에 대한 대응으로, 교사의 수업권과 학생의 학습권을 동시에 보장하기 위해 「교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시」(2023. 3. 23. 개정)에 새롭게 규정된 교육활동 침해행위 유형이다.
- 학생이 교원의 지도에 불응하거나 교육활동을 방해하는 행위는 기본적으로 교육과 지도의 대상이며, 이에 따른 조치는 초·중등교육법령과 학칙에 따라 이뤄진다. 그러나 생활지도에 대한 단순 불응을 넘어 의도적으로 교육활동을 방해하는 경우에는 교육활동에 심각한 지장을 초래하며 교원의 개별적인 교육과 지도만으로는 해결이 어려우므로 교육활동 침해행위로 다뤄질 수 있다.
- 교육활동 방해 의도는 당시 학생의 행동과 상황에 비춰보아 교육활동 방해 결과를 적극적으로 의도한 경우뿐만 아니라 방해 결과 발생에 무관심하거나 개의치 않는 태도를 보인 경우도 포함될 수 있다.

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

- 교사의 중단 지시에도 불구하고, 수업을 방해할 의도로 수업 중 교실을 돌아다니거나 바닥에 눕는 행위를 하는 경우
- 수업 중 옆자리 학생과 떠들며 휴대전화를 사용해 교사가 지도하였으나, 이를 듣지 않고 교사의 말과 행동을 따라 하며 의도적으로 수업을 방해하는 경우

다. 사례 1

학생 A는 수업 활동과 무관하게 교실을 돌아다니며, 제자리에 앉으라는 교사의 지도를 무시했다. 학생 B는 수업에 참여하지 않고 관심도 보이지 않았으며, 교사가 수업 참여를 독려하면 일부러 드러눕고 노래를 부르며 방해 행동을 했다. 교사의 반복된 지도에도 A와 B의 문제 행동이 지속되어 수업 진행에 심각한 차질이 발생했다.

- 교원의 생활지도에 불응하는 행위 자체는 교원의 교육적 지도 대상이고, 이에 대한 조치는 「초·중등교육법령」 및 ‘학교 생활규정’에 따라 이뤄지지만, 교원의 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위는 교육활동 침해행위에 해당할 수 있다.
- 위 사안에서는 교사가 학생들을 여러 차례 지도하였음에도 학생들의 의도적인 수업 방해가 계속되어 정상적인 수업을 진행하지 못하였으므로 본 유형의 교육활동 침해행위에 해당할 수 있다.

라. 사례 2

수업 중 한 학생이 과자를 먹자, 교사가 “수업 중에 과자를 먹지 말라”고 지도했다. 학생은 곧바로 지도에 따라 과자를 가방에 넣고 먹기를 멈췄으나, 얼마 후 다시 교사의 눈을 피해 소리를 내지 않고 과자를 녹여 먹기 시작했다.

- 위 사례에서 학생이 교사의 생활지도에 불응하고 수업을 방해한 사실은 인정된다. 다만, 우선 교사의 지도에 따랐고 이후에도 최대한 소음을 내지 않으려 한 점을 고려했을 때, 학생이 교육활동을 의도적으로 방해하려 했다고 보기는 어렵다. 즉, 교육활동 침해행위로서의 ‘의도적 방해’까지 인정하기에는 부족하며, 단순 생활지도 불응이나 수업 방해에 가깝다.
- 따라서 해당 학생의 행위는 본 유형의 교육활동 침해행위에 해당하지 않으며, 교육·지도의 대상에 해당한다. 이에 대해서는 초·중등교육법령과 학칙에 따라 적절한 조치가 이뤄질 수 있다.

15 교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위

가. 개념

- 교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 경우를 의미한다.

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

- 원격수업 중인 교사의 일정 발언만을 녹음한 후 단체채팅방에 올린 경우
- 수업하는 교사의 모습을 몰래 촬영한 후 다른 사진과 합성한 뒤 SNS 게시판에 게시한 경우
- 교육활동 중인 교사의 영상 촬영물을 게임 개인 프로필 사진으로 게시한 경우

다. 사례

학생이 수업 중 교사의 발언을 녹음한 뒤, 이를 SNS에 무단으로 게시하고 배포하였다.

- 위 사례에서 학생은 교사 발언의 상대방이므로 학생이 이를 무단으로 녹음하더라도 범죄(통신비밀보호법 위반)라고 할 수는 없으나 교원의 음성권에 대한 부당한 침해이자 교원의 수업권을 침해하는 행위에 해당할 수 있고, 나아가 녹음된 내용을 무단으로 게시하거나 배포하는 경우에는 본 유형의 교육활동 침해행위에 해당할 수 있다.

16 그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위

가. 개념

- 「교원지위법」 및 「교육활동 침해행위 및 조치 기준에 관한 고시」에 명시적으로 규정된 교육활동 침해행위 유형에 해당하지 않더라도, 그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조제1항²⁴⁾에 위반한다고 판단하는 행위는 교육활동 침해행위로 인정될 수 있다. 이는 교권을 존중하지 않거나 교원의 정당한 권한을 침해하는 모든 부당한 방해·간섭·제한 행위를 포괄한다.
- 단, 이를 적용할 때는 해당 행위가 법령과 고시에 규정된 다른 유형의 교육활동 침해행위에 준하는 정도인지 신중히 판단하여 학교장의 재량권 남용으로 이어지지 않도록 주의해야 한다.
- 또한, 학교장의 판단만으로 교육활동 침해행위가 확정되는 것은 아니며, 지역 교권보호위원회의 심의 결과에 따라 판단이 달라질 수 있다.

나. 교육활동 침해행위로 문제가 될 수 있는 경우(예시)

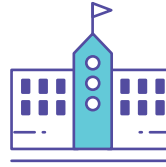
- 교원에게 다른 침해행위 유형에 비견될 정도의 욕설, 폭언 등을 하였으나 1:1 전화통화나 문자메시지로 이뤄져 공연성이 인정되지 않아 모욕죄가 성립하기 어려운 경우

24) 제43조(교권의 존중과 신분보장) ① 교권(敎權)은 존중되어야 하며, 교원은 그 전문적 지위나 신분에 영향을 미치는 부당한 간섭을 받지 아니한다.

부록



1 지역교권보호위원회 사안심의 회의 시나리오(예시)



절차	세부 진행 발언
시작 전	회의 자료 준비 및 출석위원 확인
개회 선언	간 사 안녕하세요. ○○교육지원청 교권보호위원회 간사 ○○○입니다. 지금부터 ○○○학년도 제○회 ○○교육지원청 지역교권보호위원회를 시작하겠습니다. 위원장 간사께서는 성원 보고를 해주시기 바랍니다. 간 사 재적위원 ○명 중 ○명이 참석하여 성원이 되었음을 보고합니다. 위원장 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」 제15조제5항에 따라 재적위원 ○명 중 과반수인 ○명이 출석하여 성원이 되었으므로 제○회 ○○교육지원청 지역교권보호위원회 개회를 선언합니다.
위원장 인사말	위원장 바쁘신 일정 중에도 참석해 주신 위원님들께 감사드립니다. 이번 ○○교육지원청 교권보호 위원회는 피해교원의 보호와 교육활동 침해 관련자(학생, 보호자 등)에 대한 조치를 통한 교원의 교육활동 보호를 위해 열게 되었습니다. 위원님들께서는 교권보호위원회의 목적과 규정에 따라 올바른 교육적 조치가 이루어지도록 협조 부탁드립니다.
안건 상정	위원장 오늘 심의할 안건은 다음과 같습니다. 사안번호 20○○-○○, A교사와 B학생이 관련된 사안입니다.
제척·회피 안내	위원장 위원의 제척·회피 여부를 확인하겠습니다. 「교원지위법 시행령」 제16조제1항 및 제13조에 따라 위원이거나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 해당 안건과 관련된 학생의 보호자였던 경우 또는 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우 해당 위원은 해당 안건의 심의·의결에서 제척됩니다. 위원은 제척 사유에 해당하거나 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있을 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피할 수 있고, 제척 사유에 해당하는 경우에는 회피할 의무가 있습니다. 위원님들께서는 오늘 심의할 사안과 관련하여 제척 사유에 해당하거나 회피하실 분은 말씀해 주시기 바랍니다. 위원들 없습니다.
주의사항 안내	위원장 위원회의 심의에 앞서 주의사항을 말씀드리겠습니다. 심의 중 욕설, 폭언, 폭행 등을 할 경우에는 퇴실 조치될 수 있습니다. 위원회의 회의에 참여한 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설해서는 안 됩니다. 회의 진행과정은 회의록 작성을 위하여 녹취됨을 알려드립니다. 위원님들께서는 사안의 본질과 핵심을 정확하게 이해하고 공정하고 객관적인 조치가 이루어지도록 최선을 다하여 심의에 임하여 주시기 바랍니다.
사안 조사 보고	위원장 이번 교육활동 침해 사안에 대한 보고가 있겠습니다. 간 사 사안조사 결과를 보고 드리겠습니다. 이 사안은 지난 ○월 ○일 ○○학교 ○○에서 발생 하였습니다. B학생이 수업 중이던 A교사의 지시에 불응하고 “○○○○”이라고 욕설을 하고 팔을 휘둘러 A교사의 허리 부위를 1회 가격하였습니다. ○월 ○일 해당 교원 및 목격자인 C학생의 진술이 이루어졌고, ○월 ○일 B학생의 진술이 이루어졌습니다. 관련 증거로 B교사에 대한 진단서가 제출되었습니다. (※ 사진, 진단서 등 관련 증거가 있는 경우 요약 보고)

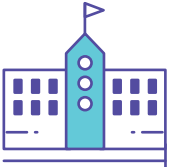
절차	세부 진행 발언
사안 조사 보고	※ 당사자 사이 주장이 엇갈리는 경우 간 사 A교사와 B학생은 ~한 사실은 인정하나 ~한 점에서 주장을 달리하고 있습니다. A교사는 ~라고 주장하고 있으며, B학생은 ~라고 주장하고 있습니다. 이에 관해 관련 증거로 ~이 제출되었습니다. 간 사 양측 당사자 모두 분쟁조정의 의사는 없습니다. 이상입니다.
쟁점 사항 확인	위원장 설명 잘 들었습니다. 수고하셨습니다. 당사자가 분쟁조정을 원치 않으므로 이번 회의의 주요 쟁점 사안은 당사자의 주장 중 상반된 부분에 대한 사실 확인, 교육활동 침해행위 여부와 교육 활동 침해행위에 해당하는 경우 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성, 반성 정도 및 선도 가능성, 피해교원과의 관계 회복 정도에 대한 파악으로 요약됩니다.
질의 응답	위원장 위원님들께서는 의문사항이나 더 알고 싶은 사항이 있으면 간사께 질의하여 주시기 바랍니다.
피해교원 진술	위원장 다음으로 피해교원의 진술을 듣고 질의응답을 갖도록 하겠습니다. 간사께서는 해당 교원을 입장시켜 주십시오. 위원장 <대기 장소에 있던 피해교원 입장> 위원장 본 사안으로 선생님께서 많이 놀라시고 상심이 크셨을 것이라 생각하며, 참석해 주셔서 감사 합니다. 어려운 상황이지만 하지만 정당한 교육활동 보호를 위한 조치를 위해 필요한 절차라 협조를 부탁드립니다. 선생님의 성명을 말씀해 주십시오. 피해교원 저는 ○○○입니다. 위원장 먼저, 기피신청에 관해 안내해 드리겠습니다. 본 교권보호위원회 참석 위원 중에서 이번 심의와 관련해 제척 사유가 있거나 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청을 할 수 있습니다. 선생님께서는 기피신청할 위원이 있습니까? (※ 기피신청이 있는 경우 기피된 위원을 제외한 나머지 위원의 과반수 의결로 기피 여부 결정) 위원장 다음으로 몇 가지 주의사항을 말씀드리겠습니다. 첫째, 발언을 하기 위해서는 먼저 발언 하겠다는 의사를 밝히고 위원장에게 동의를 구해주시기 바랍니다. 둘째, 위원회가 진행되는 동안 욕설, 폭언, 폭행을 할 경우에는 퇴실 조치될 수 있습니다. 셋째, 회의 참석자 전원은 심의 위원회에 참여하여 알게 된 모든 사항에 대해 비밀을 유지해야하는 의무가 있다는 점을 기억해주시기 바랍니다. 위원장 다음은 사안에 대한 설명이 있겠습니다. 선생님께서도 관련 내용을 잘 듣고 이의가 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다. 간사는 사안내용을 설명해주시기 바랍니다. 간 사 (사안 설명) 이상입니다. 위원장 선생님께서는 간사가 설명한 내용이 맞습니까? 사실과 다른 내용이 있으면 말씀해주시고 추가로 제출할 자료가 있으면 제출해주시기 바랍니다. 위원님들께서는 본 사안에 대한 이해를 위한 질문 또는 필요한 발언이 있으시면 해주시기 바랍니다. <질의 응답>
	※ 주요 질의 및 확인 내용 - 침해행위 사실 확인(특히, 학생 및 보호자의 주장과 다른 경우) - 기본 판단 요소(심각성, 지속성, 고의성, 반성 정도, 관계회복 정도) - 부가적 판단요소(임신, 장애 여부) - 그 밖에 선도·교육조치에 관하여 필요한 사항

절차	세부 진행 발언	
피해교원 진술	위원장 위원님들께서는 더 이상 질문이 없습니까? (위원 동의) 선생님께서는 이 사건과 관련한 요구 사항 등을 포함하여 마지막 발언해 주시기 바랍니다. (※ 관련 학생에 대한 의견 및 보호조치에 대한 요구사항 등을 진술) 위원장 네. 성실히 응답해주신 ○○○선생님께 감사드립니다. 위원회의 심의결과는 서면으로 통지될 것입니다. 선생님께서는 퇴장하셔도 좋습니다. <피해교원 퇴장>	
관련자 진술	위원장 다음으로 관련 학생 및 보호자 측의 진술을 듣고 질의·응답을 갖도록 하겠습니다. 간사께서는 관련 학생과 보호자를 입장시켜 주십시오. <대기 장소에 있는 관련 학생 및 보호자 입장> 위원장 성명을 말씀해 주세요. 학 생 저는 ○○○입니다. 보호자 저는 ○○○ 학생의 아버지/어머니 ○○○입니다. 위원장 (기피신청 안내, 주의사항 안내) 위원장 다음은 사건에 대한 설명이 있겠습니다. 학생 및 보호자께서도 관련 내용을 잘 듣고 이의가 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다. 간사는 사안내용을 설명해주시기 바랍니다. 간 사 (사안설명) 이상입니다. 위원장 ○○○ 학생과 보호자는 간사가 설명한 내용이 맞습니까? 사실과 다른 내용이 있으면 말씀해 주시고 추가로 제출할 자료가 있으면 제출하십시오. <관련 학생 및 보호자 진술> 위원장 위원님들께서는 확인하실 내용이 있으시면 질의해주시기 바랍니다. 학생과 보호자께서는 답변을 거부할 수 있습니다. ※ 주요 질의 및 확인 내용 - 침해행위 사실 확인(특히, 피해교원과 주장이 다른 경우) - 기본 판단 요소(심각성, 지속성, 고의성, 반성 정도, 관계회복 정도) - 부가적 판단요소(장애 여부) - 그 밖에 선도·교육조치에 관하여 필요한 사항 위원장 마지막으로 입장이나 요구 사항을 말씀해주시기 바랍니다. 보호자 (마지막 진술) 위원장 네 감사합니다. 성실히 응답해주신 ○○○ 학생과 보호자께 감사드립니다. 더 이상의 질문이 없으시면, 교권보호위원회의 조치결정은 서면으로 통보 드리도록 하겠습니다. 조치에 이의가 있을 경우 ○○교육청의 행정심판위원회에 행정심판을 청구하거나 법원에 행정소송을 제기할 수 있음을 알려드립니다. 학생 및 보호자께서는 퇴장하셔도 좋습니다. <관련 학생 및 보호자 퇴장>	
교육활동 침해행위 사실심의	위원장 지금까지 관련 학생 및 보호자 진술을 확인하였습니다. 다음으로 해당 사건이 교육활동 침해 행위 해당 여부를 심의하도록 하겠습니다. 교육활동 침해행위는 「교원지위법」 제19조에 명시되어 있습니다. 위원장 먼저, 양측의 다툼없는 사실~에 대하여 의견을 말씀해 주시기 바랍니다. (위원들 상호간 논의) 다음은 양측의 주장이 상반된 사실~에 대하여 위원님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다. 앞서 논의한 양측의 다툼 없는 사실, 기재출한 증거자료 및 오늘 청취한 진술자료 및 제출자료를 종합하여 의견을 개진하여 주시기 바랍니다. (위원들 상호간 논의)	

절차	세부 진행 발언	
교육활동 침해행위 사실심의	위원장 양측의 다툼 없는 사실 및 양측의 주장이 상반된 사실에 대한 위원님들의 의견을 정리하여 인정되는 사실을~(으)로 확정하고자 합니다. 이의 있는 위원님 계십니까? 위원장 이어서 인정되는 사실 관계가 교육활동 침해행위에 해당하는지의 여부를 심의토록 하겠습니다. 해당 사건이 교육활동 침해행위에 해당하는지 여부에 대해 말씀해주시기 바랍니다. <출석위원 과반수 찬성으로 의결> 위원장 해당 사건은 출석위원 ○명 중 ○명의 찬성으로 「교원지위법」 제19조 ○○에 따른 교육활동 침해행위에 해당하는 것으로 의결하겠습니다. (의사봉)	
관련 학생 조치심의	위원장 □ 기본 판단 요소 심의 다음으로 관련 학생에 대한 조치를 심의하도록 하겠습니다. 확정된 사실관계를 바탕으로 '교육활동 침해 학생 조치별 적용 기준'을 참고하여 의견을 제시해 주시기 바랍니다. (※ 간사는 '교육활동 침해 학생 조치별 적용 기준' 자료 제공) 위원장 먼저 기본 판단요소 중 '침해행위 심각성'에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 위원님들께서는 '심각성' 정도에 대한 점수와 이유를 말씀해주시기 바랍니다. <심각성에 대해 출석위원 과반수 찬성으로 점수 의결> 위원장 침해행위 심각성은 출석위원 ○명 중 ○명의 찬성으로 ○점으로 의결되었습니다. (의사봉) <이하 동일한 방법으로 기본 판단 요소 심의> 위원장 다음으로 '침해행위 지속성'에 대하여 심의하겠습니다. 다음으로 '침해행위 고의성'에 대하여 심의하겠습니다. 다음으로 '침해 학생 반성 정도 및 선도가능성'에 대하여 심의하겠습니다. 다음으로 '관계회복 정도'에 대하여 심의하겠습니다. 위원장 그럼 기본 판단요소에 대한 심의내용을 정리하겠습니다. 출석위원 과반수 찬성에 따라 심각성 3점, 지속성 3점, 고의성 3점, 침해 학생 반성 정도 1점, 학생과 교원의 관계 회복 정도 1점, 총 11점입니다. 교육활동 침해 학생에 대한 조치결정 기준에 따르면 제4호 출석정지에 해당됩니다. 의견 있으신 위원께서는 의견 주시기 바랍니다. □ 추가 판단 요소 심의 위원장 다음으로 추가 판단 요소를 심의하도록 하겠습니다. 침해 학생이 장애가 있는 경우 1단계 감경이 가능하며, 피해교원이 임신하거나 장애가 있는 경우 1단계 가중이 가능합니다. (※ 간사는 추가 판단 요소와 관련된 사실 보고) (※ 가중·감경 사유 검토 및 상호 의견 개진 후 출석위원 과반수 찬성으로 감경·가중 여부 의결) 위원장 본 사안의 경우 특별한 가중·감경 사유가 없으므로 그대로 출석정지로 의결하고자 합니다. 이견 있으신 위원님 계십니까? 위원들 없습니다. 위원장 출석정지로 의결한 경우 출석정지 일수도 함께 정해야 합니다. 위원님들께서는 의견 주시기 바랍니다. <출석정지 일수에 관하여 위원 상호 의견 개진 및 출석위원 과반수 찬성으로 출석정지 일수 의결> 위원장 위원님들 의견에 따라 출석정지 일수는 5일로 의결하고자 하는데 이의 있는 위원님 계십니까? 위원들 없습니다. 위원장 출석위원 전원의 찬성으로 학생에 대한 출석정지 일수는 5일로 의결되었습니다. (의사봉)	

절차	세부 진행 발언	
관련 학생 부가조치 여부심의	위원장	다음으로 부가조치에 대해 심의하도록 하겠습니다. 침해 학생 선도를 위해 부가적으로 특별교육 또는 심리치료를 받게 할 수 있습니다. 의견 주시기 바랍니다. <위원 상호 의견 개진 후 출석위원 과반수 찬성으로 부가조치 여부 및 시간 의결> ※ 특별교육 또는 심리치료 부가조치 시 특별교육 또는 심리치료 시간도 함께 의결하며, 보호자의 특별교육 참여시간도 의결함 ※ 출석정지(4호), 학급교체(5호), 전학(6호) 조치 시 반드시 학생에 대한 특별교육 또는 심리치료 시간도 함께 의결해야 함 ※ 전학조치의 경우는 특별교육 또는 심리치료 전에 우선적으로 시행 위원장 출석위원 ○명 중 ○명의 찬성으로 학생에 대하여 특별교육 ○시간, 보호자에 대하여 특별교육 ○시간을 부가하는 것으로 의결되었습니다. (의사봉)
	위원장	위원님들의 심의의결 내용을 종합한 결과 학생에 대하여는 출석정지 5일 및 특별교육 ○시간으로, 보호자에 대하여는 특별교육 ○시간으로 의결하고자 하는데, 이의 있는 위원님 계십니까? 위원들 없습니다. 위원장 이의가 없으므로 최종적으로 교육활동 침해 학생 ○○○에 대하여 출석정지 5일 및 특별교육 ○시간으로, 보호자에 대해 특별교육 ○시간으로 의결되었습니다. (의사봉)
피해교원 보호조치 권고	위원장	지금부터 피해교원에게 추가로 필요한 보호조치에 관한 권고안을 논의하겠습니다. 위원님들께서는 자유롭게 말씀해 주시기 바랍니다. (※ 간사는 해당 학교장이 기 실시한 보호조치와 추가 가능한 보호조치 유형 설명)
	위원 1	피해교원 ○○○은 교육청의 교육활동보호센터를 통해 심리 상담을 지원해 심리적 안정을 얻을 수 있도록 보호조치가 되었으면 합니다.
	위원장	<위원 상호 의견 개진 후 출석위원 과반수 찬성으로 추가 보호조치 권고안 의결> 위원님들 간 논의에 따라 피해교원 ○○○에 대한 추가 보호조치로 심리 상담 지원을 권고하고자 합니다. 이의 있는 위원님 계십니까?
	위원들 위원장	없습니다. 이의가 없으므로 피해교원 ○○○에 대한 추가 보호조치는 출석위원 ○명 중 ○명의 찬성으로 다음과 같이 의결되었습니다. (보호조치 내용 낭독: 피해교원 ○○○에 대해 추가로 심리 상담 지원을 권고한다.) (의사봉)
폐회 선언	위원장	긴 시간 수고 많으셨습니다. 위원님들께서는 오늘 회의 중 알게 된 당사자의 사생활 등 비밀이 누설되지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다. 이것으로 ○○○○학년도 제○차 ○○교육지원청 교권보호위원회 회의를 마치겠습니다.

2 지역교권보호위원회 분쟁조정 회의 시나리오(예시)



절차	세부 진행 발언	
시작 전	회의 자료 준비 및 출석위원 확인	
개회 선언	간 사	반갑습니다. ○○교육지원청 지역교권보호위원회 간사 ○○○입니다. 지금부터 ○○○○학년도 제○차 ○○교육지원청 지역교권보호위원회를 시작하겠습니다.
	위원장	간사께서는 성원 보고를 해주시기 바랍니다.
	간 사	재적위원 ○명 중 ○명이 참석하여 성원이 되었음을 보고합니다.
	위원장	「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」 제15조제5항에 따라 재적위원 ○명 중 과반수인 ○명이 출석하여 성원이 되었으므로 ○○교육지원청 제○회 지역교권보호위원회 개회를 선언합니다.
위원장 인사말	위원장	바쁘신 일정 중에도 이렇게 참석해 주신 위원님들께 감사드립니다. 이번 ○○교육지원청 지역 교권보호위원회는 「교원지위법」 제18조제2항에 따라 교육활동과 관련된 분쟁을 조정하기 위해 소집되었습니다. 위원님들께서는 교권보호위원회의 목적과 규정에 의거 합리적인 분쟁조정이 이루어지도록 협조 부탁드립니다.
안건 상정	위원장	오늘 조정할 안건은 사안번호 20○○-○○, A교사와 B학부모가 관련된 사안입니다.
제척·회피 안내	위원장	위원의 제척·회피 여부를 확인하겠습니다. 「교원지위법」 제16조제1항 및 제13조에 따라 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 해당 안건과 관련된 학생의 보호자였던 경우 또는 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우 해당 위원은 해당 안건의 심의·의결에서 제척됩니다. 위원은 제척 사유에 해당하거나 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있을 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피할 수 있고, 제척 사유에 해당하는 경우에는 회피할 의무가 있습니다. 위원님들께서는 오늘 심의할 사안과 관련하여 제척 사유에 해당하거나 회피하실 분은 말씀해 주시기 바랍니다.
	위원들	없습니다.
사안 조사 보고	위원장 간 사	이번 교육활동 침해 사안에 대한 조사보고가 있겠습니다. 사안조사 결과를 보고 드리겠습니다. 이 사안은 지난 ○월 ○일 ○○학교 ○○에서 발생 하였습니다. C학생의 아버지/어머니인 B학부모가 수업 중이던 A교사에게 “○○○○”이라고 욕설을 하고 팔을 휘둘러 A교사의 허리 부위를 1회 가격하였습니다. ○월 ○일 해당 교원 및 목격자인 D학생과 E교사의 진술이 이루어졌고, ○월 ○일 B학생의 진술이 이루어졌습니다. 관련 증거로 B교사에 대한 진단서가 제출되었습니다. (※ 사진, 진단서 등 관련 증거가 있는 경우 요약 보고)
	※ 당사자 사이 주장이 엇갈리는 경우	
	간 사	A교사와 B학생은 ~한 사실은 인정하나 ~한 점에서 주장을 달리하고 있습니다. A교사는 ~라고 주장하고 있으며, B학생은 ~라고 주장하고 있습니다. 이에 관해 관련 증거로 ~이 제출되었습니다.
	간 사	피해교원이 ○월 ○일 위원회에 분쟁조정을 신청하였고 B학부모도 분쟁조정을 원하고 있습니다.

절차	세부 진행 발언	
질의 응답	위원장	설명 잘 들었습니다. 위원님들께서는 의문사항이나 더 알고 싶은 사항이 있으면 간사께 질의 하여 주시기 바랍니다.
분쟁 조정	위원장	피해교원이 분쟁조정을 신청하였으므로 먼저 분쟁조정 절차를 진행하겠습니다. 간사께서는 신청인과 피신청인을 입장시켜 주십시오. <대기 장소에 있던 피해교원과 학부모 입장>
	위원장	신청인의 성명을 말씀해 주십시오.
	피해교원	저는 ○○○입니다.
	위원장	피신청인의 성명을 말씀해 주십시오.
	학부모	저는 ○○○입니다.
	위원장	위원회의 분쟁조정은 당사자의 상호 양해를 통해 교육활동 관련 분쟁을 신속하고 원만히 해결하기 위한 대화의 장입니다. 양당사자 모두 분쟁조정절차를 원하신 만큼 마음을 열고 미래지향적 조정안 마련에 적극적으로 임해주시기 바랍니다. 먼저, 기피신청에 관해 안내해 드리겠습니다. 본 교권보호위원회 참석 위원 중에서 이번 심의와 관련해 제척 사유가 있거나 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청을 할 수 있습니다. 신청인은 기피신청 할 위원이 있습니까?
	피해교원	없습니다.
	위원장	피신청인은 기피신청할 위원이 있습니까?
	학부모	없습니다. (※ 기피신청이 있는 경우 기피된 위원을 제외한 나머지 위원의 과반수 의결로 기피 여부 결정)
	위원장	이번 분쟁에 대한 당사자의 의견 및 요청사항을 들도록 하겠습니다. 먼저 신청인께서 의견 및 요청사항을 말씀해 주십시오.
분쟁 조정 성립	피해교원	이번 일로 마음의 상처가 크고, 재발이 우려됩니다. 보호자께서 진심 어린 사과와 재발 방지 약속을 해주셨으면 합니다. 그리고 지출한 치료비를 지급해주셨으면 합니다.
	학부모	이번 일에는 학부모에 대한 교사의 잘못된 상담방식에도 원인이 있습니다. 앞으로 상담방식을 개선해 주시고, 이번 일로 학생이 앞으로 학교생활을 하는데 지장을 받지 않도록 주의해 주셨으면 합니다.
	위원장	과거의 문제보다는 관계회복 및 미래의 문제해결에 초점을 둔다면 서로의 입장을 이해하고 한 발씩 양보가 필요합니다. 상호수용을 전제로 학부모님께서는 선생님에게 진심 어린 사과와 재발 방지 약속을 하고, 치료비 ○○○원을 지급하고, 선생님께서는 상담방식을 개선하고, 향후 학생이 학교생활에 지장을 받지 않도록 주의하는 것으로 조정안을 마련하고자 하는데, 양 당사자께서는 이의가 없으신가요?
	위원장	<피해교원, 학부모 동의> 이로써 당사자 사이에 조정이 성립되었습니다. 양당사자가 동의한 조정안에 대하여 분쟁조정 합의서를 작성하고 서명·날인하겠습니다. <분쟁조정 합의서 작성 및 서명·날인>
	위원장	양 당사자는 서로의 입장을 이해하는 마음으로 확인하고 양보하는 마음으로 합의서를 작성 하였으므로 이를 성실히 이행하여 주시기 바랍니다.

절차		세부 진행 발언	
분쟁 조정 불성립	위원장	과거의 문제보다는 관계회복 및 장래의 문제해결에 초점을 둔다면 서로의 입장을 이해하고 한 발씩 양보가 필요합니다. 상호수용을 전제로 학부모님께서서는 선생님에게 진심 어린 사과와 재발 방지 약속을 하고, 치료비 ○○○원을 지급하고, 선생님께서는 상담방식을 개선하고, 향후 학생이 학교생활에 지장을 받지 않도록 주의하는 것으로 조정안을 마련하고자 하는데, 양 당사자께서는 이의가 없으신가요?	
		＜피해교원, 학부모 부동의＞	
	위원장	조정안에 대한 당사자 간 이견이 있어 조정이 성립하지 못하였음을 선언합니다. (의사봉)	
		원만한 분쟁 해결을 위하여 본 위원회가 양 당사자에게 조정안을 권고할 수 있음을 알려드립니다. 양 당사자 중 어느 일방은 다시 조정을 원할 경우 ○○시·도교권보호위원회에 다시 조정을 신청할 수 있음을 알려드립니다. 양 당사자께서는 돌아가셔도 좋습니다.	
		＜피해교원과 학부모 퇴장＞	
	위원장	원만한 분쟁해결을 위하여 본 위원회에서 조정안을 권고하고자 합니다. 위원님들께서는 자유롭게 말씀해 주시기 바랍니다.	
	위원 1	학부모님께서는 선생님에게 진심 어린 사과와 재발 방지 약속을 하고, 치료비 ○○○원을 지급하고, 선생님께서는 상담방식을 개선하고, 향후 학생이 학교생활에 지장을 받지 않도록 주의하도록 조정안을 권고하는 것이 좋을 듯 합니다.	
	위원 2	동의합니다.	
		＜위원 상호 의견 개진 후 출석위원 과반수 찬성으로 조정권고안 의결＞	
	위원장	위원님들 간 논의에 따라 조정안을 권고하고자 합니다. 이의 있는 위원님 계십니까?	
	위원들	없습니다.	
	위원장	이의가 없으므로 위원회의 조정안은 출석위원 ○명 중 ○명의 찬성으로 다음과 같이 의결되었습니다. (조정권고안 내용 낭독: 학부모 ○○는 교사○○에게 진심 어린 사과와 재발 방지 약속을 하고, 치료비 ○○○원을 지급하고, 교사 ○○은 상담방식을 개선하고, 향후 학생이 학교생활에 지장을 받지 않도록 주의할 것을 권고한다.) (의사봉)	
	위원장	긴 시간 수고 많으셨습니다. 위원님들께서는 오늘 회의 중 알게 된 당사자의 사생활 등 비밀이 누설되지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다. 이것으로 ○○○○학년도 제○차 ○○교육지원청 교권보호위원회 회의를 마치겠습니다.	

3 지역교권보호위원회 운영 규정(안)²⁵⁾



○○교육지원청

제1조(목적)

이 규정은 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(이하 ‘법’이라 한다) 제18조 및 같은 법 시행령 제15조에 따라 ○○교육지원청 지역교권보호위원회(이하 ‘위원회’라 한다)의 구성·운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(지역교권보호위원회의 구성)

- ① 법 제18조제2항에 따른 위원회는 위원장 1명을 포함하여 ○명의 위원으로 구성하되, 제2항 제1호에 해당하는 위원은 위원 정수의 2분의 1을 초과해서는 안 된다.
- ② 위원회 위원(이하 ‘위원’이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 교육장이 임명하거나 위촉한다.
 1. 학생 생활지도 경력이 있는 교육지원청 관할 학교의 교원
 2. 대학이나 공인된 연구기관에서 조교수 이상 또는 이에 상당한 직에 재직하고 있거나 재직했던 사람으로서 교육활동 관련 전문지식이 있는 사람
 3. 해당 교육지원청 관할 학교의 학부모
 4. 변호사 자격이 있는 사람
 5. 해당 교육지원청 지역을 관할하는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제13조에 따른 경찰서에 소속된 경찰공무원
 6. 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 교육활동 관련 지식과 경험이 있는 사람
- ③ 위원장은 교육지원청의 공무원 중에서 위원회의 사무를 처리할 간사 1명을 지명한다.

제3조(위원장)

- ① 위원회 위원장(이하 ‘위원장’이라 한다)은 위원 중에서 호선한다.
- ② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 업무를 총괄한다.
- ③ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 위원장이 미리 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다. 위원장이 미리 지명한 위원이 없는 경우에는 위원 중 연장자 순으로 위원장의 직무를 대행한다.

제4조(위원의 임기 및 해촉)

- ① 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다. 다만, 사임 등으로 새로 위촉되는 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.
- ② 교육장은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.
 1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
 2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
 3. 직무태만, 품위 손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
 4. 제13조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우
 5. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

25) 본 규정은 예시로서, 관련 법령과 교육부 지침, 지역 여건을 고려하여 자체 규정을 제정하시기 바랍니다.

제5조(회의의 소집 등)

- ① 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회의를 소집하고, 그 의장이 된다.
 1. 교육장이 요청하는 경우
 2. 재적위원 4분의 1 이상이 요청하는 경우
 3. 피해교원이 요청하는 경우
 4. 그 밖에 지역교권보호위원회의 위원장이 필요하다고 인정하는 경우
- ② 위원장은 위원회의 소집 사유가 발생 시 21일 이내에 회의를 개최하되 불가피한 경우 연장할 수 있다.(사안이 복잡하거나, 학사일정, 사안 조사 과정에서 새로운 증거 발견, 피해교원, 관련 학생 및 보호자 의견 진술 기회 부여 등 뚜렷한 이유가 있는 경우에 한해 연기 가능)
- ③ 위원회는 회의 개최 10일 전까지 해당 학생이나 그 보호자 및 피해교원에게 출석 통지를 해야 한다.

제6조(소위원회의 설치 등)

- ① 위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 ○개의 소위원회를 둔다.
- ② 각 소위원회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 10명 이하의 위원으로 구성하되, 제2조제2항제1호에 해당하는 위원은 위원 정수의 2분의 1을 초과해서는 안 된다.
- ③ 각 소위원회 위원장 및 위원은 위원회 위원 중에서 교육장이 지명한다.
- ④ 각 소위원회의 재적인원은 소위원회별로 다를 수 있다.
- ⑤ 각 소위원회의 위원(장)은 다른 소위원회의 위원(장)을 겸임할 수 있으며, 위원회 위원은 교육장이 지명하는 경우에는 다수의 소위원회의 위원(장)이 될 수 있다.
- ⑦ 교육장은 소위원회의 원활한 운영을 위하여 교육지원청의 공무원 중에서 소위원회별로 사무를 처리할 간사 1명을 지명하여 운영이 가능하다. 위원회의 간사는 소위원회의 간사를 겸임할 수 있다.

제7조(위원의 제척, 기피, 회피)

- ① 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법 제18조제2항제2호 및 제3호에 관한 심의·의결에서 제척된다.
 1. 위원이나 그 배우자 또는 그 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(해당 안건과 관련된 교원 및 학생의 보호자를 말한다)이거나 해당 안건과 관련된 학생의 보호자였던 경우
 2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
- ② 당사자는 제1항 각 호에 따른 제척 사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.
- ③ 위원이 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피해야 한다.

제8조(위원회의 운영 등)

- ① 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 단, 제척 등의 사유가 있는 위원은 개의정족수에 포함되지 않는다.
- ② 위원장은 심의를 위하여 필요한 경우에는 관계 전문가를 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다.
- ③ 위원회의 회의는 비공개로 한다.
- ④ 위원회는 회의의 일시, 장소, 참석자 명단, 상정 안건, 발언의 요지, 결정사항, 표결 내용 등이 기록된 회의록을 작성·보존하여야 하며, 피해교원, 침해학생 또는 그 보호자가 회의록의 열람·복사 등 회의록 공개를 신청한 때에는 개인정보에 관한 사항을 제외하고 공개하여야 한다.
- ⑤ 피해교원의 전보, 침해 관련 학생의 전학 등으로 소속이 변경되는 등 복수의 교육(지원)청에 걸쳐 있는 사안처리와 관련하여 양측 당사자에게 편의제공을 위해 해당 교육(지원)청 간 협의에 의해 공동으로 지역교권보호위원회를 운영할 수 있다.

제9조(위원회 심의·의결)

- ① 위원회는 대면 심의를 하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 위원회는 교육활동 침해행위를 한 학생에 대하여 법 제25조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 것을 교육장에게 요청하여야 한다.
- ③ 위원회는 제2항에 따른 조치를 교육장에게 요청하기 전에 해당 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적절한 절차를 거쳐야 한다.
- ④ 위원회는 교육활동 침해행위를 한 보호자 등에 대하여 법 제26조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 것을 교육장에게 요청할 수 있다.
- ⑤ 위원회는 필요시 피해교원의 보호를 위하여 법 제20조제1항 각 호의 보호조치를 학교장에게 권고할 수 있다.
- ⑥ 위원회는 사실관계 확인이 어려운 사안의 경우에는 기한 내에 위원회를 개최한 후, 위원회에서 조치결정을 유보하는 의결을 할 수 있다. 이 경우 빠른 시일 내에 위원회를 다시 개최하여 심의·의결하여야 한다.

제10조(심의결과 처리)

- ① 위원회는 심의·의결한 조치 사항을 교육장에게 요청하고, 교육장은 14일 이내에 해당 조치를 결정한다.
- ② 교육장은 조치 결정을 하였을 경우 지체 없이 조치결과 통보서를 각 당사자 및 피해교원에게 송부하고, 해당 학교에 결과 통지 공문을 발송하여야 한다.

제11조(위원회 분쟁조정)

- ① 분쟁조정은 양당사자의 분쟁조정 의사가 있는 경우 조정 절차를 진행할 수 있다.
- ② 위원회는 위원 중에서 분쟁조정 담당자를 지정하거나, 외부 전문가의 자문 등이 가능하다.
- ③ 당사자 간에 합의가 이루어져 분쟁조정이 성립한 경우 합의를 작성하여 양당사자에게 통보한다.
- ④ 분쟁조정이 성립하지 않은 경우 지역교권보호위원회 조치 심의로 전환하거나, 재조정 희망 시 시·도교권보호위원회에 분쟁조정을 신청할 수 있음을 안내한다.

제12조(소위원회의 운영 등)

- ① 위원회는 필요한 경우에는 그 심의사항을 소위원회에 위임할 수 있으며, 이 경우 소위원회에서 심의·의결된 사항은 위원회에서 심의·의결된 것으로 본다.
- ② 위원회가 소위원회에 심의사항을 위임하고자 하는 경우에는 위원회 회의를 소집하여 심의사항의 위임을 의결하여야 한다.
- ③ 위원회 위원의 임기가 끝나고 새롭게 위원회가 구성되면 다시 소위원회에 위임하는 사항을 의결해야 한다.
- ④ 소위원회는 위원회와 동일하게 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑤ 그 밖에 소위원회의 운영과 심의·의결에 관한 사항은 제7조부터 제9조를 준용한다.
- ⑥ 소위원회는 심의가 끝나면 그 결과를 학기별로 위원회에 보고해야 한다.

제13조(비밀누설금지)

위원회 관련 업무를 수행하거나 수행하였던 사람은 그 직무상 알게 된 비밀, 교육활동 침해행위를 한 사람 및 피해교원과 관련된 자료를 누설하여서는 아니 된다.

제14조(위원의 수당)

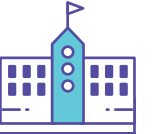
회의에 출석한 위원에게 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 당연직 위원은 수당 지급을 제외한다.

제15조(기타)

본 규정 이외의 위원회의 운영 등에 관한 사항은 교육장이 정한다.

부 칙

이 규정은 ○○교육지원청 교육장의 내부결재가 있을 때(2025. 3.)로부터 시행한다.

4 교육활동 보호 관련 법규
◆ 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법
 (약칭: 「교원지위법」)

[시행 2024. 3. 28.] [법률 제19735호, 2023. 9. 27., 일부개정]

**제1조(목적)**

이 법은 교원에 대한 예우와 처우를 개선하고 신분보장과 교육활동에 대한 보호를 강화함으로써 교원의 지위를 향상시키고 교육 발전을 도모하는 것을 목적으로 한다. <개정 2016. 2. 3.>
[전문개정 2008. 3. 14.]

제2조(교원에 대한 예우)

- ① 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공단체는 교원이 사회적으로 존경받고 높은 긍지와 사명감을 가지고 교육활동을 할 수 있는 여건을 조성하도록 노력하여야 한다.
- ② 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공단체는 교원이 학생에 대한 교육과 지도를 할 때 그 권위를 존중받을 수 있도록 특별히 배려하여야 한다.
- ③ 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공단체는 그가 주관하는 행사 등에서 교원을 우대하여야 한다. <개정 2016. 2. 3.>
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 교원에 대한 예우에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
<신설 2016. 2. 3.>
[전문개정 2008. 3. 14.]

제3조(교원 보수의 우대)

- ① 국가와 지방자치단체는 교원의 보수를 특별히 우대하여야 한다.
- ② 「사립학교법」 제2조에 따른 학교법인과 사립학교 경영자는 그가 설치·경영하는 학교 교원의 보수를 국공립 학교 교원의 보수 수준으로 유지하여야 한다.
[전문개정 2008. 3. 14.]

제4조(교원의 불체포특권)

교원은 현행범인인 경우 외에는 소속 학교의 장의 동의 없이 학원 안에서 체포되지 아니한다.
[전문개정 2008. 3. 14.]

제5조(학교 안전사고로부터의 보호)

- ① 각급학교 교육시설의 설치·관리 및 교육활동 중에 발생하는 사고로부터 교원과 학생을 보호함으로써 교원이 그 직무를 안정되게 수행할 수 있도록 하기 위하여 학교안전공제회를 설립·운영한다.
- ② 학교안전공제회에 관하여는 따로 법률로 정한다.
[전문개정 2008. 3. 14.]

제6조(교원의 신분보장 등)

- ① 교원은 형(刑)의 선고, 징계처분 또는 법률로 정하는 사유에 의하지 아니하고는 그 의사에 반하여 휴직·강임(降任) 또는 면직을 당하지 아니한다.
- ② 교원은 해당 학교의 운영과 관련하여 발생한 부패행위나 이에 준하는 행위 및 비리 사실 등을 관계 행정기관 또는 수사기관 등에 신고하거나 고발하는 행위로 인하여 정당한 사유 없이 징계조치 등 어떠한 신분상의 불이익이나 근무조건상의 차별을 받지 아니한다.
- ③ 교원이 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제4호에 따른 아동학대범죄로 신고된 경우 임용권자는 정당한 사유 없이 직위해제 처분을 하여서는 아니 된다. <신설 2023. 9. 27.>
- [전문개정 2008. 3. 14.]

제7조(교원소청심사위원회의 설치)

- ① 각급학교 교원의 징계처분과 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분(「교육공무원법」 제11조의4제4항 및 「사립학교법」 제53조의2제6항에 따른 교원에 대한 재임용 거부처분을 포함한다. 이하 같다)에 대한 소청심사(訴請審査)를 하기 위하여 교육부에 교원소청심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)를 둔다. <개정 2013. 3. 23., 2016. 1. 27.>
- ② 심사위원회는 위원장 1명을 포함하여 9명 이상 12명 이내의 위원으로 구성하되 위원장과 대통령령으로 정하는 수의 위원은 상임(常任)으로 한다. <개정 2019. 12. 3.>
- ③ 제2항에 따라 구성된 심사위원회는 교원 또는 교원이었던 위원이 전체 위원 수의 2분의 1을 초과하여서는 아니 된다. <신설 2019. 12. 3.>
- ④ 심사위원회의 조직에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2019. 12. 3.>
- [전문개정 2008. 3. 14.]

제8조(위원의 자격과 임명)

- ① 심사위원회의 위원(위원장을 포함한다. 이하 같다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 중에서 교육부장관의 제청으로 대통령이 임명한다. <개정 2013. 3. 23., 2019. 12. 3.>
1. 판사, 검사 또는 변호사의 직에 5년 이상 재직 중이거나 재직할 자
 2. 교육 경력이 10년 이상인 교원 또는 교원이었던 자
 3. 교육행정기관의 3급 이상 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원이거나, 3급 이상 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직공무원이었던 자
 4. 사립학교를 설치·경영하는 법인의 임원이나 사립학교 경영자
 5. 「교육기본법」 제15조제1항에 따라 중앙에 조직된 교원단체에서 추천하는 자
 6. 대학에서 법률학을 담당하는 부교수 이상으로 재직 중이거나 재직할 자
- ② 심사위원회 위원의 임기는 3년으로 하되, 1차에 한하여 연임할 수 있다.
- ③ 심사위원회의 위원장과 상임위원은 대통령령으로 정하는 다른 직무를 겸할 수 없다.
- ④ 위원은 임기가 만료된 경우 후임자가 임명될 때까지 계속 그 직무를 수행한다. <신설 2022. 12. 27.>
- [전문개정 2008. 3. 14.]

제8조의2(위원의 결격사유 등)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 심사위원회의 공무원이 아닌 위원이 될 수 없다.
1. 「국가공무원법」 제33조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
 2. 「정당법」에 따른 정당의 당원
 3. 「공직선거법」에 따라 실시하는 선거에 후보자로 등록한 사람

- ② 공무원이 아닌 위원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 당연히 퇴직한다.
- [본조신설 2019. 4. 23.]

제8조의3(위원의 신분 보장)

심사위원회의 위원은 장기의 심신미약으로 직무를 수행할 수 없게 된 경우가 아니면 본인의 의사에 반하여 면직되지 아니한다.

[본조신설 2019. 4. 23.]

제8조의4(벌칙 적용에서 공무원 의제)

심사위원회의 공무원이 아닌 위원은 「형법」 제127조 및 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

[본조신설 2019. 4. 23.]

제9조(소청심사의 청구 등)

- ① 교원이 징계처분과 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대하여 불복할 때에는 그 처분이 있었던 것을 안 날부터 30일 이내에 심사위원회에 소청심사를 청구할 수 있다. 이 경우에 심사청구인은 변호사를 대리인으로 선임(選任)할 수 있다.
- ② 본인의 의사에 반하여 파면·해임·면직처분을 하였을 때에는 그 처분에 대한 심사위원회의 최종 결정이 있을 때까지 후임자를 보충 발령하지 못한다. 다만, 제1항의 기간 내에 소청심사청구를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 지난 후에 후임자를 보충 발령할 수 있다.
- [전문개정 2008. 3. 14.]

제10조(소청심사 결정 등)

- ① 심사위원회는 소청심사청구를 접수한 날부터 60일 이내에 이에 대한 결정을 하여야 한다. 다만, 심사위원회가 불가피하다고 인정하면 그 의결로 30일을 연장할 수 있다.
- ② 심사위원회는 다음 각 호의 구분에 따라 결정한다. <개정 2019. 4. 23.>
1. 심사 청구가 부적법한 경우에는 그 청구를 각하(却下)한다.
 2. 심사 청구가 이유 없다고 인정하는 경우에는 그 청구를 기각(棄却)한다.
 3. 처분의 취소 또는 변경을 구하는 심사 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에는 처분을 취소 또는 변경하거나 처분권자에게 그 처분을 취소 또는 변경할 것을 명한다.
 4. 처분의 효력 유무 또는 존재 여부에 대한 확인을 구하는 심사 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에는 처분의 효력 유무 또는 존재 여부를 확인한다.
 5. 위법 또는 부당한 거부처분이나 부작위에 대하여 의무 이행을 구하는 심사 청구가 이유 있다고 인정하는 경우에는 지체 없이 청구에 따른 처분을 하거나 처분을 할 것을 명한다.
- ③ 처분권자는 심사위원회의 결정서를 송달받은 날부터 30일 이내에 제1항에 따른 결정의 취지에 따라 조치(이하 “구제조치”라 한다)를 하여야 하고, 그 결과를 심사위원회에 제출하여야 한다. <신설 2021. 3. 23.>
- ④ 제1항에 따른 심사위원회의 결정에 대하여 교원, 「사립학교법」 제2조에 따른 학교법인 또는 사립학교 경영자 등 당사자(공공단체는 제외한다)는 그 결정서를 송달받은 날부터 30일 이내에 「행정소송법」으로 정하는 바에 따라 소송을 제기할 수 있다. <개정 2021. 3. 23.>
- ⑤ 제4항에 따른 기간 이내에 행정소송을 제기하지 아니하면 그 결정은 확정된다. <신설 2021. 3. 23.>
- ⑥ 소청심사의 청구·심사 및 결정 등 심사 절차에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2021. 3. 23.>
- [전문개정 2008. 3. 14.]
- [제목개정 2021. 3. 23.]

제10조의2(결정의 효력)

심사위원회의 결정은 처분권자를 기속한다. 이 경우 제10조제4항에 따른 행정소송 제기에 의하여 그 효력이 정지되지 아니한다.

[본조신설 2021. 3. 23.]

[종전 제10조의2는 제10조의5로 이동 <2021. 3. 23.>]

제10조의3(구제명령)

교육부장관, 교육감 또는 관계 중앙행정기관의 장은 처분권자가 상당한 기일이 경과한 후에도 구제조치를 하지 아니하면, 그 이행기간을 정하여 서면으로 구제조치를 하도록 명하여야 한다.

[전문개정 2021. 3. 23.]

제10조의4(이행강제금)

- ① 교육부장관, 교육감 또는 관계 중앙행정기관의 장은 처분권자가 제10조의3에 따른 구제명령(이하 이 조에서 “구제명령”이라 한다)을 이행하지 아니한 경우에는 처분권자에게 2천만원 이하의 이행강제금을 부과한다.
- ② 제1항에 따른 이행강제금을 부과할 때에는 이행강제금의 액수, 부과사유, 납부기한, 수납기관, 이의제기방법 및 이의제기기관 등을 명시한 문서로써 하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 이행강제금의 금액산정 기준, 부과·징수된 이행강제금의 반환절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ④ 교육부장관, 교육감 또는 관계 중앙행정기관의 장은 최초의 구제명령을 한 날을 기준으로 매년 2회의 범위에서 구제명령이 이행될 때까지 반복하여 제1항에 따른 이행강제금을 부과·징수할 수 있다. 이 경우 이행강제금은 2년을 초과하여 부과·징수하지 못한다.
- ⑤ 교육부장관, 교육감 또는 관계 중앙행정기관의 장은 구제명령을 받은 처분권자가 구제명령을 이행하면 새로운 이행강제금을 부과하지 아니하되, 구제명령을 이행하기 전에 이미 부과된 이행강제금은 징수하여야 한다.
- ⑥ 교육부장관, 교육감 또는 관계 중앙행정기관의 장은 이행강제금 납부의무자가 납부기한까지 이행강제금을 내지 아니하면 기간을 정하여 독촉을 하고 지정된 기간 내에 제1항에 따른 이행강제금을 내지 아니하면 국세강제징수의 예에 따라 징수할 수 있다.

[본조신설 2021. 3. 23.]

제10조의5(위원의 제척·기피·회피)

- ① 심사위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 소청사건의 심사·결정에서 제척(除斥)된다.
 1. 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 소청사건의 당사자가 된 경우
 2. 위원이 해당 소청사건의 당사자 또는 당사자의 대리인과 친족관계에 있거나 있었던 경우
 3. 위원이 해당 소청사건에 관하여 증언이나 검정 또는 감정을 한 경우
 4. 위원이 해당 소청사건에 관하여 당사자의 대리인으로서 관여하거나 관여하였던 경우
 5. 위원이 해당 소청심사 청구의 대상이 된 처분에 관여한 경우
- ② 당사자는 심사위원회의 위원에게 심사·결정의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 기피신청을 할 수 있다. 이 경우 심사위원회는 결정으로 기피신청을 받아들일 것인지 여부를 판단하여야 한다.
- ③ 제2항에 따라 기피신청을 받은 위원은 기피신청에 대한 심사위원회의 의결에 참여하지 못한다.
- ④ 심사위원회의 위원은 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 그 소청사건의 심사·결정에서 회피(回避)할 수 있다.

[본조신설 2019. 4. 23.]

[제10조의2에서 이동 <2021. 3. 23.>]

제11조(교원의 지위 향상을 위한 교섭·협약)

- ① 「교육기본법」 제15조제1항에 따른 교원단체는 교원의 전문성 신장과 지위 향상을 위하여 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도(이하 “시·도”라 한다) 교육감이나 교육부장관과 교섭·협약한다.

<개정 2013. 3. 23., 2016. 2. 3.>
- ② 시·도 교육감(이하 “교육감”이라 한다)이나 교육부장관은 제1항에 따른 교섭·협약에 성실히 응하여야 하며, 합의된 사항을 시행하기 위하여 노력하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2016. 2. 3.>

[전문개정 2008. 3. 14.]

제12조(교섭·협약 사항)

제11조제1항에 따른 교섭·협약은 교원의 처우 개선, 근무조건 및 복지후생과 전문성 신장에 관한 사항을 그 대상으로 한다. 다만, 교육과정과 교육기관 및 교육행정기관의 관리·운영에 관한 사항은 교섭·협약의 대상이 될 수 없다.

[전문개정 2008. 3. 14.]

제13조(교원지위향상심의회 설치)

- ① 제11조제1항에 따른 교섭·협약 과정에서 당사자로부터 교섭·협약 사항에 관한 심의요청이 있는 경우 이를 심의하기 위하여 교육부와 시·도에 각각 교원지위향상심의회를 두되 교육부는 7명 이내, 시·도는 5명 이내의 위원으로 구성한다. 다만, 위원장을 제외한 위원의 2분의 1은 교원단체가 추천한 사람으로 한다.

<개정 2013. 3. 23., 2016. 2. 3.>
- ② 교원지위향상심의회 운영과 위원의 자격 및 선임에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2008. 3. 14.]

제14조(교원의 교육활동 보호에 관한 종합계획의 수립·시행 등)

- ① 국가, 지방자치단체, 그 밖의 공공단체는 교원이 교육활동을 원활하게 수행할 수 있도록 적극 협조하여야 한다.
- ② 교육부장관은 교원의 교육활동 보호 정책을 효율적으로 추진하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장과의 협의를 거쳐 5년마다 교원의 교육활동 보호에 관한 종합계획(이하 “종합계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

<신설 2023. 9. 27.>
- ③ 종합계획에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. <개정 2023. 9. 27.>
 1. 교원의 교육활동 보호 정책의 추진 목표 및 전략
 2. 교육활동 침해행위와 관련된 조사·관리 및 교원의 보호조치에 관한 사항
 3. 교육활동 보호와 관련된 유아 및 학생 생활지도에 관한 사항
 4. 교육활동과 관련된 분쟁의 조정, 교원에 대한 법률 상담 및 변호사 선임 등 소송 지원에 관한 사항
 5. 교원에 대한 민원 등의 조사 및 관리에 관한 사항
 6. 그 밖에 교원의 교육활동 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 사항
- ④ 교육부장관은 교원의 교육활동 여건의 변화 등으로 종합계획을 변경할 필요가 있는 경우에는 관계 중앙행정기관의 장과의 협의를 거쳐 종합계획을 변경할 수 있다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2023. 9. 27.>
- ⑤ 교육부장관은 제2항 및 제4항에 따라 종합계획을 수립하거나 변경하였을 때에는 지체 없이 이를 관계 중앙행정기관의 장 및 교육감에게 통보하여야 한다. <신설 2023. 9. 27.>
- ⑥ 교육부장관은 종합계획을 수립·시행하기 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관의 장, 교육감, 관계 기관 또는 단체의 장에게 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 중앙행정기관의 장, 교육감, 관계 기관 또는 단체의 장은 정당한 사유가 없으면 이에 협조하여야 한다. <신설 2023. 9. 27.>

⑦ 교육부장관은 매년 제2항에 따른 종합계획의 추진현황 및 실적 등에 관한 보고서를 국회에 제출하여야 한다.
<신설 2023. 9. 27.>

⑧ 그 밖에 종합계획의 수립·시행 및 보고서 제출 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2023. 9. 27.>
[본조신설 2016. 2. 3.]
[제목개정 2023. 9. 27.]

제15조(시행계획의 수립·시행)

① 교육감은 제14조제2항의 종합계획에 따라 관할 구역 내 교원의 교육활동 보호에 관한 시행계획(이하 “시행 계획”이라 한다)을 매년 수립·시행하여야 한다.
② 교육감은 제1항에 따라 시행계획을 수립하였을 때에는 이를 지체 없이 교육부장관에게 제출하여야 한다.
③ 그 밖에 시행계획의 수립·시행 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
[본조신설 2023. 9. 27.]
[종전 제15조는 제20조로 이동 <2023. 9. 27.>]

제16조(실태조사)

① 교육부장관 및 교육감은 교원의 교육활동에 대한 보호를 강화하기 위하여 제19조에 따른 교육활동 침해행위, 제20조제1항에 따른 피해교원 보호조치, 제25조 및 제26조에 따른 교육활동 침해행위를 한 학생 및 그 보호자 등에 대한 조치 등에 대하여 실태조사를 할 수 있다. <개정 2023. 9. 27.>
② 교육부장관 및 교육감은 제1항에 따른 실태조사를 실시하기 위하여 필요한 경우 해당 학교의 장, 관계 기관 또는 단체의 장 등에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 학교의 장, 관계 기관 또는 단체의 장 등은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. <개정 2023. 9. 27.>
③ 제1항에 따른 실태조사의 구체적인 내용, 범위 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
<개정 2023. 9. 27.>
[본조신설 2019. 4. 16.]
[제16조의2에서 이동, 종전 제16조는 제27조로 이동 <2023. 9. 27.>]

제17조(아동학대 사안에 대한 교육감의 의견 제출)

① 교육감은 「유아교육법」 제21조의3제1항에 따른 교원의 정당한 유아생활지도 및 「초·중등교육법」 제20조의2 제1항에 따른 교원의 정당한 학생생활지도 행위가 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제4호에 따른 아동학대범죄로 신고되어 소속 교원에 대한 조사가 진행되는 경우에는 해당 시·도, 시·군·구(자치구를 말한다) 또는 수사기관에 해당 사안에 대한 의견을 신속히 제출하여야 한다.
② 제1항에 따른 의견 제출의 기한, 방법, 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
[본조신설 2023. 9. 27.]
[종전 제17조는 제29조로 이동 <2023. 9. 27.>]

제18조(교권보호위원회의 설치·운영)

① 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」에 따른 학교(이하 “고등학교 이하 각급학교”라 한다) 교원의 교육활동 보호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 시·도 교육청에 교권보호위원회(이하 “시·도 교권보호위원회”라 한다)를 둔다. <개정 2023. 9. 27.>
1. 제15조에 따른 시행계획의 수립
2. 제2항에 따른 지역교권보호위원회에서 조정되지 아니한 분쟁의 조정

3. 그 밖에 교육감이 교원의 교육활동 보호를 위하여 시·도교권보호위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항
② 고등학교 이하 각급학교 교원의 교육활동 보호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 「지방교육자치에 관한 법률」 제34조 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제80조에 따른 교육지원청(교육지원청이 없는 경우 해당 시·도의 조례로 정하는 기관으로 한다. 이하 같다)에 지역교권 보호위원회(이하 “지역교권보호위원회”라 한다)를 둔다. <개정 2023. 9. 27.>

1. 교육활동 침해 기준 마련 및 예방 대책 수립
2. 제25조제2항 각 호에 따른 교육활동 침해학생에 대한 조치
3. 제26조제2항 각 호에 따른 교육활동 침해 보호자 등에 대한 조치
4. 교원의 교육활동과 관련된 분쟁의 조정
5. 그 밖에 교육장이 교원의 교육활동 보호를 위하여 지역교권보호위원회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항
③ 그 밖에 시·도교권보호위원회와 지역교권보호위원회의 설치·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
<개정 2023. 9. 27.>

[본조신설 2019. 4. 16.]

[제19조에서 이동, 종전 제18조는 제25조로 이동 <2023. 9. 27.>]

제19조(교육활동 침해행위)

이 법에서 “교육활동 침해행위”란 고등학교 이하 각급학교에 소속된 학생 또는 그 보호자(친권자, 후견인 및 그 밖에 법률에 따라 학생을 부양할 의무가 있는 자를 말한다. 이하 같다) 등이 교육활동 중인 교원에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 범죄 행위
가. 「형법」 제2편제8장(공무방해에 관한 죄), 제11장(무고의 죄), 제25장(상해와 폭행의 죄), 제30장(협박의 죄), 제33장(명예에 관한 죄), 제314조(업무방해) 또는 제42장(손괴의 죄)에 해당하는 범죄 행위
나. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위
다. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항에 따른 불법정보 유통 행위
라. 그 밖에 다른 법률에서 형사처벌 대상으로 규정한 범죄 행위로서 교원의 교육활동을 침해하는 행위
2. 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위
가. 목적이 정당하지 아니한 민원을 반복적으로 제기하는 행위
나. 교원의 법적 의무가 아닌 일을 지속적으로 강요하는 행위
다. 그 밖에 교육부장관이 정하여 고시하는 행위

[본조신설 2023. 9. 27.]

[종전 제19조는 제18조로 이동 <2023. 9. 27.>]

제20조(피해교원에 대한 보호조치 등)

① 고등학교 이하 각급학교의 지도·감독기관(국립의 고등학교 이하 각급학교의 경우에는 교육부장관, 공립·사립의 고등학교 이하 각급학교의 경우에는 교육감을 말한다. 이하 “관할청”이라 한다)과 그 학교의 장은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 즉시 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원(이하 “피해교원”이라 한다)의 치유와 교권 회복에 필요한 다음 각 호의 조치(이하 “보호조치”라 한다)를 하여야 한다.
<개정 2023. 9. 27.>
1. 심리 상담 및 조언
2. 치료 및 치료를 위한 요양
3. 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치

- ② 관할청과 고등학교 이하 각급학교의 장은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 교원의 반대이사 등 특별한 사유가 없으면 즉시 가해자와 피해교원을 분리(이하 “분리조치”라 한다)하여야 한다. 이 경우 분리조치된 가해자가 학생인 경우에는 별도의 교육방법을 마련·운영하여야 한다. <개정 2023. 9. 27.>
- ③ 고등학교 이하 각급학교의 장은 제1항 또는 제2항에 따른 조치를 한 경우 지체 없이 관할청에 교육활동 침해행위의 내용과 조치 결과를 보고하여야 하며, 교육감은 대통령령으로 정하는 중대한 사항의 경우에 이를 교육부장관에게 즉시 보고하여야 한다. <개정 2019. 4. 16., 2019. 12. 10., 2023. 9. 27.>
1. 삭제 <2023. 9. 27.>
 2. 삭제 <2023. 9. 27.>
- ④ 제3항에 따라 보고받은 관할청은 교육활동 침해행위가 관계 법률의 형사처벌규정에 해당한다고 판단하면 관할 수사기관에 고발할 수 있다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>
- ⑤ 피해교원의 보호조치에 필요한 비용은 교육활동 침해행위를 한 학생의 보호자 등이 부담하여야 한다. 다만, 피해교원의 신속한 치료를 위하여 피해교원 또는 고등학교 이하 각급학교의 장이 원하는 경우에는 관할청이 부담하고 이에 대한 구상권을 행사할 수 있다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>
- ⑥ 제2항에 따른 특별한 사유 및 분리조치의 방법·기간·장소, 제5항에 따른 보호조치 비용부담 및 구상권의 범위·절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>
- [본조신설 2016. 2. 3.]
- [제목개정 2023. 9. 27.]
- [제15조에서 이동, 종전 제20조는 제33조로 이동 <2023. 9. 27.>]

제21조(법률지원단의 구성 및 운영)

- ① 교육감은 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 학교폭력이 발생한 경우 또는 교육활동과 관련하여 분쟁이 발생한 경우에 해당 교원에게 법률 상담을 제공하기 위하여 변호사 등 법률전문가가 포함된 법률지원단을 구성·운영하여야 한다. <개정 2023. 9. 27.>
- ② 제1항에 따른 법률지원단의 구성 및 운영에 필요한 사항은 교육부령 또는 시·도의 교육규칙으로 정한다.
- [본조신설 2019. 4. 16.]
- [제14조의2에서 이동, 종전 제21조는 제34조로 이동 <2023. 9. 27.>]

제22조(교원보호공제사업)

- ① 교육감은 교육활동과 관련된 각종 분쟁이나 소송 등으로부터 교원을 보호하기 위하여 공제사업(이하 “교원 보호공제사업”이라 한다)을 운영·관리할 수 있다.
- ② 교원보호공제사업의 범위에는 다음 각 호의 사항이 포함된다.
1. 교원의 교육활동으로 발생한 손해배상금의 지원 및 구상권 행사 지원(교원의 고의 또는 중과실이 있는 경우는 제외한다)
 2. 교육활동 침해행위로 발생한 상해·상담·심리치료 비용 지원 및 교원이 위협을 받는 경우 보호 서비스 지원
 3. 교원의 정당한 교육활동과 관련하여 발생한 법률적 분쟁에 대한 민사상 또는 형사상 소송비용의 지원
- ③ 교육감은 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제15조에 따른 학교안전공제회 등에 교원보호공제사업의 운영을 위탁하여 수행할 수 있다. 이 경우 교육감은 소속 교원의 의견을 충분히 수렴하여야 한다.
- ④ 그 밖에 교원보호공제사업의 관리 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- [본조신설 2023. 9. 27.]
- [종전 제22조는 제35조로 이동 <2023. 9. 27.>]

제23조(특별휴가)

- 피해교원은 교육부장관이 정하는 바에 따라 특별휴가를 사용할 수 있다. <개정 2023. 9. 27.>
- [본조신설 2019. 4. 16.]
- [제14조의3에서 이동 <2023. 9. 27.>]

제24조(교육활동 침해행위 예방교육)

- ① 고등학교 이하 각급학교의 장은 교직원·학생·학생의 보호자를 대상으로 교육활동 침해행위 예방교육을 매년 1회 이상 실시하여야 한다.
- ② 고등학교 이하 각급학교의 장은 제1항에 따른 교육프로그램의 구성 및 운영 등을 전문단체 또는 전문가에게 위탁할 수 있다.
- ③ 고등학교 이하 각급학교의 장은 제1항에 따른 교육프로그램의 구성 및 운영 계획을 교직원·학생·학생의 보호자가 쉽게 확인할 수 있도록 학교 홈페이지에 게시하고, 그 밖에 다양한 방법으로 학부모에게 알릴 수 있도록 노력하여야 한다.
- ④ 그 밖에 교육활동 침해행위 예방교육의 실시 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- [본조신설 2019. 4. 16.]
- [제16조의3에서 이동 <2023. 9. 27.>]

제25조(교육활동 침해학생에 대한 조치 등)

- ① 고등학교 이하 각급학교의 장은 소속 학생이 교육활동 침해행위를 한 사실을 알게 된 경우에는 지역교권 보호위원회에 알려야 한다. <신설 2023. 9. 27.>
- ② 지역교권보호위원회는 제1항 및 제28조에 따라 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우에는 교육활동 침해행위를 한 학생(이하 “침해학생”이라 한다)에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 것을 교육장에게 요청하여야 한다. 다만, 퇴학처분은 의무교육과정에 있는 학생에 대하여는 적용하지 아니한다. <개정 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>
1. 학교에서의 봉사
 2. 사회봉사
 3. 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료
 4. 출석정지
 5. 학급교체
 6. 전학
 7. 퇴학처분
- ③ 교육장은 제2항제4호부터 제6호까지의 조치를 받은 학생이 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조 제3항에 따라 교육감이 정한 기관에서 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받도록 하여야 한다. 다만, 제2항제6호에 따른 조치는 특별교육 또는 심리치료 전에 우선적으로 시행한다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>
- ④ 교육장은 제2항제1호 및 제2호의 조치를 받은 학생이 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제3항에 따라 교육감이 정한 기관에서 특별교육 또는 심리치료를 받게 할 수 있다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>
- ⑤ 교육장은 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 특별교육 또는 심리치료를 해당 학생의 보호자도 참여하게 하여야 한다. 이 경우 보호자는 학생과 함께 특별교육을 받아야 한다. <개정 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>
- ⑥ 지역교권보호위원회는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 교육장에게 요청하기 전에 해당 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적절한 절차를 거쳐야 한다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

- ⑦ 교육장은 제2항에 따른 요청을 받은 날부터 14일 이내에 해당 조치를 하여야 한다. 이 경우 고등학교 이하 각급 학교의 장은 조치의 이행에 협조하여야 한다. <개정 2023. 9. 27.>
- ⑧ 교육장은 제2항에 따른 조치를 한 때에는 침해학생과 그 보호자에게 이를 통지하여야 하며, 침해학생이 해당 조치를 거부하거나 회피하는 때에는 지역교권보호위원회는 제2항제4호부터 제7호까지의 조치를 가중하여 교육장에게 요청할 수 있다. <신설 2023. 9. 27.>
- ⑨ 침해학생이 제2항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 조치를 받은 경우 또는 제3항 및 제4항에 따른 특별교육 및 심리치료를 받은 경우 이와 관련된 결석은 학교의 장이 인정하는 때에는 이를 출석일수에 산입할 수 있다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>
- ⑩ 제2항에 따라 교육장이 한 조치에 대하여 이의가 있는 학생 또는 그 보호자는 「행정심판법」에서 정하는 바에 따라 행정심판을 청구할 수 있다. <개정 2023. 9. 27.>
- ⑪ 그 밖에 조치별 적용 기준 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>
[본조신설 2016. 2. 3.]
[제목개정 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.]
[제18조에서 이동 <2023. 9. 27.>]

제26조(교육활동 침해 보호자 등에 대한 조치)

- ① 고등학교 이하 각급학교의 장은 소속 학생의 보호자 등이 교육활동 침해행위를 한 사실을 알게 된 경우에는 지역교권보호위원회에 알려야 한다.
- ② 지역교권보호위원회는 제1항 및 제28조에 따라 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우에는 교육활동 침해행위를 한 보호자 등에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 것을 교육장에게 요청할 수 있다.
1. 서면사과 및 재발방지 서약
 2. 교육감이 정하는 기관에서의 특별교육 이수 또는 심리치료
- ③ 지역교권보호위원회는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 교육장에게 요청하기 전에 해당 보호자 등에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적절한 절차를 거쳐야 한다.
- ④ 교육장은 제2항에 따른 요청을 받은 날부터 14일 이내에 해당 조치를 하여야 한다.
[본조신설 2023. 9. 27.]

제27조(교육활동 침해행위의 축소·은폐 금지 등)

- ① 고등학교 이하 각급학교의 장은 교육활동 침해행위를 축소하거나 은폐해서는 아니 된다.
<개정 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>
- ② 관할청은 제20조제3항에 따라 보고받은 자료를 해당 학교 또는 해당 학교의 장에 대한 업무 평가 등에 부정적인 자료로 사용해서는 아니 된다. <개정 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>
- ③ 교육감은 관할 구역에서 교육활동 침해행위가 발생한 때에 해당 학교의 장 또는 소속 교원이 그 경과 및 결과를 보고하면서 축소 또는 은폐를 시도한 경우에는 「교육공무원법」 제50조 및 「사립학교법」 제62조에 따른 징계위원회에 징계의결을 요구하여야 한다. <신설 2023. 9. 27.>
[본조신설 2016. 2. 3.]
[제16조에서 이동 <2023. 9. 27.>]

제28조(교육활동 침해행위에 대한 신고의무)

- ① 교육활동 침해행위를 보거나 그 사실을 알게 된 자는 학교 등 관계 기관에 이를 즉시 신고하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 신고를 받은 기관은 이를 침해학생 및 그 보호자 등과 소속 학교의 장에게 통보하여야 한다.
- ③ 제2항에 따라 통보를 받은 소속 학교의 장은 이를 지역교권보호위원회에 지체 없이 알려야 한다.

- ④ 누구든지 제1항에 따라 교육활동 침해행위를 신고한 사람에게 그 신고행위를 이유로 불이익을 주어서는 아니 된다.
[본조신설 2023. 9. 27.]

제29조(교육활동보호센터의 지정 등)

- ① 관할청은 교육활동 침해행위를 예방하고, 피해교원의 정신적 피해에 대한 치유 지원 등 심리적 회복이 필요한 교원을 지원하기 위하여 전문인력 및 시설 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 기관 또는 단체를 교육활동 보호센터로 지정할 수 있다. <개정 2023. 9. 27.>
- ② 관할청은 제1항에 따른 교육활동보호센터의 운영에 드는 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. <개정 2023. 9. 27.>
[본조신설 2016. 2. 3.]
[제목개정 2023. 9. 27.]
[제17조에서 이동 <2023. 9. 27.>]

제30조(비밀누설 금지 등)

- ① 이 법에 따라 교육활동 침해행위 관련 업무, 시·도교권보호위원회 및 지역교권보호위원회 관련 업무를 수행하거나 수행하였던 사람은 그 직무상 알게 된 비밀, 교육활동 침해행위를 한 사람 및 피해교원과 관련된 자료를 누설하여서는 아니 된다.
- ② 제1항에 따른 비밀의 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다.
- ③ 시·도교권보호위원회 및 지역교권보호위원회의 회의는 공개하지 아니한다. 다만, 피해교원, 침해학생 또는 그 보호자가 회의록의 열람·복사 등 회의록 공개를 신청한 때에는 학생과 그 가족의 성명, 주민등록번호 및 주소, 위원의 성명 등 개인정보에 관한 사항을 제외하고 공개하여야 한다.
[본조신설 2023. 9. 27.]

제31조(교원의 근무환경 실태조사)

- ① 관할청은 「도시·벽지 교육진흥법」 제2조에 따른 도시·벽지에서 근무하는 교원의 근무환경 실태를 파악하기 위하여 3년마다 실태조사를 실시하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 실태조사의 내용, 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
[본조신설 2019. 12. 10.]
[제18조의2에서 이동 <2023. 9. 27.>]

제32조(「지방교육자치에 관한 법률」에 관한 특례)

교육장은 「지방교육자치에 관한 법률」 제35조에도 불구하고 이 법에 따른 고등학교에서의 교원의 교육활동 보호, 침해학생 또는 그 보호자 등에 대한 조치 및 교원의 교육활동과 관련된 분쟁 조정 등에 관한 사무를 위임받아 수행할 수 있다.
[본조신설 2023. 9. 27.]

제33조(권한의 위임)

이 법에 따른 교육부장관의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육감 및 소속기관의 장에게 위임할 수 있다. <개정 2021. 3. 23.>
[본조신설 2016. 2. 3.]
[제20조에서 이동 <2023. 9. 27.>]

제34조(벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제10조제5항에 따라 확정되거나 행정소송을 제기하여 확정된 소청심사 결정을 이행하지 아니한 사람
2. 제30조제1항을 위반하여 그 직무상 알게 된 비밀이나 자료를 누설한 사람

[전문개정 2023. 9. 27.]

[제21조에서 이동 <2023. 9. 27.>]

제35조(과태료)

- ① 정당한 사유 없이 제25조제5항 또는 제26조제2항제2호에 따른 특별교육을 받지 아니하거나 심리치료에 참여하지 아니한 보호자 등에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2023. 9. 27.>

- ② 제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할청이 부과·징수한다.

[본조신설 2019. 4. 16.]

[제22조에서 이동 <2023. 9. 27.>]

부칙 <제19735호, 2023. 9. 27.>

제1조(시행일)

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 제6조제3항의 개정규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(교육감의 의견 제출에 관한 적용례)

제17조의 개정규정은 이 법 시행 이후 교원의 유아 및 학생 생활지도 행위가 아동학대범죄로 신고되어 조사 또는 수사가 진행되는 경우부터 적용한다.

제3조(분리조치에 관한 적용례)

제20조제2항 및 제3항의 개정규정은 이 법 시행 이후 관할청 또는 고등학교 이하 각급학교의 장이 교육활동 침해 행위를 알게 된 경우부터 적용한다.

제4조(학교교권보호위원회 심의사항에 관한 경과조치)

이 법 시행 당시 학교교권보호위원회(유치원에 두는 교권보호위원회를 포함한다)에서 심의 중인 사항은 제18조 제2항의 개정규정에 따라 신설되는 지역교권보호위원회에서 심의한다.

제5조(재심청구에 관한 경과조치)

- ① 제25조제10항의 개정규정도 불구하고 이 법 시행 전에 고등학교 이하 각급학교의 장으로부터 종전의 제18조제1항 각 호의 조치를 받은 경우에는 종전의 규정에 따라 재심을 청구할 수 있다.

- ② 이 법 시행 당시 종전의 제18조제8항에 따라 재심이 진행 중인 사람에 대하여는 종전의 규정을 적용한다.

제6조(명칭 변경에 따른 경과조치)

이 법 시행 당시 종전의 제17조제1항에 따라 교원치유지원센터로 지정받은 경우에는 제29조제1항의 개정규정에 따른 교육활동보호센터로 지정받은 것으로 본다.

◆ 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령

[시행 2024. 3. 28.] [대통령령 제34326호, 2024. 3. 26., 일부개정]

**제1조(목적)**

이 영은 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

[전문개정 2016. 8. 2.]

제2조(교원의견의 반영)

국가 및 지방자치단체는 교육과 관련된 정책을 수립하는 경우에는 교원의 의견을 충분히 반영하도록 노력하여야 한다.

제2조의2(교원의 교육활동 보호에 관한 종합계획 등)

- ① 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(이하 “법”이라 한다) 제14조제4항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 법 제14조제2항에 따른 교원의 교육활동 보호에 관한 종합계획(이하 “종합계획”이라 한다)의 목적 및 방향에 영향을 미치지 않는 사항으로서 그 변경 근거가 분명한 사항
2. 부문별 과제의 세부 추진내용에 관한 사항
3. 단순한 착오, 오기(誤記), 누락이나 이에 준하는 명백한 오류에 해당하는 사항
4. 그 밖에 법령의 제정·개정 등에 따라 인용조항이나 표기 등을 단순히 반영하기 위한 사항

- ② 교육부장관은 법 제14조제7항에 따라 종합계획의 추진현황 및 실적 등에 관한 보고서를 매년 정기국회 개최 전까지 국회 소관 상임위원회에 제출해야 한다.

[본조신설 2024. 3. 26.]

[종전 제2조의2는 제2조의3으로 이동 <2024. 3. 26.>]

제2조의3(교원의 교육활동 보호에 관한 시행계획)

- ① 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도(이하 “시·도”라 한다) 교육감(이하 “교육감”이라 한다)은 법 제15조 제1항에 따라 관할 구역 내 교원의 교육활동 보호에 관한 시행계획(이하 “시행계획”이라 한다)을 법 제18조제1항에 따른 시·도교권보호위원회(이하 “시·도교권보호위원회”라 한다)의 심의를 거쳐 매년 수립하고 이를 시행해야 한다.

- ② 시행계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 교육활동 보호를 전담하는 기관 및 조직의 구성·운영
2. 교육활동 보호를 위한 교원 연수 및 홍보
3. 교육활동 침해를 당한 교원의 치료, 전보(轉補) 등 보호 조치
4. 법 제21조제1항에 따른 법률 상담
5. 법 제22조에 따른 교원보호공제사업의 관리 및 운영에 관한 사항
6. 법 제29조에 따른 교육활동보호센터의 운영에 관한 사항
7. 제7조제3항에 따른 교육활동 침해 등에 대한 조사 및 관리
8. 그 밖에 교육활동을 보호하고 교육활동 침해에 대응하기 위하여 필요한 사항

[전문개정 2024. 3. 26.]

[제2조의2에서 이동, 종전 제2조의3은 제18조로 이동 <2024. 3. 26.>]

제3조(공공시설 등의 이용)

국가 및 지방자치단체는 교원이 교육활동을 위하여 당해 공공시설이나 자료의 이용을 요구하는 경우에는 본래의 용도에 지장이 없는 범위안에서 적극 협조하여야 하며, 그 요구를 거부하는 경우에는 그 사유를 통보하여야 한다.

제4조(자료제출요구의 제한 등)

- ① 국가 및 지방자치단체는 고등학교 이하 각급학교(「유아교육법」에 따른 유치원 및 「초·중등교육법」에 따른 학교를 말한다. 이하 같다)에 교육과 관련이 없는 자료의 제출을 요구하지 않도록 노력해야 한다. 다만, 법령에 특별한 규정이 있거나 부득이한 사유가 있는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2013. 2. 5., 2019. 10. 15., 2024. 3. 26.>
- ② 국가 및 지방자치단체는 제1항 단서에 따라 고등학교 이하 각급학교에 자료를 요구하는 경우에는 매년 4월 1일을 기준으로 작성하는 자료를 그 대상으로 해야 한다. <개정 2019. 10. 15.>
- ③ 교육감은 교원의 업무부담을 경감하기 위하여 교육과 관련된 자료를 전산화하도록 노력하여야 한다.

제5조(행사참여요구의 제한 등)

- ① 국가 및 지방자치단체는 교원에게 교육과 관련이 없는 행사 등에의 참여를 요구하지 아니하도록 노력하여야 한다. 다만, 법령에 특별한 규정이 있거나 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하며, 부득이한 사유로 교원의 참여를 요구하는 경우에는 미리 소속기관의 장과 협의를 거쳐야 한다.
- ② 국가 및 지방자치단체는 그가 주관하는 행사 등에 교원을 참여시키는 경우에는 좌석배치 등에 있어서 교원을 우선적으로 고려하여야 한다.

제6조

삭제 <2019. 10. 15.>

제6조의2

삭제 <2019. 10. 15.>

제6조의3

삭제 <2019. 10. 15.>

제7조(교원에 대한 민원 등의 조사)

- ① 국가 및 지방자치단체는 교원에 대한 민원·진정 등을 조사하는 경우에는 관계법령이 정하는 바에 따라 당해 교원에게 소명할 기회를 주어야 하고, 정당한 사유가 없는 한 그 결과가 나오기 전에 인사상의 불이익한 조치를 하여서는 아니된다.
- ② 국가 및 지방자치단체는 제1항의 규정에 의한 민원·진정 등을 조사하는 경우 그 내용이 학생 등에게 알려지지 아니하도록 노력하여야 하고, 당해 교원의 수업활동을 존중하여야 한다.
- ③ 국가 및 지방자치단체는 교원의 정당한 교육활동이 부당하게 침해되거나 교육활동과 관련하여 교원에 대한 폭행·협박 또는 명예훼손 등이 있는 경우에는 이를 관계 법령에 따라 엄정하게 조사·처리하여야 한다.

제8조(교육활동 관련 비용의 지원)

- ① 교육감은 교원이 교육활동을 위하여 구입하는 도서비용이나 문화시설이용비용을 예산의 범위에서 지원할 수 있다.
 - ② 제1항에 따른 교육활동지원에 필요한 사항은 교육감이 정한다.
- [전문개정 2014. 4. 29.]

제9조(교육연구비용의 지원)

- ① 다음 각 호의 구분에 따른 지도·감독기관(이하 “관할청”이라 한다)은 교원(「고등교육법」 제2조에 따른 학교에 소속된 교원은 제외한다)에게 교육연구비용을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. <개정 2024. 3. 26.>
 1. 국립의 고등학교 이하 각급학교: 교육부장관
 2. 공립·사립의 고등학교 이하 각급학교: 교육감
 - ② 제1항에 따른 연구비용의 지원기준, 지원방법 등 지원에 필요한 사항은 국립학교의 교원의 경우에는 교육부장관이, 공립학교, 사립학교 및 지방교육행정기관의 교원의 경우에는 교육감이 교육부장관과 협의하여 정한다.
- [본조신설 2014. 4. 29.]

제10조(실태조사)

- ① 법 제16조제1항에 따른 실태조사(이하 “실태조사”라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2024. 3. 26.>
 1. 교육활동 침해행위의 유형별 현황
 2. 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원(이하 “피해교원”이라 한다)의 보호조치 현황
 3. 법 제25조제2항에 따른 교육활동 침해행위를 한 학생(이하 “침해학생”이라 한다)에 대한 조치 현황
 - 3의2. 법 제26조제2항에 따른 교육활동 침해행위를 한 보호자 등에 대한 조치 현황
 4. 그 밖에 관할청이 교원의 교육활동에 대한 보호를 강화하기 위하여 필요하다고 인정하는 사항
 - ② 실태조사는 연 1회 하는 것을 원칙으로 하되, 필요하면 연 2회 이상 할 수 있다.
- [본조신설 2019. 10. 15.]
- [제9조의2에서 이동, 종전 제10조는 제23조로 이동 <2024. 3. 26.>]

제11조(아동학대 사안에 대한 교육감의 의견 제출)

- 교육감은 법 제17조제1항에 따른 소속 교원에 대한 조사 또는 수사가 진행되는 경우에는 그 사실을 안 날부터 7일 이내에 해당 시·도, 시·군·구(자치구를 말한다) 또는 수사기관에 해당 사안에 대한 의견을 서면으로 제출해야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간을 7일의 범위에서 1회 연장할 수 있다.
- [본조신설 2024. 3. 26.]
- [종전 제11조는 제22조로 이동 <2024. 3. 26.>]

제12조(시·도교권보호위원회의 구성 및 운영 등)

- ① 시·도교권보호위원회는 위원장 1명을 포함하여 10명 이상 20명 이하의 위원으로 성별을 고려하여 구성한다. <개정 2024. 3. 26.>
- ② 시·도교권보호위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 교육감이 임명하거나 위촉하며, 위원장은 위원 중에서 호선(互選)한다. <개정 2020. 12. 31., 2024. 3. 26.>
 1. 해당 시·도 의회 의원(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제64조제1항에 따른 교육위원을 포함한다)
 2. 해당 시·도 교육청의 교원정책을 담당하는 국장급 공무원
 3. 학생 생활지도 경력이 15년 이상인 교원
 4. 대학이나 공인된 연구기관에서 조교수 이상 또는 이에 상당한 직에 재직하고 있거나 재직했던 사람으로서 교육활동 관련 전문지식이 있는 사람
 5. 「초·중등교육법」 제31조에 따른 학교운영위원회 또는 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제12조에 따른 학교폭력대책심의위원회의 위원으로 활동하고 있거나 활동한 경험이 있는 학부모

6. 변호사 자격이 있는 사람
 7. 해당 시·도를 관할하는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제13조에 따른 시·도경찰청의 학교폭력 담당 부서 소속 경찰공무원(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제88조제1항에 따른 자치경찰단에 소속된 자치경찰공무원을 포함한다)
 8. 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 교육활동 관련 지식과 경험이 있는 사람
- ③ 제2항에 따라 위촉되는 위원의 임기는 3년의 범위에서 교육감이 정하며, 한 차례만 연임할 수 있다.
- ④ 시·도교권보호위원회의 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회의를 소집하고, 그 의장이 된다.
1. 교육감이 요청하는 경우
 2. 재적위원 4분의 1 이상이 요청하는 경우
 3. 그 밖에 시·도교권보호위원회의 위원장이 필요하다고 인정하는 경우
- ⑤ 시·도교권보호위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 시·도교권보호위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 교육감이 정한다.
- [본조신설 2019. 10. 15.]

제13조(시·도교권보호위원회 위원의 제척·기피 및 회피)

- ① 시·도교권보호위원회의 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제18조제1항제2호에 관한 심의·의결에서 제척(除斥)된다. <개정 2024. 3. 26.>
1. 위원이나 그 배우자 또는 배우자였던 사람이 해당 안건의 당사자(해당 안건과 관련된 교원 및 학생의 보호자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)이거나 해당 안건과 관련된 학생의 보호자였던 경우
 2. 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우
- ② 당사자는 제1항 각 호에 따른 제척 사유가 있거나 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 시·도교권보호위원회에 기피 신청을 할 수 있고, 시·도교권보호위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여하지 못한다.
- ③ 시·도교권보호위원회의 위원은 제1항 각 호에 따른 제척 사유에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)해야 한다.
- [본조신설 2019. 10. 15.]

제14조(시·도교권보호위원회 위원의 해촉)

- 교육감은 시·도교권보호위원회의 위촉위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 위원을 해촉(解囑)할 수 있다.
1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
 2. 직무와 관련된 비위사실이 있는 경우
 3. 직무태만, 품위손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 않다고 인정되는 경우
 4. 제13조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우
 5. 위원 스스로 직무를 수행하기 어렵다는 의사를 밝히는 경우
- [본조신설 2019. 10. 15.]

제15조(지역교권보호위원회의 구성 및 운영 등)

- ① 법 제18조제2항에 따른 지역교권보호위원회(이하 “지역교권보호위원회”라 한다)의 위원은 위원장 1명을 포함하여 10명 이상 50명 이하의 위원으로 구성한다.

- ② 지역교권보호위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 교육장(교육장이 없는 경우 해당 시·도의 조례로 정하는 기관의 장으로 한다. 이하 같다)이 임명하거나 위촉하며, 위원장은 위원 중에서 호선한다. 이 경우 제1호에 해당하는 위원이 위원 정수의 2분의 1을 초과해서는 안 된다.
1. 학생 생활지도 경력이 있는 교육지원청(교육지원청이 없는 경우 교육청으로 한다. 이하 이 조에서 같다) 관할 학교의 교원
 2. 대학이나 공인된 연구기관에서 조교수 이상 또는 이에 상당한 직에 재직하고 있거나 재직했던 사람으로서 교육활동 관련 전문지식이 있는 사람
 3. 해당 교육지원청 관할 학교 학생의 학부모
 4. 변호사 자격이 있는 사람
 5. 해당 교육지원청의 관할 구역을 관할하는 「국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률」 제13조에 따른 경찰서에 소속된 경찰공무원(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제88조제1항에 따른 자치경찰단에 소속된 자치경찰공무원을 포함한다)
 6. 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 교육활동 관련 지식과 경험이 있는 사람
- ③ 제2항에 따라 위촉되는 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차례만 연임할 수 있다. 다만, 위원의 사임 등으로 새로 위촉되는 위원의 임기는 전임위원 임기의 남은 기간으로 한다.
- ④ 지역교권보호위원회의 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 회의를 소집하고, 그 의장이 된다.
1. 교육장이 요청하는 경우
 2. 재적위원 4분의 1 이상이 요청하는 경우
 3. 피해교원이 요청하는 경우
 4. 그 밖에 지역교권보호위원회의 위원장이 필요하다고 인정하는 경우
- ⑤ 지역교권보호위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑥ 지역교권보호위원회의 위원장은 심의를 위하여 필요한 경우에는 관계 전문가를 참석하게 하여 의견을 들을 수 있다.
- ⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 지역교권보호위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 관할청이 정하는 기준에 따라 교육장이 정한다.
- [전문개정 2024. 3. 26.]

제15조의2(소위원회의 구성 및 운영 등)

- ① 지역교권보호위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 필요하면 지역교권보호위원회에 소위원회를 둘 수 있다.
- ② 제1항에 따른 소위원회(이하 “소위원회”라 한다)의 위원은 지역교권보호위원회의 위원의 일부로 구성한다.
- ③ 소위원회는 지역교권보호위원회가 위임한 사항을 심의·처리한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 소위원회의 설치·운영에 필요한 사항은 관할청이 정하는 기준에 따라 교육장이 정한다.
- [본조신설 2024. 3. 26.]

제16조(지역교권보호위원회 위원의 제척·기피 및 회피 등)

- ① 지역교권보호위원회가 법 제18조제2항제2호 및 제3호에 관한 심의·의결을 하는 경우 위원의 제척·기피 및 회피에 관하여는 제13조를 준용한다.
- ② 지역교권보호위원회 위촉위원의 해촉에 관하여는 제14조를 준용한다.
- [전문개정 2024. 3. 26.]

제17조(교육활동 침해행위에 대한 조치)

- ① 법 제20조제2항 전단에서 “교원의 반대의사 등 특별한 사유”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1. 교원의 반대의사가 있는 경우
 2. 법 제20조제1항에 따른 피해교원의 치유와 교권 회복에 필요한 조치(이하 “보호조치”라 한다)로 이미 가해자와 피해교원이 분리된 경우
- ② 관할청과 고등학교 이하 각급학교의 장은 법 제20조제2항에 따른 가해자와 피해교원의 분리(이하 “분리조치”라 한다)를 다음 각 호에 따라 실시한다.
1. 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 즉시 분리조치에 관한 피해교원의 의사를 확인할 것
 2. 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성 등을 종합적으로 고려하여 분리조치의 기간을 정할 것
 3. 분리조치에 필요한 별도의 공간을 학교 내에 마련하도록 노력할 것

[본조신설 2024. 3. 26.]

[종전 제17조는 제26조로 이동 <2024. 3. 26.>]

제18조(교육활동 침해행위 관련 보고 사항)

법 제20조제3항에서 “대통령령으로 정하는 중대한 사항의 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2024. 3. 26.>

1. 「형법」 제2편제25장(상해와 폭행의 죄)에 해당하는 범죄 행위로 해당 교원이 사망하거나 4주 이상의 치료가 필요하다는 의사의 진단을 받은 경우
2. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항에 따른 성폭력범죄 행위인 경우
3. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제44조의7제1항제3호에 따른 불법정보 유통 행위로 해당 교원이 4주 이상의 정신건강의학과적 치료가 필요하다는 의사의 진단을 받은 경우
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 교육부장관이 요청하는 경우
 - 나. 사안이 중대하여 교육부장관에게 보고할 필요가 있다고 교육감이 인정하는 경우

[본조신설 2020. 6. 9.]

[제2조의3에서 이동, 종전 제18조는 제27조로 이동 <2024. 3. 26.>]

제19조(피해교원 보호조치에 대한 비용부담 등)

- ① 법 제20조제5항에 따른 보호조치에 필요한 비용의 부담 범위는 다음 각 호와 같다. <개정 2024. 3. 26.>
1. 관할청이 정하는 전문심리상담기관에서 심리상담 및 조연을 받는 데 드는 비용
 2. 「국민건강보험법」 제42조제1항에 따른 요양기관에서 치료 및 치료를 위한 요양을 받거나 의약품을 공급받는 데 드는 비용
- ② 법 제20조제5항 단서에 따른 구상권의 범위는 제1항 각 호의 비용으로서 관할청이 부담하는 모든 비용으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 구상권의 전부 또는 일부를 행사하지 않을 수 있다. <개정 2024. 3. 26.>
1. 법 제20조제5항 본문에 따른 교육활동 침해행위를 한 학생의 보호자(친권자, 후견인 및 그 밖의 법률에 따라 학생을 부양할 의무가 있는 자를 말한다. 이하 같다) 등(이하 이 조에서 “보호자등”이라 한다)이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자
 - 나. 「장애인복지법」 제32조제1항에 따라 등록된 장애인
 2. 그 밖에 구상금액이 소액인 경우 등 구상권을 행사하는 것이 적합하지 않다고 관할청이 인정하여 고시하는 경우

- ③ 관할청은 법 제20조제5항 단서에 따라 구상권을 행사하려는 경우에는 구상금액의 산출 근거 등을 분명히 밝혀 이를 납부할 것을 서면으로 보호자등에게 통지해야 한다. <개정 2024. 3. 26.>

- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 보호조치 비용부담 및 구상권 행사에 필요한 사항은 관할청이 정하여 고시한다.

[전문개정 2019. 10. 15.]

[제목개정 2024. 3. 26.]

[제2조의4에서 이동 <2024. 3. 26.>]

제20조(교원보호공제사업의 관리 및 운영)

- ① 교육감은 법 제22조제3항 전단에 따라 교원보호공제사업의 운영을 위탁하는 경우에는 위탁받는 자와 위탁하는 업무의 내용을 사·도 교육청 인터넷 홈페이지에 공고해야 한다.
- ② 교육부장관은 법 제22조에 따른 교원보호공제사업의 효율적인 운영을 지원하기 위하여 필요한 경우에는 교육감(법 제22조제3항 전단에 따라 교원보호공제사업의 운영을 위탁받은 자를 포함한다)에게 교원보호공제사업의 운영에 관한 계획 및 공제약관 등에 관한 자료의 제출을 요청할 수 있다.

[본조신설 2024. 3. 26.]

제21조(교육활동 침해행위 예방교육)

법 제24조제1항에 따른 교육활동 침해행위 예방교육에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2024. 3. 26.>

1. 교직원을 대상으로 하는 경우: 다음 각 목의 사항
 - 가. 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용
 - 나. 교육활동 침해행위 발생 시 대응 요령
 - 다. 학생 대상 교육활동 침해행위 예방 프로그램의 운영 방법
 - 라. 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 장이 교육활동 침해행위 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사항
2. 학생을 대상으로 하는 경우: 다음 각 목의 사항
 - 가. 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용
 - 나. 교육활동 침해행위의 유형 및 사례
 - 다. 교육활동 보호에 관한 내용
 - 라. 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 장이 교육활동 침해행위 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사항
3. 학생의 보호자를 대상으로 하는 경우: 다음 각 목의 사항
 - 가. 교육활동 침해행위에 관한 법령의 내용
 - 나. 교육활동 침해행위의 유형 및 사례
 - 다. 교원과의 상호 존중과 배려 및 소통 방법
 - 라. 가정에서의 교육활동 침해행위 예방교육에 관한 사항
 - 마. 그 밖에 고등학교 이하 각급학교의 장이 교육활동 침해행위 예방을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

[본조신설 2019. 10. 15.]

[제9조의3에서 이동 <2024. 3. 26.>]

제22조(교육활동 침해학생에 대한 조치)

① 법 제25조제2항에 따른 조치별 적용 기준은 다음 각 호의 사항을 고려하여 교육부장관이 정하여 고시한다.
<개정 2024. 3. 26.>

1. 교육활동 침해행위의 심각성·지속성·고의성
2. 교육활동 침해행위를 한 학생의 반성 정도 및 선도 가능성
3. 교육활동 침해행위를 한 학생과 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원과의 관계가 회복된 정도
4. 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 임신 여부, 장애 여부 및 그 정도
5. 교육활동 침해행위를 한 학생의 장애 여부 및 그 정도

② 삭제 <2024. 3. 26.>

③ 교육장은 법 제25조제2항에 따라 침해학생에 대한 조치를 요청받은 경우에는 그 사실을 해당 학생이 소속된 학교의 장에게 통보해야 한다. 이 경우 법 제25조제2항제6호에 따른 전학 조치에 관한 통보를 받은 초등학교·중학교의 장은 교육장에게, 고등학교의 장은 교육감에게 각각 해당 학생이 전학할 학교의 배정을 지체 없이 요청해야 한다. <개정 2024. 3. 26.>

④ 제3항 후단에 따른 요청을 받은 교육감 또는 교육장은 교육활동 침해행위를 한 학생이 전학할 학교를 배정 하되, 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 보호에 충분한 거리 등을 고려해야 하며, 관할구역 외의 학교를 배정할 필요가 있는 경우에는 해당 교육감 또는 교육장에게 이를 통보해야 한다. <개정 2024. 3. 26.>

⑤ 제4항에 따른 통보를 받은 교육감 또는 교육장은 해당 교육활동 침해행위를 한 학생이 전학할 학교를 배정해야 한다.

⑥ 교육감 또는 교육장은 제4항 및 제5항에 따라 전학 조치된 학생과 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원이 추후 해당 학생의 전학, 상급학교 입학 및 해당 교원의 전보로 인해 같은 학교에 배정되지 않도록 노력 해야 한다.

⑦ 교육감은 법 제25조제2항제7호에 따라 퇴학처분을 받은 학생에 대하여 해당 학생의 반성 정도 및 선도 가능성 등을 종합적으로 고려하여 「초·중등교육법」 제60조의3에 따른 대안학교로의 입학 등 해당 학생의 건전한 성장에 적합한 대책을 마련해야 한다. <개정 2024. 3. 26.>

[전문개정 2019. 10. 15.]

[제목개정 2024. 3. 26.]

[제11조에서 이동 <2024. 3. 26.>]

제23조(교육활동보호센터 지정 요건)

관할청은 법 제29조제1항에 따라 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 기관 또는 단체를 교육활동보호센터로 지정할 수 있다. <개정 2019. 10. 15., 2024. 3. 26.>

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 단체일 것
 - 가. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관
 - 나. 「보건의료기본법」 제3조제4호에 따른 보건의료기관
 - 다. 국가 또는 지방자치단체(교육청을 포함한다)가 설립한 기관
 - 라. 그 밖에 심리 상담 또는 법률 자문 업무를 수행하는 기관 또는 단체
2. 피해 교원을 위한 심리 상담 또는 법률 자문 프로그램이 마련되어 있을 것
3. 제2호에 따른 프로그램을 운영할 수 있는 전문인력이 있을 것
4. 다음 각 목의 시설 및 장비를 모두 갖춘 상담실이 있을 것
 - 가. 인터넷 이용시설 및 전화 등 상담·자문에 필요한 시설 및 장비
 - 나. 칸막이 또는 방음시설 등 상담·자문을 받는 사람의 사생활 노출 방지를 위한 시설 및 장비

[본조신설 2016. 8. 2.]

[제목개정 2024. 3. 26.]

[제10조에서 이동 <2024. 3. 26.>]

제24조(비밀의 범위)

법 제30조제2항에 따른 비밀의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 침해학생과 그 가족, 피해교원과 그 가족의 성명·주민등록번호 및 주소 등 개인정보에 관한 사항
2. 다음 각 목의 사항에 대한 심의·의결과 관련된 개인별 발언 내용
 - 가. 법 제18조제1항제2호에 따른 시·도교권보호위원회의 분쟁 조정
 - 나. 법 제18조제2항제2호부터 제4호까지에 따른 지역교권보호위원회의 조치 및 분쟁 조정
3. 그 밖에 외부로 누설될 경우 분쟁당사자 간에 논란을 일으킬 우려가 있음이 명백한 사항

[본조신설 2024. 3. 26.]

제25조(교원의 근무환경 실태조사)

① 법 제31조제1항에 따른 실태조사에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2024. 3. 26.>

1. 교원(「도서·벽지 교육진흥법」 제2조에 따른 도서·벽지에서 근무하는 교원을 말한다. 이하 이 항에서 같다) 관사의 출입문 보안장치, 방범창, 폐쇄회로 텔레비전 및 비상벨 등 안전장치 설치 현황
2. 교원 관사의 노후화 정도 현황
3. 교원과 경찰관서 간의 긴급연락체계 등 안전망 구축 현황
4. 교원의 성별 현황
5. 그 밖에 관할청이 교원의 근무환경 실태를 파악하기 위하여 필요하다고 인정하는 사항

② 법 제31조제1항에 따른 실태조사는 서면조사, 현장조사 등의 방법으로 실시할 수 있다. <개정 2024. 3. 26.>

③ 관할청은 제2항에 따른 현장조사를 하는 경우 시설 안전 관련 전문가를 참여시킬 수 있다.

④ 관할청인 교육감은 법 제31조제1항에 따른 실태조사를 실시한 경우 그 결과를 교육부장관에게 제출해야 한다.
<개정 2024. 3. 26.>

[본조신설 2020. 6. 9.]

[제11조의2에서 이동 <2024. 3. 26.>]

제26조(권한의 위임)

교육부장관은 법 제33조에 따라 다음 각 호의 권한을 교육감에게 위임한다.

1. 법 제16조제1항에 따른 실태조사
2. 법 제20조제1항에 따른 피해교원에 대한 보호조치
3. 법 제20조제2항에 따른 가해자와 피해교원의 분리조치
4. 법 제20조제3항에 따른 교육활동 침해행위의 내용과 조치 결과 보고의 접수
5. 법 제20조제4항에 따른 고발
6. 법 제20조제5항 단서에 따른 피해교원의 보호조치에 필요한 비용의 부담 및 구상권의 행사
7. 법 제35조제2항에 따른 과태료의 부과·징수

[전문개정 2024. 3. 26.]

[제17조에서 이동 <2024. 3. 26.>]

제27조(과태료의 부과기준)

법 제35조제1항에 따른 과태료의 부과기준은 별표와 같다. <개정 2024. 3. 26.>

[본조신설 2019. 10. 15.]

[제18조에서 이동 <2024. 3. 26.>]

부칙 <제34326호, 2024. 3. 26.>

제1조(시행일)

이 영은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

제2조(지역교권보호위원회의 의사정족수에 관한 적용례)

제15조제5항의 개정규정은 법률 제19735호 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률 부칙 제4조에 따라 학교교권보호위원회(유치원에 두는 교권보호위원회를 포함한다)에서 심의 중인 사항을 지역교권보호위원회에서 심의하는 경우에도 적용한다.

별표 / 서식

[별표] 과태료의 부과기준(제27조 관련)

◆ 교육활동 침해 행위 및 조치 기준에 관한 고시

[시행 2024. 8. 30.] [교육부고시 제2024-20호, 2024. 8. 30., 일부개정.]

**제1조(목적)**

이 고시는 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제19조, 제25조 및 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」 제22조에서 교육부장관에게 위임된 교원의 교육활동을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위 및 교육활동 침해 학생에 대한 조치별 기준에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(교원의 교육활동 침해행위)

교원의 교육활동(원격수업을 포함한다)을 부당하게 간섭하거나 제한하는 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 「형법」 제8장(공무방해에 관한 죄) 또는 제34장 제314조(업무방해)에 해당하는 범죄 행위로 교원의 정당한 교육활동을 방해하는 행위
2. 교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위
3. 교원의 정당한 교육활동에 대해 반복적으로 부당하게 간섭하는 행위
4. 교원의 정당한 생활지도에 불응하여 의도적으로 교육활동을 방해하는 행위
5. 교육활동 중인 교원의 영상·화상·음성 등을 촬영·녹화·녹음·합성하여 무단으로 배포하는 행위
6. 그 밖에 학교장이 「교육공무원법」 제43조 제1항에 위반한다고 판단하는 행위

제3조(교육활동 침해 학생에 대한 조치)

교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제19조, 제25조 및 같은 법 시행령 제22조에 따른 교육활동 침해 학생에 대한 조치별 적용 기준은 별표와 같다.

제4조(재검토기한)

교육부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 9월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 8월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2024-20호, 2024. 8. 30.>

[이 고시는 발령한 날부터 시행한다.]

◆ 교육기본법

[시행 2024. 12. 20.] [법률 제20562호, 2024. 12. 20., 일부개정]



제13조(보호자)

③ 부모 등 보호자는 교원과 학교가 전문적인 판단으로 학생을 교육·지도할 수 있도록 협조하고 존중하여야 한다.

제14조(교원)

- ① 학교교육에서 교원(敎員)의 전문성은 존중되며, 교원의 경제적·사회적 지위는 우대되고 그 신분은 보장된다.
 - ② 교원은 교육자로서 갖추어야 할 품성과 자질을 향상시키기 위하여 노력하여야 한다.
 - ③ 교원은 교육자로서 지녀야 할 윤리의식을 확립하고, 이를 바탕으로 학생에게 학습윤리를 지도하고 지식을 습득하게 하며, 학생 개개인의 적성을 계발할 수 있도록 노력하여야 한다. <개정 2021. 3. 23.>
 - ④ 교원은 특정한 정당이나 정파를 지지하거나 반대하기 위하여 학생을 지도하거나 선동하여서는 아니된다.
 - ⑤ 교원은 법률로 정하는 바에 따라 다른 공직에 취임할 수 있다.
 - ⑥ 교원의 임용·복무·보수 및 연금 등에 관하여 필요한 사항은 따로 법률로 정한다.
- [전문개정 2007. 12. 21.]

◆ 초·중등교육법

[시행 2024. 4. 25.] [법률 제19740호, 2023. 10. 24., 일부개정]



제18조의5(보호자의 의무 등)

- ① 보호자는 교직원 또는 다른 학생의 인권을 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다.
- ② 보호자는 제20조의2제1항에 따른 교원의 학생생활지도를 존중하고 지원하여야 한다.
- ③ 보호자는 교육활동의 범위에서 교원과 학교의 전문적인 판단을 존중하고 교육활동이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 협력하여야 한다.

제20조(교직원의 임무)

- ① 교장은 교무를 총괄하고, 민원처리를 책임지며, 소속 교직원을 지도·감독하고, 학생을 교육한다.
<개정 2021. 3. 23., 2023. 9. 27.>
 - ② 교감은 교장을 보좌하여 교무를 관리하고 학생을 교육하며, 교장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 교장의 직무를 대행한다. 다만, 교감이 없는 학교에서는 교장이 미리 지명한 교사(수석교사를 포함한다)가 교장의 직무를 대행한다.
 - ③ 수석교사는 교사의 교수·연구 활동을 지원하며, 학생을 교육한다.
 - ④ 교사는 법령에서 정하는 바에 따라 학생을 교육한다.
 - ⑤ 행정직원 등 직원은 법령에서 정하는 바에 따라 학교의 행정사무와 그 밖의 사무를 담당한다.
- [전문개정 2012. 3. 21.]

제20조의2(학교의 장 및 교원의 학생생활지도)

- ① 학교의 장과 교원은 학생의 인권을 보호하고 교원의 교육활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 학칙으로 정하는 바에 따라 학생을 지도할 수 있다. <개정 2023. 9. 27.>
 - ② 제1항에 따른 교원의 정당한 학생생활지도에 대해서는 「아동복지법」 제17조제3호, 제5호 및 제6호의 금지행위 위반으로 보지 아니한다. <신설 2023. 9. 27.>
- [본조신설 2022. 12. 27.]

제20조의3(교원 개인정보의 보호)

학교와 학교의 장은 교원의 전화번호, 주민등록번호 등 개인정보가 「개인정보 보호법」 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 등 관계 법률에 따라 보호될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

[본조신설 2023. 9. 27.]

◆ 유아교육법

[시행 2023. 9. 27.] [법률 제19737호, 2023. 9. 27., 일부개정]



제21조(교직원의 임무)

- ① 원장은 유치원 업무를 총괄하고 민원 처리를 책임지며, 소속 교직원을 지도·감독하고 해당 유치원의 유아를 교육한다.

제21조의3(원장 등 교원의 유아생활지도)

- ① 원장 등 교원은 유아의 인권을 보호하고 교원의 교육활동과 돌봄활동을 위하여 필요한 경우에는 법령과 유치원 규칙으로 정하는 바에 따라 유아를 지도할 수 있다. 제1항에 따른 교원의 정당한 유아생활지도에 대해서는 「아동복지법」 제17조제3호, 제5호 및 제6호의 금지행위 위반으로 보지 아니한다.
- ② 원감은 원장을 보좌하여 유치원 업무를 관리하고 해당 유치원의 유아를 교육하며, 원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 직무를 대행한다. 다만, 원감을 두지 아니하는 유치원은 원장이 미리 지명한 교사(수석교사를 포함한다)가 그 직무를 대행한다.

제21조의4(보호자의 의무 등)

- ① 보호자는 교직원 또는 다른 유아의 인권을 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다.
- ② 보호자는 제21조의3제1항에 따른 교원의 유아생활지도를 존중하고 지원하여야 한다.
- ③ 보호자는 교육활동과 돌봄활동의 범위에서 교원과 유치원의 전문적인 판단을 존중하고 교육활동과 돌봄 활동이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 협력하여야 한다.

제21조의5(교원 개인정보의 보호)

유치원과 원장은 교원의 전화번호, 주민등록번호 등 개인정보가 「개인정보 보호법」 및 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 등 관계 법률에 따라 보호될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다.

◆ 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법

(약칭: 아동학대처벌법)

[시행 2023. 12. 26.] [법률 제19832호, 2023. 12. 26., 일부개정]



제2조(정의)

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2016. 1. 6., 2016. 5. 29., 2021. 3. 16., 2023. 12. 26.>

1. “아동”이란 「아동복지법」 제3조제1호에 따른 아동을 말한다.
2. “보호자”란 「아동복지법」 제3조제3호에 따른 보호자를 말한다.
3. “아동학대”란 「아동복지법」 제3조제7호에 따른 아동학대를 말한다. 다만, 「유아교육법」과 「초·중등교육법」에 따른 교원의 정당한 교육활동과 학생생활지도는 아동학대로 보지 아니한다.

제11조의2(조사)

- ① 아동학대전담공무원은 피해아동의 보호 및 사례관리를 위한 조사를 할 수 있다. 이 경우 아동학대전담공무원은 아동학대행위자 및 관계인에 대하여 출석·진술 및 자료제출을 요구할 수 있으며, 아동학대행위자 및 관계인은 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. <개정 2021. 1. 26.>
- ② 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 「유아교육법」 및 「초·중등교육법」에 따른 교원의 교육활동 중 행위가 아동학대범죄로 신고되어 조사 중인 사건과 관련하여 관할 교육감이 의견을 제출하는 경우 이를 「아동복지법」 제22조제3항제3호에 따른 아동학대 사례의 판단에 참고하여야 한다. <신설 2023. 12. 26.>

제17조의3(교원에 대한 아동학대범죄사건 처리에서의 특례)

- ① 사법경찰관은 「유아교육법」 및 「초·중등교육법」에 따른 교원의 교육활동 중 행위가 아동학대범죄로 신고되어 수사 중인 사건과 관련하여 관할 교육감이 의견을 제출하는 경우 이를 사건기록에 편철하고 아동학대범죄사건 수사 및 제24조 후단에 따른 의견을 제시할 때 참고하여야 한다.
- ② 검사는 제1항과 같은 아동학대범죄사건을 수사하거나 결정할 때 사건기록에 편철된 관할 교육감의 의견을 참고하여야 한다.

[본조신설 2023. 12. 26.]

◆ 교육공무원법

[시행 2024. 9. 20.] [법률 제20377호, 2024. 3. 19., 타법개정]



제43조(교권의 존중과 신분보장)

- ① 교권(敎權)은 존중되어야 하며, 교원은 그 전문적 지위나 신분에 영향을 미치는 부당한 간섭을 받지 아니한다.
- ② 교육공무원은 형의 선고나 징계처분 또는 이 법에서 정하는 사유에 의하지 아니하고는 본인의 의사에 반하여 강임·휴직 또는 면직을 당하지 아니한다.
- ③ 교육공무원은 권고에 의하여 사직을 당하지 아니한다.

◆ 형법

[시행 2024. 2. 9.] [법률 제19582호, 2023. 8. 8., 일부개정]



제8장 공무방해에 관한 죄

제136조(공무집행방해)

- ① 직무를 집행하는 공무원에 대하여 폭행 또는 협박한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>
- ② 공무원에 대하여 그 직무상의 행위를 강요 또는 조지하거나 그 직을 사퇴하게 할 목적으로 폭행 또는 협박한 자도 전항의 형과 같다.

제137조(위계에 의한 공무집행방해)

위계로써 공무원의 직무집행을 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제138조(법정 또는 국회의회의장모욕)

법원의 재판 또는 국회의 심의를 방해 또는 위협할 목적으로 법정이나 국회의회의장 또는 그 부근에서 모욕 또는 소동한 자는 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제139조(인권옹호직무방해)

경찰의 직무를 행하는 자 또는 이를 보조하는 자가 인권옹호에 관한 검사의 직무집행을 방해하거나 그 명령을 준수하지 아니한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.

제140조(공무상비밀표시무효)

- ① 공무원이 그 직무에 관하여 실시한 봉인 또는 압류 기타 강제처분의 표시를 손상 또는 은닉하거나 기타 방법으로 그 효용을 해한 자는 5년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>
- ② 공무원이 그 직무에 관하여 봉함 기타 비밀장치한 문서 또는 도화를 개봉한 자도 제1항의 형과 같다. <개정 1995. 12. 29.>
- ③ 공무원이 그 직무에 관하여 봉함 기타 비밀장치한 문서, 도화 또는 전자기록등 특수매체기록을 기술적 수단을 이용하여 그 내용을 알아낸 자도 제1항의 형과 같다. <신설 1995. 12. 29.>

제140조의2(부동산강제집행효용침해)

강제집행으로 명도 또는 인도된 부동산에 침입하거나 기타 방법으로 강제집행의 효용을 해한 자는 5년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다.

[본조신설 1995. 12. 29.]

제141조(공용서류 등의 무효, 공용물의 파괴)

- ① 공무소에서 사용하는 서류 기타 물건 또는 전자기록등 특수매체기록을 손상 또는 은닉하거나 기타 방법으로 그 효용을 해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>
- ② 공무소에서 사용하는 건조물, 선박, 기차 또는 항공기를 파괴한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.

제142조(공무상 보관물의 무효)

공무소로부터 보관명령을 받거나 공무소의 명령으로 타인이 관리하는 자기의 물건을 손상 또는 은닉하거나 기타 방법으로 그 효용을 해한 자는 5년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제144조(특수공무방해)

- ① 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제136조, 제138조와 제140조 내지 전조의 죄를 범한 때에는 각조에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다.
- ② 제1항의 죄를 범하여 공무원을 상해에 이르게 한 때에는 3년 이상의 유기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제11장 무고의 죄**제156조(무고)**

타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 할 목적으로 공무소 또는 공무원에 대하여 허위의 사실을 신고한 자는 10년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제157조(자백·자수)

제153조는 전조에 준용한다.

제25장 상해와 폭행의 죄**제257조(상해, 존속상해)**

- ① 사람의 신체를 상해한 자는 7년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>
- ② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제1항의 죄를 범한 때에는 10년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>
- ③ 전 2항의 미수범은 처벌한다.

제258조(중상해, 존속중상해)

- ① 사람의 신체를 상해하여 생명에 대한 위험을 발생하게 한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
- ② 신체의 상해로 인하여 불구 또는 불치나 난치의 질병에 이르게 한 자도 전항의 형과 같다.
- ③ 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 전2항의 죄를 범한 때에는 2년 이상 15년 이하의 징역에 처한다. <개정 2016. 1. 6.>

제258조의2(특수상해)

- ① 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제257조제1항 또는 제2항의 죄를 범한 때에는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
 - ② 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제258조의 죄를 범한 때에는 2년 이상 20년 이하의 징역에 처한다.
 - ③ 제1항의 미수범은 처벌한다.
- [본조신설 2016. 1. 6.]

제259조(상해치사)

- ① 사람의 신체를 상해하여 사망에 이르게 한 자는 3년 이상의 유기징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>
- ② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 전항의 죄를 범한 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.

제260조(폭행, 존속폭행)

- ① 사람의 신체에 대하여 폭행을 가한 자는 2년 이하의 징역, 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>
- ② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제1항의 죄를 범한 때에는 5년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>
- ③ 제1항 및 제2항의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다. <개정 1995. 12. 29.>

제261조(특수폭행)

단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제260조제1항 또는 제2항의 죄를 범한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제262조(폭행치사상)

제260조와 제261조의 죄를 지어 사람을 사망이나 상해에 이르게 한 경우에는 제257조부터 제259조까지의 예에 따른다.
[전문개정 2020. 12. 8.]

제263조(동시범)

독립행위가 경합하여 상해의 결과를 발생하게 한 경우에 있어서 원인된 행위가 판명되지 아니한 때에는 공동 정범의 예에 의한다.

제264조(상습범)

상습으로 제257조, 제258조, 제258조의2, 제260조 또는 제261조의 죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다. <개정 2016. 1. 6.>

제265조(자격정지의 병과)

제257조제2항, 제258조, 제258조의2, 제260조제2항, 제261조 또는 전조의 경우에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다. <개정 2016. 1. 6.>

제30장 협박의 죄**제283조(협박, 존속협박)**

- ① 사람을 협박한 자는 3년 이하의 징역, 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>
- ② 자기 또는 배우자의 직계존속에 대하여 제1항의 죄를 범한 때에는 5년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>
- ③ 제1항 및 제2항의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다. <개정 1995. 12. 29.>

제284조(특수협박)

단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 전조제1항, 제2항의 죄를 범한 때에는 7년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제285조(상습범)

상습으로 제283조제1항, 제2항 또는 전조의 죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다.

제286조(미수범)

전3조의 미수범은 처벌한다.

제33장 명예에 관한 죄**제307조(명예훼손)**

- ① 공연히 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>
- ② 공연히 허위의 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손한 자는 5년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제308조(사자의 명예훼손)

공연히 허위의 사실을 적시하여 사자의 명예를 훼손한 자는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제309조(출판물 등에 의한 명예훼손)

- ① 사람을 비방할 목적으로 신문, 잡지 또는 라디오 기타 출판물에 의하여 제307조제1항의 죄를 범한 자는 3년 이하의 징역이나 금고 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>
- ② 제1항의 방법으로 제307조제2항의 죄를 범한 자는 7년 이하의 징역, 10년 이하의 자격정지 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제310조(위법성의 조각)

제307조제1항의 행위가 진실한 사실로서 오로지 공공의 이익에 관한 때에는 처벌하지 아니한다.

제311조(모욕)

공연히 사람을 모욕한 자는 1년 이하의 징역이나 금고 또는 200만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제312조(고소와 피해자의 의사)

- ① 제308조와 제311조의 죄는 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다. <개정 1995. 12. 29.>
- ② 제307조와 제309조의 죄는 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없다. <개정 1995. 12. 29.>

제34장 신용, 업무와 경매에 관한 죄**제314조(업무방해)**

- ① 제313조의 방법 또는 위력으로써 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>
- ② 컴퓨터등 정보처리장치 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴하거나 정보처리장치에 허위의 정보 또는 부정한 명령을 입력하거나 기타 방법으로 정보처리에 장애를 발생하게 하여 사람의 업무를 방해한 자도 제1항의 형과 같다. <신설 1995. 12. 29.>

제42장 손괴의 죄**제366조(재물손괴등)**

타인의 재물, 문서 또는 전자기록등 특수매체기록을 손괴 또는 은닉 기타 방법으로 기 효용을 해한 자는 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>
[제목개정 1995. 2. 29.]

제367조(공익건조물파괴)

공익에 공하는 건조물을 파괴한 자는 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제368조(중손괴)

- ① 전2조의 죄를 범하여 사람의 생명 또는 신체에 대하여 위험을 발생하게 한 때에는 1년 이상 10년 이하의 징역에 처한다.
- ② 제366조 또는 제367조의 죄를 범하여 사람을 상해에 이르게 한 때에는 1년 이상의 유기징역에 처한다. 사망에 이르게 한 때에는 3년 이상의 유기징역에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제369조(특수손괴)

- ① 단체 또는 다중의 위력을 보이거나 위험한 물건을 휴대하여 제366조의 죄를 범한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>
- ② 제1항의 방법으로 제367조의 죄를 범한 때에는 1년 이상의 유기징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제370조(경계침범)

경계표를 손괴, 이동 또는 제거하거나 기타 방법으로 토지의 경계를 인식 불능하게 한 자는 3년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1995. 12. 29.>

제371조(미수범)

제366조, 제367조와 제369조의 미수범은 처벌한다.

제372조(동력)

본장의 죄에는 제346조를 준용한다.

◆ 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법

(약칭: 성폭력처벌법)

[시행 2024. 10. 16.] [법률 제20459호, 2024. 10. 16., 일부개정]



제2조(정의)

- ① 이 법에서 “성폭력범죄”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 죄를 말한다. <개정 2013. 4. 5., 2016. 12. 20.>
1. 「형법」 제2편제22장 성폭속에 관한 죄 중 제242조(음행매개), 제243조(음화반포등), 제244조(음화제조등) 및 제245조(공연음란)의 죄
 2. 「형법」 제2편제31장 약취(略取), 유인(誘引) 및 인신매매의 죄 중 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 범한 제288조 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 범한 제289조, 제290조(추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제288조 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제289조의 죄를 범하여 약취, 유인, 매매된 사람을 상해하거나 상해에 이르게 한 경우에 한정한다), 제291조(추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제288조 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제289조의 죄를 범하여 약취, 유인, 매매된 사람을 살해하거나 사망에 이르게 한 경우에 한정한다), 제292조[추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 한 제288조 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 한 제289조의 죄로 약취, 유인, 매매된 사람을 수수(收受) 또는 은닉한 죄, 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 한 제288조 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 한 제289조의 죄를 범할 목적으로 사람을 모집, 운송, 전달한 경우에 한정한다] 및 제294조(추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 범한 제288조의 미수범 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 범한 제289조의 미수범, 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제288조 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제289조의 죄를 범하여 발생한 제290조제1항의 미수범 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제288조 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제289조의 죄를 범하여 발생한 제291조제1항의 미수범 및 제292조제1항의 미수범 중 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 약취, 유인, 매매된 사람을 수수, 은닉한 죄의 미수범으로 한정한다)의 죄
 3. 「형법」 제2편제32장 강간과 추행의 죄 중 제297조(강간), 제297조의2(유사강간), 제298조(강제추행), 제299조(준강간, 준강제추행), 제300조(미수범), 제301조(강간등 상해·치상), 제301조의2(강간등 살인·치사), 제302조(미성년자등에 대한 간음), 제303조(업무상위력등에 의한 간음) 및 제305조(미성년자에 대한 간음, 추행)의 죄
 4. 「형법」 제339조(강도강간)의 죄 및 제342조(제339조의 미수범으로 한정한다)의 죄
 5. 이 법 제3조(특수강도강간 등)부터 제15조(미수범)까지의 죄
- ② 제1항 각 호의 범죄로서 다른 법률에 따라 가중처벌되는 죄는 성폭력범죄로 본다.

제3조(특수강도강간 등)

- ① 「형법」 제319조제1항(주거침입), 제330조(야간주거침입절도), 제331조(특수절도) 또는 제342조(미수범. 다만, 제330조 및 제331조의 미수범으로 한정한다)의 죄를 범한 사람이 같은 법 제297조(강간), 제297조의2(유사강간), 제298조(강제추행) 및 제299조(준강간, 준강제추행)의 죄를 범한 경우에는 무기징역 또는 7년 이상의 징역에 처한다. <개정 2020. 5. 19.>
- ② 「형법」 제334조(특수강도) 또는 제342조(미수범. 다만, 제334조의 미수범으로 한정한다)의 죄를 범한 사람이 같은 법 제297조(강간), 제297조의2(유사강간), 제298조(강제추행) 및 제299조(준강간, 준강제추행)의 죄를 범한 경우에는 사형, 무기징역 또는 10년 이상의 징역에 처한다.

제4조(특수강간 등)

- ① 흉기나 그 밖의 위험한 물건을 지닌 채 또는 2명 이상이 합동하여 「형법」 제297조(강간)의 죄를 범한 사람은 무기징역 또는 7년 이상의 징역에 처한다. <개정 2020. 5. 19.>
- ② 제1항의 방법으로 「형법」 제298조(강제추행)의 죄를 범한 사람은 5년 이상의 유기징역에 처한다. <개정 2020. 5. 19.>
- ③ 제1항의 방법으로 「형법」 제299조(준강간, 준강제추행)의 죄를 범한 사람은 제1항 또는 제2항의 예에 따라 처벌한다.

제5조(친족관계에 의한 강간 등)

- ① 친족관계인 사람이 폭행 또는 협박으로 사람을 강간한 경우에는 7년 이상의 유기징역에 처한다.
- ② 친족관계인 사람이 폭행 또는 협박으로 사람을 강제추행한 경우에는 5년 이상의 유기징역에 처한다.
- ③ 친족관계인 사람이 사람에 대하여 「형법」 제299조(준강간, 준강제추행)의 죄를 범한 경우에는 제1항 또는 제2항의 예에 따라 처벌한다.
- ④ 제1항부터 제3항까지의 친족의 범위는 4촌 이내의 혈족·인척과 동거하는 친족으로 한다.
- ⑤ 제1항부터 제3항까지의 친족은 사실상의 관계에 의한 친족을 포함한다.

제6조(장애인에 대한 강간·강제추행 등)

- ① 신체적인 또는 정신적인 장애가 있는 사람에 대하여 「형법」 제297조(강간)의 죄를 범한 사람은 무기징역 또는 7년 이상의 징역에 처한다.
- ② 신체적인 또는 정신적인 장애가 있는 사람에 대하여 폭행이나 협박으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 사람은 5년 이상의 유기징역에 처한다.
1. 구강·항문 등 신체(성기는 제외한다)의 내부에 성기를 넣는 행위
 2. 성기·항문에 손가락 등 신체(성기는 제외한다)의 일부나 도구를 넣는 행위
- ③ 신체적인 또는 정신적인 장애가 있는 사람에 대하여 「형법」 제298조(강제추행)의 죄를 범한 사람은 3년 이상의 유기징역 또는 3천만원 이상 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2020.5.19>
- ④ 신체적인 또는 정신적인 장애로 항거불능 또는 항거곤란 상태에 있음을 이용하여 사람을 간음하거나 추행한 사람은 제1항부터 제3항까지의 예에 따라 처벌한다.
- ⑤ 위계(僞計) 또는 위력(威力)으로써 신체적인 또는 정신적인 장애가 있는 사람을 간음한 사람은 5년 이상의 유기징역에 처한다.
- ⑥ 위계 또는 위력으로써 신체적인 또는 정신적인 장애가 있는 사람을 추행한 사람은 1년 이상의 유기징역 또는 1천만원 이상 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ⑦ 장애인의 보호, 교육 등을 목적으로 하는 시설의 장 또는 종사자가 보호, 감독의 대상인 장애인에 대하여 제1항부터 제6항까지의 죄를 범한 경우에는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다.

제7조(13세 미만의 미성년자에 대한 강간, 강제추행 등)

- ① 13세 미만의 사람에 대하여 「형법」 제297조(강간)의 죄를 범한 사람은 무기징역 또는 10년 이상의 징역에 처한다.
- ② 13세 미만의 사람에 대하여 폭행이나 협박으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 사람은 7년 이상의 유기징역에 처한다.
1. 구강·항문 등 신체(성기는 제외한다)의 내부에 성기를 넣는 행위
 2. 성기·항문에 손가락 등 신체(성기는 제외한다)의 일부나 도구를 넣는 행위
- ③ 13세 미만의 사람에 대하여 「형법」 제298조(강제추행)의 죄를 범한 사람은 5년 이상의 유기징역에 처한다. <개정 2020. 5. 19.>

④ 13세 미만의 사람에 대하여 「형법」 제299조(준강간, 준강제추행)의 죄를 범한 사람은 제1항부터 제3항까지의 예에 따라 처벌한다.

⑤ 위계 또는 위력으로써 13세 미만의 사람을 간음하거나 추행한 사람은 제1항부터 제3항까지의 예에 따라 처벌한다.

제8조(강간 등 상해·치상)

① 제3조제1항, 제4조, 제6조, 제7조 또는 제15조(제3조제1항, 제4조, 제6조 또는 제7조의 미수범으로 한정한다)의 죄를 범한 사람이 다른 사람을 상해하거나 상해에 이르게 한 때에는 무기징역 또는 10년 이상의 징역에 처한다.

② 제5조 또는 제15조(제5조의 미수범으로 한정한다)의 죄를 범한 사람이 다른 사람을 상해하거나 상해에 이르게 한 때에는 무기징역 또는 7년 이상의 징역에 처한다.

제9조(강간 등 살인·치사)

① 제3조부터 제7조까지, 제15조(제3조부터 제7조까지의 미수범으로 한정한다)의 죄 또는 「형법」 제297조(강간, 제297조의2(유사강간) 및 제298조(강제추행)부터 제300조(미수범)까지의 죄를 범한 사람이 다른 사람을 살해한 때에는 사형 또는 무기징역에 처한다.

② 제4조, 제5조 또는 제15조(제4조 또는 제5조의 미수범으로 한정한다)의 죄를 범한 사람이 다른 사람을 사망에 이르게 한 때에는 무기징역 또는 10년 이상의 징역에 처한다.

③ 제6조, 제7조 또는 제15조(제6조 또는 제7조의 미수범으로 한정한다)의 죄를 범한 사람이 다른 사람을 사망에 이르게 한 때에는 사형, 무기징역 또는 10년 이상의 징역에 처한다.

제10조(업무상 위력 등에 의한 추행)

① 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기의 보호, 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력으로 추행한 사람은 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2018.10.16>

② 법률에 따라 구금된 사람을 감호하는 사람이 그 사람을 추행한 때에는 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2018. 10. 16.>

제11조(공중 밀집 장소에서의 추행)

대중교통수단, 공연·집회 장소, 그 밖에 공중(公衆)이 밀집하는 장소에서 사람을 추행한 사람은 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2020. 5. 19.>

제12조(성적 목적을 위한 다중이용장소 침입행위)

자기의 성적 욕망을 만족시킬 목적으로 화장실, 목욕장·목욕실 또는 발한실(發汗室), 모유수유시설, 탈의실 등 불특정 다수가 이용하는 다중이용장소에 침입하거나 같은 장소에서 퇴거의 요구를 받고 응하지 아니하는 사람은 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2017. 12. 12, 2020. 5. 19.>

[본조제목개정 2017. 12. 12.]

제13조(통신매체를 이용한 음란행위)

자기 또는 다른 사람의 성적 욕망을 유발하거나 만족시킬 목적으로 전화, 우편, 컴퓨터, 그 밖의 통신매체를 통하여 성적 수치심이나 혐오감을 일으키는 말, 음향, 글, 그림, 영상 또는 물건을 상대방에게 도달하게 한 사람은 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2020. 5. 19.>

제14조(카메라 등을 이용한 촬영)

① 카메라나 그 밖에 이와 유사한 기능을 갖춘 기계장치를 이용하여 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 사람의 신체를 촬영대상자의 의사에 반하여 촬영한 자는 7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2018. 12. 18., 2020. 5. 19.>

② 제1항에 따른 촬영물 또는 복제물(복제물의 복제물을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 반포·판매·임대·제공 또는 공공연하게 전시·상영(이하 “반포등”이라 한다)한 자 또는 제1항의 촬영이 촬영 당시에는 촬영대상자의 의사에 반하지 아니한 경우(자신의 신체를 직접 촬영한 경우를 포함한다)에도 사후에 그 촬영물 또는 복제물을 촬영대상자의 의사에 반하여 반포등을 한 자는 7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

<개정 2018. 12. 18., 2020. 5. 19.>

③ 영리를 목적으로 촬영대상자의 의사에 반하여 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조 제1항제1호의 정보통신망(이하 “정보통신망”이라 한다)을 이용하여 제2항의 죄를 범한 자는 3년 이상의 유기징역에 처한다. <개정 2018. 12. 18., 2020. 5. 19.>

④ 제1항 또는 제2항의 촬영물 또는 복제물을 소지·구입·저장 또는 시청한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <신설 2020. 5. 19.>

⑤ 상습으로 제1항부터 제3항까지의 죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다. <신설 2020. 5. 19.>

제14조의2(하위영상물 등의 반포등)

① 사람의 얼굴·신체 또는 음성을 대상으로 한 촬영물·영상물 또는 음성물(이하 이 조에서 “영상물등”이라 한다)을 영상물등의 대상자의 의사에 반하여 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 형태로 편집·합성 또는 가공(이하 이 조에서 “편집등”이라 한다)한 자는 7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2024. 10. 16.>

② 제1항에 따른 편집물·합성물·가공물(이하 이 조에서 “편집물등”이라 한다) 또는 복제물(복제물의 복제물을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 반포등을 한 자 또는 제1항의 편집물등을 할 당시에는 영상물등의 대상자의 의사에 반하지 아니한 경우에도 사후에 그 편집물등 또는 복제물을 영상물등의 대상자의 의사에 반하여 반포등을 한 자는 7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2024. 10. 16.>

③ 영리를 목적으로 영상물등의 대상자의 의사에 반하여 정보통신망을 이용하여 제2항의 죄를 범한 자는 3년 이하의 유기징역에 처한다. <개정 2024. 10. 16.>

④ 제1항 또는 제2항의 편집물등 또는 복제물을 소지·구입·저장 또는 시청한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <신설 2024. 10. 16.>

⑤ 상습으로 제1항부터 제3항까지의 죄를 범한 때에는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다. <신설 2020. 5. 19., 2024. 10. 16.>

[본조신설 2020. 3. 24.]

제14조의3(촬영물과 편집물 등을 이용한 협박·강요)

① 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 촬영물 또는 복제물(복제물의 복제물을 포함한다), 제14조의2제2항에 따른 편집물등 또는 복제물(복제물의 복제물을 포함한다)을 이용하여 사람을 협박한 자는 1년 이상의 유기징역에 처한다. <개정 2024. 10. 16.>

② 제1항에 따른 협박으로 사람의 권리행사를 방해하거나 의무 없는 일을 하게 한 자는 3년 이상의 유기징역에 처한다.

③ 상습으로 제1항 및 제2항의 죄를 범한 경우에는 그 죄에 정한 형의 2분의 1까지 가중한다. [본조신설 2020. 5. 19.] [제목개정 2024. 10. 16.]

제15조(미수범)

제3조부터 제9조까지, 제14조, 제14조의2 및 제14조의3의 미수범은 처벌한다.

[전문개정 2020. 5. 19] [시행일 2020. 6. 25]]

◆ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률

(약칭: 정보통신망법)

[시행 2024. 8. 14.] [법률 제20260호, 2024. 2. 13., 일부개정]



제44조의7(불법정보의 유통금지 등)

① 누구든지 정보통신망을 통하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 유통하여서는 아니 된다.

<개정 2011. 9. 15., 2016. 3. 22., 2018. 6. 12.>

- 음란한 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 배포·판매·임대하거나 공공연하게 전시하는 내용의 정보
- 사람을 비방할 목적으로 공공연하게 사실이나 거짓의 사실을 드러내어 타인의 명예를 훼손하는 내용의 정보
- 공포심이나 불안감을 유발하는 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 반복적으로 상대방에게 도달하도록 하는 내용의 정보
- 정당한 사유 없이 정보통신시스템, 데이터 또는 프로그램 등을 훼손·멸실·변경·위조하거나 그 운용을 방해하는 내용의 정보
- 「청소년 보호법」에 따른 청소년유해매체물로서 상대방의 연령 확인, 표시의무 등 법령에 따른 의무를 이행하지 아니하고 영리를 목적으로 제공하는 내용의 정보
- 법령에 따라 금지되는 사행행위에 해당하는 내용의 정보
- 6의2. 이 법 또는 개인정보 보호에 관한 법령을 위반하여 개인정보를 거래하는 내용의 정보
- 6의3. 총포·화약류(생명·신체에 위해를 끼칠 수 있는 폭발력을 가진 물건을 포함한다)를 제조할 수 있는 방법이나 설계도 등의 정보
- 법령에 따라 분류된 비밀 등 국가기밀을 누설하는 내용의 정보
- 「국가보안법」에서 금지하는 행위를 수행하는 내용의 정보
- 그 밖에 범죄를 목적으로 하거나 교사(敎唆) 또는 방조하는 내용의 정보

◆ 경상남도교육청 교원의 교육활동 보호 등에 관한 조례

[시행 2024. 3. 28.] [경상남도조례 제5630호, 2024. 3. 28., 전부개정]

제1조(목적)

이 조례는 교원의 교육활동 보호에 필요한 사항을 규정함으로써 이에 필요한 행정적·재정적 방안을 마련하며, 교육주체 상호 간에 신뢰와 협력에 기반한 학교 문화를 조성하여 교육의 질적 향상을 도모하는 것을 목적으로 한다.

제2조(교육활동 보호의 기본 원칙)

교원의 교육활동 보호에 관한 기본 원칙은 다음 각 호와 같다.

- 교원은 국민이 누리는 자유와 권리를 당연히 누리며 교원이라는 이유로 이를 부당하게 제한당하지 아니한다.
- 교원의 정당한 교육활동은 존중되어야 하며, 침해되어서는 아니 된다.

제3조(정의)

이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- “학교”란 「초·중등교육법」 제2조의 학교와 「유아교육법」 제2조제2호의 유치원을 말한다.
- “학생”이란 학교에 재학 중인 사람을 말한다.
- “교원”이란 「초·중등교육법」 제19조제1항의 교원과 「유아교육법」 제20조제1항의 교원을 말한다.
- “교권”이란 교원의 기본적 인권 및 교육권 등 교원의 정당한 교육활동에 수반되는 모든 권한 및 권리를 말한다.
- “교원에 대한 예우”란 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」(이하 “법”이라 한다) 제2조에 따른 예우를 말한다.
- “교육활동”이란 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 활동을 말한다.
- “보호자”란 친권자, 후견인 등 그 밖에 법률에 따라 학생을 부양할 의무가 있는 사람을 말한다.
- “교육활동 침해행위”란 법 제19조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

제4조(교육감 등의 책무)

- 경상남도교육감(이하 “교육감”이라 한다)은 교원의 교육활동을 보호하고 이에 대한 침해가 발생하지 않도록 예방하여야 하며, 침해가 발생하였을 때는 이를 회복하도록 필요한 조치를 하여야 한다.
- 학교의 장(이하 “학교장”이라 한다)은 교육활동 침해행위 내용을 축소하거나 은폐해서는 아니 되며, 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원을 보호하고 치유와 회복에 필요한 조치를 하여야 한다.
- 교원은 교육활동 수행에 필요한 전문성 신장을 위해 지속적으로 노력하여야 하며 학생의 학습권을 존중하고 보호하여야 한다.
- 학생은 교원의 전문성과 교육활동을 존중하여야 하고, 다른 학생의 학습권이 침해되지 않도록 노력하여야 한다.
- 학부모 등 보호자는 교원의 정당한 교육활동을 존중하고 학교 교육활동이 원활히 이루어질 수 있도록 적극 협력하여야 한다.

제5조(학교장 및 교원의 학생생활지도)

학교장과 교원은 학생의 인권을 보호하며 교원의 교육활동을 위하여 필요한 범위에서 법령과 학칙이 정하는 바에 따라 학생을 지도할 수 있다.

제6조(교원의 교육활동 보장)

- ① 교원의 교권과 교육활동은 보장되고 존중되어야 한다.
- ② 교육감과 학교장은 교원의 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 학교 근무 여건과 환경을 개선하기 위해 노력하여야 한다.
- ③ 교원은 수업을 방해하는 행위 등에 대하여 교육적으로 적절한 조치를 취할 수 있다. 이 경우, 교원의 지도나 조치에도 불구하고 교원의 정상적인 수업을 방해하거나 다른 학생들의 학습권을 침해하는 학생은 분리조치 등 지도·관리할 수 있다.
- ④ 교원은 교육행정기관, 교직원, 학부모 등과 사회로부터 교육활동에 관한 부당한 간섭을 받지 아니한다.

제7조(교육활동 침해행위에 대한 대응 지원)

- ① 교육감은 교원의 교육활동 침해행위 및 보호조치에 대한 유형별 사례에 대한 대응, 보호조치 비용 부담 및 구상권 행사 방법을 담은 매뉴얼을 마련하여야 한다.
- ② 교육감은 교육활동 침해행위를 예방하고 대응하기 위하여 경상남도교육청 및 교육지원청에 교원의 교육활동을 위한 민원대응팀을 지정할 수 있다. 이 경우, 법률 상담 등을 위하여 변호사 자격이 있는 사람 1명 이상을 채용 또는 위촉하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 교원의 교육활동을 위한 민원대응팀 업무는 다음 각 호와 같다.
 1. 각급 학교와의 상담창구 마련
 2. 교육활동 침해행위 및 교원 보호조치에 대한 유형별 가이드라인 제시
 3. 교육활동 침해행위 및 교원 보호조치에 대한 대응 매뉴얼 제작 및 배포
 4. 교육활동 침해행위 및 교원 보호조치를 위한 각종 소송 등 법률적 상담 및 실무
- ④ 교육감은 교육활동 침해행위가 발생한 경우 피해를 입은 교원의 치유와 회복을 위하여 다음 각 호의 지원을 하여야 한다.
 1. 변호사 등을 통한 법률 상담
 2. 의료기관 등에서의 치료 및 심리 상담
 3. 민·형사 소송 시 변호사 선임 등 소송 수행에 필요한 지원
 4. 그 밖에 교육활동 침해행위 피해 교원의 보호에 필요하다고 인정하는 사항
- ⑤ 교육활동 침해행위 피해 교원에 대한 지원 시기, 규모 및 방법 등에 대해서는 교육감이 따로 정한다.

제8조(교원에 대한 민원 등의 조사·관리)

교육감은 교원에 대한 민원·진정 등을 조사하거나 고소·고발이 접수된 경우에는 관계 법령이 정하는 바에 따라 해당 교원에게 소명할 기회를 주어야 하고, 정당한 사유가 없는 한 그 결과가 나오기 전 「교육공무원법」 제44조의2에 따른 조치 등 인사상 불이익을 주어서는 아니 된다.

제9조(교육활동 관련 민원 통합 관리 등)

- ① 교육감은 교원이 교육활동에 전념할 수 있도록 보호자 및 교육활동 관련 민원인의 민원을 통합적으로 관리할 수 있도록 다음 각 호의 내용이 포함된 가이드라인을 마련하여야 한다.
 1. 보호자 및 교육활동 관련 민원인의 학교 방문 시 방문 절차 및 매뉴얼 구축
 2. 교육활동 관련 부당 민원에 대한 판단 및 대응 방안
 3. 그 밖에 교육감이 필요하다고 인정하는 사항
- ② 교육감은 보호자 및 교육활동 관련 민원인의 민원 처리 시스템을 구축하고, 필요한 경우 행정적·재정적 지원을 하여야 한다.

- ③ 보호자가 제기한 교육활동 관련 민원이 법령 위반의 소지가 있다고 판단될 경우 수사기관에 고발하는 등 적절한 조치를 할 수 있다.

제10조(행정업무의 경감)

- ① 교육감은 행정업무를 경감하여 교원이 교육활동에 전념하도록 여건을 조성하여야 한다.
- ② 교육감은 교원의 공무상 출장 등의 사유로 발생하는 결강 및 보강으로 인해 해당 교원의 부담이 증가하지 않도록 효율적인 방안을 강구하고 추진하여야 한다.
- ③ 교원은 근무 시간 외 및 업무 범위 외의 부당한 간섭 또는 지시를 거부할 권리를 가진다.

제11조(교육활동보호센터의 설치·운영)

- ① 교육감은 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 정신적 피해에 대한 치유를 지원하기 위하여 교육활동 보호센터(이하 “센터”라 한다)를 둔다.
- ② 센터는 다음 각 호의 기능을 수행한다.
 1. 교육활동 침해행위 예방 및 교권보호를 위한 계획 수립·시행 및 프로그램 마련
 2. 교육활동 침해행위 신고 접수 및 상담
 3. 교육활동 침해행위에 대한 대응과 교육활동 보호를 위한 각종 지원
 4. 그 밖에 교권보호와 교육활동 침해행위 발생 시 구제에 관한 사항으로 교육감이 필요하다고 인정하는 사항
- ③ 센터에는 제2항의 기능을 수행하기 위하여 교육감이 정하는 자격을 가진 센터장과 직원을 둘 수 있다.
- ④ 그 밖에 센터 설치 및 운영에 필요한 사항은 교육감이 정한다.

제12조(교육활동 침해행위 예방교육)

- ① 교육감은 자격연수와 직무연수 등 각종 연수 교육과정에 교육활동 침해행위 예방교육을 포함시키도록 노력하여야 한다.
- ② 학교장은 교육활동 침해행위 예방을 위하여 교직원, 학생, 학생의 보호자를 대상으로 교육활동 침해행위 예방 및 대응 교육을 매년 1회 이상 실시하여야 한다.

제13조(교원의 개인정보 보호)

- ① 교원의 연락처 등 개인정보는 보호되어야 한다.
- ② 교육감과 학교장은 제1항에 따른 교원의 개인정보를 보호하기 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한다.

제14조(사립학교 교원의 교육활동 보호)

교육감은 사립학교 교원의 교육활동 보호를 지원하면서 국·공립학교 교원과 동등한 수준으로 보장되도록 노력하여야 한다.

부칙 <제5630호, 2024. 3. 28.>

제1조 (시행일)

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치)

이 조례 시행 당시 종전의 규정에 따른 교원치유지원센터는 이 조례에 따른 교육활동보호센터로 본다.

◆ 경상남도교육청 교권보호위원회 설치 및 운영에 관한 규칙

[시행 2025. 3. 6.] [경상남도교육규칙 제961호, 2025. 3. 6., 일부개정]



제1조(목적)

이 규칙은 「교원지위향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」제18조 및 「교원의 지위향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」제12조제6항에 따라 교원의 교육활동 보호에 관한 사항을 객관적이고 공정하게 심의하기 위하여 경상남도교육청교권보호위원회 설치 및 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2018. 6. 7. 교규813, 2020. 2. 27. 교규851, 2025. 3. 6.>

제2조(정의)

이 규칙에서 “관련 당사자”란 교육활동 침해를 주장하는 해당 교원과 교육활동 침해 혐의가 있는 상대방을 말한다. <개정 2018. 6. 7. 교규813, 2020. 2. 27. 교규851, 2021. 10. 28. 교규901>

1. “교육활동 침해”란 교원이 학생·학부모·기타 특정집단 및 개인으로부터 폭행, 폭언, 성희롱 등 외부의 간섭으로부터 독립되어 자주적으로 교육할 권리를 침해 받는 것을 말한다.
2. “관련 당사자”란 교육활동 침해를 주장하는 해당 교원과 교육활동 침해 혐의가 있는 상대방을 말한다. <개정 2025. 3. 6.>

제3조(설치)

교원의 교육활동 보호에 관한 사항을 심의하기 위하여 경상남도교육감(이하 “교육감”이라 한다) 소속하에 경상남도교육청교권보호위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. <개정 2020. 2. 27. 교규851>

제4조(기능)

위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 교육감이 수립한 교육활동 보호 시책 자문 심의
2. 지역교권보호위원회에서 조정되지 않는 분쟁 조정
3. <삭제> <2025. 3. 6.>
4. 그 밖에 교육감이 교권보호를 위해 심의가 필요하다고 인정하는 사항
5. 장기치유연수, 교원특별연수에 관한 사항

[조신설 2021. 10. 28. 교규901] <개정 2025. 3. 6.>

6. 「경상남도교육청 교원의 교육활동보호 등에 관한 조례」제9조제3항에 따른 민원처리사항 <신설 2025.3.6.>

제5조(구성)

① 위원은 다음 각 호의 사람이 되며, 제2항 제1호의 위촉위원은 과반수가 되어야 한다. <개정 2019. 1. 17. 교규820, 2020. 2. 27. 교규851, 2021. 10. 28. 교규901, 2025. 3. 6.>

1. 「교원의 지위향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」 제12조제2항 각 호의 사람으로 성별을 고려하여 교육감이 임명하거나 위촉하는 사람
2. 학교정책국장
3. 학교정책국 각 과장
4. 교육활동보호담당관 <신설 2025.3.6.>

② 위원회는 다음 각 호의 구분에 따라 운영한다. <개정 2020. 2. 27. 교규851, 2021. 10. 28. 교규901>

1. 제4조 제1호, 제2호, 제4호의 경우: 위원장 1명을 포함한 11명의 위원으로 제1항 제1호와 제2호와 제4호의 위원(제2호와 제4호의 위원은 당연직으로 한다.)으로 구성하며, 위원장은 위원 중에서 호선한다.

<개정 2025.3.6.>

2. 제4조 제5호, 제6호의 경우: 제1항 제2호와 제3호, 제4호의 위원(제2호, 제3호, 제4호의 위원은 당연직으로 한다.)으로 구성하며, 위원장은 제2호 위원이 된다. <개정 2025.3.6.>

③ <삭제 2020. 2. 27. 교규851>

④ 당연직 위원을 제외한 위원의 임기는 다음 각 호와 같이 하되, 한 차례만 연임할 수 있다.

1. 임명직 위원의 임기는 2년 이내의 범위에서 교육감이 정한다.
2. 위촉 위원의 임기는 2년으로 한다.

<항개정 2020. 2. 27. 교규851>

⑤ 위원의 사임 등으로 새로 위촉된 위원의 임기는 전임위원의 남은 기간으로 한다. <개정 2020. 2. 27. 교규851>

⑥ 위원회의 회의기록 등 사무를 효율적으로 처리하기 위하여 간사 및 서기 각 1인을 두되, 간사는 교권보호 업무담당 장학관 또는 사무관이 되고, 서기는 해당 실무담당 직원이 된다. <개정 2020. 2. 27. 교규851>

[조이동 2021. 10. 28. 교규901]

제6조(위원장의 직무)

① 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 업무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

③ 위원장은 표결권을 가진다.

[조이동 2021. 10. 28. 교규901]

제7조(위원의 의무)

① 위원은 회의에 성실히 참여하여야 한다.

② 위원은 당해 교육청과 영리를 목적으로 하는 거래를 할 수 없으며, 그 지위를 남용하여 재산상의 권리·이익의 취득 또는 알선을 하여서는 아니 된다.

[조이동 2021. 10. 28. 교규901]

제8조(회의)

① 회의는 비공개를 원칙으로 한다.

② <삭제 2020. 2. 27. 교규851>

③ 회의의 소집통지는 위원장이 위원 및 관련 당사자에게 서면으로 하되, 개최일 3일 전에 하여야 한다. 다만, 위원장이 긴급을 요하는 사안이라고 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다. <개정 2020. 2. 27. 교규851>

④ 위원회 참석자는 직무상 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

⑤ <삭제 2020. 2. 27. 교규851>

⑥ <삭제 2020. 2. 27. 교규851>

⑦ 위원회는 회의록을 작성하고, 위원장이 서명한다. <개정 2020. 2. 27. 교규851>

[조이동 2021. 10. 28. 교규901]

제8조의2(분쟁조정 신청)

- ① 지역교권보호위원회에서 조정되지 않았거나 교육활동과 관련된 분쟁사건에 대하여 해당 교원, 학생 또는 그 보호자(이하“조정 당사자”라 한다)는 위원회에 분쟁조정을 신청할 수 있다. <개정 2025. 3. 6.>
- ② 위원회에 분쟁조정을 신청하기 위해서는 해당 관할 교육장에게 별지 제3호서식의 분쟁조정 신청서를 제출하여야 한다. <개정 2025. 3. 6.>
- ③ 교육장은 교육감에게 분쟁조정 신청서와 함께 지역교권보호위원회 회의록 사본, 사안보고서 등 분쟁 관련 서류와 교육장 의견서를 제출하여야 한다. <개정 2025. 3. 6.>
- ④ 교육감은 제8조의4 제1항의 분쟁조정의 개시 거부 사유가 없는 한 제3항의 분쟁조정 신청서 등을 위원회에 송부하여 회의 소집을 요청하여야 한다. <개정 2025. 3. 6.>
- ⑤ 제1항에 따른 분쟁조정 신청은 지역교권보호위원회의 분쟁조정을 거친 경우에는 그 분쟁종료 통지를 받은 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다.
- [조신설 2020. 2. 27. 교규851] [조이동 2021. 10. 28. 교규901] <개정 2025. 3. 6.>

제8조의3(분쟁조정의 개시)

- ① 위원회는 교육장이 분쟁조정 신청서를 교육감에게 제출한 때로부터 1개월 이내에 분쟁 조정을 개시하여야 한다. <개정 2025. 3. 6.>
- ② 위원회는 조정 당사자에게 분쟁조정의 일시 및 장소를 서면으로 통보하여야 한다.
- ③ 제2항에 따라 통지를 받은 조정 당사자 중 어느 한 쪽이 불가피한 사유로 출석할 수 없는 경우에는 위원회에 분쟁조정의 연기를 신청할 수 있다. 이 경우 위원회는 분쟁조정의 기일을 다시 정하여야 한다.
- ④ 위원회는 분쟁조정을 위하여 필요한 경우에는 위원 또는 관계 전문가 중에서 분쟁조정 담당자를 지정하거나, 관계 전문가를 출석하게 하여 의견을 듣거나 의견의 제출을 요청할 수 있다.
- [조신설 2020. 2. 27. 교규851]

제8조의4(분쟁조정의 거부·중지 및 종료)

- ① 위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 분쟁조정의 개시를 거부하거나 분쟁조정을 중지할 수 있다.
1. 조정 당사자 중 어느 한 쪽이 분쟁조정을 거부한 경우
 2. 조정 당사자 중 어느 한 쪽이 상대방을 고소·고발하거나 민사상 소송을 제기한 경우
 3. 분쟁조정의 신청 내용이 거짓임이 명백하거나 정당한 이유가 없다고 인정되는 경우
- ② 위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 분쟁조정을 종료할 수 있다.
1. 조정 당사자 간에 합의가 이루어지거나 위원회가 제시한 조정안을 수락하는 등 분쟁조정이 성립한 경우
 2. 분쟁조정 개시일부터 3개월이 지나도록 분쟁조정이 성립하지 아니한 경우
- ③ 위원회는 제1항에 따라 분쟁조정의 개시를 거부하거나 분쟁조정을 중지한 경우 또는 제2항제2호에 따라 분쟁조정을 종료한 경우에는 그 사유를 조정 당사자에게 통보하여야 한다.
- [조신설 2020. 2. 27. 교규851] [조이동 2021. 10. 28. 교규901]

제8조의5(분쟁조정의 결과 처리)

- ① 위원회는 분쟁조정이 성립하면 다음 각 호의 사항을 적은 합의를 작성하여 조정 당사자에게 통보하여야 한다.
1. 조정 당사자의 주소와 성명
 2. 조정 대상 분쟁의 내용

가. 분쟁의 경위

나. 분쟁의 쟁점(조정 당사자의 의견을 포함)

3. 조정의 결과

- ② 제1항에 따른 합의서에는 조정 당사자와 조정에 참가한 담당자가 각 기명날인 또는 서명한다.
- [조신설 2020. 2. 27. 교규851] [조이동 2021. 10. 28. 교규901]

제9조(의견청취 등)

- ① 위원회는 심의를 위해 필요한 경우에는 담당공무원, 전문가 및 이해관계자 등을 위원회에 출석시켜 사안에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있다.
- ② 위원회는 특별한 사정이 없는 한 관련 당사자의 의견을 청취하여야 한다. 다만, 지정된 기일까지 의견진술을 하지 아니한 때에는 진술 없이 심의할 수 있다.
- [조이동 2021. 10. 28. 교규901]

제10조(출석)

- ① 위원회가 관련 당사자의 출석을 명할 때에는 별지 제1호서식의 출석통지서에 의하되, 위원회 개최일 3일전까지 관련 당사자에게 알려야 한다. <개정 2020. 2. 27. 교규851>
- ② 위원회는 제1항의 규정에 의한 출석통지서를 관련 당사자에게 직접 송부하는 것이 주소불명, 그 밖의 사유로 곤란하다고 인정될 때에는 출석통지서를 관련 당사자의 소속기관장에게 송부하여 교부하게 할 수 있다. 이 경우에 송부 받은 기관의 장은 지체 없이 관련 당사자에게 이를 교부한 후 그 교부상황을 위원회에 알려야 한다.
- ③ 위원회는 관련 당사자가 위원회에서의 진술을 원하지 아니한 경우 별지 제2호서식의 진술권 포기서를 제출하게 하며, 출석통지에도 불구하고 정당한 사유 없이 출석하지 아니한 경우에는 출석을 원하지 아니하는 것으로 보아 그 사실을 기록하고 서면심사에 의하여 의결할 수 있다.
- ④ 제4조제5호 심의의 경우, 관련 당사자의 출석은 학교 관계자의 출석으로 대신할 수 있다.
- [조이동 2021. 10. 28. 교규901]

제11조(제척 및 기피)

<삭제 2020. 2. 27. 교규851> [조이동 2021. 10. 28. 교규901]

제12조(조사 및 심의요구)

<삭제 2020. 2. 27. 교규851> [조이동 2021. 10. 28. 교규901]

제13조(심리 기간)

위원회는 심의 요구를 받은 날로부터 30일 이내에 심의·의결하여야 한다. 다만, 부득이한 사정이 있는 경우에는 위원회의 의결로 30일을 연장할 수 있다.

[조이동 2021. 10. 28. 교규901]

제14조(결과통보)

위원회가 심의를 마친 때에는 심의결과를 교육감에게 통보하여야 한다. <개정 2020. 2. 27. 교규851>

[조이동 2021. 10. 28. 교규901]

제15조(피해교원 보호)

- ① <개정 2020. 2. 27. 교규851>
- ② 교육감은 교원의 교육활동 침해행위사항 상담 및 치료와 피해교원이 심리적·육체적으로 치료가 필요한 경우에 관계법령상의 휴가 제도의 활용을 권고할 수 있다. <개정 2020. 2. 27. 교규851>
- ③ 인사권자는 심각한 피해를 입은 교원이 의사의 진단서 등 증빙서류를 갖추어 전보를 요구하는 경우에 비정기 전보 또는 정기인사 시 우선 발령할 수 있다.
- ④ <삭제 2020. 2. 27. 교규851> [조이동 2021. 10. 28. 교규901]
- ⑤ 교육감은 교권보호위원회에서 추천한 교육활동 침해 피해교원을 공정하게 심사하여 장기치유연수, 교원특별연수 대상자로 선정할 수 있다. <신설 2021. 10. 28. 교규896>
- [조이동 2021. 10. 28. 교규896] <개정 2025.3.6.>

제16조(수당 등)

위원회에 출석한 위원 및 관계전문가에 대해서는 예산의 범위에서 「경상남도 교육·학예에 관한 각종 위원회 위원 실비 변상 조례」가 정하는 바에 따라 일비·수당·여비 등을 지급할 수 있다.

[조이동 2021. 10. 28. 교규901] <개정 2025.3.6.>

제17조(운영세칙)

이 규칙에서 규정된 사항 이외의 위원회 운영에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

<개정 2018. 6. 7. 교규813> [조이동 2021. 10. 28. 교규901]

부칙 <제961호, 2025. 3. 6.>

제1조(시행일)

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(학교교권보호위원회 심의사항에 관한 경과조치)

이 규칙 시행 당시 학교교권보호위원회(유치원에 두는 교권보호위원회를 포함한다)에서 심의 중인 사항은 지역 교권보호위원회에서 심의한다.

◆ 경상남도교육청 교육활동 침해행위 보호조치 비용부담 및 구상권 행사에 관한 고시**제1조(목적)**

이 고시는 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」(이하 영이라 한다) 제2조의3제2항제2호 및 제4항에 따라 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원에 대하여 경상남도교육감(이하 ‘교육감’이라 한다)이 부담하는 보호조치 비용 및 구상권 행사에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의)

이 고시에서 “피해교원”이란 교육활동 침해행위로 신체적·정신적 피해를 입은 교원을 말한다.

제3조(교육활동침해행위보호조치비용심사위원회 구성 등)

- ① 교육감은 피해교원의 보호조치 비용 등의 공정한 업무 처리를 위해 교육활동침해행위보호조치비용심사위원회(이하 ‘위원회’라 한다)를 구성하며, 본청 해당과의 과장, 교권보호 담당 장학관 및 업무 담당자, 경남 행복교권드림센터 내 전문상담사 및 변호사를 위원으로 임명한다.
- ② 위원회 위원의 임기는 당해 직위 재직기간으로 하며, 위원장은 호선으로 선출한다.
- ③ 위원회는 원활한 업무처리를 위해 위원장이 위원 중 1명을 간사로 지정하여 운영한다.
- ④ 위원회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제4조(보호조치 비용부담의 신청 및 지급)

- ① 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제15조제5항 단서에 따라 보호조치 비용부담을 신청하려는 피해교원 또는 해당 학교의 장은 교육감에게 보호조치 비용부담 신청서를 학교교권보호위원회 결과 통지서를 받은 날로부터 10일 이내에 제출하여야 한다. 이 경우 신청사유를 소명할 수 있는 증빙자료를 첨부하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 신청을 받은 교육감은 제3조의 위원회의 심사를 통해 신청을 받은 날부터 15일 이내에 보호조치 비용부담 여부를 결정하여야 한다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에는 15일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 교육감이 보호조치 비용을 부담하기로 결정한 경우에는 지체 없이 피해교원에게 보호조치 비용을 지급하여야 한다.
- ④ 피해 교원의 보호조치가 6개월 이상 지속될 경우, 제3조의 위원회의 심사를 통해 보호조치 비용 부담의 지속 여부를 결정하여 피해교원에게 통지할 수 있다.

제5조(보호조치 비용부담의 제한)

- ① 교육감은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 보호조치 비용의 전부 또는 일부를 부담하지 아니할 수 있다.
1. 교육활동 침해 행위와 직접적인 관련성이 없어 보이거나 인과관계가 불분명한 경우
 2. 피해교원의 지병 또는 기왕증과 관련된 경우
 3. 피해교원이 정당한 사유 없이 요양기관의 지시를 따르지 않아 피해교원의 부상, 질병 또는 장애의 상태가 악화되었거나 요양기관의 치료를 방해한 것이 확인되는 경우
 4. 피해교원이 「공무원 재해보상법」, 「사립학교교직원 연금법」, 「산업재해보상보험법」, 「국민건강보험법」 등의 규정에 따라 제3자로부터 동일한 사유로 영 제2조의3제1항에 따른 보호조치 비용에 상당하는 금액을 보상 받거나 신청하는 경우

5. 교육활동 침해행위를 한 학생의 보호자 등(이하 ‘보호자 등’이라 한다)이 보호조치 비용을 지급하는 경우
- ② 교육감이 제1항에 따라 보호조치 비용의 전부 또는 일부를 부담하지 않기로 결정한 때에는 피해교원 및 해당 학교의 장에게 지체 없이 그 이유를 통지하여야 한다.
- ③ 교육감이 제1항에 따라 보호조치 비용의 전부 또는 일부를 부담한 이후 제5조제1항제4호에 따른 보상을 받은 피해교원의 경우, 교육감이 부담한 금액을 환수조치하거나 해당기관이 교육감이 지급한 비용을 제외하고 지급하도록 한다.

제6조(구상권 행사의 결정)

교육감은 위원회의 심의를 통해 보호조치 비용을 부담한 경우 해당 보호자 등에게 구상권을 행사할지 여부를 결정하여야 한다.

제7조(구상권 행사의 통지 등)

- ① 교육감은 제6조에 따라 구상권을 행사하기로 결정한 경우 영 제2조의3제3항에 따른 구상금납부통지서를 보호자 등에게 통지하여야 한다.
- ② 보호자 등이 제1항의 구상금납부통지서에 따른 납부기한 내에 구상금의 일부 또는 전부를 납부하지 않은 경우 교육감은 납부기한을 30일 이상으로 다시 정하여 납부를 촉구할 수 있다.
- ③ 보호자 등은 교육감에게 구상금 납부기한의 연장 또는 분할납부를 신청할 수 있다. 이 경우 교육감은 보호자 등의 경제적 여건 등을 고려하여 6개월 이내의 기간을 정하여 납부기한을 연장하거나 1년 이내의 기간을 정하여 분할 납부하게 할 수 있다.

제8조(소의 제기)

교육감은 보호자 등이 임의로 구상금을 지급할 의사가 없는 경우에는 구상금의 액수, 보호자 등의 변제자력, 소제기의 실익 등을 고려하여 구상금 청구 소송을 제기할 수 있다.

제9조(구상권 행사의 예외)

영 제2조의3제2항제2호의 “그 밖에 구상금액이 소액인 경우 등 구상권을 행사하는 것이 적합하지 않다고 교육감이 인정하여 고시하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 구상금액이 200만원 미만인 경우
2. 구상권을 행사하여 회수할 수 있는 금액이 구상권 행사에 필요한 비용보다 적은 경우
3. 보호자 등이 「보호시설에 있는 미성년자의 후견 직무에 관한 법률」 제3조에 따른 후견인인 경우
4. 그 밖에 제1호부터 제2호까지에 준하는 경우로서 위원회의 심의를 거쳐 구상권을 행사하지 않기로 결정한 경우

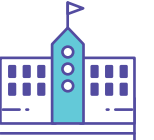
제10조(운영세칙 등)

이 고시에 정한 사항 이외의 필요한 사항에 대하여는 위원회의 심의를 따른다.

부 칙

이 고시는 공고한 날부터 시행한다.

5 특별교육 및 심리치료기관 지정 현황



※ 참고: ‘2025. 경남 특별교육·심리치료 운영 계획’[경남교육청 민주시민교육과-3420(2025. 3. 5.)]

1. Wee클래스 및 학교 상담실[Wee클래스 및 상담교사(상담사)] 배치된 학교

- 학교폭력: 2호(접촉, 협박 및 보복행위의 금지), 3호(학교에서의 봉사) 조치에 따라 부과된(17조3항) 학생의 특별교육과 심리치료, 보호자의 특별교육(17조9항) ※ 기존대로 타 기관을 통한 이수도 가능

2. Wee 스쿨

지역	기관명	전화	특별교육 실시여부 및 이수 가능 시간	심리치료 실시여부 및 이수 가능 시간
김해	낙동강학생교육원	720-7260~1	학생: 30시간(2박3일) 보호자: 6시간	×
진주	낙동강학생교육원 진산분원	760-3860~4	중·고 여학생만 운영: 80시간(2주) 이상 중·장기 특별교육	×
함안	낙동강학생교육원 칠북분원	586-7956~60	중·고 남학생만 운영: 80시간(2주) 이상 중·장기 특별교육	×

3. Wee센터 및 청소년상담복지센터

지역	단기 특별교육 및 심리치료 기관					
	위(Wee)센터			청소년상담복지센터		
	전화	특별교육 (최대운영시간)	심리치료 (최대운영시간)	전화	특별교육 (최대운영시간)	심리치료 (최대운영시간)
창원	210-0461~5, 7	학생: (중/고)12(초)8 / 보호자: 5	학생: 4 / 보호자: 4	경남 711-1388	×	학생: 12 / 보호자: 6
	[특별교육] 마산회원구 봉덕2길 3			창원(창원) 225-3900	학생: 12 / 보호자: 5	학생: 12 / 보호자: 5
	[심리치료] 의창구 중앙대로228번길 3			창원(마산) 245-7941 / 7925	학생: 12 / 보호자: 5	학생: 12 / 보호자: 5
				창원(진해) 551-2000	학생: 12 / 보호자: 5	학생: 12 / 보호자: 5
진주	740-2091~8	학생: 10 / 보호자: 5	학생: 8 / 보호자: 3	749-6211	학생: 10 / 보호자: 10	학생: 10 / 보호자: 10
통영	650-8025~7	학생: 15 / 보호자: 5	학생: 5 / 보호자: 2	644-2000	×	학생: 탄력운영 / 보호자: 0
사천	830-1721~7	학생: 15 / 보호자: 5	학생: 5 / 보호자: 5	831-4547	학생: 5 / 보호자: 5	학생: 5 / 보호자: 5
김해	360-9752	학생: (중/고)24(초)4 / 보호자: 5	학생: 3 / 보호자: 0	325-2000 / 340-7181	학생: 8 / 보호자: 5	학생: 8 / 보호자: 5
밀양	350-1490~7	학생: (중/고)8(초)4 / 보호자: 4	학생: 3 / 보호자: 2	355-2000	학생: 8 / 보호자: 4	학생: 8 / 보호자: 4
거제	636-9670~5	학생: 6 / 보호자: 6	학생: 20 / 보호자: 0	636-2000	학생: 학기2, 병학15 / 보호자: 0	학생: 탄력운영 / 보호자: 탄력운영
양산	379-3264	학생: 8 / 보호자: 5	학생: 8 / 보호자: 0	392-4716	학생: 15 / 보호자: 5	학생: 10 / 보호자: 5
의령	570-7135	학생: 10 / 보호자: 5	학생: 5 / 보호자: 5	570-4971~2	학생: 20 / 보호자: 5	×
함안	580-8029	학생: 10 / 보호자: 5	학생: 10 / 보호자: 5	583-0924	학생: 10 / 보호자: 5	학생: 10 / 보호자: 5
창녕	530-3508~9	학생: 10 / 보호자: 7	학생: 8 / 보호자: 4	532-2000	학생: 12 / 보호자: 5	학생: 12 / 보호자: 5
고성	673-3802	학생: 12 / 보호자: 5	학생: 4 / 보호자: 4	673-6882	학생: 12 / 보호자: 5	학생: 8 / 보호자: 4
남해	860-4134	학생: 10 / 보호자: 5	학생: 8 / 보호자: 4	863-5279	학생: 12 / 보호자: 5	학생: 12 / 보호자: 4
하동	880-1909	학생: 15 / 보호자: 5	학생: 10 / 보호자: 2	883-3000	학생: 12 / 보호자: 5	학생: 12 / 보호자: 3
산청	970-3039	학생: 12 / 보호자: 5	학생: 5 / 보호자: 2	970-6591	학생: 8 / 보호자: 5	학생: 8 / 보호자: 5
함양	960-2724	학생: 15 / 보호자: 5	학생: 5 / 보호자: 2	963-7922	학생: 12 / 보호자: 5	학생: 6 / 보호자: 5
거창	940-6192	학생: 15 / 보호자: 5	학생: 10 / 보호자: 2	941-8863	학생: 12 / 보호자: 5	학생: 10 / 보호자: 4
합천	930-7062	학생: 15 / 보호자: 5	학생: 6 / 보호자: 3	930-3906	학생: 20 / 보호자: 5	학생: 20

4. 국가 및 지자체 운영기관 및 민간단체 위탁 기관

기관별 성격							
국가 및 지자체 운영 기관				민간단체 위탁기관			
기관명	연락처	특별교육 (최대운영시간)	심리치료 (최대운영시간)	기관명	연락처	특별교육 (최대운영시간)	심리치료 (최대운영시간)
경상남도청소년 성문화센터	832-4561	학생: 10	×	르호봇 심리상담센터	688-4842	학생: 30 보호자: 15	학생: 12 보호자: 10
창원청소년 꿈키움센터	286-3517	학생: 18 보호자: 8	×	경남위기청소년 지원센터	331-0505	학생: 60 보호자: 20	학생: 30 보호자: 20
울산청소년 비행예방센터	272-5021	학생: 탄력운영 보호자: 탄력운영	×	인제대학교 금연교육연구소	325-3319	학생: 30 (중1~고3)	×
거제경찰서	639-0292	학생: 10	×	김해글로벌 청소년센터	342-6867	학생: 30 보호자: 30	학생: 20 보호자: 20
거창경찰서	949-0356	학생: 10	×	한국다인 상담교육센터	325-8383	학생: 20 보호자: 20	학생: 20 보호자: 20
고성경찰서	647-3348	학생: 10	×	김해교육 문화연구소	336-1027	학생: 50 보호자: 30	학생: 20 보호자: 20
김해서부경찰서	310-0163	학생: 10	×	포근하아동가족 심리상담센터	327-5330	학생: 12 보호자: 12	학생: 12 보호자: 12
김해중부경찰서	344-8195	학생: 10	×	마음대화갈등 전환센터	010-4250-7139	학생: 40 보호자: 20	학생: 20 보호자: 20
남해경찰서	860-6247	학생: 10	×	경남생명연전화	321-9195	보호자: 8	보호자: 8
마산동부경찰서	233-7242	학생: 10	×	공감가족상담 성교육연구소	010-4560-7866	학생: 30 보호자: 20	학생: 10 보호자: 10
마산중부경찰서	240-2368	학생: 10	×	미샘 심리상담센터	387-7926	학생: 30 보호자: 30	학생: 15 보호자: 15
밀양경찰서	350-0359	학생: 10	×	더 홀 심리상담센터	362-4424	학생: 50 보호자: 50	학생: 50 보호자: 50
사천경찰서	850-7117	학생: 10	×	시연 심리상담센터	010-4401-7132	학생: 30 보호자: 12	학생: 30 보호자: 12
산청경찰서	970-3259	학생: 10	×	양산성가정 통합상담소	785-1366	학생: 20 보호자: 10	학생: 10 보호자: 10
양산경찰서	392-0082	학생: 10	×	다연 심리상담센터	913-0815	학생: 20 보호자: 20	학생: 20 보호자: 20
의령경찰서	570-0345	학생: 10	×	푸른나무재단 진주사천지부	748-0388	학생: 30 보호자: 8	학생: 30 보호자: 10
진주경찰서	750-0272	학생: 10	×	경남가족 상담교육원	745-2528	학생: 20 보호자: 20	학생: 20 보호자: 20
진해경찰서	549-8143	학생: 10	×	두리 심리상담연구소	010-3122-5027	학생: 40 보호자: 30	학생: 30 보호자: 20
창녕경찰서	520-9310	학생: 10	×	청소년미래교육 해밀	265-5388	학생: 30 보호자: 30	학생: 30 보호자: 30
창원서부경찰서	290-0209	학생: 10	×	마산 YMCA	251-4837	학생: 10 보호자: 10	×
창원중부경찰서	233-0114	학생: 10	×	마인드앤브레인 아동청소년상담센터	263-3330	×	학생: 20 보호자: 10
통영경찰서	640-0149	학생: 10	×	온자람 심리상담센터	255-1365	학생: 10 보호자: 10	학생: 10 보호자: 10
하동경찰서	880-3119	학생: 10	×	다온 심리상담센터	264-3343	학생: 30 보호자: 10	학생: 10 보호자: 10
함안경찰서	589-8347	학생: 10	×	창원가정성폭력 통합상담센터	261-0860	학생: 12 보호자: 10	학생: 12 보호자: 4
함양경찰서	960-1347	학생: 10	×	경남다문화 교육진흥원(창원)	261-4520	학생: 20 보호자: 10	학생: 10 보호자: 10
합천경찰서	930-6199	학생: 10	×	온심리상담센터(김해)	010-3240-7518	학생: 20 보호자: 5	학생: 5 보호자: 5
청소년경찰학교 (창원)	290-0277	학생: 3	×	메이킹스마일 심리상담교육원(창원)	542-1310	학생: 40 보호자: 40	학생: 40 보호자: 40
청소년경찰학교 (진주)	750-0119	학생: 3	×	진주메디칼 심리상담센터(진주)	763-3007	학생: 30 보호자: 15	학생: 30 보호자: 15
청소년경찰학교 (김해)	344-8388	학생: 3	×	허그맘허그인 심리상담센터(창원)	289-7255	학생: 50 보호자: 50	학생: 50 보호자: 50

6 피해교원 보호조치 및
외부기관 연계 비용 지원 비교



구분	교육활동 침해 피해교원 보호조치 비용		외부기관 연계 심리상담치료 비용
지원근거	경상남도교육청 교육활동 침해행위 보호조치 비용부담 및 구상권 행사에 관한 고시(제2019-34호)		2025. 교육활동 보호 기본 계획
지원대상	교권보호위원회에서 교육활동 침해 피해교원으로 판단받은 교원		교육활동 침해 피해교원 및 직무 스트레스 호소 교원
지원내용	심리상담치료 및 상해치료 비용 지원		심리상담치료 비용 지원
지원금액	※공무원 연금관리공단 보상, 맞춤형 복지 내 보험료 지급 등과 중복 지원 불가		
	200만원 이상	200만원 미만	100만원 이내
비용부담	침해학생 및 침해자의 보호자에 구상권 청구	도교육청 교육활동보호담당관	도교육청 교육활동보호담당관
신청방법	신청서 신청인 (피해교원) ▽ 접수 k-에듀파인 교육활동보호담당관 접수 ▽ 비용청구서 심사 경상남도교육청 교육활동보호담당관 (3~4주 소요) ▽ 심사 후 대상자 선정 공문 통보 경상남도교육청 교육활동보호담당관 (2~4주 소요) ▽ 치료비 등 비용청구서 접수 치료 종료 후 공문 접수 ▽ 비용 지급		1 단계 프로그램 신청 (경남행복교권드림센터 상담사 상담) ▽ 2 단계 연계기관 연결(개인신청서작성) 상담사 메일로 제출 ▽ 3 단계 상담(치료) 진행 ▽ 4단계 상담(치료)비 청구(설문조사진행) 상담사 메일로 제출
신청서식 및 세부내용	경남행복교권드림센터: https://www.gne.go.kr/forteacher/index.do		

MEMO

MEMO

2025 교육활동 보호 매뉴얼

총괄	전창현	경상남도교육청	교육활동보호담당관
기획	조규환	경상남도교육청	교육활동보호담당 장학관
집필 및 검토	강혜린	경상남도교육청	교육활동보호담당관 장학사
	박말임	경상남도교육청	교육활동보호담당관 장학사
	박훈영	경상남도교육청	교육활동보호담당관 장학사
	강민경	경상남도교육청	교육활동보호담당관 장학사
	진희정	경상남도교육청	교육활동보호담당관 변호사
	정윤희	경상남도교육청	민주시민교육과 장학사
	김수열	창원교육지원청	중등교육과 교권보호대응전문가
발행일	2025년 4월		
발행인	경상남도교육감		
발행처	경상남도교육청		
인쇄	디자인라이언		